

RÉPUBLIQUE DU NIGER

FRATERNITÉ-TRAVAIL-PROGRÈS

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES



DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Mise à jour LF 2026

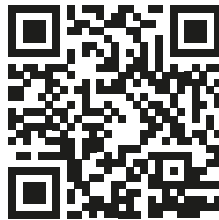
RÉPUBLIQUE DU NIGER



Fraternité-Travail-Progrès

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS



DIRECTION GÉNÉRALE
DES IMPÔTS

Mise à jour LF 2026

du 14 juillet 2025

Portant adoption du Code Général
des Impôts

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT,

- Vu la Charte de la Refondation promulguée le 26 mars 2025 ;
Vu la Proclamation du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) en date du 28 juillet 2023 ;
Vu l'Ordonnance n° 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP);
Vu la loi n° 2012-09 du 26 mars 2012, portant loi organique relative aux lois de finances ;
Sur rapport du Ministre de l'Economie et des Finances ;

**LE CONSEIL NATIONAL POUR LA SAUVEGARDE
DE LA PATRIE ENTENDU;**

ORDONNE:

Article premier : Est adopté, tel qu'annexé à la présente ordonnance, le Code Général des Impôts.

Article 2 : La présente ordonnance abroge la loi n° 2012-37 du 20 juin 2012, portant Code Général des Impôts.

Les dispositions fiscales contenues dans les autres lois ou ordonnances sont rapatriées comme indiqué ci-dessous

1. les articles 32, 35, 38 et 41 de la loi n° 2014-09 du 16 avril 2014, portant Code des Investissements en République du Niger et les modifications subséquentes ; peine de nullité, de tout texte octroyant des avantages fiscaux
2. les articles 59, 64 et 65 de la loi 11° 2018-40 du 05 juin 2018, portant régime des Contrats de Partenariat Public-Privé;
3. les articles 6, 7, 15 et 18 de la loi n° 94-023 du 6 septembre 1994, portant régime fiscal des marchés publics financés sur fonds extérieurs, modifiée par la loi n° 2017-80 du 15 novembre 2017 et la loi n° 2023-025 du 23 juin 2023;
4. l'article 19 de l'ordonnance n° 96-067 du 09 novembre 1996, portant régime des coopératives rurales ;
5. l'article 43 de la loi n° 2006-23 du 29 juin 2006, portant régime des coopératives artisanales;
6. l'article 2 de la loi n° 2012-15 du 17 avril 2012, fixant le régime fiscal applicable au combustible utilisé dans les installations fixes de production de l'énergie électrique de la NIGELEC;
7. l'article 71 de la loi n° 2016-05 du 17 mai 2016, portant Code de l'électricité ;

8. l'article 16 de l'ordonnance n° 2025-03 du 03 février 2025 instituant une Centrale d'Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles (CAIMA) ;
9. l'article 4 de la loi n° 2011-04 du 26 mai 2011, portant programmation de la première phase du programme Kandadji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du Niger ;
10. les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater de la loi n° 70-17 du 27 août 1970, portant création d'un établissement public chargé de la commercialisation des produits vivriers, modifiée et complétée par la loi n° 2009-10 du 06 mai 2009;
11. l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi n° 2017-37 du 22 mai 2017, portant création d'un établissement public de financement dénommé « fonds d'entretien routier», en abrégé « FER» ;
12. les articles 118 et 119 de la loi n° 2014-59 du 05 novembre 2014, portant réglementation des systèmes financiers décentralisés au Niger;
13. les articles 110, 111 et 123 de la loi n° 2017-63 du 14 août 2017, portant code pétrolier;
14. le titre X de la loi n° 2022-033 du 05 juillet 2022, portant loi minière, à l'exclusion des dispositions relatives à la fiscalité douanière ;
15. l'article 114 de la loi n° 2004-42 du 08 juin 2004, réglementant la profession d'avocat;
16. l'article 17 de la loi n° 2008-10 du 30 avril 2008, portant régime général des mutuelles de santé en République du Niger ;
17. les articles 8 et 13 de la loi n° 2018-73 du 05 novembre 2018, portant régime fiscal et douanier spécifique à la Société Nigérienne de Charbon d' ANOUARAREN (SONICHAR-SA) ;
18. les articles 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 52 et 55 du Protocole d' Accord Type (PAT) 2022-2026.

Article 3 : En cas de discordance entre les dispositions rapatriées et les dispositions du présent Code Général des Impôts, ces dernières prévalent.

Article 4 : En cas de difficultés d'application des dispositions rapatriées et modifiées, les textes d'application s'appliquent mutatis mutandis.

Article 5 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 6 : La présente ordonnance y compris le texte intégral du Code Général des Impôts sera publiée au *Journal Officiel* de la République du Niger et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Niamey, le 14 juillet 2025

Signé : Le Président de la République, Chef de l'Etat,
Le Général d' Armée **ABDOURAHAMANE TIANI**

Pour ampliation :

Le Secrétaire Général
du Gouvernement



MAHAMANE ROUFAI LAOUALI

TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE	1
LIVRE 1 : IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES	3
TITRE 1 : IMPÔTS DIRECTS SUR LES REVENUS	5
Chapitre 1 : Impôt sur les sociétés	5
Section 1 – Champ d’application	5
Sous-section 1 – Personnes imposables	5
Sous-section 2 – Personnes exonérées	7
Sous-section 3 – Territorialité	8
Sous-section 4 – Lieu d’imposition	10
Sous-section 5 – Période d’imposition	10
Section 2 – Base d’imposition	11
Sous-section 1 – Définition	11
Sous-section 2 – Produits imposables	12
Sous-section 3 – Charges déductibles	14
I. Conditions générales de déduction des charges	14
II. Frais généraux	15
III. Charges de personnel et autres rémunérations	15
IV. Frais de siège et assistance technique	16
V. Commissions et frais de courtage	16
VI. Redevances	16
VII. Sommes versées dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans un État ou territoire non coopératif	17
VIII. Prix de transfert	17
IX. Dépenses locatives	18
X. Primes d’assurance	18
XI. Frais de réception	19
XII. Cadeaux et objets publicitaires	19
XIII. Libéralités, dons, subventions et autres prélèvements	19
XIV. Charges financières	19
XV. Dépenses sociétales de l’entreprise	20
XVI. Impôts, taxes, amendes et pénalités diverses	20
XVII. Amortissements	21
XVIII. Provisions	23
XIX. Pertes pour créances douteuses et litigieuses comptabilisées par les établissements de crédit	24
XX. Report des pertes	25

XXI. Autres charges déductibles	25
Section 3 – Taux, calcul et paiement de l'impôt	25
Sous-section 1 – Taux de l'impôt	25
Sous-section 2 – Impôt minimum forfaitaire	25
Sous-section 3 – Imputation des crédits d'impôt	26
Sous-section 4 – Réduction d'impôt	27
Sous-section 5 – Acomptes provisionnels	27
Section 4 – Obligations déclaratives	28
Sous-section 1 – Déclaration des bénéfices imposables	28
Sous-section 2 – Documents annexes à la déclaration	28
Section 5 – Régimes particuliers	29
Sous-section 1 – Régime des sociétés mères et filiales	29
Sous-section 2 – Fusions de sociétés et apports partiels d'actifs	30
Sous-section 3 – les Sociétés d'Investissement à Capital Fixe (SICAF)	31
Chapitre 2 : Impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques	32
Section 1 – Champ d'application	32
Sous-section 1 – Personnes et activités imposables	32
Sous-section 2 – Territorialité	33
Section 2 – Base d'imposition	33
Section 3 – Taux, calcul et paiement de l'impôt	35
Section 4 – Obligations des contribuables	35
Chapitre 3 : Autres prélèvements et retenues à la source sur les bénéfices	35
Section 1 – Précompte d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques	35
Sous-section 1 – Champ d'application	35
I. Personnes relevant d'un régime réel d'imposition	35
II. Personnes relevant d'un régime du forfait	36
III. Autres personnes passibles du précompte	36
IV. Exonérations	36
Sous-section 2 – Fait générateur et exigibilité	37
Sous-section 3 – Base d'imposition	37
Sous-section 4 – Modalités d'imposition	38
Sous-section 5 – Modalités de recouvrement	39
Sous-section 6 – Dispositions diverses	40
Section 2 – Retenue à la source sur les sommes dues aux prestataires non-résidents	41
Sous-section 1 – Champ d'application	41
Sous-section 2 – Taux de la retenue	42
Sous-section 3 – Recouvrement et obligations des contribuables	42
Section 3 – Retenue de conformité fiscale	42

Chapitre 4 : Dispositions communes à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques	43
Section 1 – Cession ou cessation d'entreprise	43
Section 2 – Régimes d'imposition	45
Sous-section 1 – Régime réel normal d'imposition	45
Sous-section 2 – Régime réel simplifié d'imposition	45
Sous-section 3 – Régime du forfait	46
I. Régime général	46
II. Régime du forfait des entreprises du secteur des transports	47
III. Régime du forfait des restaurateurs et débits de boissons	48
IV. Dispositions générales du régime du forfait	49
Sous-section 4 – Dispositions particulières	50
Chapitre 5 : Impôt sur les traitements et salaires	50
Section 1 – Champ d'application	50
Sous-section 1 – Définition des revenus imposables	50
I. Revenus imposables	50
II. Revenus exonérés	52
Sous-section 2 – Personnes imposables	54
Section 2 – Base d'imposition	55
Section 3 – Taux et calcul de l'impôt	56
Section 4 – Déclaration et paiement de l'impôt	58
Section 5 – Obligations des employeurs	59
Chapitre 6 : Impôt sur les revenus locatifs	60
Section 1 – Champ d'application	60
Section 2 – Base d'imposition	61
Section 3 – Taux de l'impôt	61
Section 4 – Déclaration et paiement de l'impôt	62
Chapitre 7 : Impôts sur les revenus des capitaux mobiliers	63
Section 1 – Champ d'application	63
Sous-section 1 – Revenus imposables	64
I. Revenus des valeurs mobilières	64
II. Revenus des créances, dépôts et cautionnements	65
Sous-section 2 – Exonérations	66
I. Revenus des valeurs mobilières	66
II. Amortissement de capital	67
III. Revenus des créances, dépôts et cautionnements	67
IV. Distributions de réserves	69
VII. Sociétés	69

Sous-section 3 – Territorialité de l'impôt	70
Section 2 – Base d'imposition	70
Sous-section 1 – Revenus des valeurs mobilières	70
Sous-section 1 – Revenus des créances, dépôts et cautionnements	71
Section 3 – Taux de l'impôt	71
Section 4 – Déclaration et paiement de l'impôt	72
Section 5 – Obligations des contribuables	75
Sous-section 1 – Obligations relatives aux revenus des valeurs mobilières	75
Sous-section 2 – Obligations relatives aux revenus des créances, dépôts et cautionnements	77
I. Obligations des banques et établissements de crédit	77
II. Obligations des notaires	78
Chapitre 8 : Impôts sur les plus-values	79
Section 1 – Impôt sur les plus-values immobilières	79
Sous-section 1 – Champ d'application	79
Sous-section 2 – Base d'imposition	80
Sous-section 3 – Taux de l'impôt	81
Sous-section 4 – Déclaration et paiement de l'impôt	81
Sous-section 5 – Droit de préemption	82
Section 2 – Impôt sur les plus-values de cessions de titres miniers	82
Sous-section 1 – Champ d'application	83
Sous-section 2 – Base d'imposition	83
Sous-section 3 – Taux de l'impôt	83
Sous-section 4 – Déclaration et paiement de l'impôt	83
TITRE 2 : AUTRES IMPÔTS ET TAXES DIRECTS	84
Chapitre 1 : Taxe d'apprentissage	84
Section 1 – Champ d'application	84
Section 2 – Base d'imposition	84
Section 3 – Taux de la taxe	85
Section 4 – Déclaration et paiement de la taxe	85
Chapitre 2 : Taxe sur certains frais généraux des entreprises	86
Section 1 – Champ d'application	86
Section 2 – Base d'imposition	86
Section 3 – Taux de la taxe	86
Section 4 – Déclaration et paiement de la taxe	86
Chapitre 3 : Taxe immobilière	87
Section 1 – Champ d'application	87
Sous-section 1 – Biens imposables	87

Sous-section 2 – Personnes imposables	87
Sous-section 3 – Exonérations	88
Section 2 – Base d'imposition	90
Section 3 – Taux de la taxe	90
Section 4 – Déclaration et paiement de la taxe	91
Chapitre 4 : Taxe d'habitation	91
Section 1 – Champ d'application	91
Sous-section 1 – Personnes imposables	91
Sous-section 2 – Exonérations	92
Section 2 – Base d'imposition	92
Section 3 – Tarif de la taxe	92
Section 4 – Déclaration et paiement de la taxe	93
Section 5 – Contrôle, sanctions, contentieux et recouvrement de la taxe	94
Chapitre 5 : Taxe professionnelle	94
Section 1 – Champ d'application	94
Sous-section 1 – Personnes imposables	94
Sous-section 2 – Exonérations	95
Section 2 – Tarif de la taxe	95
Sous-section 1 – Régime général	95
I. Droit fixe	95
II. Droit proportionnel	96
Sous-section 2 – Régime du secteur des transports	97
Section 3 – Déclaration et paiement de la taxe	98
Section 4 – Dispositions diverses	97
Chapitre 6 : Contribution des licences	100
Section 1 – Champ d'application	100
Section 2 – Tarif des droits	100
Chapitre 7 : Taxe sur les armes à feu	101
Section 1 – Champ d'application	101
Section 2 – Tarif de la taxe	101
Section 3 – Obligations	101
Chapitre 8 : Vignette automobile	102
Section 1 – Champ d'application	102
Section 2 – Tarif de la vignette	103
Section 3 – Paiement de la vignette	104
Section 4 – Obligations	104

Chapitre 9 : Vignette sur les machines à sous	104
Section 1 – Champ d’application	104
Section 2 – Tarif et paiement de la taxe	105
Section 3 – Obligations	105
LIVRE 2 : IMPÔTS INDIRECTS	107
TITRE 1 : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE	109
Chapitre 1 : Champ d’application	109
Section 1 – Opérations imposables	109
Section 2 – Définition des assujettis	110
Section 3 – Exonérations	111
Section 4 – Territorialité	114
Chapitre 2 : Base d’imposition	115
Chapitre 3 : Fait générateur et exigibilité	116
Chapitre 4 : Taux	117
Chapitre 5 : Régime des déductions	118
Section 1 – Principes du droit à déduction	118
Section 2 – Exclusions au droit à déduction	119
Section 3 – Limitations au droit à déduction	120
Section 4 – Modalités d’exercice du droit à déduction	121
Chapitre 6 : Régimes particuliers	122
Chapitre 7 : Obligations des assujettis	123
Section 1 – Obligations déclaratives et de paiement	123
Section 2 – Retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée	124
Section 3 – Obligations des plateformes de commerce en ligne	125
Section 4 – Autres obligations	125
TITRE 2 : DROITS D’ACCISES ET ASSIMILÉS	127
Chapitre 1 : Droits d’accises	127
Section 1 - Affaires imposables et taux d’imposition	127
Section 2 - Exonérations	129
Section 3 – Fait générateur et exigibilité	129
Section 4 – Base taxable	129
Section 5 – Déclaration et paiement	130
Section 6 – Marquage	130
Chapitre 2 : Taxe spécifique sur l’or et les métaux précieux	131

Chapitre 3 : Taxe intérieure sur les produits pétroliers	131
TITRE 3 : AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES	133
Chapitre 1 : Taxe sur les activités financières	133
Section 1 – Champ d’application	133
Sous-section 1 – Opérations imposables	133
Sous-section 2 – Personnes imposables	133
Sous-section 3 – Exonérations	134
Section 2 – Assiette, taux, fait générateur, exigibilité et recouvrement	134
Sous-section 1 – Assiette	134
Sous-section 2 – Taux	135
Sous-section 3 – Fait générateur et exigibilité	135
Sous-section 4 – Déclaration et paiement	135
Chapitre 2 : Taxe unique sur les assurances	139
Section 1 – Champ d’application	139
Section 2 – Base d’imposition	140
Section 3 – Taux	140
Section 4 – Déclaration et paiement	141
Chapitre 3 : Taxe sur l’utilisation des réseaux de télécommunications	142
Chapitre 4 : Taxe sur les abonnements audiovisuels	143
Chapitre 5 : Taxe sur les loteries et jeux de hasard	143
Chapitre 6 : Taxe à l’embarquement sur le transport aérien de personnes	144
Chapitre 7 : Taxe de protection de l’environnement	145
LIVRE 3 : DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	147
TITRE 1 : DROITS D’ENREGISTREMENT	149
Chapitre 1 : Champ d’application	149
Section 1 – Actes soumis à l’enregistrement	149
Section 2 – Exonérations - Exemptions	150
Section 3 – Territorialité	156
Section 4 – Fait générateur et exigibilité	157
Chapitre 2 : Principes généraux d’assiette	157
Section 1 – Base d’imposition	157
Section 2 – Valeur de la nue-propriété et de l’usufruit	158
Section 3 – Dispositions dépendantes ou indépendantes	159

Chapitre 3 : Tarifs	159
Section 1 – Mutations à titre onéreux	159
Sous-section 1 – Mutations d’immeubles ou de droits réels immobiliers	160
Sous-section 2 – Mutations de meubles	161
Sous-section 3 – Mutations simultanées de meubles et d’immeubles	163
Section 2 – Baux	163
Section 3 – Partages	165
Section 4 – Rentes	165
Section 5 – Commande publique	166
Section 6 – Contrats de mariage	167
Section 7 – Actes judiciaires – Jugements	167
Section 8 – Actes divers	169
 Chapitre 4 : Recouvrement	 170
Section 1 – Délais pour enregistrer	170
Section 2 – Service des impôts compétent	171
Section 3 – Redevables des droits	172
Section 4 – Modalités de paiement	173
Sous-section 1 – Paiement intégral et préalable des droits	173
Sous-section 2 – Fractionnement des droits	174
Section 5 – Restitution	176
 Chapitre 5 : Obligations	 176
Section 1 – Obligations des redevables	176
Section 2 – Obligations des officiers ministériels	177
Sous-section 1 – Dispositions générales	177
Sous-section 2 – Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs	179
Sous-section 3 – Ventes publiques	179
 Chapitre 6 : Dispositions particulières aux mutations à titre gratuit	 180
Section 1 – Détermination de l’assiette	181
Sous-section 1 – Principes généraux	181
Sous-section 2 – Dispositions propres aux mutations par décès	182
I. Présomption de propriété	182
II. Déduction des dettes et charges	183
Section 2 – Tarif et liquidation des droits	185
Section 3 – Obligations	187
 TITRE 2 : DROITS DE TIMBRE	 189
 Chapitre 1 : Champ d’application	 189
Section 1 – Actes soumis au droit de timbre	189

Section 2 – Exemptions	184
Section 3 – Redevables	192
Chapitre 2 : Actes soumis aux droits de timbre et tarifs	193
Section 1 – Timbres de dimension	193
Sous-section 1 – Champ d’application	193
Sous-section 2 – Tarifs	195
Sous-section 3 – Modalités de perception	196
Section 2 – Timbre proportionnel sur les effets	196
Sous-section 1 – Champ d’application	196
Sous-section 2 – Tarifs	197
Sous-section 3 – Modalités de perception	197
Section 3 – Timbre – quittance	198
Section 4 – Timbres d’actes	198
Sous-section 1 – Carte d’identité, passeports, visas, carnets de séjour et de voyage	198
Sous-section 2 – Titres de transport	199
Sous-section 3 – Attestations des administrations fiscale et douanière	200
Sous-section 4 – Opérations du commerce extérieur	200
Sous-section 5 – Autorisations d’exercice	200
Sous-section 6 – Carnets de transit routier	201
Sous-section 7 – Escortes obligatoires	201
Sous-section 8 – Timbre des contrats de transport	201
Sous-section 9 – Véhicules à moteur	201
Sous-section 10 – Bulletins de casier judiciaire	203
Sous-section 11 – Autres actes et formalités	203
Chapitre 3 : Paiement	205
Section 1 – Dispositions générales	205
Section 2 – Modes d’oblitération des timbres fiscaux	205
Section 3 – Paiement sur états	206
Section 4 – Emploi des machines à timbrer	206
Chapitre 4 : Obligations	207
Section 1 – Obligations générales	207
Section 2 – Distributeurs auxiliaires de timbres	208
TITRE 3 : VISA POUR TIMBRE ET ENREGISTREMENT EN DÉBET	209
Chapitre 1 : Assistance judiciaire	209
Chapitre 2 : Actes autres que ceux relatifs à l’assistance judiciaire	210
Section 1 – Aliénés mentaux	211

Section 2 – Rectification de casier judiciaire	211
Section 3 – Responsabilité civile des communes	211
Section 4 – Contentieux administratif	211
Section 5 – Conseil d’État	211
Section 6 – Faillite - Jugement déclaratif - Insuffisance des deniers	212
Section 7 – Police simple, correctionnelle et criminelle	212
LIVRE 4 : PROCÉDURES FISCALES	213
TITRE 1 : CONTRÔLE FISCAL	216
Chapitre 1 : Moyens de contrôle	217
Section 1 – Demande de renseignements, d’éclaircissements et de justifications	217
Section 2 – Droit de communication	217
Section 3 – Droit d’enquête	219
Section 4 – Droit de visite et de saisie	220
Section 5 – Procédure d’identification des marchandises et magasins	222
Section 6 – Flagrance fiscale	223
Chapitre 2 : Formes et modalités de contrôle	224
Section 1 – Contrôle formel	224
Section 2 – Contrôle sur pièces	224
Section 3 – Contrôle ponctuel	225
Section 4 – Vérification de comptabilité	225
Sous-section 1 – Dispositions générales	225
Sous-section 2 – Dispositions spécifiques	229
I. Contrôle des prix de transfert	229
II. Actes anormaux de gestion	230
Section 5 – Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle	230
Chapitre 3 : Procédures de rectification des impositions	233
Section 1 – Procédure de rectification contradictoire	233
Sous-section 1 – Procédure de rectification contradictoire à la suite d’un contrôle	233
Sous-section 2 – Procédure de rectification spontanée	234
Sous-section 3 – Procédure d’évaluation immobilière	235
Sous-section 4 – Procédure de répression des abus de droit	235
Section 2 – Procédure de taxation d’office	236
Chapitre 4 : Garanties du contribuable	237
Section 1 – Conséquences des irrégularités de la procédure	237
Section 2 – Délais de reprise	237
Section 3 – Opposabilité de la doctrine fiscale	240

Section 4 – Rescrit fiscal	240
Section 5 – Secret professionnel	241
TITRE 2 : RÈGLEMENT DES LITIGES	243
Chapitre 1 : Procédures non contentieuses	243
Section 1 – Demandes en remise ou modération d’impôt	243
Section 2 – Transaction	244
Section 3 – Dégrevement d’office	244
Section 4 – Admission en non-valeur des créances irrécouvrables	245
Chapitre 2 : Procédures contentieuses	245
Section 1 – Contentieux de l’assiette	245
Sous-section 1 – Réclamation préalable devant l’Administration fiscale	245
Sous-section 2 – Recours devant le Ministre chargé des finances	247
Sous-section 3 – Recours juridictionnel	247
Sous-section 4 – Compensation d’assiette	248
Sous-section 5 – Substitution de base légale	249
Section 2 – Contentieux du recouvrement	249
TITRE 3 : RECOUVREMENT DE L’IMPÔT	250
Chapitre 1 : Exigibilité	250
Chapitre 2 : Paiement de l’impôt	251
Section 1 – Titres exécutoires	251
Section 2 – Modalités de paiement	252
Sous-section 1 – Moyens de paiement	252
Sous-section 2 – Règlement des difficultés de paiement	253
Section 3 – Prescription de l’action en recouvrement	253
Section 4 – Paiement indu d’impôt, droit ou taxe	254
Chapitre 3 : Poursuites	254
Section 1 – Dispositions communes aux poursuites	254
Sous-section 1 – Engagement des poursuites	254
Sous-section 2 – Agents habilités à poursuivre	256
Sous-section 3 – Mise en demeure de payer	256
Sous-section 4 – Mesures conservatoires	257
Section 2 – Mesures de poursuites de droit commun	257
Sous-section 1 – Saisie administrative	257
I. Saisie des biens meubles corporels	257
II. Saisie des immeubles	259
III. Saisie des fonds de commerce	260

Sous-section 3 – Vente	260
I. Vente des biens meubles corporels	260
II. Vente des immeubles	261
III. Vente des fonds de commerce	262
Section 3 – Mesures particulières de poursuites	262
Sous-section 1 – Avis à tiers détenteur	262
Sous-section 2 – Fermeture d’établissement et publications dans la presse	263
Sous-section 3 – Blocage des comptes	264
Sous-section 4 – Recouvrement des impôts à l’étranger	264
Section 4 – Frais de poursuites	264
Chapitre 4 : Garanties du recouvrement	265
Section 1 – Privilège du Trésor	265
Section 2 – Hypothèque légale du Trésor	267
Section 3 – Solidarité de paiement	268
Section 4 – Obligations des dépositaires publics de fonds	269
TITRE 4 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES	270
Chapitre 1 : Identification des contribuables	270
Section 1 – Déclaration d’existence et immatriculation fiscale	270
Section 2 – Représentation des contribuables	273
Chapitre 2 : Obligations déclaratives	274
Section 1 – Dispositions générales	274
Section 2 – Déclarations annuelles	274
Sous-section 1 – Déclaration annuelle des sommes versées aux tiers non salariés	274
Sous-section 2 – Déclaration annuelle des salaires	275
Sous-section 3 – Déclaration annuelle des revenus de capitaux mobiliers versés à leur bénéficiaire	276
Sous-section 4 – Déclaration annuelle des sommes versées aux associés	277
Sous-section 5 – Déclaration annuelle et documentation des prix de transfert	278
Sous-section 6 – Autres déclarations annuelles	279
Chapitre 3 : Obligations comptables	281
Section 1 – Tenue de la comptabilité	281
Section 2 – Conservation des documents comptables	283
Chapitre 4 : Obligations de facturation	284
Section 1 – Obligation de facturation	284
Section 2 – Système électronique certifiée de facturation	285
Chapitre 5 : Attestation de régularité fiscale et autres attestations	285

TITRE 5 : SANCTIONS	287
Chapitre 1 : Constatation des manquements et infractions	287
Chapitre 2 : Sanctions fiscales	289
Section 1 – Pénalités d’assiette	289
Sous-section 1 – Défaut ou retard de déclaration	289
Sous-section 2 – Insuffisance de déclaration	289
Section 2 – Pénalités de recouvrement	290
Section 3 – Sanctions relatives aux retenues à la source	291
Section 4 – Sanctions relatives à l’enregistrement et au timbre	292
Sous-section 1 – Sanctions relatives aux droits d’enregistrement	292
Sous-section 2 – Sanctions relatives aux droits de timbre	292
Section 5 – Sanctions relatives au non respect des obligations des contribuables	293
Sous-section 1 – Sanctions relatives au non respect des obligations d’identification des contribuables	293
Sous-section 2 – Sanctions relatives au non respect des obligations déclaratives	294
Sous-section 3 – Sanctions relative au non respect des obligations comptables	295
Sous-section 4 – Sanctions relatives au non-respect des obligations de facturation	295
Section 6 – Autres sanctions fiscales	297
Chapitre 3 : Sanctions pénales	298
Section 1 – Définition des infractions	298
Section 2 – Engagement des procédures pénales	301
LIVRE 5 : INCITATIONS FISCALES ET RÉGIMES SPÉCIAUX	303
TITRE 1 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX INVESTISSEMENTS	305
TITRE 2 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	306
TITRE 3 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX MARCHÉS PUBLICS FINANCÉS SUR FONDS EXTÉRIEURS	307
TITRE 4 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX ORGANISMES À CARACTÈRE COOPÉRATIF	308
TITRE 5 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES, ASSOCIATIONS DE DÉVELOPPEMENT ET REGROUPEMENTS LÉGALEMENT RECONNUS	308
TITRE 6 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX COMBUSTIBLES UTILISÉS PAR LA NIGELEC	309

TITRE 7 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE À LA CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT EN INTRANTS ET MATÉRIELS AGRICOLES (CAIMA)	309
TITRE 8 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AU PROGRAMME KANDADJI	310
TITRE 9 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE À L'OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER	310
TITRE 10 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AU FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER	311
TITRE 11 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX INSTITUTIONS MUTUALISTES OU COOPÉRATIVES D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT	311
TITRE 12 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX ENTREPRISES PÉTROLIÈRES	311
TITRE 13 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX ENTREPRISES MINIÈRES	313
Chapitre 1 : Généralités	313
Chapitre 2 : Droits, taxes et redevances minières	313
Chapitre 3 : Exonérations	315
Chapitre 4 : Stabilisation du régime fiscal	316
TITRE 14 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE À LA SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DE CHARBON (SONICHAR)	316
TITRE 15 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX AUXILIAIRES DE JUSTICE	317
TITRE 16 : RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX MUTUELLES DE SANTÉ	318
LIVRE 6 : IMPÔTS ET TAXES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES	319
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES	321
TITRE 2 : RESSOURCES FISCALES DES COMMUNES	321
Chapitre 1 : Recettes fiscales de l'État retrocédées aux communes	321
Chapitre 2 : Impôts et taxes propres des communes	322
Section 1 – Taxe sur la publicité commerciale extérieure	322
Section 2 – Taxe de résidence	323
Section 3 – Taxe sur le transport	324
Section 4 – Taxe sur les activités culturelles et récréatives	326
Section 5 – Taxe sur les activités commerciales	330
Section 6 – Taxe sur le bétail et les produits agricoles	331
Section 7 – Taxe de préservation de l'environnement	332

Section 8 – Taxe hôtelière	333
Section 9 – Redevance des campements	333
Section 10 – Frais de gardiennage fourrière pour animaux et véhicules	333
Section 11 – Taxe rémunératoire sur les activités foncières	334
Section 12 – Frais de signature	335
Section 13 – Taxe d’exploitation des carrières	335
Section 14 – Taxe spécifique d’électricité	335
Section 15 – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères	336
TITRE 3 : RESSOURCES FISCALES DES RÉGIONS	336
Chapitre 1 : Recettes fiscales de l’État affectées aux régions	336
Chapitre 2 : Impôts et taxes des régions	337
Section 1 – Taxes rémunératoires pour service rendu conformément aux taux applicables dans la commune	337
Section 2 – Taxe sur la délivrance du permis de conduire	337
Section 3 – Taxe sur les zoos privés	337
Section 4 – Taxe sur les concessions de chasse	337
LIVRE 7 : DOMAINES	339
TITRE 1 : LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE	341
Chapitre 1 : Confirmation et expropriation des droits fonciers coutumiers	341
Section 1 – Généralités	341
Section 2 – L’appropriation collective	342
Section 3 – L’appropriation individuelle	343
Section 4 – L’expropriation pour cause d’utilité publique	343
Chapitre 2 : Immatriculation des immeubles	344
Section 1 – Généralités	344
Section 2 – Les droits réels immobiliers	346
Section 3 – La procédure d’immatriculation	349
Section 4 – La publication des droits réels	356
Sous-section 1 - La formalité de l’inscription	356
Sous-section 2 - Réunion et division des titres fonciers	361
Sous-section 3 – La communication des renseignements figurant au livre foncier	363
Section 5 – La responsabilité du Conservateur de la propriété foncière	363
Chapitre 3 : Les droits de publicité foncière et hypothécaire	367
Section 1 – Les exonérations	366
Section 2 – La liquidation des droits	367
Section 3 – La formalité fusionnée	369

Section 4 – La procédure simplifiée d'établissement de titres fonciers	370
Section 5 – Salaires et honoraires	371
TITRE 2 : LES DOMAINES PRIVÉS DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES	373
Chapitre 1 : Généralités	373
Chapitre 2 : Les conditions d'occupation des terrains	374
Section 1 – Occupation des terrains	374
Section 2 – Délai de mise en valeur et autorisation de construire	377
Section 3 – Fin des concessions provisoires	377
Section 4 – Constatation de mise en valeur	377
Section 5 – Transfert, location	378
Section 6 – Renonciation volontaire	379
Section 7 – Autres causes de déchéance et poursuites	380
Chapitre 3 : Dispositions spéciales	380
Section 1 – Les concessions rurales	380
Section 2 – Les concessions urbaines	383
Sous-section 1 – Instruction des demandes et actes d'attribution	383
Sous-section 2 – Procédure d'adjudication	383
Section 3 – Les concessions industrielles	384
Section 4 – Les affectations	384
Section 5 – Les dispositions diverses	385
Chapitre 4 : Les tarifs de base d'aliénation et d'occupation des terrains	385
Section 1 – Les tarifs d'aliénation	385
Section 2 – La redevance d'occupation	387
Chapitre 5 : Les terrains non mis en valeur ou abandonnés	388

PREAMBULE

Art. 1.- 1) Les règles d'assiette, de liquidation, de contrôle et de recouvrement des impositions de toute nature sont du domaine de la loi ;

2) Les règles d'assiette, de liquidation, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes visées par le présent Code sont applicables sous réserve des dispositions des conventions internationales régulièrement ratifiées par le Niger ;

3) Sont nuls et de nul effet, tous avantages fiscaux, toutes exonérations d'impôts, droits et taxes non prévus par la loi ;

4) Des exonérations fiscales peuvent être accordées par des régimes dérogatoires en vertu des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles, sous réserve de l'accord préalable du Ministre en charge des finances. La liste des biens et services à exonérer est fixée par un acte réglementaire conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre demandeur. Nonobstant ce qui précède, l'octroi d'une exonération doit être matérialisé par une attestation délivrée par les administrations fiscale et/ou douanière selon les formalités qu'elles prescrivent ;

5) En cas de contradiction entre une disposition du Code Général des Impôts (CGI) et toute autre disposition législative, les dispositions du CGI prévalent.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Livre 1 :
Impôts directs et taxes assimilées

Titre 1 : Impôts directs sur les revenus

Chapitre 1 : Impôt sur les sociétés

Art. 2.- 1) Les bénéfices ou revenus des sociétés, des autres personnes morales et des organismes assimilés visés dans le présent chapitre sont soumis à un impôt annuel dénommé « impôt sur les sociétés ».

2) Les sociétés et autres entités concernées par l'impôt sur les sociétés sont désignées par le terme « sociétés ».

Section 1 – Champ d'application

Sous-section 1 – Personnes imposables

Art. 3.- Sont passibles de l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme juridique :

- a) les sociétés de capitaux ou assimilées quel que soit leur objet : les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée y compris celles ne comprenant qu'un seul associé ;
- b) les Groupements d'intérêt économique formés dans les conditions prévues par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

Art. 4.- Sont passibles de l'impôt sur les sociétés en raison de leurs activités:

- 1° les sociétés coopératives de consommation, lorsqu'elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente et la livraison de denrées, produits ou marchandises ;
- 2° les sociétés coopératives et unions de coopératives d'artisans ;
- 3° les sociétés coopératives ouvrières de production ;
- 4° Les sociétés civiles professionnelles ou immobilières quelle que soit leur forme qui :
 - a) se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle ou artisanale, notamment :

- i) lorsqu'elles se livrent à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou fonds de commerce ou qui habituellement achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
 - ii) lorsqu'elles procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ;
 - iii) lorsqu'elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
- b) se livrent à une exploitation ou à des opérations économiques non commerciales ;
- c) comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ;
- 5° les sociétés de crédit foncier ;
 - 6° les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
 - 7° les établissements publics, les organismes de l'État et des collectivités territoriales, à condition qu'ils jouissent de l'autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial et à des opérations à caractère lucratif ;
 - 8° les centres de gestion agréés créés sous forme commerciale ;
 - 9° les associations et les Organisations Non Gouvernementales exerçant une activité à but lucratif ;
 - 10° les établissements privés d'enseignement général et/ou professionnel ;
 - 11° les sociétés de fait ;
 - 12° toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ou qui ne seraient pas assujetties à un autre impôt sur les revenus, y compris les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d'un établissement stable au Niger.
- Art. 5.-** 1) Sont passibles de l'impôt sur les sociétés sur option :
- 1° les sociétés en nom collectif ;
 - 2° les sociétés en commandite simple ;
 - 3° les sociétés en participation ;
 - 4° les syndicats financiers.
- 2) Toutefois, l'option est expresse et irrévocable durant une période de quatre (4) ans, à compter du 1^{er} janvier de l'année suivant celle de la demande de ladite option qui doit être signée par tous les associés ou membres.

Sous-section 2 – Personnes exonérées

Art. 6.- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

- 1° les sociétés coopératives de consommation dont l'activité se limite à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;
- 2° les offices et sociétés d'habitations économiques ;
- 3° les ciné-clubs et les centres culturels ;
- 4° les awqaf publics et awqaf reconnus d'utilité publique et inscrits dans le registre de la Haute Autorité du Waqf, dans la limite de leur objet social et inscrits dans le registre de la Haute Autorité du Waqf, dans la limite de leur objet social ;
- 5° les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit ;
- 6° les établissements publics à but non lucratif de l'État ou des collectivités territoriales ;
- 7° les collectivités territoriales, les syndicats des collectivités territoriales ainsi que leurs régies de services publics à but non lucratif ;
- 8° les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat, d'agriculture et des métiers lors-

qu'elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 7.- 1) Les associations et organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces associations et organismes sont passibles de l'impôt sur les sociétés si leur gestion n'est pas désintéressée ou s'ils sont attributaires de contrat ou marché publics.

2) Le but non lucratif s'entend de l'exercice d'une activité qui n'emprunte pas les modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales.

3) Le caractère désintéressé est constaté lorsque l'organisme ou l'association est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Toutefois, lorsque l'organisme ou l'association décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres

et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ;

Art. 8.- 1) Les sociétés d'investissement à capital fixe pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

2) Cette exonération est de cinq (5) ans à compter de la date de création de la société. Elle est subordonnée aux conditions suivantes :

- a) avoir à tout moment un minimum de 50% de la valeur nette du portefeuille global composé d'actions de sociétés non cotées en bourse ;
- b) joindre à la déclaration de résultat prévue à l'article 69, un état permettant d'apprécier à la fin de chaque année le quota de 50% visé ci-dessus.

Art. 9.- Les institutions de microfinance sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices afférents à leurs activités de collecte de l'épargne et de distribution du crédit.

Sous-section 3 – Territorialité

Art. 10.- 1) Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Niger ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée au Niger par une convention internationale relative aux non doubles impositions.

2) Sont réputées exploitées au Niger :

- a) les entreprises dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé au Niger ;
- b) les entreprises domiciliées à l'étranger disposant d'un établissement stable au Niger, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux non doubles impositions.

3) Le bénéfice des entreprises ne remplissant pas les conditions visées au paragraphe 2 est imposable au Niger dès lors qu'elles y réalisent des activités formant un cycle commercial complet.

Art. 11.- 1) L'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) Constituent notamment des établissements stables :

- a) un siège de direction ou d'exploitation ;
- b) une succursale ;
- c) un magasin de vente ;
- d) un entrepôt ;

- e) un bureau ;
 - f) une usine ;
 - g) un atelier ;
 - h) une mine, carrière, un puits de pétrole ou de gaz, ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
 - i) un chantier de construction, un projet de montage ou d'installation ou des activités de supervision liées à ce projet, lorsque ce chantier, ce projet ou ces activités ont une durée supérieure à trois (3) mois ;
 - j) la fourniture de services par une entreprise agissant par l'intermédiaire d'employés ou autre personnel engagés par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent au Niger pour une période ou des périodes totalisant plus de cent quatre-vingt-trois (183) jours d'une période de douze (12) mois commençant ou s'achevant au cours de l'année fiscale concernée.
- 3) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;
 - b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition ;
 - c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
 - d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques, ou de veille à l'exécution d'un contrat portant sur un brevet ou un savoir-faire (know-how), si ces activités ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
 - e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
 - f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux points a) à e) du présent paragraphe, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- 4) Une personne agissant au Niger pour le compte d'une entreprise non-résidente au Niger, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au point 7 ci-après, est considérée comme établissement stable :
- a) si elle dispose au Niger de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des

contrats au nom ou pour le compte de l'entreprise ;

- b) si elle conserve habituellement au Niger un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l'entreprise.

5) Une entreprise d'assurances ou de réassurances non-résidente au Niger est considérée comme ayant un établissement stable au Niger si elle y perçoit des primes ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans

la catégorie de personnes visées au point 7 ci-après.

6) On ne considère pas qu'une entreprise non-résidente au Niger a un établissement stable au Niger du seul fait de l'achat de marchandises pour le compte de l'entreprise.

7) On ne considère pas qu'une entreprise non-résidente au Niger a un établissement stable au Niger du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Sous-section 4 – Lieu d'imposition

Art. 12.- 1) L'impôt est établi au nom de chaque société au siège social ou, à défaut, au lieu où est assurée la direction effective de la société ou au lieu du principal établissement.

2) Pour les sociétés et autres personnes morales dont le siège social est fixé hors du Niger, l'impôt est établi au lieu de leur principal établissement stable au Niger.

Sous-section 5 – Période d'imposition

Art. 13.- 1) L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés au cours de l'année précédente.

2) Les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable des entreprises soumises au régime réel d'imposition sont respectivement fixées aux 1er janvier et 31 décembre.

3) Toutefois, pour les entreprises qui ont bénéficié d'exonérations d'impôt sur les sociétés, conformément aux

dispositions d'un régime dérogatoire, au titre d'une période dont le début ou la fin ne coïncide pas avec le terme d'un exercice budgétaire, l'impôt sera établi au prorata du nombre de mois écoulés entre le 1er janvier et le début du régime d'agrément, pour la première année, ou entre la fin du régime d'agrément et le 31 décembre, pour la dernière année.

4) Les contribuables qui débutent leurs activités entre le 1er juillet et le 31 décembre peuvent arrêter leur premier exercice comptable le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce

cas, ils sont tenus d'en informer par écrit l'administration, dans le délai imparti pour le dépôt de la déclaration statistique et fiscale.

Section 2 – Base d'imposition

Sous-section 1 – Définition

Art. 14.- Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris :

- 1° les cessions d'éléments de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ;
- 2° les cessions de charges ou offices ;
- 3° toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; et
- 4° le revenu des immeubles inscrits à l'actif, sous réserve de la déduction des revenus mobiliers prévue par l'article 71 du présent Code.

Art. 15.- 1) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par des associés.

2) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

Art. 16.- 1) Pour l'application de l'article 15, il est tenu compte des produits ou des charges ayant pour contrepartie des créances acquises ou des dettes certaines dans leur principe et dans leur montant.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les gains constatés suite à une réévaluation libre d'un ou de plusieurs éléments d'actif, sont pris en compte pour la détermination du résultat fiscal. En tout état de cause, une réévaluation des éléments d'actifs ne peut aboutir à une diminution de la valeur d'inscription d'une immobilisation à l'actif du bilan, ni modifier la durée d'amortissement du bien, sauf pour les cas suffisamment motivés par des événements imprévisibles, échappant au contrôle de l'entreprise initiatrice de la réévaluation.

3) Si une créance ou une dette demeure incertaine dans son principe ou son montant à la clôture d'un exercice, elle ne doit pas être retenue pour déterminer les résultats de cet exercice.

Elle ne pourra être prise en compte que dans les résultats de l'exercice au cours duquel le principe en aura été reconnu et le montant fixé. Mais si une dette, sans être certaine, présente un degré suffisant de probabilité, l'entreprise peut constituer une provision déductible de ses résultats dans les conditions prévues à l'article 50 du présent Code.

Lorsque le recouvrement des créances inscrites à l'actif paraît compromis, pour quelque raison que ce soit, une provision peut également être constituée pour faire face à ce risque.

4) Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des

biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. La livraison s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

5) Nonobstant les dispositions du point 1 ci-dessus, ces produits doivent être pris en compte :

- a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
- b) pour les travaux d'entreprise au fur et à mesure de leur avancement.

Sous-section 2 – Produits imposables

Art. 17.- Les produits imposables comprennent notamment :

- 1° les ventes ;
- 2° les produits divers ou exceptionnels ;
- 3° les revenus ou prestations accessoires ;
- 4° les produits financiers ;
- 5° les revenus bruts des capitaux mobiliers ;
- 6° les produits de la location des immeubles bâtis et non bâtis, y compris les revenus accessoires ;

- 7° les bonis sur reprises et cessions d'emballages ;
- 8° les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
- 9° les subventions d'exploitation et les subventions d'équilibre ;
- 10° les travaux en cours ;
- 11° les reprises et les transferts de charges ;
- 12° les dégrèvements obtenus de l'administration au titre des impôts déductibles ;
- 13° les produits des cessions d'éléments de l'actif immobilisé ;
- 14° les gains de change.

Art. 18.- 1) Les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

2) Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

Art. 19.- 1) Les plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments affectés à l'exercice de la profession ou de la cession de biens acquis par contrat de crédit-bail doivent être déterminées en retranchant du prix de vente diminué, s'il y a lieu, des frais qui s'appliquent à l'opération de cession, le prix d'achat ou de revient desdits éléments diminué des amortissements pratiqués.

2) Les plus-values résultant de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de clientèle sont constituées par la différence entre l'indemnité reçue et celle versée au prédécesseur ou par la totalité de l'indemnité reçue si le contribuable a créé sa clientèle.

Art. 20.- 1) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation d'éléments de l'actif immobilisé ou de la cession de biens acquis par contrat de crédit-bail ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si, dans la déclaration des résultats dudit exercice, le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans ses entreprises installées au Niger, avant l'expiration d'un délai

de trois (3) ans à partir de la clôture de l'exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

2) Pour l'application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise cinq (5) ans au moins avant la date de la cession. Sont assimilées à des immobilisations, les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à la société la pleine propriété de 30% au moins du capital d'une tierce entreprise.

3) Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article, les plus-values viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'éléments d'actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement.

4) Toutefois, si le contribuable vient à cesser sa profession ou à céder son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées dans les conditions fixées par l'article 113 du présent Code.

Art. 21.- Ne constituent pas des produits imposables à l'impôt sur les sociétés :

- a) Les plus-values provenant de la cession de titres de participation par les sociétés de holding de

droit national si le portefeuille desdites sociétés est composé d'au moins 60 % de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l'un des États membres de l'UEMOA.

- b) Les intérêts des emprunts obligataires et tous autres titres d'emprunts émis par les États membres de l'UEMOA et leurs collectivités décentralisées.

Art. 22.- 1) Lorsque la naissance et le règlement des créances ou des dettes libellées en monnaies étrangères s'effectuent dans le même exercice, les écarts de conversion résultant des variations de change par rapport à la date initiale de comptabilisation sont pris en compte pour la détermination du résultat.

Ils constituent des gains ou des pertes de change inscrits dans les charges ou les produits financiers de l'exercice.

2) Lorsque les créances ou les dettes libellées en monnaies étrangères subsistent à la clôture de l'exercice, les écarts de conversion résultant des variations de change par rapport à la date initiale de comptabilisation constituent soit des pertes probables, soit des gains latents.

Les pertes probables entraînent la constitution d'une provision et sont inscrites à l'actif du bilan.

Les gains latents n'interviennent pas dans la détermination du résultat et sont inscrits au passif du bilan.

Sous-section 3 – Charges déductibles

I. Conditions générales de déduction des charges

Art. 23.- 1) Pour être admise en déduction, une charge doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

- a) être exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ;
- b) correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes ;
- c) se traduire par une diminution

de l'actif net de l'entreprise ;

- d) être comprise dans les charges de l'exercice au cours duquel elle a été engagée ;
- e) concourir à la formation d'un produit non exonéré d'impôt sur les sociétés ;
- f) ne pas être exclue par une disposition fiscale particulière.

2) Par ailleurs, pour être admises en déduction, les factures justificatives des charges doivent porter les mentions obligatoires visées à l'article 802 du présent Code, sous réserve des dérogations prévues au même article.

3) Peuvent être admis en déduction du bénéfice imposable, les achats de produits alimentaires du cru auprès d'un fournisseur non immatriculé. Les achats doivent être matérialisés par un reçu, délivré par le fournisseur non immatriculé, qui doit être conservé par l'opérateur économique à titre de pièce justificative. Toutefois, ne sont concernés par cette déduction que les produits alimentaires non transformés dont la liste est annexée à la Directive 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009, à l'exclusion des produits cités au point 1 de ladite liste.

4) Nonobstant, les dispositions qui précèdent, toute charge d'un montant supérieur ou égal à deux millions (2.000.000) francs, se rapportant à une transaction dont le paiement n'a été effectué par procédé bancaire, n'est pas déductible.

N'ouvre pas droit également à déduction, les charges liées aux montants payés par les bénéficiaires des prestations de services dont les contrats n'ont pas été soumis à la formalité de l'enregistrement prévue au point 15 de l'article 435 du Code Général des Impôts.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

II. Frais généraux

Art. 24.- 1) Les frais généraux de toute nature sont considérés comme des charges déductibles.

2) Par frais généraux, il faut entendre l'ensemble des dépenses habituellement supportées par l'entreprise dans

le cadre de son fonctionnement, c'est-à-dire tous les achats qui n'entrent pas directement dans la production du bien ou service, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, dont notamment l'eau, l'électricité, les frais de télécommunications, les charges de personnel, les frais de location, les frais financiers, les frais d'assurance et les dépenses d'entretien et de réparation.

III. Charges de personnel et autres rémunérations

Art. 25.- 1) Les dépenses de personnel et de main d'œuvre, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais, sont déductibles dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives au regard du travail effectué.

2) En aucun cas, les charges de personnel ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provision déductible.

Art. 26.- 1) En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les rémunérations allouées aux associés gérants majoritaires et portées dans les frais et charges, sont admises en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt à condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et soient soumises au nom de ces derniers à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques et après déduction des frais professionnels supportés.

2) Pour l'application des dispositions du point 1 ci-dessus, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leurs conjoints ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associés.

Dans ce cas comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

3) En cas d'exagération ou de rémunération fictive, l'ensemble des rémunérations versées aux associés gérants ou dirigeants ou à leurs conjoints sont considérés comme des bénéfices distribués et traités comme tels.

Art. 27.- Les cotisations de sécurité sociale versées à titre obligatoire par un employeur en vue de la constitution de la retraite de ses employés sont déductibles.

IV. Frais de siège et assistance technique

Art. 28.- 1) Les sommes destinées à rémunérer les services rendus à titre de frais de siège et d'assistance technique à une entreprise exploitée au Niger par une entreprise non-résidente au Niger ne sont admises en déduction du bénéfice imposable que pour la quote-part qui n'excède pas 10% de leur montant et dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires.

2) Les frais de siège s'entendent des frais de secrétariat, de la rémunération du personnel employé au siège et des

autres frais engagés par la société mère étrangère ou une entreprise liée pour les besoins de l'ensemble de ses filiales et établissements stables au Niger.

3) les frais d'assistance technique s'entendent des frais de conseils techniques, de soutien informatique, de formation et de gestion, ainsi que de partage de savoir-faire destiné à aider à la réalisation, à la mise en œuvre ou au développement d'un produit ou d'un service, qui sont fournis par la société mère étrangère ou par une entreprise liée, pour les besoins de ses filiales et établissements stables exploités au Niger.

4) Les frais de siège et d'assistance technique doivent en outre correspondre à des services précis et effectivement rendus à l'entreprise exploitée au Niger et ne pas présenter, dans leur montant, un caractère exagéré.

V. Commissions et frais de courtage

Art. 29.- 1) Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte d'entreprises exploitées au Niger sont admises en déduction du bénéfice imposable dans la limite de 5 % du montant des achats effectués par les centrales d'achats ou les intermédiaires.

2) Ces commissions doivent faire l'objet d'une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.

VI. Redevances

Art. 30.- 1) Les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de

marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 3,5 % du chiffre d'affaires hors taxes.

2) Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas de caractère exagéré.

3) Cette limitation ne s'applique pas aux sommes versées aux entreprises ne participant pas directement ou indirectement à la gestion ou au capital d'une entreprise située au Niger.

VII. Sommes versées dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans un État ou territoire non coopératif

Art. 31.- 1) Les sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent Code, payées ou dues par des entreprises exploitées au Niger à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou résidentes dans un pays ayant un régime fiscal privilégié, ne sont déductibles que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

2) Une entreprise est réputée être domiciliée ou résidente dans un État ayant un régime fiscal privilégié si elle n'est pas imposable dans cet État ou si elle y est assujettie à un impôt sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moi-

tié à celui de l'impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun au Niger si elle y avait été exploitée.

Art. 32.- 1) Les sommes payées ou dues à des personnes physiques ou morales domiciliées ou résidentes dans un État ou territoire non coopératif ne sont pas admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.

2) Sont considérés comme non coopératifs, les États et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale nigérienne.

3) La liste de ces États est fixée par arrêté du Ministre chargé des finances.

VIII. Prix de transfert

Art. 33.- 1) Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées au Niger ou hors du Niger, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'en-

treprises situées au Niger ou hors du Niger.

2) Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux (2) entreprises lorsque :

- a) l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- b) elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au point a) ci-dessus, sous le contrôle d'une même entreprise.

3) La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors du Niger dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 2 de l'article 31 ci-dessus, ou dans un État ou territoire non coopératif au sens du point 2 de l'article 32 ci-dessus.

4) A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements, les produits imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées au Niger. Les prix qui servent de base au redressement des bénéfices ainsi transférés sont des prix qui seraient appliqués lors des transactions entre entreprises non liées et obéissant au principe de pleine concurrence.

IX. Dépenses locatives

Art. 34.- 1) Le montant du loyer des biens meubles et immeubles dont l'entreprise est locataire, ainsi que celui du loyer versé par le crédit preneur pour la partie représentant les charges d'intérêt, est déductible à condition que le contrat de bail soit enregistré à la Recette des Impôts territorialement compétente.

2) Toutefois, les charges de location de biens meubles appartenant à un associé dirigeant personne physique ne sont pas déductibles. Pour l'application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, les ascendants ou descendants de l'associé dirigeant, sont réputées appartenir à ce dernier.

X. Primes d'assurance

Art. 35.- Les primes d'assurance versées à des compagnies d'assurance agréées au Niger ou les cotisations versées à des organismes publics de prévoyance sociale en vue de couvrir les indemnités d'assurance retraite complémentaire, de fin de carrière et de capital décès sont admises en déduction du bénéfice imposable à condition que :

- a) le contrat d'assurance ou de prévoyance sociale présente un caractère général, c'est-à-dire, qu'il concerne l'ensemble du personnel ou une ou plusieurs catégories déterminées de celui-ci ; et

b) le montant déductible des primes ne dépasse pas 13% du salaire brut de l'employé pour lequel la prime est versée.

XI. Frais de réception

Art. 36.- Les frais de réception engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise sont admis en déduction dans la limite de 0,50% du chiffre d'affaires annuel.

XII. Cadeaux et objets publicitaires

Art. 37.- 1) Les cadeaux, lorsqu'il s'agit d'objets de faible valeur, spécialement conçus pour la publicité, sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite de 20 000 francs CFA par objet.

2) Toutefois, le montant global de ces cadeaux ne doit pas excéder 0,50% du chiffre d'affaires.

XIII. Libéralités, dons, subventions et autres prélèvements

Art. 38.- Les dépenses engagées au titre du parrainage sportif, culturel ou social sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite de 1% du chiffre d'affaires.

Art. 39.- Les libéralités faites à l'État ou à ses démembrements sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite de 2% du chiffre d'affaires.

Art. 40.- Les libéralités faites à l'État dans le cadre de la participation au Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie sont déductibles sans limitation.

Art. 41.- Le prélèvement pour « Modernisation et transformation numérique de l'Administration Fiscale » est déductible.

XIV. Charges financières

Art. 42.- Les intérêts échus sur emprunt sont déductibles à condition que les engagements auxquels ils se rapportent ne soient pas douteux ou litigieux, conformément à la réglementation bancaire.

Art. 43.- 1) Sont déductibles au titre des charges financières, les intérêts servis aux associés, à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, sous les conditions suivantes :

- a) le capital de la société est entièrement libéré ;
- b) les sommes apportées cumulées ne dépassent pas le montant des capitaux propres ;
- c) le taux d'intérêt ne dépasse pas le taux directeur de la Banque Centrale majoré de trois (3) points.

2) Les intérêts payés par une entreprise exploitée au Niger auprès d'une autre entreprise liée au sens du point 2 de l'article 33 du présent Code ou ceux découlant d'un prêt garanti par une entreprise liée ne sont admis en déduction que si les conditions suivantes sont réunies :

- a) les prêts consentis ne doivent pas dépasser le montant des capitaux propres ;
 - b) les intérêts versés aux sociétés du groupe ou liées ne doivent pas dépasser le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale majoré de trois (3) points.
- 3) Toutefois, le montant total des intérêts déductibles dus annuellement à raison de l'ensemble des dettes contractées par une entreprise exploitée au Niger auprès d'une autre entreprise liée au sens du point 2 de l'article 33 du présent Code, est limité à 25 % de l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est défini par la réglementation comptable OHADA. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux banques et autres établissements financiers.
- 4) Pour les banques et établissements financiers, le contrôle des intérêts versés aux entreprises associées ou liées se fait, notamment, en tenant compte :
- a) du ratio de solvabilité exigé par la Banque Centrale ;
 - b) du ratio de solvabilité du groupe de la banque contrôlée ;
 - c) des règles applicables en matière de prix de transfert.
- 5) Aucune déduction n'est admise pour les intérêts qui sont versées par un établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire ou d'un

établissement financier, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable sur fonds propres.

6) Le terme « intérêts » désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus d'obligations ou d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou emprunts. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

XV. Dépenses sociétales de l'entreprise

Art. 44.- Les dépenses sociétales de l'entreprise, versées aux associations, aux fondations créées par les entreprises et aux populations vulnérables sont déductibles dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires.

XVI. Impôts, taxes, amendes et pénalités diverses

Art. 45.- 1) Les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement ou acquittés spontanément au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt minimum forfaitaire et de la taxe sur certains frais généraux des entreprises, sont déductibles du bénéfice imposable.

2) Les transactions, amendes, confiscations, pénalités, majorations et frais de poursuite de toute nature mises à la charge des contrevenants à la réglementation régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers

produits et l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes ou tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou de consommation, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

XVII. Amortissements

Art. 46.- 1) Sont déductibles du bénéfice imposable les amortissements

comptabilisés, déterminés selon le mode linéaire, qui portent sur des éléments d'actif immobilisés, appartenant à l'entreprise, soumis à dépréciation et dont les montants correspondent à cette dépréciation.

2) Les amortissements des biens pris en crédit-bail ou en location-vente font l'objet de réintégration pour la détermination du résultat fiscal.

3) Sous réserve de dispositions spéciales, les taux admis sont les suivants:

immeuble industriel	5%
immeuble à usage d'hôtel	5%
immeuble d'habitation ou commercial	2%
meublier de bureau	10%
matériel informatique et logiciel	50%
matériel et outillage industriel	10%
autre matériel et outillage	25%
agencements et aménagements	20%
matériel roulant	25%

Les biens ou composants des biens ne figurant pas dans le tableau précédent sont amortis selon les usages de la profession.

4) Les amortissements sont calculés sur une base hors taxe sur la valeur ajoutée déductible.

5) Les dépenses d'acquisition inférieures à cent mille (100.000) francs CFA sont admises en charges déductibles au titre de l'exercice d'acquisition.

6) Le point de départ du calcul des amortissements est constitué par le jour de mise en service du bien. L'amortissement est calculé au prorata de la période qui s'étend de la date de mise en service à la date de clôture de l'exercice.

7) L'Administration fiscale peut autoriser certaines entreprises à subdiviser en parties distinctes les immobilisations visées au point 1 ci-dessus dont la valeur est supérieure à un milliard

(1.000.000.000) de francs CFA et à amortir chaque élément séparément selon le mode linéaire au taux prévu pour la catégorie de biens qui le concerne.

En tant que de besoin, les modalités d'application de ce point seront précisées par un arrêté du Ministre chargé des finances.

Art. 47.- 1) Les sociétés peuvent amortir, suivant le système dégressif, leurs matériels et outillages neufs.

2) Le taux dégressif est obtenu par l'affectation au taux d'amortissement linéaire d'un coefficient fixé en fonction de la durée de vie du bien, comme ci-après :

- a) 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation du bien est de trois ou quatre ans ;
- b) 2,0 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
- c) 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

3) Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les immobilisations autres que les matériels et outillages, ainsi que les matériels et outillages qui sont déjà usagés au moment de leur acquisition, et ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.

4) Le point de départ du calcul de l'amortissement dégressif est constitué par le premier jour du mois d'acquisition ou de création du bien.

5) Le montant de la première annuité d'amortissement dégressif est déterminé en appliquant au prix de revient de l'immobilisation, le taux utilisable tel que défini ci-dessus.

Les annuités suivantes se calculent en appliquant le taux d'amortissement retenu au prix de revient du bien diminué du cumul des annuités précédentes.

Lorsque l'annuité dégressive, pour un exercice, devient inférieure au montant correspondant au rapport de la valeur résiduelle au nombre d'années restant à courir, l'entreprise peut pratiquer un amortissement égal à ce montant pour chacune des années restantes.

6) Un tableau spécial des immobilisations faisant l'objet d'un amortissement dégressif doit être produit lors de la déclaration annuelle de résultats.

Art. 48.- 1) Les sociétés minières et pétrolières sont autorisées à pratiquer l'amortissement accéléré sur certains de leurs matériels et outillages neufs remplissant la double condition :

- a) d'être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles ;
- b) d'avoir une durée de vie supérieure à cinq (5) ans.

2) Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement calculé d'après leur durée d'utilisation normale est doublé.

Art. 49.- 1) Les amortissements différés régulièrement constitués, en période déficitaire, constituent également des charges déductibles :

- a) s'ils figurent dans le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal ;
 - b) s'ils sont imputés sur les premiers exercices bénéficiaires, après imputation des déficits et des amortissements normaux de l'exercice.
- 2) Tant que l'imputation ne peut être réalisée, le report des amortissements réputés différés est possible sans limitation de délai.
- 3) Lorsque les coûts de démantèlement, d'enlèvement et de remise en état du site abritant l'immobilisation sont incorporées dans le coût d'acquisition de l'immobilisation, les dotations aux amortissements y relatives doivent être réintégrées au résultat fiscal.
- 4) Sous réserve des dispositions prévues à l'article 23 du présent Code, lorsque les opérations se réalisent, les charges y relatives sont globalement imputables au résultat fiscal de l'exercice au cours duquel elles sont intervenues.

XVIII. Provisions

Art. 50.- 1) Sont déductibles du bénéfice imposable les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévues à l'article 69 du présent Code.

2) Les banques et établissements financiers peuvent, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, déduire les provisions constituées par les banques et établissements financiers en vue de faire face à la dépréciation de créances constituées en application des normes de prudence édictées par la Banque Centrale. Toutefois, la déductibilité de ces provisions ne peut être cumulée avec celle de toute autre provision déterminée forfaitairement.

3) Les sociétés d'assurances constituées sous la forme de sociétés de capitaux, sont autorisées :

- a) à déduire les provisions pour sinistre tardif et les provisions pour annulation de primes constituées suivant le Code de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) ;
- b) à déduire forfaitairement, à titre de provision sur les créances acquises et non encaissées, à l'exception de celles relatives aux branches automobiles, maladies et marchandises transportées, 35% du montant des dites créances.

Art. 51.- Les provisions ci-après ne sont pas déductibles :

- a) les provisions de propre assureur constituées par les entreprises ;
- b) les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres de son personnel ;

- c) les provisions pour paiement d'indemnités de congés payés.

Art. 52.- 1) Les provisions admises en déduction du résultat imposable, qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur, sont rapportées au résultat dudit exercice ou du premier exercice non prescrit.

2) Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable, doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été portée ou au premier exercice non prescrit.

XIX. Pertes pour créances douteuses et litigieuses comptabilisées par les établissements de crédit

Art. 53.- 1) Les pertes se rapportant aux créances accordées par les établissements de crédit dans le respect des règles prudentielles de la profession, classées douteuses ou litigieuses, conformément aux dispositions du Plan Comptable Bancaire Révisé (PCB-R) et non recouvrées au terme du cinquième exercice comptable, à compter de leur transfert en créances douteuses ou litigieuses, sont déductibles du bénéfice imposable.

2) Ne sont pas concernées les créances sur l'État, les organismes publics et celles accordées aux parties liées au sens de la réglementation bancaire.

Art. 54.- 1) La déductibilité des pertes prévue à l'article 53 ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de contrôle des établissements de crédit par l'Administration fiscale.

2) L'établissement de crédit concerné doit assurer le suivi des créances de manière à préserver le droit de contrôle et le droit à l'information de l'Administration fiscale.

3) Les créances jugées irrécouvrables ainsi que celles passées en pertes, conformément aux règles prévues par le PCB-R, doivent faire l'objet d'un état détaillé indiquant l'identité du débiteur, la date d'octroi du prêt ou du crédit, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en perte, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l'étape de la procédure de recouvrement. L'état détaillé est joint à la déclaration annuelle de résultat.

4) Les pertes portant sur des créances pour lesquelles aucune action de recouvrement n'a été menée, ainsi que celles pour lesquelles les actions de recouvrement bien qu'ayant été entamées ont été abandonnées sans échec constaté par un officier ministériel, soit parce qu'il est survenu un accord de règlement partiel amiable entre le créancier et son débiteur, soit pour toute autre raison résultant de la volonté délibérée de l'établissement de mettre un terme aux poursuites, doivent faire l'objet de réintégration dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice concerné.

XX. Report des pertes

Art. 55.- 1) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.

2) Si le bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est déduit successivement sur les bénéfices éventuels des exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

XXI. Autres charges déductibles

Art. 56.- Sont admis en déduction du bénéfice imposable, les achats d'unité de facturation et de module de

contrôle de facturation acquis pour servir dans le cadre du Système Électronique Certifié de Facturation.

Art. 57.- Sont admis en déduction du bénéfice imposable :

- a) en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ;
- b) en ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs.

Section 3 – Taux, calcul et paiement de l'impôt

Sous-section 1 – Taux de l'impôt

Art. 58.- 1) Le taux de l'impôt est fixé à 30% du bénéfice net imposable, arrondi au millier de francs inférieur.

2) Toutefois, pour les industries manufacturières, la presse audiovisuelle

et écrite agréée par l'État et les entreprises ayant pour activité exclusive l'enseignement ou les soins de santé, le taux est de 26%.

Sous-section 2 – Impôt minimum forfaitaire

Art. 59.- Les personnes morales soumises obligatoirement ou sur option au régime réel d'imposition sont passibles de l'impôt minimum forfaitaire si leur résultat fiscal ne conduit pas à déterminer un impôt sur les sociétés

supérieur au montant de l'impôt minimum forfaitaire liquidé dans les conditions de la présente sous-section.

Art. 60.- Sont exonérés de l'impôt minimum forfaitaire :

- a) les établissements d'enseignement général et/ou professionnel ;
- b) pendant les deux (2) premiers exercices sociaux, les entreprises nouvellement créées, sous réserve qu'elles souscrivent leur déclaration annuelle de résultat dans les délais prescrits par la législation en vigueur ;
- c) pendant les trois (3) premiers exercices sociaux, les entreprises en réhabilitation dont le plan de réhabilitation fait l'objet d'une autorisation expresse du Ministre chargé des Finances.

Art. 61.- 1) L'impôt minimum forfaitaire est assis annuellement sur le chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable intervenu.

2) Toutefois, pour certaines catégories d'activités, la base de calcul dudit impôt est la marge brute déterminée sur la même période. Les activités concernées par cette dérogation sont déterminées par voie réglementaire.

3) Le chiffre d'affaires réalisé s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. Il englobe les produits accessoires, c'est-

à-dire ceux réalisés à l'occasion de la gestion commerciale de l'entreprise mais ne se rattachant pas à son objet principal et ceux provenant de la mise en valeur de l'actif immobilisé.

Art. 62.- Les taux de l'impôt minimum forfaitaire sont fixés comme suit :

- a) 0,75% du chiffre d'affaires pour les entreprises industrielles ;
- b) 3% pour les entreprises pour lesquelles l'impôt minimum forfaitaire est calculé sur la marge brute, autres que les marketeurs et promoteurs indépendants du secteur des hydrocarbures ;
- c) 8% pour les marketeurs et promoteurs indépendants du secteur des hydrocarbures dont l'impôt minimum forfaitaire est déterminé sur la marge brute ;
- d) 1,75% du chiffre d'affaires pour les autres activités.

Art. 63.- Les redevables doivent verser l'impôt minimum forfaitaire, sans avertissement préalable, dans les délais impartis pour la souscription de leur déclaration annuelle de résultat, à la caisse du Receveur des Impôts de leur service fiscal de rattachement ou suivant les téléprocédures.

Sous-section 3 – Imputation des crédits d'impôt

Art. 64.- Une retenue à la source dont l'imputation sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt minimum forfaitaire est expressément prévue par une disposition du présent Code, est déduite du montant de l'impôt sur les sociétés

ou de l'impôt minimum forfaitaire dû.

Art. 65.- 1) Lorsque le montant du crédit ne peut être imputé, il est reporté sur le montant de l'impôt sur les sociétés des exercices suivants.

2) En cas de cessation d'activités, le crédit peut être remboursé ou être utilisé, à la demande du contribuable, pour le paiement de tout autre impôt

direct d'État ou taxes assimilées dont il est par ailleurs redevable.

Sous-section 4 – Réduction d'impôt

Art. 66.- 1) Les adhérents des centres de gestion agréés définis par la loi bénéficient, au titre des cinq (5) premiers exercices, d'une réduction de 25% du montant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt minimum forfaitaire dû.

2) Toutefois, aucune réduction n'est appliquée à la partie de l'impôt résultant d'un rappel fiscal ou en cas de dépôt hors délai des états financiers.

Sous-section 5 – Acomptes provisionnels

Art. 67.- 1) L'impôt sur les sociétés est acquitté à la caisse du Receveur des Impôts en trois (3) acomptes provisionnels et un solde.

2) Chaque acompte provisionnel est fixé à 20% du montant de l'impôt sur les sociétés ou de l'Impôt Minimum Forfaitaire dû au titre de l'exercice précédent.

3) Les versements doivent intervenir avant le 1er juillet, pour le premier acompte, avant le 1er septembre, pour le deuxième acompte et avant le 1er novembre, pour le troisième acompte. S'il y a lieu, le solde est acquitté comme suit à la clôture de l'exercice :

- a) l'acompte s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt minimum forfaitaire dû ;
- b) dans l'hypothèse où le contribuable a payé un acompte su-

périeur au montant de l'impôt définitivement dû, le trop-perçu reste acquis au Trésor Public à titre d'avance sur les règlements à effectuer sur l'impôt sur les sociétés au titre d'exercices postérieurs. Toutefois, en cas de cessation d'activité, le contribuable peut demander le remboursement des sommes non imputées.

4) Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice ou de leur première période d'imposition.

Section 4 – Obligations déclaratives

Sous-section 1 – Déclaration des bénéfices imposables

Art. 68.- 1) Les sociétés sont tenues de produire leur déclaration statistique et fiscale pour l'exercice précédent au plus tard le 30 avril auprès du service fiscal de rattachement.

2) Pour l'appréciation du délai légal de souscription, seule la date de réception de la déclaration par le service est prise en compte.

3) Les sociétés exerçant leurs activités dans plusieurs États ou dont le siège est situé hors du Niger, déclarent auprès du service fiscal de rattachement, chaque année, au plus tard le 30 avril, le résultat global réalisé. A cette déclaration globale est jointe la déclaration particulière du résultat réalisé au Niger, ainsi que les copies et pièces annexes de chaque déclaration qui sont établies dans chaque État.

Sous-section 2 – Documents annexes à la déclaration

Art. 69.- Les sociétés sont tenues de déposer auprès des services des impôts de rattachement de leur dossier fiscal, en même temps que leur déclaration de résultats, en fonction de leur cadre comptable, les états et documents énumérés ci-dessous, revêtus du visa d'un professionnel comptable habilité à cet effet :

a) Les sociétés et organismes relevant du cadre comptable dénommé acte uniforme sur le droit comptable et à l'information financière, à l'exclusion des états IFRS (International Financial Reporting Standard), et système comptable OHADA doivent joindre les documents comptables ci-après :

i) le bilan ;

- ii) le compte de résultat ;
- iii) le tableau de flux de trésorerie ;
- iv) les notes annexes ;
- v) les états supplémentaires de la Direction Générale des Impôts selon les modèles prévus.

b) Les sociétés d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne doivent remettre en plus du bilan, du compte d'exploitation générale, du compte général de pertes et profits et du compte de résultat, des états supplémentaires de la Direction Générale des Impôts selon les modèles prévus, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexés par elles, fournis au Ministre chargé des Finances.

c) Les banques et les établissements financiers sont tenus de produire les documents comptables ci-après :

- i) le bilan ;
- ii) le hors-bilan ;
- iii) le compte de résultat ;
- iv) les notes annexes ;
- v) les états supplémentaires de la Direction Générale des Impôts selon les modèles prévus.

d) Les sociétés visées au présent article doivent produire également :

- i) la liste détaillée par catégorie des frais généraux ;
- ii) le relevé de leurs amortissements et des provisions constitués avec l'indication précise de leur objet ;
- iii) la liste des principaux clients et fournisseurs. La liste doit indiquer, pour chaque client ou fournisseur, le Numéro d'Identification Fiscale pour

les sociétés établies au Niger, les noms ou raison sociale, l'adresse complète, le numéro de téléphone et le montant des transactions réalisées.

e) Les sociétés dont le siège social est situé hors du Niger remettent, en plus, un exemplaire de leur bilan général.

Art. 70.- 1) Les sociétés indiquent le nom et l'adresse du comptable, expert-comptable ou du Centre de Gestion Agréé chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

2) Les sociétés joignent à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts-comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, de contrôler ou d'apprécier leur bilan et leur compte de pertes et profits.

Section 5 – Régimes particuliers

Sous-section 1 – Régime des sociétés mères et filiales

Art. 71.- 1) Les produits bruts des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, déduction faite d'une quote-part représentative des frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5 % du

produit total des participations mais ne peut excéder pour chaque période d'imposition le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la dite période.

2) Ces dispositions du point ci-dessus s'appliquent si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- a) la société mère et la société filiale sont constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ;
- b) la société mère et sa ou ses filiales ont leur siège social dans l'un des États membres de l'UEMOA et sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;
- c) les actions ou parts d'intérêts possédées par la première société représentent au moins 10 % du capital de la seconde société ;

d) les actions ou parts d'intérêts susvisées sont souscrites ou attribuées à l'émission et sont inscrites au nom de la société ou que celle-ci s'engage à les conserver pendant deux (2) années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.

3) Lorsque les produits de participation ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères et filiales ci-dessus, la société participante n'est soumise à l'impôt sur les sociétés sur lesdits produits que sur une part de 50 % desdits produits.

Sous-section 2 – Fusions de sociétés et apports partiels d'actifs

Art. 72.- 1) Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution d'actions ou de parts sociales à la suite de la fusion de sociétés anonymes, de sociétés par action simplifiée ou de sociétés à responsabilité limitée, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social au Niger.

2) Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, une société par action simplifiée ou une société à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin (cas de scission) ou une partie de ses éléments d'actif à une société constituée

sous l'une de ces formes (cas d'apport partiel) à condition que :

- a) la (s) société(s) bénéficiaire(s) de l'apport ait (aient) son siège social au Niger ;
- b) les apports résultant de ces conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès leur réalisation (en cas de fusion ou de scission) la dissolution immédiate de la société apporteuse.

3) Le même régime est applicable aux plus-values résultant de la transformation d'une société ou d'une association en groupement d'intérêt économique.

4) Toutefois, l'application des dispositions des paragraphes précédents est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport:

- a) de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils com-

porteraient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;

- b) d'inscrire immédiatement, à son passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse, et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

Sous-section 3 – les Sociétés d'Investissement à Capital Fixe (SICAF)

Art. 72 bis.- Les SICAF sont des entreprises qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou assimilées, au renforcement des fonds propres et assimilés et qui ont une autorisation d'exercer auprès des autorités compétentes. Les fonds propres et assimilés s'entendent du capital, des réserves, des subventions d'investissement et des provisions réglementées et fonds assimilés. Les entreprises d'investissement à capital fixe comprennent, de manière limitative :

- les établissements financiers de capital-risque ;
- les sociétés de capital-risque ;
- les établissements financiers d'investissement en fonds propres;

- les sociétés d'investissement en fonds propres.

Toute entreprise d'investissement à capital fixe doit, à tout moment, avoir un minimum de 50% de la valeur nette du portefeuille global composé d'actions de sociétés non cotées en bourse.

La non satisfaction de cette condition entraîne la perte des avantages fiscaux octroyés.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Chapitre 2 : Impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques

Art. 73.- Les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui exercent des professions commerciales, non commerciales et autres activités lucratives

sont soumis à un impôt annuel désigné sous le nom d'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques.

Section 1 – Champ d'application

Sous-section 1 – Personnes et activités imposables

Art. 74.- Les activités imposables sont définies comme suit :

- a) professions commerciales :
 - i) les activités commerciales proprement dites, industrielles, artisanales ;
 - ii) les exploitations forestières et minières, qu'elles soient exploitées par des concessionnaires, des amodiataires, des sous-amodiataires ou par des titulaires de permis d'exploitation ;
 - iii) les exploitations agricoles, notamment celles faites par les agriculteurs, les pisciculteurs, les apiculteurs et les éleveurs ;
- b) professions non commerciales :
 - i) les professions libérales proprement dites : les professions libérales sont celles où l'activité intellectuelle joue le rôle principal et qui

consistent en la pratique personnelle d'une science ou d'un art exercé en toute indépendance ;

- ii) les charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant ;
- c) autres activités lucratives : toutes occupations sources de profits et ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus.

Art. 75.- Sont également passibles de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques :

- a) les personnes physiques se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens, en vue de les revendre ;
- b) les personnes physiques qui procèdent au lotissement en

vue de la vente de terrains leur appartenant ;

- c) les personnes physiques qui donnent en location un établissement commercial et industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
- d) les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les syndicats financiers, sauf s'ils ont opté pour l'impôt sur les sociétés.
- e) les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, ou qui souscrivent en vue

de les revendre, des actions, parts de sociétés immobilières ou obligations ;

- f) les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
- g) les loueurs d'appartements meublés ;
- h) les personnes exerçant une activité professionnelle qui perçoivent des rémunérations sous forme d'honoraires, même accessoirement en dehors d'une entreprise, bureau d'étude, ou cabinet régulièrement immatriculés auprès de l'Administration fiscale ;
- i) les associés gérants majoritaires dans les sociétés à responsabilité limitée.

Sous-section 2 – Territorialité

Art. 76.- 1) Les bénéfices passibles de l'impôt sur les bénéfices d'affaires sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Niger telles que définies à l'article 10 du présent Code, ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée au Niger par une convention internationale relative aux non doubles impositions.

2) Sont réputés réalisés au Niger, l'ensemble des produits et des bénéfices se rapportant aux activités et aux opérations des professions commerciales, non commerciales et autres activités lucratives que ces personnes réalisent même à titre occasionnel.

Section 2 – Base d'imposition

Art. 77.- Le bénéfice imposable est déterminé, sauf disposition contraire, dans les mêmes conditions que celles

prévues en matière d'impôt sur les sociétés.

Art. 78.- 1) Les appointements que les personnes physiques prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans leur intérêt personnel.

2) Le salaire du conjoint travaillant effectivement dans l'exploitation à temps complet est déductible à condition qu'il ne soit pas exagéré par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l'entreprise ou dans les entreprises similaires et que l'intéressé soit affilié à un organisme de sécurité sociale obligatoire au Niger. En cas d'exagération ou de rémunérations fictives, l'ensemble des rétributions versées ne sera pas admis en déduction du bénéfice imposable.

Art. 79.- 1) Lorsque les dépenses revêtent un caractère mixte (usage privé et professionnel), il convient de procéder à une ventilation pour déterminer la part desdites dépenses se rattachant effectivement à l'exercice de l'activité.

2) Par défaut de ventilation, les dépenses sont réputées passées pour 80% en ce qui concerne l'usage privé et 20% pour l'usage professionnel.

Art. 80.- Les cotisations de sécurité sociale, versées à titre obligatoire ou volontaire par l'exploitant individuel en vue de la constitution d'une retraite sont admises en déduction dans la limite de 6% du bénéfice imposable.

Art. 81.- 1) Les adhérents des centres de gestion agréés définis par la loi bé-

néficient, au titre des cinq (5) premiers exercices, d'une réduction de 25% du montant de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques ou de l'impôt minimum forfaitaire dû.

2) Toutefois, aucune réduction n'est appliquée à la partie de l'impôt résultant d'un rappel fiscal ou en cas de dépôt hors délai de la Déclaration Statistique et Fiscale.

Art. 82.- 1) En cas de décès de l'exploitant, la taxation de la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) est, lorsque l'exploitation est poursuivie par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, reportée au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation par ces derniers, à condition qu'aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé au nom du défunt.

2) Cette disposition reste applicable lorsque, à la suite du partage de la succession, l'exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds, de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe et le conjoint constituent exclusivement entre eux une société en nom collectif ou en commandite simple, à condition que les évaluations des éléments d'actif existant à la date du décès ne soient pas augmentées à l'occasion du partage ou de la transformation de l'entreprise en société.

Section 3 – Taux, calcul et paiement de l'impôt

Art. 83.- 1) Le taux de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques est fixé à 28%, du bénéfice net imposable, arrondi au millier de francs inférieur.

2) Le montant de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques ne peut pas être inférieur à l'impôt minimum forfaitaire tel que calculé en vertu des articles 59 et suivants du présent Code.

Art. 84.- Les retenues à la source dont l'imputation est expressément prévue par une disposition du présent Code sont déductibles de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques dans les conditions posées aux articles 64 et 65 du présent Code.

Art. 85.- Pour chaque exercice comptable, l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques donne lieu au versement de trois (3) acomptes provisionnels tels que calculés en vertu de l'article 67 du présent Code.

Section 4 – Obligations des contribuables

Art. 86.- 1) Les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques sont tenues aux obligations déclaratives prévues en matière d'impôt sur les sociétés, sauf disposition contraire.

2) L'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques est déclaré et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur les sociétés.

Chapitre 3 : Autres prélèvements et retenues à la source sur les bénéfices

Section 1 – Précompte d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques

Sous-section 1 – Champ d'application

1. Personnes relevant d'un régime réel d'imposition

Art. 87.- Les personnes relevant d'un régime réel d'imposition sont soumises

à un précompte d'impôt perçu sur :

- a) les achats réalisés auprès des importateurs, grossistes et des industriels relevant du régime

réel d'imposition, dans un but commercial ou présumé tel ;

- b) les importations de biens destinés au commerce ;
- c) les exportations et les réexportations dans un but commercial ;
- d) les livraisons de biens et les prestations de services faites à l'État ou à ses démembrements, aux établissements publics ou privés, à des personnes privées soumises à un régime réel d'imposition, aux projets et programmes, aux Organisations Non Gouvernementales, aux Associations de Développement, aux représentations diplomatiques et consulaires et aux autres organismes.

II. Personnes relevant d'un régime du forfait

Art. 88.- Les personnes relevant du régime du forfait sont soumises à un précompte d'impôt perçu sur :

- a) les importations de biens destinés au commerce ;
- b) les exportations et les réexportations dans un but commercial ;
- c) les achats réalisés auprès des importateurs, grossistes et des industriels relevant du régime réel d'imposition, dans un but commercial ou présumé tel ;
- d) les livraisons de biens et les prestations de services faites à l'État ou à ses démembrements, aux établissements pu-

blics ou privés, à des personnes privées soumises à un régime réel d'imposition, aux projets et programmes, aux Organisations Non Gouvernementales, aux Associations de Développement, aux représentations diplomatiques et consulaires et aux autres organismes.

III. Autres personnes passibles du précompte

Art. 89.- Sont également passibles du précompte, les rémunérations versées aux consultants, experts et vacataires, quel que soit leur régime d'imposition, par les Projets et programmes, les Organisations Non Gouvernementales, les Associations de Développement, les établissements publics, privés et assimilés de santé et d'enseignement.

IV. Exonérations

Art. 90.- Le précompte n'est pas perçu sur les opérations suivantes :

- a) les dons en nature destinés à l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics à caractère administratif ;
- b) les importations effectuées par des particuliers et destinées à leur usage personnel ;
- c) les importations effectuées pour le compte des missions diplomatiques et consulaires, des organisations internationales, des Organisations Non Gouvernementales, des Associations de Développement, des **awqaf publics et awqafs** reconnus

d'utilité publique et inscrits dans le registre de la Haute Autorité du Waqf, et de toute autre personne qui, du fait de leur statut particulier, bénéficient des exemptions au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques ;

d) les échantillons ;

e) les ventes des recharges de téléphonie à leurs distributeurs, le paiement des factures émises par les administrations publiques et les collectivités territoriales.
(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Sous-section 2 – Fait générateur et exigibilité

Art. 91.- Le fait générateur et l'exigibilité du précompte de l'impôt sur les bénéfices sont constitués :

- a) pour les importations, par la mise à la consommation ;
- b) pour les exportations et les réexportations, par l'accomplissement des formalités en douane ;
- c) pour les achats réalisés auprès des importateurs, des grossistes et des industriels dans un but commercial, par la livraison;

- d) pour les livraisons de marchandises et les prestations de services faites à l'État ou à ses démembrements, aux établissements publics, aux projets, aux Organisations Non Gouvernementales, aux Associations de Développement, aux représentations diplomatiques et consulaires et autres organismes, par le paiement ;
- e) pour les prestations de services faites à des entreprises privées, par le paiement.

Sous-section 3 – Base d'imposition

Art. 92.- Le précompte est calculé :

- a) pour les opérations douanières, sur la valeur des marchandises définie par la législation douanière, augmentée des droits et taxes d'entrée et des droits d'accises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée mais à l'exception du précompte lui-même ;

- b) pour les opérations faites sur le marché intérieur, sur le montant total de la transaction Toutes Taxes Comprises (TTC), **à l'exception de celles des marketeurs et promoteurs indépendants du secteur des hydrocarbures dont la base de calcul du précompte IS/IBA**

est la marge brute fixée par les pouvoirs publics.
(Modifié par Ordonnance N° 2025-

44 du 31 décembre 2025 portant
Loi de Finances pour l'année bud-
gétaire 2026.)

Sous-section 4 – Modalités d'imposition

Art. 93.- Les taux applicables aux opérations soumises au précompte sont :

Nature de l'opération	Taux applicable
Opérations douanières :	
1) importations ou exportations faites par les opérateurs économiques ayant un Numéro d'Identification Fiscale	3%
2) importations ou exportations faites par les opérateurs économiques n'ayant pas de Numéro d'Identification Fiscale	5%
3) opérations de réexportation ou de transit faites par les opérateurs économiques	2%
Opérations sur le marché intérieur :	
1) prestations de services faites par des personnes n'ayant pas de Numéro d'Identification Fiscale	8%
2) livraisons de biens faites par des personnes n'ayant pas de Numéro d'Identification Fiscale	5%
3) prestations de services faites par des personnes ayant le Numéro d'Identification Fiscale	5%
4) livraisons de biens faites par des personnes ayant le Numéro d'Identification Fiscale	2%

Art. 94.- 1) Le précompte est un prélèvement opéré au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques. A ce titre, il ne constitue pas un élément du coût de la marchandise ou du service et ne peut être répercuté sur le client de l'entreprise.

2) Lors des achats réalisés auprès des grossistes et des industriels, ceux-ci

sont tenus de collecter le précompte mis à la charge de l'acheteur.

3) En tant que de besoin, des dispositions réglementaires sont prises pour l'application du présent article.

Art. 95 – 1) Le précompte peut être imputé par les entreprises, personnes physiques ou morales, imposées selon le régime réel d'imposition sur le mon-

tant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques. Il peut être imputé sur les acomptes, le solde de l'impôt dû ou de l'impôt minimum forfaitaire.

2) Après imputation du précompte sur les impôts dus, le crédit est reportable

sans limitation sur les exercices suivants.

3) Le précompte constitue un minimum d'imposition pour les entreprises non soumises au régime réel d'imposition.

Sous-section 5 – Modalités de recouvrement

Art. 96.- 1) Le précompte est recouvré par la Direction Générale des Douanes, pour le compte de la Direction Générale des Impôts sur la valeur des opérations douanières, à savoir :

- a) les opérations de mise à la consommation à la suite d'importation directe, de transit, d'entrepôt ou d'admission temporaire, de marchandises destinées au commerce ;
- b) les opérations d'exportation et de réexportation de marchandises destinées au commerce.

2) Le précompte étant un acompte sur l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise qui réalise l'opération douanière, il est prélevé même lorsque l'opération est exonérée de tous droits et taxes d'entrée. A ce titre, le précompte doit notamment être prélevé sur les importations effectuées dans le cadre des marchés publics à financement extérieur.

Art. 97.- 1) Le précompte retenu par les services des Douanes fait l'objet d'un reversement journalier auprès de la Recette des impôts territorialement

compétente, au Trésor public ou d'une banque agréée par l'État.

2) Le reversement doit être accompagné d'un état nominatif comportant les indications suivantes :

- 1° nom, prénom ou raison sociale des opérateurs ayant subi la retenue ;
- 2° Numéro d'Identification Fiscale ;
- 3° activité ou profession ;
- 4° nature de l'opération (importation, exportation ou réexportation) ;
- 5° base d'imposition ;
- 6° taux appliqué ;
- 7° montant de la retenue ;
- 8° référence de la quittance en douane.

Art. 98.- 1) Les redevables du précompte de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques sont tenus de le liquider et de le reverser auprès des Receveurs des Impôts de leur service fiscal de rattachement, au plus

tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible du fait du paiement.

2) La mention « précompte d'impôt sur les sociétés » ou « précompte d'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques », et le montant du précompte doivent obligatoirement figurer sur la facture certifiée ou tout autre document en tenant lieu pour les opérations mentionnées au point a) de l'article 87 et au point c) de l'article 88 du présent Code.

3) Le moyen de paiement est accompagné d'un état récapitulatif faisant apparaître :

- 1° la date et la nature de la livraison, des travaux ou des prestations ;
- 2° l'identité du client, y compris son Numéro d'Identification Fiscale ;
- 3° le montant de la base imposable ;

4° le taux appliqué ;

5° le montant du précompte.

Art. 99.- 1) Pour les retenues opérées au titre d'un mois donné par le réseau comptable de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, un état nominatif accompagné des avis de crédit correspondants est adressé à la Recette des Impôts territorialement compétente au plus tard le 15 du mois suivant.

2) L'état nominatif visé au point 1 ci-dessus doit comporter les indications suivantes :

- 1° nom, prénom ou raison sociale des opérateurs ayant subi la retenue ;
- 2° Numéro d'Identification Fiscale ;
- 3° activité ou profession ;
- 4° base d'imposition ;
- 5° taux appliqué ;
- 6° montant de la retenue.

Sous-section 6 – Dispositions diverses

Art. 100.- Le prélèvement du précompte ne fait pas obstacle au droit du service des impôts de rechercher et d'exploiter, aux fins d'imposition, les renseignements obtenus sur les personnes réalisant des opérations visées aux articles 87,88 et 89 du présent Code.

Art. 101.- Les infractions en matière de précompte sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux réglementations douanière et fiscale en vigueur.

Art. 102.- 1) Sous réserve de l'application des dispositions contenues dans

Section 2 – Retenue à la source sur les sommes dues aux prestataires non-résidents

Sous-section 1 – Champ d'application

les conventions internationales dont le Niger est signataire, une retenue à la source est prélevée sur les sommes dues à des entreprises, personnes physiques ou personnes morales, non exploitées au Niger en rémunération de prestations de toute nature et sous n'importe quelle forme fournies ou utilisées au Niger.

2) La retenue à la source s'applique aux rémunérations dues, notamment :

- 1° pour la fourniture d'études et de conseils de toute nature, de prestations d'ingénieries, d'informatique, de comptabilité, d'audit, de publicité, de formation, de communication, d'assistance technique ;
- 2° pour la participation aux frais de siège ;
- 3° pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel, brevet, d'une marque de fabrique de commerce, d'une franchise commerciale, d'un dessin, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi que d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;
- 4° pour les informations ayant trait à une expérience acquise dans

le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique ;

5° pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les productions cinématographiques, télévisuelles, audiovisuelles, radiophoniques, théâtrales et artistiques ;

6° aux artistes de théâtre et de music-hall, musiciens-danseurs, acteurs, comédiens, modèles et autres artistes de spectacles et de la mode et aux sportifs, non domiciliés au Niger, qui participent à des manifestations organisées ou produites au Niger.

Art. 103.- Les opérations de transport terrestre de marchandises et de transport aérien dans le cadre du pèlerinage ne sont pas soumises à la retenue à la source.

Art. 104.- Cette retenue à la source est prélevée lorsque ces sommes sont payées ou constituent une créance acquise par tout débiteur résident au Niger, et notamment :

- 1° les personnes physiques ou morales relevant de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques ;

2° l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

3° les projets et programmes ;

4° les Organisations Non Gouvernementales, les associations et les fondations.

Sous-section 2 – Taux de la retenue

Art. 105- Le taux de la retenue est de 20% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la rémunération brute.

Sous-section 3 – Recouvrement et obligations des contribuables

Art. 106.- Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis extrait d'un carnet à souches conçu à cet effet par l'Administration fiscale. Chaque bordereau, daté et signé, doit indiquer les renseignements sur l'identité de la partie versante, la période à laquelle se rapportent le versement et le montant des retenues effectuées.

Art. 107.- 1) La retenue à la source doit être effectuée par les débiteurs à leur entière diligence et versée, sans avis préalable, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel elle a été

pratiquée, auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent.

2) Lorsque la partie versante transfère son domicile en dehors du ressort territorial du service des impôts initialement compétent, les retenues opérées doivent être immédiatement versées.

3) Les parties versantes sont tenues de délivrer aux personnes ayant fait l'objet d'une retenue à la source, une pièce justificative mentionnant le montant des retenues opérées pour le compte de l'Administration fiscale.

Sous-section 4 – Retenue de conformité fiscale

Art. 108.- 1) Une retenue de conformité fiscale est opérée sur les importations, les exportations, les ventes et les prestations réalisées par les personnes physiques ou morales.

2) Sont soumises à la retenue :

1° les personnes agissant à titre commercial, connues du fichier

des contribuables mais non à jour dans l'accomplissement de leurs obligations déclaratives et de paiement ;

2° les personnes agissant à titre commercial, non connues du fichier des contribuables de l'Administration fiscale.

Art. 109.- La retenue est exigible :

- a) à l'occasion des formalités en douanes accomplies par les personnes visées au point 2 de l'article 108 ci-dessus et ne disposant pas d'attestation de régularité fiscale ;
- b) sur tous les paiements effectués par les comptables publics, les projets, les Organisations Non Gouvernementales, les Associations de Développement et les organismes de l'État, aux fournisseurs de biens et aux prestataires de services visés au point 2 de l'article 108 ci-dessus et ne disposant pas d'attestation de régularité fiscale.

Art. 110.- La retenue est de :

- a) 10% de la valeur en douane majorée de l'ensemble des droits et taxes exigibles, pour les importations, les exportations ou les réexportations de marchandises réalisées par les personnes visées au point 2 de l'article 108 du présent Code ;

- b) 10% du prix toutes taxes comprises, pour les paiements effectués au titre des fournitures des biens et des prestations de services réalisées par les personnes visées au point 2 de l'article 108 du présent Code.

Art. 111.- 1) La retenue de conformité fiscale n'est pas déductible du bénéfice imposable et des impôts dus par les personnes qui en ont fait l'objet.

2) La retenue ne dispense pas le contribuable qui en a fait l'objet, de l'accomplissement des obligations découlant de son régime d'imposition.

Art. 112.- 1) La retenue est opérée pour le compte de la Direction Générale des Impôts par la Direction Générale des Douanes d'une part, et par les comptables publics, les organismes publics, les projets, les Organisations Non Gouvernementales, les Associations de Développement, d'autre part.

2) La retenue opérée doit être déclarée et reversée au guichet du Receveur des Impôts compétent au plus tard le quinze (15) du mois suivant celui au cours duquel elle a été pratiquée.

Chapitre 4 : Dispositions communes à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques

Section 1 – Cession ou cessation d'entreprise

Art. 113.- 1) Dans le cas de cession ou cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise soumise à l'impôt

sur les bénéfices, l'impôt dû en raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés est immédiatement établi.

2) Les redevables doivent, dans un délai de dix (10) jours déterminé en vertu de l'article 624 du présent Code, aviser le service des impôts de la cession ou cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, Numéro d'Identification Fiscale et adresse du cessionnaire.

3) Les redevables sont, en outre, tenus de faire parvenir au service des impôts dans le même délai, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée des pièces indiquées à l'article 69 du présent Code.

Art. 114.- Le délai de dix (10) jours, visé au point 2 de l'article 113 ci-dessus, commence à courir :

- a) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, d'une charge ou d'un office, du jour où la vente, ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
- b) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
- c) lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.

Art. 115.- 1) Si les contribuables ne produisent pas les renseignements visés à l'article 113 du présent Code ou si, invités à fournir à l'appui de la dé-

claration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les vingt (20) jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il est fait application de la majoration des droits prévus par l'article 809 du présent Code.

2) En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclaration du bénéfice réel, l'impôt est majoré ainsi qu'il est prévu par l'article 810 du présent Code.

Art. 116.- 1) En cas de cession, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent, lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession.

2) Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois (3) mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue à l'article 113, si elle est faite dans le délai imparti par

le même article 113 du présent Code ou du dernier jour du délai à défaut de déclaration.

Art. 117.- Les dispositions de l'article 116 ci-dessus sont applicables dans le

cas de décès de l'exploitant. Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt dans les six (6) mois de la date du décès.

Section 2 – Régimes d'imposition

Sous-section 1 – Régime réel normal d'imposition

Art. 118.- 1) Sont placés sous le régime réel normal d'imposition :

- a) les personnes morales constituées sous forme de sociétés ;
- b) les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée est supérieur ou égal à cent millions (100 000 000) de francs CFA ;
- c) les contribuables exerçant une profession libérale ;
- d) les contribuables relevant du régime réel simplifié ayant formulé l'option pour le régime réel normal. L'option est irrévocable pendant trois (3) ans.

2) Le seuil prévu au point 1 ci-dessus est ajusté au prorata du temps d'exploitation pour les contribuables qui commencent leurs activités en cours d'année.

3) Les contribuables dont le chiffre d'affaires hors taxes baisse en dessous du seuil prévu ci-dessus, ne sont soumis au régime simplifié d'imposition ou au régime du forfait, que lorsque leur chiffre d'affaires hors taxes est resté inférieur à ce seuil pendant trois (3) années consécutives.

4) Les contribuables soumis au régime réel normal doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions du SYSCOHADA.

Sous-section 2 – Régime réel simplifié d'imposition

Art. 119.- 1) Sont placés sous le régime réel simplifié d'imposition :

- a) les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée est supérieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) et inférieur

à cent millions (100 000 000) de francs CFA ;

- b) les entreprises soumises au régime du forfait, ayant formulé l'option et adhéré à un Centre de Gestion Agréé.

2) Les seuils fixés au paragraphe précédent sont ajustés au prorata du temps d'exploitation pour les exploitants qui commencent leurs activités en cours d'année.

3) Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes passe en dessous de la limite inférieure prévue au paragraphe 1, ne sont soumises à l'impôt forfaitaire que lorsque leur chiffre d'affaires hors taxes est resté inférieur à cette limite pendant trois (3) années consécutives.

4) Les entreprises dont le chiffre d'affaires passe au-dessus de la limite

supérieure prévue au paragraphe 1, ne sont soumises au régime réel normal que lorsque leur chiffre d'affaires est resté supérieur à cette limite pendant deux (2) années consécutives.

5) les entreprises individuelles qui débutent leurs activités peuvent choisir d'être soumises au régime réel simplifié à condition d'adhérer à un Centre de Gestion Agréé.

6) Les contribuables soumis au régime réel simplifié doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions du SYSCOHADA.

Sous-section 3 – Régime du forfait

I. Régime général

Art. 120.- 1) Sont placés sous le régime du forfait, sauf option formulée dans les conditions visées au b) du point 1 de l'article 119 ci-dessus, les entreprises individuelles autres que celles exerçant une profession libérale dont le chiffre d'affaires tous droits et taxes compris est inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

2) Les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires passe au-dessus de la limite supérieure prévue au paragraphe 1, sont systématiquement soumises au régime approprié.

3) Les entreprises de presse privées, écrites ou audiovisuelles quels que soient leur forme juridique ou leur chiffre d'affaires, sauf option pour le régime réel d'imposition.

Art. 121.- L'impôt forfaitaire est un prélèvement dû par les assujettis, sans préjudice de la perception des taxes locales et du précompte au titre de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques.

Art. 122.- 1) L'impôt forfaitaire est déterminé par application au montant du chiffre d'affaires réalisé, des taux fixés ci-après :

- a) 3 % pour les activités de négoce, y compris celles des marchands forains ;
- b) 5 % pour les autres activités à l'exception de celles visées aux articles 123 et 128 du présent Code.

2) Dans tous les cas, le montant de l'impôt forfaitaire ne peut être inférieur

à trente mille (30 000) de francs CFA pour les activités de négoce et quarante mille (40 000) de francs CFA pour les autres activités.

II. Régime du forfait des entreprises du secteur des transports

Art. 123.- Sont placés sous le régime du forfait des entreprises du secteur des transports, les personnes physiques

exerçant une activité dans le secteur des transports et qui réalisent, par exercice comptable, un chiffre d'affaires tous droits et taxes compris inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

Art. 124.- 1) L'impôt forfaitaire des entreprises du secteur des transports est liquidé conformément au barème ci-après :

MOYENS DE TRANSPORT UTILISES	CATEGORIES	MONTANT TRIMESTRIEL DE L'IMPOT EN FCFA	MONTANT ANNUEL DE L'IMPOT EN FCFA
Transport de marchandises ou d'hydrocarbures/véhicule de plus de 35 tonnes ou 35m3	1	210 000	840 000
Autocar de plus de 70 places assises	2	120 000	480 000
Transport de marchandises ou d'hydrocarbures/véhicule de 31 tonnes ou 31 m3 à 35 tonnes ou 35m3	2	120 000	480 000
Autocar de 51 à 70 places assises	3	90 000	360 000
Transport de marchandises ou d'hydrocarbures/véhicule de 26 tonnes ou 26m3 à 30 tonnes ou 30m3	3	90 000	360 000
Taxi collectif de 41 à 50 places assises	4	60 000	240 000
Transport de marchandises ou d'hydrocarbures/véhicule de 21 tonnes ou 21m3 à 25 tonnes ou 25m3	4	60 000	240 000
Taxi collectif de 31 à 40 places assises	5	48 000	192 000
Transport de marchandises ou d'hydrocarbures/véhicule de 11 tonnes ou 11m3 à 20 tonnes ou 20m3	5	48 000	192 000
Auto-école, par véhicule lourd	5	48 000	192 000
Taxi collectif de 21 à 30 places assises	6	27 000	108 000
Transport de marchandises ou d'hydrocarbures/véhicule de 6 tonnes ou 6m3 à 10 tonnes ou 10m3	6	27 000	108 000
Transport de bois et carrière de 4 m3 à 6 m3 par véhicule	6	27 000	108 000

Auto-école, par véhicule léger	6	27 000	108 000
Taxi collectif de 9 à 20 places assises	7	19 500	78 000
Transport de marchandises ou d'hydrocarbures/véhicule de moins de 5 tonnes ou 5m3	7	19 500	78 000
Transport de bois et carrière de 1 m3 à 3 m3 par véhicule	7	19 500	78 000
Transport de marchandises ou d'hydrocarbures/tracteur	8	15 000	60 000
Transport pirogue avec moteur	8	15 000	60 000
Taxi de 1 place	9	6 000	24 000
Taxi de 2 à 8 places	8	15 000	60 000
Transport urbain de bagages	8	15 000	60 000

Art. 125.- L'impôt forfaitaire des entreprises du secteur des transports est acquitté sur une base trimestrielle comme suit :

- au plus tard le 31 janvier, pour le premier trimestre ;
- au plus tard le 30 avril, pour le deuxième trimestre ;
- au plus tard le 30 juin, pour le troisième trimestre ;
- au plus tard le 31 octobre, pour le quatrième trimestre.

Art. 126.- Les entrepreneurs de location de véhicules automobiles, les entrepreneurs de transports terrestres ou fluviaux, sont admis à se faire délivrer autant de formules de l'impôt forfaitaire qu'ils possèdent de véhicules en circulation.

Art. 127.- 1) La délivrance de l'impôt forfaitaire des transports est subordonnée à la présentation de la carte grise ou d'une attestation provisoire

en tenant lieu et de l'impôt forfaitaire du précédent semestre pour les véhicules qui y sont soumis.

2) L'impôt forfaitaire est dû à partir du premier jour du semestre dans lequel le véhicule a commencé le transport, sur présentation de pièces justificatives.

III. Régime du forfait des restaurateurs et débits de boissons

Art. 128.- 1) Sont placés sous le régime du forfait des restaurateurs et débits de boissons, les personnes physiques exerçant des activités relatives à l'exploitation de débits de boissons et de restaurants et qui réalisent, par exercice comptable, un chiffre d'affaires tous droits et taxes comprises inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

2) L'impôt forfaitaire est acquitté au moyen de tickets valeurs.

Art. 129.- 1) L'impôt forfaitaire des restaurateurs et débits de boissons est

liquidé et acquitté trimestriellement conformément au barème ci-après :

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EN FCFA	CATEGORIES	MONTANT SEMESTRIEL DE L'IMPOT EN FCFA	MONTANT ANNUEL DE L'IMPOT EN FCFA
Compris entre 45 000 001 et 50 000 000	1	1 350 000	2 700 000
Compris entre 30 000 001 et 45 000 000	2	1 200 000	2 400 000
Compris entre 27 500 001 et 30 000 000	3	1 100 000	2 200 000
Compris entre 24 500 001 et 27 500 000	4	1 000 000	2 000 000
Compris entre 21 500 001 et 24 500 000	5	900 000	1 800 000
Compris entre 17 500 001 et 21 500 000	6	750 000	1 500 000
Compris entre 13 500 001 et 17 500 000	7	650 000	1 300 000
Compris entre 10 500 001 et 13 500 000	8	500 000	1 000 000
Compris entre 7 500 001 et 10 500 000	9	350 000	700 000
Compris entre 4 500 001 et 7 500 000	10	250 000	500 000
Compris entre 3 000 001 et 4 500 000	11	175 000	350 000
Inférieur à 3 000 000	12	75 000	150 000

IV. Dispositions générales du régime du forfait

Art. 130.- Sauf disposition contraire, les entreprises soumises au régime du forfait payent l'impôt au moyen d'un avis de mise en recouvrement ou de tickets-valeurs.

Art. 131.- Les contribuables soumis à l'impôt forfaitaire doivent souscrire une déclaration d'existence au service des impôts de leur ressort territorial dans les trente (30) jours du début de leurs activités.

Art. 132.- Les contribuables soumis à l'impôt forfaitaire sont astreints à la tenue d'une comptabilité selon le système minimal de trésorerie faisant ressortir les recettes et les dépenses et à la délivrance de factures.

Art. 133.- La commission consultative de l'impôt forfaitaire, créée auprès de chaque collectivité territoriale, peut être saisie afin de requérir un avis facultatif sur les éléments d'imposition. La composition et le fonctionnement de cette commission sont définis par voie réglementaire.

Sous-section 4 – Dispositions particulières

Art. 134.- Nul n'est éligible à la commande publique de toute nature, dont le montant, toutes taxes comprises, est supérieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA, passés par l'État, les Collectivités Territoriales et leurs démembrements ainsi que par les établissements publics et les projets, s'il n'est assujéti au régime réel normal ou au régime réel simplifié d'imposition.

Art. 135.- Lorsqu'une même personne exploite plusieurs entreprises qui, en raison de l'autonomie de leur clientèle et de la nature des prestations fournies, constituent des fonds de commerce séparés, les chiffres d'affaires s'apprécient distinctement pour chacune de ces entreprises.

Chapitre 5 : Impôt sur les traitements et salaires

Art. 136.- Les traitements et salaires visés dans le présent chapitre sont soumis à un impôt dénommé « impôt sur les traitements et salaires ».

Section 1 – Champ d'application

Sous-section 1 – Définition des revenus imposables

1. Revenus imposables

Art. 137.- 1) Les traitements et salaires imposables sont toutes les sommes versées aux salariés par les employeurs publics et privés, directement ou par l'entremise d'un tiers, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment à titre de traitements, indemnités, soldes, émoluments, commissions, participations, appointements, primes, gratifications, gages, pourboires et autres rétributions, quelles qu'en soient la dénomination, le mode de calcul et la forme. Toutes ces sommes rentrent dans la catégo-

rie des traitements et salaires dès lors que le bénéficiaire les a perçues en qualité de salarié.

2) La qualité de salarié est reconnue à toute personne liée à un employeur par un contrat de travail ou qui est tenue vis-à-vis de ceux qui utilisent ses services par des liens de subordination ou d'étroite dépendance (notamment statut professionnel, discipline, échelles de traitement).

Art. 138.- Sont également imposables à l'impôt sur les traitements et salaires :

1° les avantages en nature dont bénéficient les salariés. Les avantages en nature s'entendent du complément du salaire payé, des biens dont l'employeur est propriétaire ou locataire et mis à la disposition du salarié, ou des services normalement aux frais du salarié et pris en charge gratuitement ou pour une valeur réelle par l'employeur.

2° les revenus provenant de l'exercice de certaines fonctions, notamment les rémunérations suivantes :

a) les indemnités de fonction, ainsi que les traitements, les participations et avantages divers attribués à titre de rétribution de leurs fonctions aux administrateurs exerçant des responsabilités spéciales de direction (président du conseil d'administration, directeur général, administrateurs provisoirement délégués, membres du directoire), à l'exception de celles qui sont soumises à l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières ;

b) dans les sociétés à responsabilité limitée : les appointements de toute nature et indemnités de fonction perçus par les gérants minoritaires, qu'ils soient ou non associés et par les associés non-gérants.

3° les allocations servies à titre de rentes viagères sont imposables au nom du crédientier, quelle que soit leur forme ou leur origine.

Art. 139.- Relèvent de la catégorie des traitements et salaires : —

a) Les rémunérations perçues par les journalistes professionnels, qu'ils soient rétribués au mois ou à la pige, lorsqu'ils collaborent à différentes publications. Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques et qui en tire le principal de ses ressources.

b) les rémunérations perçues par les travailleurs à domicile. La qualité de travailleur à domicile est reconnue à tous ceux qui exécutent, moyennant une rémunération forfaitaire et avec des concours limités, un travail, pour le compte d'un ou de plusieurs établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;

c) les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers ;

d) les indemnités de session allouées aux élus nationaux et locaux.

II. Revenus exonérés

Art. 140.- Sont exonérés de l'impôt sur les traitements et salaires :

- 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet, dans la limite de 20% de la rémunération principale brute. Cette exonération partielle est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
 - a) couvrir les dépenses strictement inhérentes à la fonction ou à l'emploi ;
 - b) correspondre à des dépenses professionnelles spéciales ;
 - c) correspondre à des dépenses effectives et à l'importance réelle de leur montant ;
 - d) être utilisées conformément à leur objet.
- 2° les prestations familiales servies par la caisse nationale de sécurité sociale et les allocations spéciales d'assistance à la famille qui peuvent être allouées par les pouvoirs publics ou les collectivités territoriales ;
- 3° les majorations de traitements et salaires et des indemnités qui s'y rattachent attribuées en considération de la situation ou des charges familiales dans la limite du 1/5 de la rémunération principale brute ;
- 4° les pensions de retraite de toute nature et les allocations diverses qui peuvent s'y attacher ;
- 5° les pensions d'invalidité de toute nature et les allocations diverses qui peuvent s'y attacher ;
- 6° les rentes viagères et indemnités temporaires servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, en exécution de la législation sur les accidents du travail ;
- 7° les rentes viagères servies en représentation de dommage-intérêts en vertu notamment d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale d'effectuer les actes ordinaires de la vie ;
- 8° les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire de la République française et à toutes décorations de la République du Niger ;
- 9° les pensions militaires servies par la République française ou les indemnités annuelles qui les remplacent ;
- 10° les indemnités spéciales allouées aux militaires en sus de leur solde de base ;
- 11° les remises et primes sur impôts, versées au personnel des administrations publiques, aux collecteurs et aux percepteurs ;
- 12° les indemnités légales et spéciales perçues lors de leur départ, par les salariés qui ont perdu leur emploi à la suite

- p d'un licenciement pour motif économique ou pour départs volontaires proposés par l'employeur ;
-
- 13° les indemnités de licenciement perçues en réparation d'un préjudice matériel ou moral, constituant des dommages-intérêts, à condition qu'elles résultent d'une décision de justice ;
-
- 14° les indemnités perçues, lors de leur départ, par les salariés mis à la retraite ;
-
- 15° les indemnités qui peuvent être allouées pour servir en zone désertique ;
-
- 16° les cadeaux en nature attribués aux salariés à l'occasion d'événements familiaux dans la limite de 5% de la rémunération principale brute ;
-
- 17° les appointements des ambassadeurs et agents diplomatiques, des consuls et agents consulaires de nationalité étrangère en poste sur le territoire de la République du Niger, sous réserve de réciprocité ;
-
- 18° les appointements des représentants des organismes internationaux auxquels a adhéré la République du Niger, dans la mesure où lesdits organismes comportent un statut fiscal particulier, soit dans leur texte institutif, soit dans un accord postérieur ;
-
- 19° les appointements des principaux fonctionnaires des organismes internationaux dûment désignés par les instances desdits organismes ;
-
- 20° les rémunérations des diplomates et membres des missions diplomatiques et consulaires nigériens pour la part qui excède leur traitement indiciaire de présence au Niger ;
-
- 21° les remboursements des frais médicaux ;
-
- 22° les frais de mission ;
-
- 23° les avantages en nature relatifs au casernement ;
-
- 24° les avantages en nature dont bénéficient les salariés contraints de loger sur leur lieu de travail ;
-
- 25° les primes d'alimentation représentatives de l'indemnité de service en zone désertique servies par les sociétés minières ;
-
- 26° les primes d'objectif financier ou de production servies par les sociétés minières et pétrolières ;
-
- 27° les indemnités allouées dans le cadre de la radio protection par les sociétés minières ;
-
- 28° les primes de fond ;
-
- 29° l'indemnité forfaitaire de judicature perçue par les magistrats en fonction dans leurs corps d'origine ;

30° les indemnités forfaitaires de sujétion pour service à l'intérieur

(ISSI) perçues par les forces de défense et de sécurité.

Sous-section 2 – Personnes imposables

Art. 141.- L'impôt est dû par toutes les personnes bénéficiaires des revenus visés à l'article 137 du présent Code, quels que soient leur statut et leur nationalité.

Art. 142.- 1) Sont également imposables au Niger :

- a) Les salariés domiciliés au Niger alors même que l'activité rémunérée s'exercerait hors du Niger ou que l'employeur serait domicilié ou résidant hors du Niger.
- b) Les salariés domiciliés ou résidant hors du Niger, à la double condition que l'activité rétribuée s'exerce au Niger et que l'employeur y soit domicilié ou établi.
- c) Les fonctionnaires précédemment en service au Niger et jouissant d'un congé administratif hors du Niger. Il en est de même pour les salariés des entreprises privées exerçant leur activité au Niger qui, pendant la durée de leur congé hors du Niger, continuent à être rétribués par l'entreprise à laquelle ils appartenaient avant leur départ en congé.
- d) Les fonctionnaires ou agents nigériens de l'État et des collectivités territoriales servant dans les pays étrangers où ils sont exemptés d'impôt sur le revenu

ou d'un impôt similaire en vertu des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions en vigueur.

2) Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au Niger :

- a) les personnes qui y possèdent ou y jouissent d'un foyer d'habitation permanent ;
- b) les personnes qui, sans disposer au Niger d'un foyer d'habitation permanent, ont néanmoins au Niger le centre de leurs intérêts vitaux ;
- c) dans le cas où les personnes n'ont pas de foyer d'habitation permanent au Niger ou si le centre de leurs intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elles sont considérées comme ayant leur domicile au Niger si elles y séjournent de façon habituelle pendant au moins cent quatre-vingt-trois (183) jours continus ou non sur une période de douze (12) mois.

Section 2 – Base d'imposition

Art. 143.- Le revenu global soumis à l'impôt sur les traitements et salaires est constitué par l'ensemble des revenus imposables tel que défini à l'article 137 du présent Code, déduction faite, dans l'ordre suivant :

- a) des retenues opérées par l'employeur en vue de la constitution de pension ou de retraite. Pour être admis en déduction, ces prélèvements doivent être limités à 6 % du montant de la rémunération principale brute ;
- b) d'un abattement de 17 % calculé sur le montant de la somme représentative de la rémunération principale brute et de l'indemnité de dépaysement pour les travailleurs étrangers expatriés au Niger bénéficiant d'une indemnité de dépaysement. Pour ouvrir droit à l'abattement, l'indemnité de dépaysement doit être au moins égale à 40 % de la rémunération principale brute. Par rémunération principale brute, il faut entendre le salaire de base y compris les congés payés ;
- c) d'un abattement plafonné à vingt mille (20 000) francs CFA pour les primes d'assurance visées à l'article 35 du présent Code ;
- d) d'un abattement de 13%, pour frais professionnels, sur le salaire imposable.

Art. 144.- 1) Les avantages en nature sont retenus pour leur valeur réelle.

2) Toutefois, les avantages en nature suivants sont évalués sur les bases forfaitaires ci-dessous :

- a) logement : vingt mille (20 000) francs CFA par pièce et par mois dans la limite du 1/3 de la rémunération brute principale ;
- b) ameublement : 1/3 de la valeur du logement déterminée dans les conditions ci-dessus ;
- c) électricité : cinquante mille (50 000) francs CFA par mois ;
- d) eau : quinze mille (15 000) francs CFA par mois ;
- e) téléphone : vingt mille (20 000) francs CFA par mois ;
- f) véhicule automobile : vingt mille (20 000) francs CFA par véhicule et par mois ;
- g) domesticité : vingt mille (20 000) francs CFA par domestique et par mois.
- h) nourriture : vingt-cinq mille (25 000) francs CFA par mois.

3) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les avantages en logement ne peuvent excéder :

- a) pour les fonctionnaires dont le statut prévoit l'attribution d'un logement, l'indemnité légale prévue par les textes en vigueur ;

b) pour les ouvriers des cités minières et industrielles, l'indemnité compensatrice de logement

arrêtée de commun accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs.

Section 3 – Taux et calcul de l'impôt

Art. 145.- L'impôt sur les traitements et salaires est calculé sur la base d'un revenu net mensuel arrondi au millier de francs inférieur.

Art. 146.- Une dérogation est accordée aux contribuables qui, au cours d'un mois déterminé, perçoivent un revenu n'ayant pas le caractère d'appointements fixes telles que primes de rentabilité, remises occasionnelles de fin d'année, primes de bilan. Dans ce cas, pour le calcul de l'impôt, le revenu exceptionnel est imposé séparément au titre du mois de perception sur un bulletin de paie complémentaire. Toutefois, le nombre de bulletins complémentaires ne peut excéder trois (3) par an et par salarié.

Art. 147.- L'impôt porte sur la totalité des allocations mensuelles versées au titre des rentes viagères. Dans la mesure où les arrérages sont mis à la disposition du crédirentier d'une manière occasionnelle (trimestrielle, semestrielle ou annuelle), il convient de les partager en fractions mensuelles égales par rapport à la période couverte.

Art. 148.- 1) Pour la détermination du revenu net imposable, il sera tenu compte d'un abattement pour charges de famille dans la limite de sept (7)

personnes à charge par ménage qui peut être composé de plusieurs contribuables.

2) Par ménage, il faut entendre l'époux, la ou les épouses et les enfants à charge.

3) Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, au sens de la législation fiscale à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

- a) ses enfants, dans la limite de six (6) :
 - i) mineurs célibataires âgés de 21 ans au plus ;
 - ii) infirmes célibataires quel que soit leur âge ;
 - iii) célibataires âgés de 25 ans au plus lorsqu'ils poursuivent leurs études ;
 - iv) l'enfant recueilli dont le parent qui l'a en charge est décédé ou atteint d'une incapacité mentale, sous réserve de la présentation d'un procès-verbal de conseil de famille passé devant une autorité judiciaire.

b) un conjoint ne disposant pas de revenu.

Art. 149.- 1) Les charges de famille définies à l'article 64 donnent droit aux abattements suivants :

0 charge	0%
1 charge	7%
2 charges	12%
3 charges	17%
4 charges	22%
5 charges	25%
6 charges	27%
7 charges	30%

2) Un imprimé de répartition des charges d'un modèle établi par l'Administration fiscale doit être rempli par les conjoints et déposé auprès de leur employeur respectif.

Art. 150.- L'impôt sur les traitements et salaires est un impôt progressif calculé par tranches mensuelles comme suit :

De	0	A	25000	1%
De	25 001	A	50 000	2%
De	50 001	A	100 000	6%
De	100 001	A	150 000	13%
De	150 001	A	300 000	25%
De	300 001	A	400 000	30%
De	400 001	A	700 000	32%
De	700 001	A	1 000 000	34%
Au-delà		De	1 000 000	35%

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 151.- 1) Quelle que soit la qualification qui puisse leur être donnée notamment commissions, courtages, ristournes, gratifications, les rémunérations figurant dans les charges comptables des employeurs et qui sont versées à des tiers dont l'identité

n'a pas été révélée à l'Administration fiscale sont imposables à ce titre à l'impôt sur les traitements et salaires au nom de la partie versante au taux maximal prévu et sans abattement.

2) L'impôt ainsi mis à la charge du contrevenant n'est pas déductible de la base imposable à l'impôt sur les

sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques.

Section 4 – Déclaration et paiement de l'impôt

Art. 152.- 1) Une déclaration mensuelle, selon un modèle fourni par l'administration fiscale, doit être souscrite auprès du service des impôts compétent. Au titre d'un mois donné, la déclaration doit être déposée au plus tard le 15 du mois suivant, même en l'absence d'employés ou de paiement de salaires. Toutefois, pour les contribuables relevant du régime du forfait, l'obligation ne vaut qu'en cas de paiement de salaires.

2) Le retard ou le défaut de production de la déclaration expose le contrevenant aux sanctions prévues à l'article 809 du présent Code.

Art. 153.- 1) Tout employeur domicilié ou établi au Niger est chargé de calculer et de retenir mensuellement l'impôt sur les traitements et salaires de ses salariés quels que soient leur statut, leur nationalité ou leur domicile fiscal.

2) L'employeur est tenu, sans avertissement préalable, de verser, dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été pratiquée, l'impôt correspondant auprès du Receveur des Impôts du lieu de son domicile.

3) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie de

l'entreprise ou de la cessation de l'exercice de la profession, ou lorsque l'employeur ou le débirentier transfère son domicile en dehors du ressort territorial du Receveur des Impôts initialement assignataire, les retenues opérées doivent être immédiatement versées.

4) En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le décès est intervenu.

5) Les employeurs et les débirentiers sont tenus de délivrer à leurs salariés ou crédirentiers ayant perçu des revenus ou allocations passibles d'une retenue à la source, une pièce justificative mentionnant le montant des retenues opérées.

Art. 154.- Lorsque le statut de l'employeur est incompatible avec la procédure édictée au point 1 de l'article 153 ci-dessus, l'employé a l'obligation de déclarer ses revenus et d'effectuer mensuellement le paiement de l'impôt sur les traitements et salaires.

Art. 155.- Tout salarié imposable au Niger qui perçoit des revenus taxables d'un employeur domicilié ou établi hors du Niger est tenu de calculer,

sous sa responsabilité, l'impôt dont il est redevable et de verser le montant correspondant auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent.

Art. 156.- Tout débirentier domicilié ou établi au Niger est chargé de calculer et de retenir mensuellement l'impôt sur les allocations taxables versées aux crédientiers, quels que soient leur statut, leur nationalité ou leur domicile fiscal.

Art. 157.- Tout crédientier imposable au Niger qui perçoit des allocations taxables d'un débirentier domicilié

ou établi hors du Niger est tenu de calculer, sous sa responsabilité, l'impôt dont il est redevable et de verser le montant correspondant auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent.

Art. 158.- Sans préjudice des obligations déclaratives propres aux employeurs, les dispositions de l'article 153 du présent Code, sont applicables aux salariés non couverts par l'immunité fiscale des missions diplomatiques et consulaires, des organisations internationales et des Organisations Non Gouvernementales établies sur le territoire national.

Section 5 – Obligations des employeurs

Art. 159.- Chaque traitement et salaire versé est accompagné d'un bordereau-avis extrait d'un carnet à souches conçu à cet effet par l'Administration fiscale. Chaque bordereau, daté et signé, doit indiquer les renseignements sur l'identité de la partie versante, la période à laquelle se rapportent le versement et le montant des retenues effectuées.

Art. 160.- 1) Toute personne qui verse des traitements et salaires est tenue, pour chaque bénéficiaire, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement comptable ou à défaut, sur un livre spécial :

- a) la date, la nature et le montant de ce paiement ;

- b) le nombre d'enfants à charge au sens de la législation fiscale ;

- c) le montant de la retenue à la source opérée et la référence du bordereau-avis.

2) Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effectués, y compris les carnets à souches des bordereaux-avis de versements, doivent être conservés pendant une période de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou fichiers ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Cette obligation est applicable quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les documents dont il s'agit, doivent, à toute

époque, être communiqués sur leur demande aux agents de l'Administra-

tion fiscale, sous peine de sanctions.

Chapitre 6 : Impôt sur les revenus locatifs

Art. 161.- L'impôt sur les revenus locatifs est applicable aux revenus de la location des immeubles bâtis ou non

bâtis, ainsi que les revenus accessoires, quel que soit leur usage.

Section 1 – Champ d'application

Art. 162.- 1) L'impôt est dû par les personnes bénéficiaires de revenus locatifs. Sont compris dans la catégorie des revenus locatifs :

- a) les revenus des propriétés bâties telles que les maisons et usines ainsi que ceux provenant de :
 - i) l'outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'ensemble ;
 - ii) toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;
- b) les revenus de la location du droit d'affichage, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit ;
- c) les revenus des propriétés non bâties de toute nature y compris ceux des terrains occupés par des carrières et les mines ;

d) les loyers des baux à construction.

2) Sont également soumis à l'impôt sur les revenus locatifs :

- a) les revenus résultant de la sous-location d'un bien visé au point 1 ci-dessus ;
- b) les revenus en nature résultant de la mise à disposition à titre gratuit d'un bien visé au point 1 ci-dessus ;
- c) les revenus en nature correspondant à la mise à disposition d'un ou de plusieurs logements secondaires dont le propriétaire se réserve la jouissance.

Art. 163.- Ne sont pas soumis à l'impôt sur les revenus locatifs :

- 1) Les loyers de toute nature d'immeubles appartenant à des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
- 2) Les loyers de toute nature d'immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs éta-

blissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial.

3) Les loyers des chambres d'hôtel et d'établissements assimilés.

4) Les loyers dont le cumul par bailleur n'excède pas vingt mille (20 000) francs CFA par mois.

Section 2 – Base d'imposition

Art. 164.- 1) Le revenu imposable est égal au loyer brut acquis par le bailleur au cours du mois ou de la période considérée et au titre de chaque location.

2) Le loyer brut comprend les produits de toute nature provenant de la location ou de la sous-location d'immeubles augmenté, le cas échéant, du montant des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué, le cas échéant, du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

Art. 165.- Lorsque le propriétaire n'occupe pas personnellement le logement mais le met gratuitement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par une obligation légale, le revenu en nature correspondant est compris dans la base d'imposition. Ce revenu est évalué par comparaison avec des immeubles donnés en location dans des conditions similaires ou, à défaut, par voie d'évaluation administrative selon les modalités définies par voie réglementaire.

Section 3 – Taux de l'impôt

Art. 166.- 1) Le taux de l'impôt sur les revenus locatifs est de 12%.

2) Toutefois, le taux est de 6% pour :

- a) les revenus en nature résultant de la mise à disposition à titre gratuit d'un bien visé à l'article 162 du présent Code ;

- b) les revenus en nature correspondant à la mise à disposition d'un ou plusieurs logements secondaires dont le propriétaire se réserve la jouissance.

Section 4 – Déclaration et paiement de l'impôt

Art. 167.- 1) L'impôt sur les revenus locatifs est acquitté par le propriétaire des biens soumis à l'impôt.

2) Lorsque le domicile du propriétaire de l'immeuble n'est pas connu par l'Administration fiscale, la signification de l'avis de mise en recouvrement au locataire ou au lieu de situation de l'immeuble, vaut notification.

3) En cas d'usufruit, le paiement de l'impôt incombe à l'usufruitier.

4) En cas de bail emphytéotique, le paiement de l'impôt incombe au preneur ou emphytéote.

5) En cas de location-vente, le paiement de l'impôt incombe au cessionnaire à partir de la date d'entrée en jouissance.

6) Les héritiers d'un contribuable décédé sont tenus de payer le montant des impositions mises à sa charge.

Art. 168.- 1) Tout redevable de l'impôt est tenu de remettre au plus tard le 31 janvier de chaque année, au service des impôts compétent, un état annoté des noms de ses locataires, les loyers perçus l'année précédente ainsi que les retenues qui ont été pratiquées sur ces loyers.

2) Pour les revenus n'ayant pas fait l'objet d'une retenue prévue à l'article 170 du présent Code, l'impôt est payé à l'appui de cet état. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le service peut fixer directement la base imposable au

regard des contrats de bail, des informations recueillies ou collectées lors des opérations d'enquêtes fiscales. En cas de contestations, les requêtes sont examinées suivant la procédure prévue aux articles 693 et suivants du présent Code.

Art. 169.- L'impôt sur les revenus locatifs est payé :

- a) pour les loyers d'habitation, suivant avis de mise en recouvrement ;
- b) pour les loyers professionnels, sur la base de l'état prévu à l'article 168 ci-dessus. Les montants des retenues effectuées au titre d'une période viennent en déduction de l'impôt dû par le redevable. Si le montant des retenues effectuées est supérieur au montant de l'impôt effectivement dû, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt imputable sur ses impositions à l'impôt sur les revenus locatifs à venir sans limitation de délai.

Art. 170.- 1) Les locataires soumis à un régime réel d'imposition, l'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements, les Organisations Non Gouvernementales, les Associations de Développement et les projets, quel que soit leur mode de financement, sont tenus de retenir à la source l'impôt sur les revenus locatifs calculé conformément aux disposi-

tions des articles 164 à 166 du présent Code.

2) Les locataires ayant la qualité de personnes physiques non professionnelles sont exemptés de la retenue, à l'exception de celles qui louent par l'intermédiaire d'une entité soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques.

3) En ce qui concerne les loyers payés par l'État, les retenues sont opérées par la Direction Générale du Budget du Ministère chargé des Finances pour le compte de la Direction Générale des Impôts.

4) Les locataires enregistrent ces retenues sur un carnet de versement conforme au modèle fourni par l'Administration fiscale.

Art. 171.- 1) La retenue au titre d'un mois déterminé est reversée au service des impôts de rattachement du locataire au plus tard le 15 du mois suivant.

2) Toutefois, lorsque la périodicité du règlement est supérieure à un mois, la retenue est reversée au plus tard le 15 du mois suivant la période écoulée.

3) En cas de paiement de loyer par anticipation, le reversement de la retenue est opéré au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement.

Art. 172.- Le locataire est tenu de remettre, au service des impôts, à l'appui de ses paiements, un état des versements effectués à son bailleur, sur un imprimé fourni par l'Administration fiscale. Une copie de l'état est remise au bailleur.

Chapitre 7 : Impôts sur les revenus des capitaux mobiliers

Art. 173.- Les revenus des capitaux mobiliers sont soumis à un impôt dé-

nommé « Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ».

Section 1 – Champ d'application

Art. 174.- L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique sur :

- a) les revenus des valeurs mobilières;
- b) les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;

c) les plus-values de cessions de valeurs mobilières.

Sous-section 1 – Revenus imposables

I. Revenus des valeurs mobilières

Art. 175.- 1) L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique aux revenus des valeurs mobilières suivantes :

- a) aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques financières, industrielles, commerciales ou civiles, exploitées au Niger, quelle que soit l'époque de leur création ;
- b) aux intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêts et de commandite dans les sociétés et entreprises exploitées au Niger, dont le capital n'est pas divisé en actions ;
- c) aux remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés désignées aux points a) et b) du présent point effectuent sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts ou de commandite avant leur dissolution ou mise en liquidation ;
- d) les rémunérations versées aux administrateurs généraux ou aux membres des conseils d'administrations des sociétés anonymes ou des sociétés par actions simplifiées en application des articles 431 et 501 de l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du

droit des affaires relatif aux sociétés commerciales, à l'exception de celles versées au titre des emplois salariés ;

- e) aux indemnités de fonction payées aux actionnaires de ces sociétés à l'occasion des assemblées générales ;
- f) aux plus-values des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières. Est considérée comme une cession, la mutation à titre onéreux ou gratuit, entraînant le changement de propriété des valeurs mobilières, quel qu'en soit le mode opératoire, notamment la vente, l'échange, l'apport en société, la distribution de titres, les donations et les successions ;
- g) aux revenus réputés distribués. Sont considérés comme revenus distribués :
 - 1° les redressements de bénéfices réputés désinvestis et autres réintégrations se rapportant à :
 - des omissions ou dissimulations de recettes ;
 - la fraction non déductible des intérêts versés aux associés en rémunération de leurs dépôts en comptes courants créditeurs ;
 - et, de façon générale, à toutes les déductions de charges pouvant se traduire

par un enrichissement des associés. La base imposable à considérer est égale à la somme de ces réintégrations nettes d'impôt sur les sociétés.

2° les sommes, non remboursables, mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances ou de prêts ;

3° Sont également considérés comme revenus distribués :

- les bénéfices des établissements stables imposables à l'impôt sur les sociétés ;
- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées, pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, par la comparaison du bilan de clôture de ladite période et de celui de la période précédente. Pour l'application du point 1 susvisé, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les

sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 71 du présent Code, ainsi que les bénéfices que la société a réalisés hors du Niger, et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.

- en cas de cession d'entreprise ou cessation d'activité, les bénéfices et réserves capitalisés ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs apports.

L'impôt ainsi mis à la charge du contrevenant n'est en aucun cas déductible de l'impôt sur les sociétés.

2) Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux points a) et b) du paragraphe 1 du présent article s'entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées à quelque époque que ce soit aux associés et porteurs de parts à un autre titre que celui du remboursement de leur apport.

Art. 176.- L'impôt est dû, que les sommes ou valeurs distribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices.

II. Revenus des créances, dépôts et cautionnements

Art. 177.- L'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements s'applique :

1) aux intérêts, arrérages et aux produits des :

- a) créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt ;
- b) dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;
- c) cautionnements en numéraire ;
- d) comptes courants.

2) aux lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des obligations des communes, établissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises

désignées aux a) et b) du point 1 de l'article 175 du présent Code.

3) aux intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations et emprunts de toute nature des communes, établissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux a) et b) du point 1 de l'article 175 du présent Code. Par « emprunts de toute nature », il faut entendre toutes opérations au moyen desquelles une entreprise se procure, d'une manière quelconque, par souscription publique ou autrement, les fonds dont elle a besoin, même si les emprunts ne sont pas constatés par des titres ou sont représentés par des titres n'ayant pas le caractère d'obligations négociables.

Sous-section 2 – Exonérations

1. Revenus des valeurs mobilières

Art. 178.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers :

- a) les revenus des obligations perçues par les résidents hors Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;
- b) les revenus distribués par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les autres formes de placement collectif agréées par le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ;

- c) les plus-values résultant des cessions de parts ou actions d'OPCVM et de toute autre forme de placement collectif agréée par le CREPMF effectuées par leurs adhérents ;
- d) les revenus résultant des placements dans les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) et les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ;
- e) les plus-values dégagées, lors des cessions des valeurs mobilières, par les entreprises sous condition de réemploi tel que défini par l'article 20 du présent Code ;

- f) le revenu des actions des awqaf publics et les awqaf reconnus d'utilité publique et inscrits dans le registre de la Haute Autorité du Waqf.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

II. Amortissement de capital

Art. 179.- 1) Sont exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers :

- a) les amortissements qui seraient faits par une réalisation d'actif et au moyen de prélèvements sur les éléments autres que le compte de résultat, les réserves ou provisions inscrites au bilan ;
- b) pour les sociétés concessionnaires de l'État ou des collectivités locales, l'amortissement par remboursement de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêts ou commandites, s'il est justifié par déperissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante.

2) Les conditions dans lesquelles il est constaté dans chaque cas que l'opération a bien le caractère d'amortissement et que l'exonération est légitime, sont fixées à l'article 204 du présent Code.

3) Lorsque les actions ont été remboursées par un moyen non expressément exclu par le point 1 et à la liquidation de la société, la répartition de

l'actif entre les porteurs d'action de jouissance et jusqu'à concurrence au pair des actions originaires, est considérée comme un remboursement de capital non imposable à l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers.

III. Revenus des créances, dépôts et cautionnements

Art. 180.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers :

- a) les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne ;
- b) les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne ou de crédit ouverts dans les écritures des systèmes financiers décentralisés.
- c) les intérêts, arrérages et autres produits des comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière sous deux conditions :
 - i) que les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'exploitant agricole ou minier ;
 - ii) que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'activité des deux parties.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux contractants dont les intérêts,

arrérages et autres produits des comptes courants sont imposés à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques au Niger.

- d) les emprunts et obligations des sociétés coopératives de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la dénomination.
- e) les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics émis et contractés par l'État et les collectivités locales. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux entreprises visées au point h) du présent article ;
- f) les intérêts, arrérages et autres produits de prêts consentis sous une forme quelconque par les personnes exerçant le commerce de banque ou une profession s'y rattachant, ainsi que par les sociétés nigériennes au moyen des fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts soumis eux-mêmes à cet impôt ;
- g) les intérêts et autres produits de prêts consentis sous une forme quelconque et des dépôts effectués par les associations constituées en vue de mettre à la disposition de leurs membres ou des associations auxquelles elles sont affiliées, les fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts ou en recevant des dépôts.

Le montant des prêts exonérés ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts et il doit être justifié par la société, la personne ou l'association ;

- h) les produits de prêts non représentés par des titres négociables ainsi que les produits visés à l'article 177 du présent Code lorsqu'ils sont encaissés par et pour le compte des banques ou d'établissements financiers, des entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières ainsi que des sociétés autorisées par l'État à faire des opérations de crédit foncier. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits des opérations réalisées par les personnes ou établissements susvisés au moyen de leurs fonds propres ;
- i) les intérêts des comptes de dépôts ouverts dans les établissements financiers agréés au Niger par les awqaf publics ou reconnus comme tel conformément au décret n°2025-389/PRN du 18 juillet 2025 fixant les conditions générales et les modalités de reconnaissance d'utilité publique du Waqf d'intérêt public.
(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

IV. Distributions de réserves

Art. 181.- 1) Les distributions de réserves légales sous forme d'augmentation du capital sont exonérées de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

2) Sont également exonérés, les bénéfices incorporés directement au capital.

3) Toutefois, lorsque les distributions sont suivies dans le délai de dix (10) ans d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou d'une opération impliquant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise d'impôt, elles sont déchuës du bénéfice de l'exemption pour une somme égale au montant du remboursement et les droits exigibles doivent être acquittés dans les vingt (20) premiers jours du trimestre suivant celui de l'événement qui a entraîné la déchéance.

VII. Sociétés

Art. 182.- Dans les sociétés à responsabilité limitée, les dividendes, intérêts, arrérages et produits revenant à deux associés gérants et n'excédant pas trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun, sont exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Art. 183.- Les dispositions du b) du point 1 de l'article 175 du présent Code ne s'appliquent, dans les sociétés en commandite simple, dont le capital n'est pas divisé en actions, qu'au montant de la commandite à la double condition :

- a) que le ou les associés responsables soient des personnes physiques ;
- b) que l'ensemble de leurs parts n'exède pas 25% du capital social.

Art. 184.- Les dispositions du b) du point 1 de l'article 175 du présent Code ne sont pas applicables :

- a) aux parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;
- b) aux parts d'intérêts dans les sociétés civiles de personnes assujetties à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques ou sur les traitements et salaires, dont l'actif ne comprend que les biens mobiliers nécessaires à l'exercice de la profession des associés ;
- c) aux parts d'intérêts dans les sociétés civiles de personnes assujetties à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques d'une exploitation agricole constituées exclusivement entre agriculteurs participant personnellement à l'exploitation de l'entreprise sociale et dont l'actif ne comprend que les biens mobiliers nécessaires à l'exercice de la profession des associés ;
- d) aux parts d'intérêts dans les sociétés civiles assujetties à un impôt foncier constituées en copropriété et ayant uniquement pour objet la gestion de leurs immeubles à l'exclusion de toutes opérations commerciales.

Sous-section 3 – Territorialité de l'impôt

Art. 185.- L'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers s'applique :

- a) aux revenus des capitaux mobiliers versés par une entreprise exploitée au Niger ;

- b) aux revenus des capitaux mobiliers versés à une entreprise exploitée au Niger ou une personne physique domiciliée au Niger par une personne non-résidente.

Section 2 – Base d'imposition

Sous-section 1 – Revenus des valeurs mobilières

Art. 186.- Le revenu est déterminé :

- a) pour les sociétés ayant leur siège social au Niger concernant:

- i) les actions : par le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées générales des actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues;

- ii) les parts d'intérêts et commandites : soit par les montants distribués lors des délibérations des assemblées générales ou des conseils d'administration, soit à défaut de délibération, au moyen d'une déclaration à souscrire dans les trois (3) mois de la clôture de l'exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits effectivement distribués ;

- iii) les obligations et les emprunts : par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

- iv) les lots : par le montant du lot en francs CFA ;

- v) les primes de remboursement: par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts ;

- vi) les rémunérations des administrateurs ou des membres des conseils d'administration: par les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus et tous autres documents analogues.

- b) pour les sociétés ne disposant que d'un établissement stable au Niger, par l'intégralité du bénéfice net, sous réserve des dispositions particulières réglées par les conventions fiscales internationales régissant les doubles impositions.

Sous-section 1 – Revenus des créances, dépôts et cautionnements

Art. 187.- 1) L'impôt est liquidé sur le montant brut des produits des valeurs désignées à l'article 177 du présent Code.

2) Il est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.

3) L'impôt est dû si les revenus des créances, dépôts et cautionnements sont versés par un débiteur domicilié au Niger ou perçus par un créancier domicilié au Niger.

4) Il est à la charge du créancier, notwithstanding toute clause contraire, quelle qu'en soit la date. Toutefois, le créancier et le débiteur sont tenus solidairement au paiement de l'impôt.

Art. 188.- En cas de capitalisation des intérêts, d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.

Art. 189.- 1) Lorsque les obligations, effets publics et tout autre titre d'emprunt dont les lots et primes de remboursement sont assujettis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières

ont été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes.

2) Si le taux d'émission a varié, il est déterminé pour chaque emprunt par une moyenne établie en divisant le montant de l'emprunt par le nombre de titres correspondants, sous déduction des seuls arrérages courus au moment de chaque vente.

3) A l'égard des emprunts dont l'émission faite à des taux variables n'est pas déterminée, la moyenne est établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage.

4) Lorsque le taux ne pourra pas être établi conformément aux trois paragraphes ci-dessus, il est représenté par un capital formé de vingt (20) fois l'intérêt annuel stipulé lors de l'émission au profit du porteur du titre.

5) A défaut de stipulation d'intérêt, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative faite dans la forme prévue par la législation en vigueur.

Section 3 – Taux de l'impôt

Art. 190.- 1) Pour les revenus des valeurs mobilières, le taux de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers est fixé à :

- a) 10% pour les dividendes ;
- b) 7% pour les dividendes distribués par les sociétés cotées par une bourse des valeurs mobilières

agréée par le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l'UEMOA ;

- c) 7% pour les plus-values de cession des actions et parts sociales ;
- d) 6% pour les revenus des obligations quel que soit l'émetteur desdites obligations ;
- e) 3% pour les obligations émises par les collectivités publiques et leurs démembrements, lorsque la durée des obligations est comprise entre cinq (5) ans et dix (10) ans ;
- f) 0% pour les obligations émises par les collectivités publiques et leurs démembrements, dont la durée est supérieure à dix (10)

ans ;

- g) 5% pour les plus-values de cession des obligations ;
- h) 15% pour les revenus réputés distribués en cas de redressement fiscal et les autres produits.

Art. 191.- 1) Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de l'impôt est de 20%.

2) Toutefois, il est de 10% pour les intérêts, arrérages et autres produits des comptes de dépôts et des comptes courants visés à l'article précédent ouverts dans les écritures d'une banque ou établissement assimilé, d'un agent de change, d'un courtier en valeurs mobilières, des trésoriers payeurs et des caisses de crédit agricole, quelle que soit la date de l'ouverture des comptes.

Section 4 – Déclaration et paiement de l'impôt

Art. 192.- 1) Les personnes qui versent des revenus imposables doivent retenir l'impôt à la source.

2) Pour les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques, la retenue est libératoire de tout autre impôt ou taxe sur les mêmes revenus.

Art. 193.- 1) L'impôt est versé au plus tard le quinze (15) du mois suivant celui au cours duquel les produits imposables ont été mis en paiement. Toutefois, pour les dividendes dont l'assemblée générale a approuvé la distri-

bution, l'impôt doit être versé dans les trente (30) jours suivant la date légale de tenue de l'assemblée générale.

2) A l'appui du versement, le contribuable dépose au service des impôts dont il relève, un bordereau faisant connaître pour le mois précédent :

- a) le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû ;
- b) le montant de l'impôt exigible.

Art. 194.- 1) L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est payé sur déclaration :

- a) lorsque le débiteur des intérêts est domicilié au Niger et que la créance a été constatée par acte notarié ;
- b) lorsque le débiteur des intérêts est domicilié hors du Niger ;
- c) lorsque le débiteur est domicilié au Niger et que la créance n'a pas été constatée par acte notarié et que le paiement est effectué au Niger sans création d'un crédit ;
- d) lorsque le débiteur est domicilié au Niger, que la créance n'a pas été constatée par acte notarié et que le paiement des intérêts fait l'objet d'une quittance ;
- e) lorsque les intérêts sont inscrits au crédit ou au débit d'un compte.

2) Les banques et sociétés de crédit acquittent l'impôt sur bordereau dans les conditions fixées à l'article 211 du présent Code.

Art. 195.- 1) L'impôt exigible sur les intérêts des créances constatées par acte notarié passé au Niger est perçu :

- a) par les notaires chargés de payer ou de percevoir ces intérêts ;
 - b) par le débiteur, lorsqu'il paie directement ces intérêts au créancier sans intervention d'un notaire.
- 2) Le versement de l'impôt perçu par les notaires est effectué dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant.
- 3) Les débiteurs des créances qui ne passent pas par l'intermédiaire d'un

notaire retiennent l'impôt lors du paiement des intérêts et le reversent dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant.

4) Le montant de l'impôt est avancé, sauf recours, par les entreprises qui réalisent la distribution.

Art. 196.- 1) L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers relatif aux intérêts et créances constatées par acte notarié est perçu pour le compte de l'Administration fiscale par :

- a) les notaires chargés de payer ou de percevoir ces intérêts ;
- b) le débiteur lorsqu'il paie directement ces intérêts au créancier.

2) Le versement des impôts via les notaires est effectué, pour chaque trimestre de l'année civile, dans les quinze (15) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Ce versement est accompagné d'une déclaration collective dont les énonciations sont fixées par l'article 213 du présent Code.

Les notaires peuvent recevoir à titre de rémunération des remises dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décision du Ministre chargé des Finances.

3) Les débiteurs qui versent directement les intérêts doivent verser l'impôt, accompagné de la déclaration prévue à l'article 214 du présent Code, dans le mois qui suit le paiement.

Si l'acte constatant la créance stipule que l'intérêt est payable en plusieurs

termes d'une durée inférieure à un an, le versement doit être effectué dans le mois qui suit la date de l'échéance des intérêts afférents au dernier terme annuel.

Art. 197.- 1) Lorsque les intérêts des créances constatées par acte notarié n'ont pas été payés à l'échéance ou que cette créance a fait l'objet d'un remboursement, le notaire ou le débiteur de la créance, en fait la déclaration à l'Administration fiscale dans les deux (2) mois qui suivent la date de l'échéance ou du remboursement.

2) Toutefois, si l'acte stipule que l'intérêt est payable en plusieurs termes, d'une durée inférieure à un (1) an, la déclaration doit être déposée dans les deux (2) mois suivant la dernière échéance ou le paiement du dernier acompte.

3) Si la créance a fait l'objet d'une délégation ou de toute autre opération ayant pour effet de substituer un nouveau débiteur au débiteur primitif, la déclaration doit être faite dans les deux (2) mois qui suivent la date de l'opération.

Art. 198.- Lorsque le débiteur a son domicile hors du Niger, le créancier acquitte l'impôt, sur déclaration conforme aux dispositions de l'article 214 du présent Code, auprès du service des impôts de son domicile.

Art. 199.- Lorsque le débiteur est domicilié hors du Niger, le créancier souscrit la déclaration, dans le cas où les intérêts n'ont pas été payés dans le délai fixé par l'article 215 du présent Code, ou lorsque la créance a fait l'objet soit d'un remboursement, soit d'un

transfert ou de toute autre opération ayant pour effet de substituer un nouveau créancier.

Art. 200.- Dans les cas prévus par les articles 215 et 216 du présent Code, s'il est procédé au remboursement total ou partiel d'une créance comportant des intérêts impayés, l'impôt est calculé en imputant ce remboursement d'abord sur les intérêts. Cette disposition ne s'applique pas aux réductions de dettes judiciairement constatées, ni aux remboursements par voie d'ordre ou de contribution amiable ou judiciaire.

Art. 201.- Dans tous les autres cas que ceux visés à l'article 209 du présent Code, l'impôt est acquitté de la manière suivante :

- a) si le paiement des intérêts ou leur inscription au crédit d'un compte est effectué au Niger: par apposition de timbres soit sur la quittance, soit sur le compte où l'inscription est opérée. L'article 209 du présent Code établit des règles spéciales pour l'acquittement de l'impôt sur les intérêts portés sur le compte par un établissement financier ou d'une banque ;
- b) si le paiement des intérêts ou leur inscription au crédit d'un compte est effectué hors du Niger sans support écrit pour le constater : au vu d'une déclaration du montant des intérêts, à souscrire par le créancier dans les trois (3) premiers mois de l'année suivante.

Section 5 – Obligations des contribuables

Sous-section 1 – Obligations relatives aux revenus des valeurs mobilières

Art. 202.- Les bordereaux de versements effectués conformément aux dispositions de l'article 193 du présent Code tiennent lieu de déclaration. Les personnes concernées doivent, au plus tard le 30 avril de chaque année, souscrire une déclaration récapitulative des paiements effectués au titre d'une année.

Art. 203.- Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des Assemblées Générales des actionnaires sont déposés auprès du service des impôts territorialement compétent dans les trente (30) jours de la date de clôture de l'assemblée.

Art. 204.- 1) Les entreprises désignées à l'article 175 du présent Code, qui entendent procéder à un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts ou commande avant leur dissolution ou mise en liquidation doivent en faire la déclaration auprès de l'Administration fiscale.

2) Cette déclaration doit être faite dans le mois de la date à laquelle l'opération a été décidée et doit être accompagnée :

- 1° d'une copie certifiée conforme de la décision qui a ordonné la répartition ;

2° d'un tableau faisant connaître le nombre des actions, leur montant nominal, le capital versé et, s'il y a lieu, les amortissements auxquels il a été procédé et les réductions du capital opérées.

Art. 205.- 1) Les sociétés qui entendent bénéficier des exonérations prévues à l'article 179 du présent Code doivent joindre à leur déclaration une demande spéciale accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande ainsi que tous les éléments du passif ;

2) L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur réelle nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents ;

3) La demande d'exonération est accompagnée, selon le cas, des pièces suivantes :

- a) s'il est procédé à un amortissement obligatoire prévu dans les statuts : statuts primitifs et textes de toutes les modifications qui y ont été apportées avec les dates de ces modifications ;
- b) si l'amortissement doit être opéré par une réalisation d'actif et au moyen de prélèvement sur les éléments autres que le compte

pertes et profits, les réserves et provisions diverses : état certifié indiquant sur quelles réalisations d'actif et grâce à quels prélèvements l'opération doit être réalisée ;

- c) si la demande d'exonération est fondée sur l'obligation de remettre en fin de concession, à l'autorité concédante, tout ou partie de l'actif : déclaration détaillée et, s'il y a lieu, estimation de l'actif social et des biens à remettre en fin de concession ;
- 4) Lorsque la demande d'exonération est fondée sur la disparition, en fin de concession, de tout ou partie de l'actif social, soit par suite de dépréciation, soit par suite de remise à l'autorité concédante, l'exonération est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se trouver, compte tenu des amortissements ou remboursements effectués, en franchise d'impôt.

Art. 206.- A l'appui du paiement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sur les rémunérations de l'administrateur unique ou des membres des conseils d'administration, les entreprises sont tenues de déposer un état nominatif, certifié par leurs représentants légaux et énonçant le montant des sommes distribuées à chaque bénéficiaire avec indication de leur domicile.

Art. 207.- 1) Les sociétés civiles de personnes, les sociétés commerciales quelle que soit leur forme, sont tenues de déposer, en plus de leur déclaration d'existence, auprès du service des impôts dont elles relèvent dans le délai

d'un (1) mois du début de leur activité, une déclaration mentionnant :

- 1° l'objet, le siège et la durée de l'entreprise, le Numéro d'Identification Fiscale ;
- 2° la date de l'acte constitutif et celle de l'enregistrement de cet acte dont un exemplaire dûment certifié est joint à la déclaration ;
- 3° les nom, prénoms, domicile du ou des gérants ;
- 4° le nombre et le montant des titres émis, en distinguant les actions des obligations et les titres nominatifs des titres au porteur ;
- 5° pour les sociétés civiles, la nature et la valeur des biens mobiliers ou immobiliers constituant les apports ;
- 6° pour les sociétés civiles, les droits attribués aux associés dans le partage des bénéfices et de l'actif social que ces droits soient ou non constatés par des titres délivrés aux ayants droit.

2) En cas de modification dans la constitution de l'actif social, de changement de siège, de remplacement du directeur ou du gérant, d'émission de titres nouveaux, ou du remplacement d'un ou de plusieurs associés dans les sociétés civiles, ces dernières doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois auprès du service des impôts qui a reçu la déclaration primitive et déposer en même temps un exemplaire de l'acte modificatif.

3) A défaut de déclaration prévue aux articles 774 et 778 du présent Code, les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés ne sont pas opposables à l'Administration pour la perception des impôts exigibles.

Art. 208.- 1) Les sociétés commerciales disposent d'un délai de six (6) mois, postérieurement à la date de clôture de chaque exercice, pour réunir leur assemblée générale qui décide de l'affectation définitive du résultat, sauf dérogation accordée par les autorités judiciaires compétentes.

2) Dans les trente (30) jours qui suivent la réunion de l'assemblée générale, une copie du procès-verbal enregistré

de cette réunion doit parvenir au service des impôts compétent.

3) Est considéré comme revenu distribué et imposé comme tel :

- a) tout report à nouveau bénéficiaire qui n'a pas donné lieu à délibération et affectation définitive ;
- b) le bénéfice réalisé par une société qui s'est abstenue de tenir l'assemblée générale ordinaire pour décider de l'affectation de résultat dans le délai de six (6) mois.

4) Cette imposition est définitive et libère la société de toute nouvelle imposition des sommes en cause.

Sous-section 2 – Obligations relatives aux revenus des créances, dépôts et cautionnements

1. Obligations des banques et établissements de crédit

Art. 209.- 1) Les banquiers ou sociétés de crédit qui acquittent l'impôt sur les capitaux mobiliers sur les produits des créances, dépôts et cautionnements inscrits au débit ou au crédit d'un compte, doivent tenir un registre sur lequel sont indiqués :

- 1° le nom du titulaire des comptes à intérêts passibles de l'impôt et, le cas échéant, le numéro ou matricule du compte ;
- 2° le montant des intérêts taxables ;
- 3° la date de leur inscription au compte.

2) Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, l'organisme payeur étant tenu au paiement de l'impôt pour l'ensemble.

3) Le montant de l'impôt à payer est établi à la fin de chaque mois.

Art. 210.- 1) A l'échéance de février, le redevable joint au bordereau une liste, en double exemplaire, faisant apparaître pour l'année civile précédente : les nom, prénoms et adresse des bénéficiaires de sommes supérieures à cent mille (100 000) francs CFA, ainsi que le montant des intérêts perçus par bénéficiaire.

2) Il est fait obligation aux banques et organismes financiers de déclarer l'identité, l'adresse et le montant de l'impôt perçu annuellement à titre d'intérêt pour chaque bénéficiaire d'une somme égale ou supérieure à cent mille (100 000) francs CFA.

Art. 211.- En cas de pluralité d'agences ou succursales autonomes, il est déposé un bordereau par agence ou succursale auprès du service des impôts territorialement compétent dont elles relèvent sauf option par la banque ou l'organisme financier de remplir cette obligation auprès du service compétent de son siège.

Art. 212.- Tout commerçant qui ouvre des comptes pour l'inscription des produits visés par l'article 177 du présent Code peut, sur sa demande adressée au Ministre chargé des Finances, être autorisé à bénéficiaire des dispositions des articles 209 et 211 ci-dessus, à charge de se conformer aux prescriptions y contenues.

II. Obligations des notaires

Art. 213.- 1) A la fin de chaque trimestre, les notaires établissent la déclaration des paiements d'intérêts faits par les débiteurs au cours du trimestre et la déclaration des intérêts échus et non payés pendant le trimestre, ainsi que les remboursements de capital effectués pendant ce trimestre.

2) Les déclarations indiquent les nom, prénoms, résidence et qualité des notaires déclarants et sont certifiées, datées et signées.

Art. 214.- 1) La déclaration des intérêts payés contient les indications suivantes présentées sous forme de tableau, à raison d'une ligne et d'une colonne par énonciation :

- 1° date du paiement ;
- 2° nom, prénoms et domicile du débiteur ;
- 3° nom, prénoms et domicile du créancier ;
- 4° le cas échéant, le Numéro d'Identification Fiscale ;
- 5° date du titre constitutif de la créance ;
- 6° montant des intérêts payés ;
- 7° période à laquelle s'appliquent les intérêts ;
- 8° montant de l'impôt perçu.

2) Dans une colonne « observations », sont mentionnés, avec leurs dates, les remboursements de capital opérés au cours du trimestre, les modifications apportées pendant le trimestre aux taux des intérêts et au montant des autres produits ainsi que les opérations ayant pour effet de substituer un nouveau débiteur au débiteur primitif.

Art. 215.- 1) La déclaration des intérêts échus et non payés pendant le trimestre ainsi que les remboursements de capital, renferme les indications suivantes qui sont également présentées sous forme de tableau à raison d'une ligne par créance :

- a) s'il s'agit d'intérêts échus non payés :

- 1° nom, prénoms et domicile du débiteur ;
 - 2° nom, prénoms et domicile du créancier ;
 - 3° le cas échéant, le Numéro d'Identification Fiscale ;
 - 4° date du titre constitutif de la créance ;
 - 5° montant des intérêts non payés ;
- b) s'il s'agit d'un remboursement de capital :
- 1° nom, prénoms et domicile du débiteur ;
 - 2° nom, prénoms et domicile du créancier ;
 - 3° le cas échéant, le Numéro d'Identification Fiscale ;
 - 4° montant du remboursement ;
 - 5° date du titre constitutif de la créance.
- 2) Dans une colonne « observations » sont mentionnées, les opérations ayant pour effet de substituer un nouveau débiteur.
- 3) La déclaration doit être accompagnée du paiement de l'impôt dû.

Art. 216.- Lorsque le débiteur des intérêts est domicilié hors du Niger, les déclarations auxquelles est tenu le créancier, contiennent les mêmes indications que celles visées aux articles 214 et 215 ci-dessus.

Chapitre 8 : Impôts sur les plus-values

Section 1 – Impôt sur les plus-values immobilières

Art. 217.- Les plus-values des cessions immobilières sont soumises à un impôt dénommé « impôt sur les plus-values immobilières ».

Sous-section 1 – Champ d'application

Art. 218.- L'impôt sur les plus-values immobilières s'applique aux plus-values réalisées à l'occasion :

- a) d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit d'un immeuble bâti ou non bâti ou de droits réels afférents à un immeuble bâti ou non bâti. Par cession à titre onéreux, il faut entendre notamment les ventes, échanges, apports en société, distributions de dividendes en nature effectuée par prélèvement d'un immeuble ;
- b) d'une expropriation pour cause d'utilité publique d'immeuble bâti ou non bâti.

Art. 219.- Ne sont pas imposables à l'impôt sur les plus-values immobilières :

- a) les plus-values réalisées par les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés ;
- b) le produit de l'aliénation des immeubles de l'État, des établissements publics à caractère administratif, des sociétés nationales, des sociétés à participation publique ayant pour objet l'amélioration de l'habitat, des collectivités et organismes publics ou privés dont les acqui-

sitions sont exonérées de droit d'enregistrement.

Art. 220.- 1) Nonobstant toute stipulation contraire, la personne soumise à l'impôt est le cédant. Toutefois, en cas de dissimulation ou minoration de prix, les complices (notamment les cessionnaires, notaires, intermédiaires ou courtiers) sont solidairement tenus au paiement des droits compromis et des pénalités encourues.

2) S'il s'agit d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la personne passible de l'impôt est celle qui a bénéficié de l'indemnité d'expropriation.

Sous-section 2 – Base d'imposition

Art. 221.- La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation et le prix d'acquisition par le cédant ou la valeur vénale du bien au jour de la mutation à titre gratuit.

Art. 222.- 1) Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte, majoré de toutes les charges et indemnités visées à l'article 450 du présent Code que le contrat impose à l'acquéreur.

2) À défaut de documents relatifs à l'immeuble lui-même ou en cas de majoration du prix d'acquisition, la plus-value est déterminée à partir de la valeur d'acquisition de référence. La valeur d'acquisition de référence est la valeur actualisée de la somme

ou contre-valeur qu'aurait déboursée le cédant pour obtenir la propriété de l'immeuble. Les valeurs d'acquisition de référence sont fixées et révisées périodiquement par arrêté du Ministre chargé des finances.

Art. 223.- L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées au bénéficiaire à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.

Art. 224.- 1) Le prix d'acquisition est majoré :

- a) des frais afférents à l'acquisition qui sont fixés forfaitairement à 10% ;

b) des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'améliorations réalisées depuis l'acquisition lorsqu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses ci-dessus, elles sont

déterminées, soit par voie d'expert, soit forfaitairement fixées à 10% du prix d'acquisition.

2) Si le prix d'acquisition ne peut pas être déterminé en vertu des dispositions précédentes, il est fixé forfaitairement à 65 % de la valeur de cession ou de l'indemnité d'expropriation.

Sous-section 3 – Taux de l'impôt

Art. 225.- Le taux de l'impôt sur les plus-values immobilières est fixé à 5%.

Sous-section 4 – Déclaration et paiement de l'impôt

Art. 226.- 1) Tout acquéreur d'immeuble et les intervenants dans la vente d'immeubles sont tenus, avant le paiement effectif du prix de cession ou le versement de l'indemnité d'expropriation, d'en aviser les services des impôts du lieu de situation de l'immeuble, ou le cas échéant du lieu de la transaction.

2) A défaut, les personnes ci-dessus visées sont tenues solidairement responsables du paiement de l'impôt et des amendes et pénalités prévues au présent Code.

3) L'autorité compétente ne peut, en aucun cas, constater le transfert de l'acte de cession d'un bien immobilier situé sur le territoire de sa commune sans exiger la présentation par les parties du quitus délivré par le Receveur des Impôts pour ce bien. Le manque-

ment à cette obligation entraîne la nullité de l'acte de transfert.

Art. 227.- 1) Les cédants et expropriés sont tenus, sous peine de sanctions, de souscrire, auprès du service des impôts territorialement compétent, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de cession ou de l'expropriation, une déclaration de transaction immobilière sur un imprimé en son original fourni par l'Administration fiscale.

2) En tout état de cause, la déclaration à souscrire ne peut être postérieure à l'établissement de l'acte notarié.

Art. 228.- L'impôt est dû, nonobstant toutes conventions contraires, par le cédant et est payé auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent concomitamment à la formalité de l'enregistrement.

- Art. 229.-** 1) L'impôt sur les plus-values immobilières est perçu à l'occasion de l'établissement des certificats de ventes d'immeubles par les notaires, les agents d'affaires et autres officiers ministériels habilités à instrumenter.
- 2) L'impôt est reversé auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent dans le délai fixé à l'article 481 du présent Code.
- 4) Dans tous les cas, le montant de l'impôt ne saurait être inférieur aux tarifs ci-après :

Situation géographique Nature de l'immeuble	Niamey	Autres chefs-lieux de Régions	Autres localités
Terrains nus	75 000 FCFA	50 000 FCFA	25 000 FCFA
Immeubles bâtis	500 000 FCFA	300 000 FCFA	100 000 FCFA

Sous-section 5 – Droit de préemption

- Art. 230.-** 1) Lorsqu'il est apparu des dissimulations ou minorations de prix, le Receveur des Impôts, après accord du Directeur Général des Impôts, exerce de plein droit son droit de préemption au profit de l'État. Le remboursement opéré dans ces conditions porte sur le prix ou l'indemnité stipulée sur l'acte présenté à la formalité, majoré de 10%.
- 2) Pour l'exercice du droit de préemption, il est prélevé 20% sur les recettes
- de l'impôt sur les plus-values de cessions immobilières, pour alimenter un fonds dont la création et le mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
- 3) Les dépenses imputables à cet effet comprennent les remboursements occasionnés par l'exercice du droit de préemption et les frais et charges pour la mise en œuvre de la procédure.

Section 2 – Impôt sur les plus-values de cessions de titres miniers

- Art. 231.-** Les plus-values des cessions de titres miniers sont soumises
- à un impôt dénommé « impôt sur les plus-values de cession de titres miniers ».

Sous-section 1 – Champ d'application

Art. 232.- 1) L'impôt sur les plus-values de titres miniers s'applique aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession directe ou indirecte de titres miniers par des personnes physiques ou morales.

2) Sont considérés comme des cessions indirectes, toutes cessions d'actions, de parts sociales et toute prise de participation directe ou indirecte égale au moins à 10% dans une société titulaire d'un titre minier délivré au

Niger, y compris par voie de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif.

Art. 233.- Ne sont pas imposables à l'impôt sur les plus-values de cession de titres miniers, les cessions à titre gratuit faites à l'État ou à ses démembrements, dans les conditions prévues par la loi minière.

Art. 234.- La personne passible de l'impôt est le cédant nonobstant toute stipulation contraire dans l'acte.

Sous-section 2 – Base d'imposition

Art. 235.- La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession tel que stipulé dans l'acte ou la valeur réelle à la date de

cession et le prix d'acquisition par le cédant ou la valeur vénale du bien au jour de la mutation à titre gratuit.

Sous-section 3 – Taux de l'impôt

Art. 236.- Le taux de l'impôt sur les plus-values de cession de titres miniers est fixé à 20%.

Sous-section 4 – Déclaration et paiement de l'impôt

Art. 237.- 1) L'impôt sur les plus-values de cession de titres miniers est retenu et reversé par le cessionnaire sur la somme versée au cédant dans un délai de quarante-cinq (45) jours qui suivent la date de la cession.

2) Si le cédant est domicilié au Niger, il est tenu au paiement de l'impôt dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession.

3) Le cédant ou le cessionnaire, selon le cas, informe l'Administration fiscale de la réalisation de l'opération dans les dix (10) jours suivant l'opération. A défaut de déclaration, ils sont tenus solidairement responsables du paiement de l'impôt, des amendes et des pénalités prévues à l'article 809 du présent Code.

Titre 2 : Autres impôts et taxes directs

Chapitre 1 : Taxe d'apprentissage

Section 1 – Champ d'application

Art. 238.- Les personnes physiques ou morales relevant d'un régime réel d'imposition, sont soumises à un impôt dénommé « taxe d'apprentissage ».

Art. 239.- La taxe d'apprentissage s'applique aux revenus visés aux articles 137 et suivants du présent Code mis à la disposition des salariés.

Art. 240.- Sont exonérées de la taxe d'apprentissage :

- a) les personnes physiques ou morales qui ont pour activité exclusive l'enseignement ;
- b) les personnes physiques ou morales qui ont pour activité exclusive les soins de santé ;
- c) les revenus mis à la disposition du salarié de nationalité nigérienne au titre de la première année de recrutement.

Section 2 – Base d'imposition

Art. 241.- 1) La base imposable de la taxe est constituée par la totalité des rémunérations mises à la disposition des salariés, à titre de traitements, indemnités, émoluments et salaires, y compris les avantages en nature estimés comme en matière d'impôt sur les traitements et salaires.

2) Toutefois, sont déductibles de la base imposable :

- a) les frais de formation supportés par les assujettis ;
- b) les salaires des techniciens chargés de la formation des apprentis et du perfectionnement des adultes, à l'exclusion de tout autre travail ;
- c) les subventions, bourses et allocations d'études ou des stages de perfectionnement ;
- d) les concours versés par les employeurs des établissements ou organismes habilités pour assurer en leur lieu et place des actions de formation technologique ou professionnelle ;
- e) pour l'ensemble des employeurs, les rémunérations versées à leurs apprentis sous contrat d'apprentissage ;

- f) les montants nets des rémunérations octroyées aux expatriés dans le cadre des contrats à durée indéterminée signés au cours de l'année considérée ;
 - g) les montants nets des rémunérations octroyées aux expatriés dans le cadre des contrats à durée déterminée d'une durée au moins égale à un (1) an, signés au cours de l'année considérée au profit des jeunes de moins de 40 ans.
- 3) Le montant total des déductions est plafonné à 50% de la base d'imposition déterminée au point 1 du présent article.

Section 3 – Taux de la taxe

Art. 242.- Le taux de la taxe d'apprentissage est de 3%.

Section 4 – Déclaration et paiement de la taxe

Art. 243.- Les redevables de la taxe sont tenus de souscrire dans le délai imparti pour le dépôt de la déclaration des résultats, une déclaration conforme au modèle établi par l'Administration fiscale et jointe en annexe de la déclaration statistique et fiscale.

Art. 244.- En cas de cession, de cessation, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la déclaration afférente aux rémunérations taxables qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe doit être déposée

dans le délai de dix (10) jours de la cession, de la cessation ou du jugement. En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée par les ayants-droits du défunt dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès.

Art. 245.- La taxe d'apprentissage est acquittée spontanément dans le délai imparti pour le dépôt de la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques.

Chapitre 2 : Taxe sur certains frais généraux des entreprises

Section 1 – Champ d'application

Art. 246.- Les personnes physiques ou morales relevant d'un régime réel d'imposition sont soumises à un impôt

dénommé « taxe sur certains frais généraux des entreprises ».

Section 2 – Base d'imposition

Art. 247.- La taxe sur certains frais généraux des entreprises s'applique :

- a) aux cadeaux de toute nature ;
- b) aux frais de réception ;
- c) aux dépenses afférentes aux véhicules et autres biens ou services mis à la disposition de certaines personnes. Les notions de personnes, de dépenses et charges, de véhicules, biens et services concernés sont définies par voie réglementaire ;
- d) au coût du transport aérien des membres du personnel et de leur famille supporté à l'occasion du

ou des congé(s) annuel(s).

Art. 248.- 1) Pour être soumises à la taxe sur certains frais généraux, les dépenses définies à l'article 247 ci-dessus doivent avoir été supportées par l'entreprise, qu'elles soient déduites ou non en matière d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques.

2) Les dépenses à prendre en considération sont celles qui ont été supportées au titre de l'exercice comptable précédant celui au cours duquel la taxe est exigible.

Section 3 – Taux de la taxe

Art. 249.- Le taux de la taxe est de 20%.

Section 4 – Déclaration et paiement de la taxe

Art. 250.- Les assujettis à la taxe sont tenus de produire, dans le délai imparti pour le dépôt de la déclaration des résultats, une déclaration conforme

au modèle établi par l'Administration fiscale et jointe en annexe de la déclaration statistique et fiscale.

Art. 251.- La taxe sur certains frais généraux des entreprises est acquittée spontanément dans le délai imparti pour le dépôt de la déclaration de l'im-

pôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques.

Chapitre 3 : Taxe immobilière

Section 1 – Champ d'application

Art. 252.- Les biens immobiliers des personnes physiques relevant d'un régime réel d'imposition et ceux des

personnes morales sont soumis à une taxe immobilière.

Sous-section 1 – Biens imposables

Art. 253.- La taxe immobilière est établie sur :

- a) les propriétés bâties, telles que maisons, fabriques, manufactures, usines, ateliers, magasins, entrepôts, garages, et, d'une manière générale, à toutes les constructions en dur, semi dur, banco amélioré ou ordinaire, fixées au sol à perpétuelle demeure ;
- b) les terrains non cultivés employés à un usage commercial, industriel ou artisanal, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements

de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

- c) l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations faisant corps avec l'immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions ;
- d) le sol des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions.

Sous-section 2 – Personnes imposables

Art. 254.- 1) La taxe est due pour l'année entière par le propriétaire de l'immeuble au 1er janvier. En cas de mu-

tation dûment déclarée aux services fiscaux, la taxe est due par l'acquéreur à compter de la date de mutation.

2) En cas de bail emphytéotique, le preneur ou emphytéote est substitué au bailleur.

3) En cas de location-vente, l'imposition est supportée par le cessionnaire à partir de la date d'entrée en jouissance.

Sous-section 3 – Exonérations

Art. 255.- 1) Les constructions nouvelles sont exonérées de la taxe immobilière pendant une période de deux (2) ans.

2) Toutefois, pour les entreprises qui construisent leur siège et/ou leurs succursales au Niger, l'exonération est étendue à cinq (5) ans.

Art. 256.- 1) Pour bénéficier de l'exonération temporaire prévue à l'article 255 ci-dessus, le propriétaire doit, dès l'achèvement des travaux, souscrire auprès des services fiscaux une déclaration sur un imprimé spécifique fourni par l'Administration fiscale. Il doit joindre à cette déclaration une copie du titre foncier. Une construction est considérée comme terminée à partir du moment où elle est habitable, si elle est destinée au logement ou utilisable au cas où elle est à usage professionnel.

2) A défaut de déclaration, les constructions sont taxées dès le 1^{er} janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement. En cas de déclaration tardive, l'exonération est accordée pour la période restant à courir à compter de la date de dépôt.

Art. 257.- Les biens suivants sont exonérés de la taxe immobilière :

- a) les immeubles appartenant aux établissements publics à caractère industriel, commercial, artisanal, culturel, sportif, sanitaire, social, agricole et/ou pastoral, scientifique ou professionnel ;
- b) les édifices servant à l'exercice public du culte ;
- c) les immeubles appartenant aux établissements scolaires et universitaires ;
- d) les immeubles appartenant aux établissements de soins de santé ;
- e) les immeubles affectés à des œuvres d'assistance médicale ou d'assistance sociale de bienfaisance ;
- f) les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les récoltes ;
- g) les immeubles appartenant à des États étrangers, affectés à la chancellerie et à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement nigérien, sous réserve de réciprocité ;
- h) l'immeuble affecté à la résidence principale ; le chef de ménage est, pour ce faire, tenu de com-

- muniquer, avant le 1er février, sous peine d'inopposabilité à l'Administration fiscale, les références cadastrales de l'habitation pour laquelle il souhaite obtenir le bénéfice de l'exonération, pour la première année et, en tant que de besoin, pour les autres années ;
- i) les immeubles en banco ordinaire ou amélioré non productifs de revenus ;
 - j) les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et aux Établissements Publics Administratifs non productifs de revenus ;
 - k) les installations qui, dans les ports fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l'objet de concessions d'outillage public accordées par l'État à des chambres de commerce ou à des municipalités et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier de charges ;
 - l) les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable ou de l'énergie électrique appartenant à l'État et aux collectivités territoriales ;
 - m) les immeubles appartenant à des associations à but non lucratif servant à leur activité ;
 - n) les cimetières ;
 - o) les immeubles appartenant aux personnes physiques ou morales qui ont pour objet exclusif l'achat et la vente d'immeubles, sauf en ce qui concerne ceux de leurs immeubles qu'elles exploitent ou qui ne sont pas destinés à être vendus ;
 - p) les immeubles appartenant aux sociétés, quelle que soit leur forme, qui ont pour objet exclusif la construction et la vente d'habitations à prix modéré. En tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition sont précisées par voie réglementaire ;
 - q) les immeubles appartenant aux organismes et collectivités dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres d'assistance médicale et sociale ;
 - r) les awqaf publics et awqaf reconnus d'utilité publique et inscrits dans le registre de la Haute Autorité au Waqf.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Section 2 – Base d'imposition

Art. 258.- 1) La Taxe Immobilière est assise sur la valeur des immobilisations toutes taxes comprises avant amortissement, ou, à défaut, le prix de revient de l'immeuble au 1er janvier de l'année de taxation.

2) Toutefois, pour l'outillage fixe des établissements industriels visé au point c) de l'article 253 du présent Code, la base à retenir est égale à 50% de la valeur d'acquisition et 75% pour les autres immeubles.

3) Les installations et le matériel informatiques sont exclus de la base taxable.

Art. 259.- 1) Les dépenses relatives aux grosses réparations à la charge des propriétaires sont déductibles de la base taxable lorsqu'elles sont dûment justifiées.

2) Sont réputées grosses réparations, les dépenses effectuées par le propriétaire ayant pour objet :

- la remise en état du gros-œuvre (toiture, plafonds, plancher, escaliers, façades), des canalisations ou de l'installation électrique ;
- la remise en état du mur d'une propriété ;
- le remplacement d'un ascenseur vétuste, la part de la dépense payée au titre d'un contrat d'entretien d'un ascenseur restant à la charge du propriétaire ou encore les dépenses effectuées pour rendre une installation d'ascenseur conforme aux normes réglementaires de sécurité.

3) Toutefois, au cours d'un même exercice, le cumul de cette déduction ne peut excéder 50% de la base taxable au titre du même immeuble.

4) La faculté de déduction est limitée à l'exercice au cours duquel les dépenses y afférentes ont été effectuées.

Section 3 – Taux de la taxe

Art. 260.- Le taux de la taxe immobilière est fixé à 1% de la valeur des immeubles définie à l'article 258 du présent Code.

Art. 261.- Les contribuables soumis au régime réel d'imposition sont tenus

de souscrire une déclaration, sur un modèle fourni par l'Administration fiscale, indiquant la liquidation de la taxe immobilière due, au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition.

Section 4 – Déclaration et paiement de la taxe

Art. 262.- La taxe immobilière est acquittée, spontanément, sans avis préalable en deux (2) termes :

- a) un premier versement d'au moins 50% au moment de la souscription de la déclaration prévue à l'article 261 ci-dessus ;
- b) et le solde au plus tard le 30 juin.

Art. 263.- 1) Les mises à jour sont effectuées d'office par les services com-

pétents, d'après des documents dont ils ont pu avoir communication.

2) Tant que le changement de propriété n'a pas été effectué et porté à la connaissance de l'Administration fiscale, l'ancien propriétaire continue d'être taxé. Ce dernier, ses héritiers ou ayants-droits sont tenus au paiement de la taxe immobilière mais peuvent exercer un recours contre le nouveau propriétaire.

Chapitre 4 : Taxe d'habitation

Section 1 – Champ d'application

Sous-section 1 – Personnes imposables

Art. 264.- 1) La Taxe d'Habitation est une taxe mensuelle due par toute personne physique ou morale qu'elle soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit d'un immeuble destiné à l'habitation ou à tout autre usage.

2) Est imposable à la Taxe d'Habitation, toute personne physique ou morale disposant d'un compteur lié au réseau électrique ou d'un système autonome

d'énergie électrique.

Art. 265.- La Taxe d'Habitation s'applique aux propriétaires et occupants des locaux situés dans les chefs-lieux de région, de département ou de commune urbaine.

Art. 266.- La Taxe d'Habitation est établie au nom de la personne qui occupe l'immeuble qu'elle soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit.

Sous-section 2 – Exonérations

Art. 267.- Sont exonérés de la Taxe d'Habitation :

- 1° les locaux des établissements scolaires ou universitaires, publics et privés destinés au logement des élèves et étudiants ;
- 2° les locaux servant à l'exercice public de culte ;

3° les locaux des orphelinats ;

4° les locaux destinés au logement des ambassadeurs, des consuls et des diplomates sous réserve de réciprocité ;

5° les locaux destinés au logement des représentants résidents des organisations internationales.

Section 2 – Base d'imposition

Art. 268.- La Taxe d'Habitation est assise sur la puissance du compteur électrique ou sur la puissance convertie de kilovolt-ampère (KVa) en kilo-Watt (KW).

Section 3 – Tarif de la taxe

Art. 269.- Les tarifs de la Taxe d'Habitation sont déterminés mensuellement comme suit :

PUISSANCE DU COMPTEUR ELECTRIQUE	TARIF DE LA TAXE D'HABITATION
3 KW	200 FCFA
6 KW	2 000 FCFA
12 KW	3 000 FCFA
18 KW	4 000 FCFA
30 KW	6 000 FCFA
Supérieur à 30 KW	7 000 FCFA

Art. 270.- La Taxe d'Habitation des redevables visés au point 2 de l'article 264 du présent Code est déterminée mensuellement, après conversion, comme suit :

PUISSANCE DU COMPTEUR ELECTRIQUE	TARIF DE LA TAXE D'HABITATION
supérieure ou égale à 3 KW et inférieure à 6 KW	200 FCFA
supérieure ou égale à 6 KW et inférieure à 12 KW	2000 FCFA
supérieure ou égale à 12 KW et inférieure à 18 KW	3000 FCFA
supérieure ou égale à 18 KW et inférieure à 30 KW	4000 FCFA
égale à 30 kW	6000 FCFA
supérieure à 30 kW	7000 FCFA

Section 4 – Déclaration et paiement de la taxe

Art. 271.- 1) Les redevables entrant dans le champ d'application de la Taxe d'Habitation disposant d'un système autonome d'énergie électrique, sont tenus de souscrire une déclaration au moyen d'un imprimé spécial conforme au modèle établi par l'Administration fiscale.

2) La déclaration doit être déposée au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition au Centre des Impôts territorialement compétent.

3) Cette déclaration doit indiquer, au jour de sa production :

- 1° les nom, prénom, profession et numéro de téléphone de l'occupant qu'il soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit ;
- 2° l'ilot, la parcelle, la rue et le quartier ;
- 3° la commune de résidence ;

4° les références cadastrales ;

5° la puissance des batteries solaires ou la puissance du groupe électrogène.

Art. 272.- La Taxe d'Habitation fait l'objet d'une ligne sur la facture d'électricité adressée à l'abonné. Elle est acquittée à l'occasion du paiement de la facture mensuelle pour le compte de la Direction Générale des Impôts.

Art. 273.- 1) la Taxe d'Habitation est recouvrée mensuellement et reversée auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent au plus tard le 15 du mois suivant celui au titre duquel le paiement a été effectué.

2) Le versement est fait au moyen d'un état récapitulatif dont le modèle est fourni par l'Administration fiscale.

Art. 274.- 1) La Taxe d'Habitation des redevables visés à l'article 271 du présent Code est acquittée en deux (2) échéances :

a) 50% à la déclaration ;

b) le solde avant le 30 juin.

2) Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de la taxe en un seul paiement avant la fin du 1er trimestre de l'année d'imposition.

Section 5 – Contrôle, sanctions, contentieux et recouvrement de la taxe

Art. 275.- A défaut de paiement dans les conditions fixées à l'article 274 ci-dessus, les héritiers ou ayants droit d'un contribuable décédé sont tenus de payer le montant des impositions portées au nom du défunt.

Art. 277.- Les dispositions prévues en matière d'impôts fonciers relatives au contrôle, aux sanctions, au contentieux et au recouvrement sont applicables mutatis mutandis en matière de taxe d'habitation.

Art. 276.- La Taxe d'Habitation est due pour tout mois entamé.

Chapitre 5 : Taxe professionnelle

Section 1 – Champ d'application

Sous-section 1 – Personnes imposables

Art. 278.- 1) Est soumise à la taxe professionnelle, toute personne relevant d'un régime réel d'imposition et qui exerce une activité professionnelle. La taxe professionnelle est personnelle et annuelle. Elle est due pour l'année entière pour les assujettis exerçant leur activité au 1er janvier.

2) Toutefois, pour les entreprises qui ont bénéficié d'exonérations de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions d'un régime dérogatoire,

au titre d'une période dont le début ou la fin ne coïncide pas avec le terme d'un exercice budgétaire, la taxe sera établie au prorata du nombre de mois écoulés entre le 1er janvier et le début du régime d'agrément, pour la première année, ou entre la fin du régime d'agrément et le 31 décembre, pour la dernière année.

Sous-section 2 – Exonérations

Art. 279.- Sont exonérés de la taxe professionnelle :

- a) les caisses d'épargne et de crédit mutuel administrées gratuitement ;
- b) les sociétés coopératives agricoles de production et leurs unions pour les opérations qui, entrant dans les usages normaux de l'agriculture, ne donneraient pas lieu à l'application de la taxe professionnelle si elles étaient effectuées dans les mêmes conditions par chacun des adhérents des dites sociétés ;
- c) les éconômats, les sociétés coopératives de consommation quand elles se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents ;

d) les entreprises individuelles ou sociétés nouvellement créées pour la première année d'imposition ;

e) les entreprises individuelles ou sociétés unipersonnelles créées par les jeunes entrepreneurs à hauteur de 50% de la taxe à la deuxième année d'exercice. Par jeune entrepreneur, il faut entendre toute personne physique ayant au plus quarante (40) ans ;

f) les awqaf publics et awqaf reconnus d'utilité publique et inscrits dans le registre de la Haute Autorité du Waqf.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Section 2 – Tarif de la taxe

Sous-section 1 – Régime général

Art. 280.- La taxe professionnelle se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel.

I. Droit fixe

Art. 281.- Le droit fixe est égal à un pour mille (1‰) du chiffre d'affaires

réalisé au titre de l'année précédente, sans toutefois être inférieur à 75 000 francs CFA et supérieur aux plafonds fixés dans le tableau ci-après :

CHIFFRE D'AFFAIRES	PLAFONNEMENT
Jusqu'à 10 milliards de francs CFA	3.000.000 F CFA
Supérieur à 10 milliards et inférieur ou égal à 30 milliards de francs CFA	7.000.000 F CFA
Supérieur à 30 milliards et inférieur ou égal à 50 milliards de francs CFA	15.000.000 F CFA
Supérieur à 50 milliards de francs CFA	30.000.000 F CFA

II. Droit proportionnel

Art. 282.- 1) Le droit proportionnel est égal à 10% de la valeur locative des immeubles servant à l'exercice de la profession, qu'ils soient occupés à titre onéreux ou à titre gratuit, à l'exception des locaux servant à l'habitation.

2) Le droit proportionnel est égal à 3% de la valeur locative des immeubles dont sont propriétaires les promoteurs des écoles privées.

3) Le droit proportionnel ne peut être inférieur au quart (1/4) du droit fixe.

Art. 283.- 1) La valeur locative est déterminée :

- a) au moyen de baux authentiques ou de locations verbales, passés dans des conditions normales ;
- b) par comparaison avec des locaux loués ;
- c) par voie d'appréciation administrative.

2) La méthode d'évaluation est celle prévue en matière d'impôt sur les revenus locatifs.

Art. 284.- Le contribuable ayant plusieurs établissements distincts, de même espèce ou d'espèces différentes, est passible d'un seul droit fixe à raison du chiffre d'affaires réalisé dans l'ensemble de ces établissements.

Art. 285.- 1) Le droit proportionnel est appliqué pour chaque établissement distinct servant à l'exercice des professions imposables.

2) Pour les établissements secondaires, le droit proportionnel est calculé sur la valeur locative des immeubles servant à l'exercice de la profession, sans, toutefois, être inférieur au quart (1/4) du minimum du droit fixe prévu à l'article 281 du présent Code.

Art. 286.- Sont considérés comme formant des établissements distincts, ceux qui ont un préposé spécial traitant avec le public, même s'il ne détient pas de mandat et qui présentent en outre l'un des deux caractères suivants :

- a) comporter un inventaire spécial de leurs marchandises ou une comptabilité séparée ;

b) être situé dans des locaux distincts, alors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble. Toutefois, les opérations effectuées par un contribuable dans ses propres locaux séparés, pour le compte des tiers dont il n'est que représentant, donnent lieu à une imposition distincte établie au nom du ou des commettants.

Art. 287.- Dans le cas d'opérations effectuées par un contribuable pour des tiers à titre de représentant, le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des locaux séparés dans lesquels s'effectuent lesdites opérations.

Art. 288.- Si les locaux sont communs, le droit proportionnel est basé, pour chacun des commettants, sur la valeur locative totale afférente aux locaux du représentant.

Sous-section 2 – Régime du secteur des transports

Art. 289.- 1) Outre le droit fixe et le droit proportionnel définis aux articles ci-dessus, les entreprises du secteur des

transports terrestres s'acquittent, au titre de la taxe professionnelle, de tickets valeurs déterminés comme suit :

a) Transport de marchandises ou d'hydrocarbures :

Type d'engin	Capacité	Montant annuel de l'impôt en francs CFA
Véhicule	Jusqu'à 5 T ou 5 m ³	64 000
	6 à 10 T ou 6 à 10 m ³	78 000
	11 à 15 T ou 11 à 15 m ³	82 000
	16 à 20 T ou 16 à 20 m ³	88 000
Tracteur		44 000
Remorque	Jusqu'à 20 T ou 20 m ³	52 000
	21 à 25 T ou 21 à 25 m ³	64 000
	26 à 30 T ou 26 à 30 m ³	78 000
	31 à 35 T ou 31 à 35 m ³	90 000
	Plus de 35 T ou 35 m ³	104 000

b) Transport de personnes :

Capacité de véhicule	Montant annuel de l'impôt en francs CFA
Jusqu'à 5 places	24 000
De 6 à 10 places	26 000
De 11 à 15 places	30 000
De 16 à 20 places	32 000
De 21 à 30 places	42 000
De 31 à 40 places	46 000
De 41 à 50 places	48 000
De 51 à 60 places	50 000
De 61 à 70 places	54 000
Plus de 70 places	56 000

2) Toutefois, il est délivré une attestation, dont le montant est calculé au prorata temporis et tenant lieu de taxe professionnelle, aux entreprises qui acquièrent un nouveau véhicule au-delà du 1er semestre de l'année d'imposition.

3) Les montants acquittés par tickets valeurs pour l'année considérée sont déductibles de la taxe professionnelle de l'année suivante.

Section 3 – Déclaration et paiement de la taxe

Art. 290.- Les contribuables soumis à la Taxe professionnelle relevant du régime réel d'imposition sont tenus de souscrire au plus tard le 28 février de l'année d'imposition une déclaration conforme au modèle fourni par l'Administration fiscale.

Art. 291.- 1) Les contribuables relevant du régime réel soumis à la taxe professionnelle sont tenus de s'acquitter, spontanément et sans avis préalable, du montant de la taxe telle que déterminée à l'article 290 ci-dessus en deux termes égaux :

a) le 1^{er} versement d'au moins 50% doit intervenir au plus tard le 28 février de l'année d'imposition ;

b) et le solde au plus tard le 30 juin.

Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de la taxe en un seul paiement dans le délai imparti pour le dépôt de la déclaration.

2) En cas d'exonération temporaire, le paiement de la taxe professionnelle intervient dans les deux (2) mois qui suivent la fin de l'exonération.

3) En cas de déménagement hors du ressort de la recette des impôts territorialement compétente ou en cas de vente, la contribution est due en totalité.

Art. 292.- 1) En cas de cession de fonds de commerce, le cessionnaire demeure responsable solidairement avec le cédant du paiement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la cession, tant que n'a pas été produite la demande de transfert.

2) Dans le cas d'opérations effectuées pour le compte de tiers par un représentant et ayant donné lieu à l'imposition à la taxe professionnelle, le re-

présentant et le ou les commettants sont solidairement responsables du paiement des droits correspondants.

Art. 293.- 1) Le paiement du montant annuel de la Taxe professionnelle du secteur des transports terrestres doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année d'imposition.

2) Toutefois, pour les véhicules acquis et mis en service par l'entreprise entre le 1er octobre et le 31 décembre, il n'est dû que le quart (1/4) de la taxe dont le paiement donne lieu à la délivrance d'une quittance et d'une attestation tenant lieu de taxe professionnelle.

Section 4 – Dispositions diverses

Art. 294.- 1) Le contribuable soumis à la taxe professionnelle est tenu de justifier, à toute réquisition des agents de l'Administration fiscale, son imposition sous peine de saisie ou de séquestre de ses marchandises ou des moyens d'exploitation de son activité.

2) Il sera, par ailleurs, astreint au paiement de la taxe professionnelle pour l'année entière majorée d'une pénalité telle que prévue à l'article 812 du présent Code.

Art. 295.- En cas de perte du ticket valeur, le contribuable peut se faire délivrer un duplicata d'une valeur faciale de dix mille (10 000) francs CFA.

Art. 296.- 1) Le certificat d'exonération de la taxe professionnelle pour véhicule est délivré à toute personne physique ou morale qui en fait expressément la demande.

2) N'est exonéré de la taxe professionnelle que le ou les véhicules utilisés dans le cadre unique et exclusif de l'exercice de la profession au titre de l'année budgétaire en cours.

3) La demande doit être adressée au service des impôts territorialement compétent et n'est accordée que sous certaines conditions :

- a) présentation de la quittance du paiement de la taxe professionnelle de l'exercice en cours liée à la profession ;
- b) présentation de la carte grise du ou des véhicules ;
- c) soumission à un régime réel d'imposition ;
- d) inscription au bilan de fin d'exercice des véhicules.

Chapitre 6 : Contribution des licences

Section 1 – Champ d’application

Art. 297.- 1) Toute personne soumise à un régime réel d’imposition qui se livre à la vente des boissons alcoolisées ou fermentées, à consommer sur place ou à emporter, est assujettie à un droit de licence pour chaque établissement de vente.

2) Toutefois, la licence n’est pas due par le commerçant qui vend exclusivement de l’alcool de menthe pharmaceutique

et des médicaments alcoolisés.

Art. 298.- Les boissons sont classées en deux (2) catégories qui comprennent :

- a) la 1ère catégorie : les liqueurs, apéritifs, vins et autres alcools titrant plus de 15° ;
- b) la 2ème catégorie : les autres boissons alcoolisées.

Section 2 – Tarif des droits

Art. 299.- La licence est constituée d’un droit fixe comprenant deux classes, déterminé comme suit :

Classes	Activités	Montant semestriel de l’impôt en francs CFA	Montant annuel de l’impôt en francs CFA
1ère classe	Commerçants, bars, restaurants et toutes activités de vente des boissons de 1ère catégorie	150 000	300 000
2ème classe	Commerçants, bars, restaurants et toutes activités de vente des boissons de 2ème catégorie	85 000	170 000

Art. 300.- Dans le cas de vente de boissons alcoolisées de la 1ère et de la 2ème catégorie dans le même établissement, seul le droit le plus élevé est exigible.

Art. 301.- Toutes les dispositions concernant l'assiette, la gestion et le recouvrement des taxes professionnelles sont applicables, mutatis mutandis, en matière de contribution des licences.

Chapitre 7 : Taxe sur les armes à feu

Section 1 – Champ d'application

Art. 302.- Les personnes détentrices d'une arme à feu sont soumises à une taxe annuelle.

Art. 303.- Sont exonérés de la taxe :

a) les armes à feu à l'usage des forces de défense et de sécurité et des corps paramilitaires ;

b) les armes données en dotation par l'Administration à certains fonctionnaires ;

c) les armes à feu des magasins et entrepôts destinées à la vente ;

d) Les armes hors d'usage remises à l'autorité compétente.

Section 2 – Tarif de la taxe

Art. 304.- La taxe est de trente mille (30 000) francs CFA par an et par arme, quel que soit le type d'arme.

Section 3 – Obligations

Art. 305.- Les autorités compétentes établissent, chaque année, une liste actualisée des détenteurs d'armes

qu'elles communiquent à l'Administration fiscale avant le 31 janvier de chaque année.

Chapitre 8 : Vignette automobile

Section 1 – Champ d'application

Art. 306.- Les détenteurs de véhicules à moteur sont passibles d'une vignette automobile.

Art. 307.- 1) La vignette est applicable aux véhicules à moteur de toutes catégories immatriculées sur le territoire du Niger, sauf exonérations prévues à l'article 310 du présent Code.

2) Sont également passibles de la taxe:

- a) les véhicules qui, sans être immatriculés au Niger, sont détenus par des personnes résidant habituellement au Niger, et qui en font usage localement, à quelque titre que ce soit ;
- b) les véhicules en immatriculation temporaire spéciale, immatriculés dans les séries «AT», «IT», «ONG», «TT» ou toute autre série temporaire ;
- c) les véhicules immatriculés dans la série «OI» ne bénéficiant pas d'une exonération prévue par une convention particulière.

Art. 308.- La taxe est due pour tous les véhicules à moteur destinés au transport de personnes ou de marchandises, immatriculés au 1er janvier de l'année d'imposition.

Art. 309.- 1) La taxe est due pour l'année entière à raison des éléments posés au 1er janvier.

2) Les personnes physiques ou morales qui dans le courant de l'année, deviennent possesseurs de nouveaux véhicules imposables, doivent la taxe dans le mois du jour de l'acquisition. Elles ne pourront procéder à la mutation du véhicule à leur nom qu'après justification du paiement de la taxe.

Art. 310.- 1) Sont exonérés de la taxe :

- a) les véhicules appartenant aux collectivités publiques : État, Collectivités Territoriales et les véhicules assurés par le budget de l'État ;
- b) les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques et consulaires ;
- c) les véhicules appartenant à des personnes atteintes d'une invalidité permanente d'au moins 50% et servant exclusivement à leur transport dans la limite d'un seul véhicule par propriétaire ;
- d) les véhicules spéciaux des entreprises agricoles, pastorales et forestières (motoculteurs, tracteurs) servant dans le périmètre

de ces exploitations à l'exclusion de tout transport sur la voie publique ;

- e) les véhicules destinés à la vente et détenus par des commerçants qui se sont acquittés de la taxe professionnelle. Sont compris dans cette catégorie les véhicules d'occasion achetés, pour la revente, par des personnes physiques ou morales qui en font habituellement le commerce, figurant en stock au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition ; la dé-

claration de ce stock est faite au plus tard le 2 janvier auprès de l'Administration fiscale.

- f) les véhicules non utilisés ou réformés, étant précisé que seuls sont considérés comme tels les véhicules dont la carte grise a été déposée au service des transports ;
- g) les véhicules d'une puissance inférieure à un (1) cheval vapeur.
- 2) L'Administration fiscale délivre des certificats d'exemption pour les véhicules exemptés de la taxe.

Section 2 – Tarif de la vignette

Art. 311.- 1) Le tarif de la vignette est fixé comme suit :

Catégories de véhicules	Montant de la taxe (en francs CFA)
de 1 à 2 cv	5 000
de 3 à 6 cv	15 000
de 7 à 11 cv	20 000
de 12 à 14 cv	30 000
de 15 à 19 cv	45 000
de 20 à 24 cv	60 000
de 25 cv et plus	80 000

2) Pour les véhicules en voie d'immatriculation, la vignette de l'exercice en cours est acquittée suivant les quotités prévues ci-dessus, concomi-

tamment aux formalités de mise à la consommation.

Section 3 – Paiement de la vignette

Art. 312.- 1) La taxe est payable en totalité avant le 1er avril de chaque année.

2) Toutefois, pour les véhicules dont la première immatriculation au Niger a lieu entre le 1er octobre et le 31 décembre, il n'est dû que le quart de la taxe.

3) Il en est de même pour les véhicules acquis au cours de l'année d'imposition antérieurement exonérés. Le paiement de la taxe donne lieu à la délivrance d'une quittance et d'une attestation tenant lieu de vignette.

Art. 313.- La taxe est payée par le possesseur du véhicule imposable, dont le nom figure sur le certificat d'immatriculation du véhicule dit « carte grise », au lieu de sa résidence habituelle ou de son principal établissement.

Art. 314.- Le recouvrement de la taxe ne pourra être poursuivi contre le nouveau propriétaire d'un véhicule acquis au cours de l'année qui justifiera le paiement de la taxe par le précédent propriétaire, mais cet acquéreur deviendra débiteur de la taxe pour l'année entière en cas de non- paiement par le cédant.

Section 4 – Obligations

Art. 315.- 1) Les services du Ministère chargé des transports ne pourront procéder à aucune immatriculation, mutation, visite, inscription de gage ou toute autre formalité relative à des véhicules à moteur, sans que leur soit présentée par le requérant, la justification du paiement de la vignette ou la preuve de son exonération.

2) Cette Administration ne pourra en outre restituer les cartes grises déposées en application de l'article 310 du présent Code sans exiger au préalable la justification du paiement de la vignette pour l'année de remise en circulation du véhicule.

Chapitre 9 : Vignette sur les machines à sous

Section 1 – Champ d'application

Art 316.- 1) Une vignette sur les machines à sous est applicable aux machines à sous exploitées dans les éta-

blissements de jeux, dans les débits de boissons et autres lieux.

2) Sont également passibles de la vignette, les autres appareils de jeu d'argent exploités dans les mêmes

établissements et autres lieux définis ci-dessus.

Section 2 – Tarif et paiement de la taxe

Art. 317.- Le montant de la vignette est de trois cent mille (300 000) francs

par machine payable au plus tard le 1^{er} mars de l'année d'imposition.

Section 3 – Obligations

Art. 318.- 1) La vignette doit être apposée de manière visible sur la machine taxée. En cas de changement d'une machine sur laquelle la vignette a été déjà apposée, l'exploitant doit s'adresser à l'Administration fiscale aux fins de délivrance d'un duplicata, sous réserve du paiement de la somme de cinquante mille (50 000) francs CFA.

2) Les machines hors service doivent être déclarées à l'Administration fiscale dans le mois au cours duquel la panne est intervenue.

LIVRE 2 :
Impôts indirects

Titre 1 : Taxe sur la valeur ajoutée

Chapitre 1 : Champ d'application

Section 1 – Opérations imposables

Art. 319.- La taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux affaires faites sur le territoire de la République du Niger par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement et d'une manière indépendante, accomplissent des actes relevant d'une activité industrielle, commerciale, agricole, d'élevage, de pêche ou artisanale ou effectuent des prestations de services de toute nature.

Art. 320.- Constituent des opérations imposables :

- 1° les importations. Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier au Niger pour la mise à la consommation, qu'il s'agisse de marchandises provenant de l'extérieur ou placées jusqu'alors sous un régime douanier suspensif.
- 2° les livraisons de biens. Par livraisons de biens, il faut entendre toute opération ayant pour effet de transférer à un tiers la propriété d'un bien matériel. Sont notamment assimilées à des livraisons de biens :

- a) la fourniture d'eau, d'électricité et de gaz ;
- b) la vente à tempérament ;
- c) la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente ;

3° les ventes, à l'intérieur, des biens d'occasion. Par biens d'occasion, il faut entendre les biens ayant fait l'objet d'une utilisation préalable et qui sont susceptibles de réemploi en l'état ou après réparation ;

4° les travaux immobiliers. Par travaux immobiliers, il faut entendre tous les travaux exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l'entretien et la réparation de bâtiments et d'ouvrages immobiliers, les travaux publics, les travaux de chaudronnerie, de bâtiment et de construction métallique, les travaux de démolition et les travaux accessoires ou préliminaires à des travaux immobiliers ;

5° les prestations de services. Par prestation de services, il faut entendre toute opération autre que celles-ci dessus énumérées, comportant une contrepartie en espèces ou en nature, notamment :

- les activités des opérateurs de télécommunications ;
- les concessions de biens incorporels ;
- les locations de fonds de commerce ;
- les locations de biens meubles ou immeubles ;
- les opérations d'entremise et d'intermédiation ;
- les travaux à façon ne relevant pas des actes de production ;
- les opérations d'entretien et de réparation de biens meubles ;
- les ventes à consommer sur place ;
- les opérations de tourisme, d'hôtellerie et de restauration ;
- les activités de spectacles et de divertissement ;
- les opérations de transport ;
- les opérations de leasing et de crédit-bail ;

- les activités des professions libérales ;
- les opérations de publicité, communiqué, annonce, dédicace, avis et autres prestations assimilées ;
- les opérations d'affacturage.

6° les livraisons à soi-même. Par livraison à soi-même, il faut entendre les livraisons de biens ou de services qu'un assujetti se fait à lui-même pour ses besoins propres ou ceux de son exploitation ;

7° les lotissements de terrains en vue de la vente en l'état ou après aménagement ;

8° les ventes de biens et les prestations de services effectués sur le territoire de la République du Niger à travers des plateformes de commerce en ligne étrangères ou locales ;

9° les activités des opérateurs des plateformes de commerce en ligne à l'occasion des opérations prévues au paragraphe précédent ;

10° les subventions à caractère commercial, quelle qu'en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable.

Section 2 – Définition des assujettis

Art. 321.- 1) Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui réalisent des affaires imposables et relèvent

d'un régime réel d'imposition tel que défini aux articles 118 et 119 du présent Code.

2) L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont assujettis de plein droit à la TVA pour

leurs activités à caractère industriel ou commercial.

Section 3 – Exonérations

Art. 322.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

cheurs dans le cadre normal de leur activité ;

1° les affaires faites par les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs,

2° les importations et les ventes des produits énumérés au tableau ci-après :

Code NTS	Désignation des produits
Position : 04 01	Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
Position : 07 01	Semences de pomme de terre et pomme de terre
Position 07 14	Racines, tubercules et autres produits de la position
Chapitre : 10	Céréales (maïs, mil, millet, sorgho, fonio, blé, riz à l'exception du riz de luxe et autres céréales)
S/Position : 11 06 20 11 00	Farine et poudres de manioc (y compris le gari)
S/position : 11 06 20 12 00	Semoule de manioc
S/position : 19 01 10 00 00	Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail
S/position : 19 01 90 9900	 Autres
S/position : 22 07 10 10 00	Alcool éthylique à usages médicamenteux ou pharmaceutique
Position : 25 01	Sel et chlorure de sodium pur...
Position : 27 05	Gaz de houille, gaz à l'eau
S/position : 27 10 19 12 00	Pétrole lampant
S/position : 27 11 13 00 00	Gaz butane
Position : 29 36	Provitamines et vitamines
S/position : 29 39 20 00 00	Quinine et ses sels
Position : 29 41	Antibiotiques
Chapitre : 30	Produits pharmaceutiques...

S/position : 37 01 10 00 00	Plaque et films plans...pour rayon x
S/position : 37 02 10 00 00	Pellicules photographiques sensibilisées pour rayon x
S/position : 38 08 92 10 00	Fongicide contenant du bromométhane ou du bromochlorométhane
S/position 38 08 92 90 00	Autres fongicides
Position : 40 14	Articles d'hygiène ou de pharmacie en caoutchouc
S/position : 40 15 11 00 00	Gants pour chirurgie
S/position : 42 06 00 00 00	Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessie ou en tendons. Cordes en boyaux
S/position : 49 01 99 10 00	Livres, brochures et imprimés scolaires ou scientifiques
Position : 49 02	Journaux et publications périodiques imprimés
Position : 49 07 00 00 00	Timbres-poste, timbres fiscaux non oblitérés .
S/position : 84 13 91 20 00	Parties pour pompes à bras
S/position : 84 13 91 90 00	Parties pour autres pompes
S/Position : 84 13 92 00 00	Parties d'élévateurs à liquides
S/position : 84 19 20 00 00	Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires
S/position : 84 24 90 00 00	Parties d'appareils mécaniques de la sous position 84 24 82
S/position 87.01.10.00.00	Tracteurs à essieu simple
Position : 87 13	Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
S/position : 87 14 20 00 00	Parties de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides
Position : 90 11 et 90 12	Microscopes
Position : 90 18	Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie
Position : 90 19	Appareils de mécanothérapie, de massage
Position : 90 20 00 00 00	Autres appareils respiratoires et masques à gaz
Position : 90 21	Articles et appareils d'orthopédies .
Ex. position 90 22	Appareils à rayon x et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma,pour usages médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire
Ex. position : 94 02	Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire

- 3° les ventes et reventes, à l'intérieur, de viandes de boucherie, d'abats de volailles, de fruits et de légumes ;
- 4° les honoraires perçus par les membres des professions médicales, paramédicales et par les vétérinaires ;
- 5° les recettes réalisées par les établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique et professionnel ;
- 6° les revenus tirés de la location d'immeubles nus ;
- 7° les exportations directes de biens et de services et les réexportations par suite de régime douanier suspensif ;
- 8° l'avitaillement des aéronefs ;
- 9° les transports aériens de personnes ou de marchandises ;
- 10° les affaires de vente, de réparation, de transformation et d'entretien d'aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne dont les services à destination de l'étranger représentent au moins 50% de l'ensemble des services qu'elles exploitent ;
- 11° les ventes de journaux et publications périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicités ;
- 12° les activités des associations sans but lucratif légalement constituées, ainsi que celles des ciné-clubs, des centres culturels et des musées nationaux ;
- 13° les ventes de timbres et de papiers timbrés ;
- 14° les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère commercial ou industriel, à l'exception des prestations relatives aux télécommunications ;
- 15° les affaires effectuées par les sociétés d'assurances passibles de la taxe unique sur les assurances ;
- 16° les opérations qui se rattachent aux activités bancaires ou financières passibles de la taxe sur les activités financières ;
- 17° sous réserve de dispositions expresses contraires, les opérations ayant notamment pour objet la transmission de propriété ou de clientèle, passibles des droits d'enregistrement ;
- 18° les fournitures d'eau et d'électricité aux ménages pour un niveau de consommation mensuelle inférieur ou égal à 50 m³ pour l'eau et 150 KW/H pour l'électricité ;
- 19° les matériels et équipements militaires destinés aux forces de défense et de sécurité ;
- 20° les recettes réalisées par les entreprises ayant pour activité principale l'organisation de jeux de hasard et de loteries et soumises à la taxe sur les jeux de hasard et loteries ;

- 21° les recettes se rattachant aux visites des monuments historiques et musées nationaux ;
- 22° le charbon minéral utilisé dans la production du charbon minéral carbonisé à usage domestique ;
- 23° le charbon minéral carbonisé à usage domestique ;
- 24° Les lotissements de terrains destinés à la construction des logements sociaux faits par l'État et ses démembrements ;

- 25° les ventes et reventes à l'intérieur de minerais d'uranium et substances connexes et dérivées ;
- 26° les ventes et reventes à l'intérieur de minerais d'or faites à la Société de Patrimoine des Mines du Niger (SOPAMIN).
(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Section 4 – Territorialité

Art. 323.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée toutes les affaires réalisées en République du Niger, quand bien même le domicile ou la résidence de l'assujetti serait situé en dehors du territoire de la République du Niger.

Art. 324.- 1) Le lieu d'une livraison de bien est réputé situé en République du Niger dès lors que le bien s'y trouve au moment de la livraison.

2) En cas de transport du bien, le lieu de livraison du bien est réputé situé en République du Niger au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

3) Si le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage.

Art. 325.- 1) Les prestations de services sont imposables en République du Niger lorsqu'elles y sont exécutées.

2) Toutefois, lorsque la prestation, bien qu'exécutée dans un autre pays, est utilisée ou exploitée en République du Niger, l'imposition est faite en République du Niger.

3) Les prestations de services exécutées en République du Niger mais utilisées dans un autre pays sont assimilées à des exportations de services et ne sont pas imposables en République du Niger.

4) Le lieu d'imposition des prestations de services est réputé se situer :

- a) pour les prestations de services se rattachant à un bien immobilier, à l'endroit où le bien est situé ;
- b) pour les prestations de nature artistique, culturelle ou sportive, au lieu où elles se sont matériellement déroulées ;
- c) pour les prestations de transport, au lieu de destination ;

- d) Pour les prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels, à l'endroit où s'effectue cette utilisation ;
- e) Pour les prestations rendues par les opérateurs de plateformes de services en ligne, au lieu de résidence du bénéficiaire du service.

Art. 326.- Les commissions des opérateurs de plateformes de ventes en ligne ou de services numériques à l'occasion des ventes ou prestations effectuées via leurs plateformes, sont réputées perçues en République du

Niger, dès lors que l'exploitant de la plateforme numérique, le vendeur du bien ou l'acheteur, le fournisseur de la prestation ou l'utilisateur, se trouvent sur le territoire de la République du Niger au moment de la vente du bien ou de l'exécution du service en ligne.

Art. 327.- Les commissions des agences de voyage immatriculées en République du Niger provenant de la vente de titres de transport sont réputées perçues en République du Niger, quel que soit la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.

Chapitre 2 : Base d'imposition

Art. 328.- 1) La base d'imposition est constituée :

- a) pour les importations, par la valeur définie par la législation douanière ;
- b) pour les livraisons de biens, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;
- c) pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires, facture, avances, acomptes ou décomptes ;
- d) pour les prestations de service par le prix des prestations ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services ;

- e) pour les livraisons à soi-même, par le prix de revient des biens ou services.

Art. 329.- Sont inclus dans les bases définies à l'article 328 ci-dessus :

- a) les frais accessoires aux livraisons de biens et services facturés par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur ;
- b) tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature compris, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même, des droits d'enregistrement et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ;
- c) les compléments de prix acquittés à des titres divers par l'acheteur ou le preneur.

Art. 330.- 1) Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix toutes taxes comprises payé par le client et le prix toutes taxes comprises facturé à l'agence ou à l'organisateur par les transporteurs, les hôteliers, les restaurateurs, les organisateurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

2) La TVA facturée par les assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client n'est pas admise en déduction.

Art. 331.- Sont exclus de la base d'imposition :

- a) les escomptes de caisse, les remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis directement aux clients déter-

minés conformément aux usages établis dans chaque profession ;

- b) les sommes remboursées aux intermédiaires qui rendent compte à leurs commettants des débours effectués en leur lieu et place et justifient, auprès de l'Administration fiscale, la nature et le montant exact de ces débours.
- c) les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés à la condition que les sommes engagées au titre de la consignation soient distinctement mentionnées sur les factures et qu'elles ne donnent pas lieu à facturation de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur le prix de cession.

Chapitre 3 : Fait générateur et exigibilité

Art. 332.- 1) Est considéré comme fait générateur de la taxe, le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe.

2) Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :

- a) pour les importations, par l'introduction pour la mise à la consommation des biens sur le territoire nigérien au sens douanier du terme ;

- b) pour les livraisons de biens, par la livraison des marchandises ou produits ;
- c) pour les prestations de services, par l'accomplissement des services ;
- d) pour les travaux immobiliers, par l'exécution des travaux ;
- e) pour les livraisons à soi-même, par la première utilisation de biens ou services ;

- f) pour les opérations de crédit-bail, à la suite de l'encaissement du loyer par le crédit-bailleur.

Art. 333.- 1) L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par le droit dont disposent les services des impôts pour exiger du redevable, à partir d'une date donnée, le paiement de la taxe.

2) L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient :

- a) pour les importations, au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;
- b) pour les livraisons de biens : à la suite de la livraison des biens en question ;
- c) pour les prestations de services, à la suite de l'accomplissement du service ;
- d) pour les travaux immobiliers, à la suite de l'achèvement des travaux ou tranches de travaux ;
- e) pour les livraisons ou prestations de services à soi-même, au moment de leur première utilisation ;
- f) pour les opérations de crédit-bail, à la suite de l'encaissement du loyer par le crédit-bailleur ;

- g) S'il s'agit de livraisons ou de prestations de services à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs démembrements n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, un différé de paiement de la taxe est accordé par le service des impôts jusqu'au moment du paiement par les services du Trésor Public.

3) La constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la facturation totale ou partielle.

4) Le versement d'avances ou d'acomptes rend la taxe exigible sur le montant dudit versement, que l'opération en cause soit matériellement réalisée ou non.

Art. 334.- Le Directeur Général des Impôts peut accorder, aux entreprises qui en font la demande et qui justifient de circonstances particulières, l'autorisation d'acquitter, pour des opérations déterminées, la taxe sur la valeur ajoutée selon leurs encaissements.

Art. 335.- Toute personne physique ou morale qui mentionne la TVA sur une facture ou un document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

Chapitre 4 : Taux

Art. 336.- 1) Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19%.

2) Toutefois, sont soumises à un taux réduit :

- a) de 10% :
 - 1° les activités de transport terrestre de personnes et de marchandises ;
 - 2° les activités de prestations d'hébergement et de restauration ;
- b) de 5%, les opérations d'importation ou de vente à l'intérieur des produits suivants :
 - 1° le sucre ;
 - 2° l'huile alimentaire ;
 - 3° les aliments destinés aux animaux d'élevage ;
 - 4° le lait manufacturé ;
 - 5° la farine de maïs, de mil, de millet, de sorgho, de riz, de blé et de fonio.

Chapitre 5 : Régime des déductions

Section 1 – Principes du droit à déduction

Art. 337.- 1) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

2) A cet effet, les assujettis sont autorisés à déduire du montant de l'impôt exigible sur leurs opérations, la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat ou de l'importation :

- a) des matières premières et assimilées entrant dans la composition des produits taxables ;
- b) de biens destinés à être revendus dans le cadre d'une opération taxable ;
- c) de services entrant dans la réalisation d'opérations taxables ;

d) de fournitures et de biens meubles ou immeubles acquis pour les besoins de l'exploitation.

3) Les livraisons à soi-même de biens ou services ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions.

4) De même, ouvre droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur des biens, produits ou marchandises vendus et les prestations de service exécutées à l'intérieur dans le cadre d'une opération exonérée du fait d'une convention.

Art. 338.- Les opérations d'exportation de biens ou de services taxables à l'intérieur ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 2 – Exclusions au droit à déduction

Art. 339.- Est exclue du droit à déduction, la TVA afférente aux biens et services suivants :

- a) les biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restauration, de spectacles ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les vêtements de travail ou de protection et le logement gratuit du personnel salarié chargé spécialement de la surveillance ou de la garde des lieux de travail ;
- b) les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour transporter des personnes ou pour des usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces de rechange et accessoires de ces véhicules et engins ;
- c) les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient, à titre

de commissions, salaires, gratifications, rabais, bonifications, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire sauf quand il s'agit d'objets publicitaires de faible valeur dont le prix unitaire n'excède pas vingt mille (20.000) francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée ;

- d) les objets mobiliers, autres que ceux ayant le caractère de matériel commercial ou de matériel de bureau ;
- e) les opérations d'exportation de biens et de services non taxables à l'intérieur ;
- f) les opérations de toutes natures afférentes à des biens ou à des services exclus du droit à déduction ;
- g) les achats de biens et services d'un montant supérieur ou égal à deux millions (2 000 000) de francs CFA et dont le règlement n'a pas été effectué par procédé bancaire.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Section 3 – Limitations au droit à déduction

Art. 340.- 1) Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.

2) Cette fraction est égale au montant de la taxe multiplié par le rapport entre :

- a) le montant annuel des produits afférents à des opérations ouvrant droit à déduction (numérateur) ;
- b) le montant annuel des produits de toute nature (dénominateur).

3) Ce rapport, exprimé en pourcentage, est dénommé prorata ; il est arrondi à l'unité supérieure.

4) Les produits s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

5) Le montant des livraisons à soi-même est exclu des deux termes du rapport.

Art. 341.- 1) Le prorata prévu à l'article 340 ci-dessus est déterminé provisoirement en fonction des produits réalisés l'année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, des produits prévisionnels de l'année en cours.

2) Le prorata définitif est arrêté avant le 15 avril de l'année suivante et les déductions opérées sont, avant la même date, régularisées en fonction de ce prorata définitif.

Art. 342.- 1) Lorsque le prorata définitif afférent à chacune des quatre (4) années suivant celle de l'acquisition ou de la première utilisation d'un bien constituant une immobilisation varie de plus de cinq points par rapport au prorata définitif retenu pour effectuer la déduction initiale, il est procédé soit au reversement, soit à la déduction complémentaire d'une fraction de la taxe ayant grevé initialement l'immobilisation.

2) Cette fraction est égale au cinquième de la différence entre le produit de la taxe ayant grevé le bien par le prorata définitif de l'année d'acquisition et le produit de la même taxe par le prorata définitif de l'année considérée.

Art. 343.- 1) Lorsqu'un bien constituant une immobilisation est cédé, volé, incendié ou mis au rebut avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de sa première utilisation, l'assujetti doit reverser une fraction de la taxe initialement déduite corrigée éventuellement des rectifications prescrites aux articles 341 et 342 ci-dessus.

2) Cette fraction est égale au montant de la taxe effectivement déduite diminué d'un cinquième par année civile ou partie d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition ou de première utilisation de l'immobilisation en cause.

Art. 344.- Les dispositions des articles 340, 341, 342 et 343 ci-dessus s'ap-

pliquent également aux redevables qui cessent leur activité ou qui perdent la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 345.- Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et des services dans les limites ci-après :

a) lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;

b) lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ;

c) lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible ; cette fraction est déterminée par l'application du prorata dans les conditions prévues aux articles 340 et 341 du présent Code.

Section 4 – Modalités d'exercice du droit à déduction

Art. 346.- 1) La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

2) En cas d'omission, la déduction doit être opérée avant le 31 mars de l'année suivante.

3) Pour les entreprises ne réalisant pas exclusivement des opérations taxables, l'omission est régularisée dans le cadre de la déclaration du prorata définitif.

Art. 347.- 1) Le droit à déduction prend naissance lors de l'acquisition des biens, de leur importation ou de leur livraison à soi-même ou de l'accomplissement de la prestation de services.

2) La taxe ouvre droit à déduction :

a) pour les achats, si elle est mentionnée distinctement par le vendeur ou le prestataire de services sur une facture certifiée conforme aux mentions prévues à l'article 802 ou tout document en tenant lieu ;

b) pour les importations, si elle figure sur la déclaration de mise à la consommation correspondante ou tout autre document délivré par le service des douanes ;

c) pour les livraisons à soi-même, si ces livraisons figurent dans les opérations taxées au titre du même mois.

Art. 348.- Si le montant de la déduction autorisée est supérieur au montant de l'impôt exigible au titre d'une déclaration donnée, l'excédent peut être imputé sur la taxe exigible au titre de la ou des déclarations ultérieures.

Art. 349.- Les entreprises visées à l'article 351 qui, pour un trimestre civil donné, n'ont pas la possibilité d'imputer totalement la taxe, ouvrant droit à déduction, sur la taxe éventuellement exigible au titre d'opérations impossibles, peuvent obtenir le remboursement de cet excédent déductible.

Art. 350.- Le remboursement n'est possible que pour le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant supérieur ou égal à cinq millions (5 000 000) de francs CFA pour un trimestre civil donné.

Art. 351.- Seuls sont éligibles au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis suivants :

- a) les entreprises exportatrices de biens ou services taxables en régime intérieur. Par entreprises exportatrices, il faut entendre celles qui réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires à l'ex-

portation au titre de l'exercice précédent. Le remboursement des entreprises exportatrices est limité au crédit de la taxe sur la valeur ajoutée affecté au pourcentage des opérations réalisées à l'exportation au cours de l'exercice précédent ;

- b) les entreprises qui perdent la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- c) les entreprises en situation de crédits structurels du fait des retenues à la source. Le crédit est considéré comme structurel lorsque son montant est supérieur ou égal à cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Art. 352.- 1) La demande de remboursement doit être adressée au Ministre chargé des Finances au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre considéré, sous peine de forclusion du droit à remboursement pour ladite période.

2) Les modalités pratiques pour la mise en œuvre du remboursement du crédit de TVA sont précisées par voie réglementaire.

Chapitre 6 : Régimes particuliers

Art. 353.- 1) Les huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur mise à la consommation.

2) Pour la production nationale, la base taxable est le prix de cession des produits raffinés sortis usine.

A l'importation, la base taxable des produits pétroliers est constituée de

la valeur mercuriale augmentée des droits de douane et de la redevance statistique.

3) Les opérations ultérieures réalisées sur le marché intérieur sont exonérées de la taxe.

4) Le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de ces produits pétroliers n'ouvre aucun droit à déduction à quelque titre que ce soit.

Chapitre 7 : Obligations des assujettis

Section 1 – Obligations déclaratives et de paiement

Art. 354.- 1) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui relèvent du régime réel normal d'imposition visé à l'article 118 du présent Code sont tenus de souscrire auprès de l'Administration fiscale, au plus tard le 15 de chaque mois, et au titre du mois précédent, une déclaration conforme au modèle prescrit.

2) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui relèvent du régime réel simplifié d'imposition visé à l'article 119 du présent Code sont tenus de souscrire auprès de l'Administration fiscale, au plus tard les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier, et au titre du trimestre précédent, une déclaration conforme au modèle prescrit.

3) Lorsqu'aucune affaire n'est réalisée au cours d'un mois ou d'un trimestre donné, il est souscrit une déclaration revêtue de la mention «néant» dans les conditions fixées aux points 1 et 2 du présent article.

Art. 355.- 1) La déclaration visée à l'article 354 ci-dessus doit indiquer notamment :

- a) le montant total des opérations réalisées ;
- b) le détail des opérations taxables ;
- c) le montant de la taxe ouvrant droit à déduction ;
- d) le décompte de la taxe nette due.

2) Tout redevable ne réalisant pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction est tenu de déposer, auprès de l'Administration fiscale au plus tard le 15 avril, une déclaration, conforme au modèle prescrit faisant apparaître le calcul du prorata définitif applicable à l'année civile précédente et le détail des régularisations en découlant. Celles-ci doivent être reportées sur la déclaration mensuelle ou trimestrielle prévue par l'article 354, afférente au mois de mars ou au premier trimestre et déposée au plus tard le 15 avril.

Art. 356.- 1) La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée et perçue au vu de cette déclaration.

2) La taxe exigible est payée directement et spontanément à la Recette

des Impôts territorialement compétente sans avis d'imposition préalable.

Section 2 – Retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 357.- 1) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures et décomptes présentés pour paiement à l'État et ses démembrements est intégralement retenu à la source et reversé directement à la Recette des Impôts territorialement compétente.

2) Par dérogation, le Directeur Général des Impôts peut accorder une dispense de retenue à la source. Les modalités pratiques de cette dispense sont déterminées par voie de circulaire du Directeur Général des Impôts.

Art. 358.- 1) Outre l'État et ses démembrements visés à l'article 357 ci-dessus, l'obligation de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée s'impose aux organismes et entreprises.

2) La liste de ces entreprises et organismes est arrêtée par voie de circulaire du Directeur Général des Impôts. Il en est de même des modalités pratiques de la retenue.

3) Lorsque les organismes et entreprises figurant sur la liste prévue au paragraphe 2 sont en relation d'affaires avec l'État, la direction de l'ordonnancement et ses démembrements sont habilités à opérer la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée

sur leur facture ou documents en tenant lieu.

4) L'obligation de retenue ne subsiste pas entre entreprises et organismes autorisés à opérer la retenue à la source.

Art. 359.- L'obligation de retenue à la source s'applique à l'occasion du paiement des factures ou décomptes des fournisseurs de biens ou de services autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 360.- Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :

- 1° le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés ou des services rendus ;
- 2° le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- 3° l'identification précise du redevable qui délivre la facture notamment ses noms, prénoms ou raison sociale, adresse, Numéro d'Identification Fiscale, références bancaires, numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

Art. 361.- 1) Les retenues à la source opérées par la direction de l'ordonnancement et ses démembrements doivent chaque mois faire l'objet d'un

avis de crédit à transmettre au plus tard le quinze (15) du mois suivant à la Recette des Impôts territorialement compétente.

2) Les modalités pratiques de la procédure de retenue sont décrites par une circulaire du directeur général des impôts.

Art. 362.- 1) Les sommes retenues par les organismes et entreprises doivent

être versées à la Recette des impôts du ressort de la structure au plus tard le quinze (15) du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été pratiquée.

2) Le défaut de retenue, le retard dans le versement des retenues effectuées ou tout autre manquement y afférent, sont sanctionnés comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Section 3 – Obligations des plateformes de commerce en ligne

Art. 363.- 1) La taxe sur la valeur ajoutée due sur les ventes de biens et les prestations de services rendues à travers les plateformes de commerce en ligne, est liquidée, déclarée et reversée par les opérateurs desdites plateformes, pour le compte des fournisseurs.

2) La taxe sur la valeur ajoutée due sur les commissions perçues à l'occasion des ventes qui sont effectuées en République du Niger à travers les plateformes de commerce en ligne, est déclarée et reversée par les opérateurs desdites plateformes.

3) Aux fins d'accomplissement de leurs obligations fiscales ci-dessus, les opé-

rateurs des plateformes de commerce en ligne sont tenus de s'immatriculer auprès de l'Administration fiscale dans les conditions prévues par les articles 774 et 775 du présent Code.

4) Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 809 et 818 du présent Code, le non-respect des obligations prévues aux points 1 et 2 du présent article donne lieu à la suspension de l'accès à la plateforme à partir du territoire nigérien.

5) Les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions sont précisées par voie réglementaire.

Section 4 – Autres obligations

Art. 364.- 1) Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors du Niger, il est tenu de faire accréditer auprès de l'Administra-

tion fiscale un représentant domicilié au Niger qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.

2) A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par les bénéficiaires des opérations imposables et par toute personne physique ou morale qui, de par sa position dans l'exécution de l'opération, est chargée de la facturation de la prestation ou de la collecte des sommes dues pour le compte du prestataire étranger.

Art. 365.- Les redevables tiennent une comptabilité faisant apparaître d'une manière distincte les opérations soumises et non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, notamment :

- a) pour chaque acquisition de biens, services et travaux :
 - 1° leur montant ;
 - 2° la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
 - 3° le taux appliqué ;
 - 4° le nom, l'adresse et le Numéro d'Identification Fiscale (NIF) du fournisseur.
- b) pour chaque opération ayant donné lieu à l'établissement d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée :
 - 1° le montant net de l'opération ;
 - 2° le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
 - 3° le nom, l'adresse et le Numéro d'Identification Fiscale (NIF) du client.

Art. 366.- 1) Tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui livre un bien

ou fournit un service à un autre assujetti, à un consommateur ou pour son propre compte est tenu de lui délivrer ou de se faire délivrer une facture certifiée conforme aux mentions prévues à l'article 802 du présent Code ou tout document en tenant lieu.

2) Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :

- 1° la date de facturation ;
- 2° le numéro unique basé sur séquence chronologique et continue ;
- 3° la nature et l'objet de la transaction ;
- 4° le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés ou des services rendus ;
- 5° le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- 6° l'identification précise du redevable qui délivre la facture, notamment ses raison sociale, nom, adresse, numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, références bancaires et Numéro d'Identification Fiscale ;
- 7° l'identification du client, notamment ses nom, adresse, raison sociale et Numéro d'Identification Fiscale.

3) Tout manquement aux obligations prévues dans le paragraphe 1 entraîne le rejet de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.

Art. 367.- 1) Le montant versé ou reçu en contrepartie d'une opération taxable est réputé toutes taxes comprises lorsque la facture correspondante ou le document en tenant lieu ne comporte pas mention de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux factures émises par des prestataires établis ou domiciliés hors du Niger.

**Titre 2 :
Droits d'accises et assimilés**

Chapitre 1 : Droits d'accises

Section 1 - Affaires imposables et taux d'imposition

Art. 368.- Les droits d'accises s'appliquent à aux produits énumérés dans le tableau prévu à l'article 369 ci-dessous.

L'Etat rétrocède 20% des droits d'accises au Fonds National de Développement du Sport.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 369.- 1) Les cessions à titre onéreux, gratuit ou de fait, des produits suivants, réalisées aux conditions de livraison en République du Niger, sont soumises à des droits d'accises aux taux ci-après :

NTS	Désignation des produits	Taux
22.02.10.00.00; 22.02.90.10.00 et 22.02.90.90.00	- Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau	15%
	Eau minérale importée	15%
	Boissons non alcoolisées énergisantes	20%
	- Boissons alcoolisées :	
22 03 à 22 06	● Bières de malt, vins, vermouths et autres boissons fermentées.	45%

22.08	Alcool éthylique non dénaturé , eau de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses	50%
24 02, 24 03 et 24 04	Cigares (y compris ceux à bout coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac. Autres tabacs et succédanés de tabacs, fabriqués	50 %
85.43.40	Cigarettes électroniques	50 %
Ex chapitre 15	Huiles et corps gras alimentaires	15%
08 02 70 00 00	Noix de Cola	20%
33.03. à 33.05 et 33.07	Produits de parfumerie et cosmétiques	20%
09.01	Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café	20%
21.01 11 00 00	Extraits, essences et concentrés de café	15%
21.01 12 00 00	Préparations à base d'extraits, essences de café	20%
21.01 30 00 00	autres succédanés torréfiés du café	15%
09.02	Thé, même aromatisé	15%
21.01 20 00 00	Extraits, essences et concentrés de thé	15%
87 03	Véhicules de tourisme quelle que soit la puissance	5%
	Sachets en matière plastique	10%

2) Les cessions faites par les maisons principales à leurs succursales ou magasins de détail et celles effectuées par les coopératives ou groupements d'achat à leurs membres sont imposables aux droits d'accises.

3) Sont assimilés à des cessions :

- les prélèvements effectués par les commerçants ou fabricants pour leurs besoins propres ;

b) l'affectation à la consommation personnelle ou familiale par toute personne lorsque ladite

affectation est consécutive à des entrées directes de produits provenant de l'extérieur du Niger.

Section 2 - Exonérations

Art. 370.- Sont exonérées des droits d'accises :

1) les cessions ou opérations assimilées portant sur :

a) les produits ayant supporté la taxe au Niger ;

b) les produits destinés à être expédiés hors du Niger.

2) les intrants des produits passibles des droits d'accises à condition qu'ils soient acquis par une entreprise industrielle implantée au Niger.

Section 3 – Fait générateur et exigibilité

Art. 371.- 1) Les droits d'accises sont dus dès la première cession réalisée dans les conditions fixées à l'article 369 du présent Code, après entrée ou fabrication du produit sur le territoire national.

2) Le fait générateur des droits d'accises est constitué :

a) par la livraison en cas de cession proprement dite ;

b) par le prélèvement ou l'affectation à la consommation ;

c) par la mise à la consommation en cas d'importation des produits.

3) L'exigibilité des droits d'accises est concomitante au fait générateur de ces mêmes droits.

Section 4 – Base taxable

Art. 372.- 1) La base d'imposition des droits d'accises est constituée :

a) à l'importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l'entrée à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cas des cigarettes, la base ne peut être inférieure à :

1° cinq cents (500) francs CFA par paquet de vingt (20) tiges ;

2° cent (100) francs CFA par tige pour les cigarettes non conditionnées en paquet de vingt (20) ;

3° mille (1 000) francs CFA par kilogramme pour les cigarettes en vrac.

- b) en régime intérieur, par le prix de vente sortie-usine, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
- 2) Sont exclues de la base d'imposition, les sommes perçues par l'assujetti à titre de consignation lors de la livraison d'emballages récupérables et réutilisables.

3) Lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l'une de l'autre, les droits d'accises dus par la première sont assis non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde, mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière.

Section 5 – Déclaration et paiement

Art. 373.- Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement et de traitement du contentieux des droits d'accises ainsi que les obligations et sanctions sont :

- a) les mêmes qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les taxes perçues par le ser-

vice des impôts sur les produits nationaux ;

- b) les mêmes qu'en matière de droits et taxes perçus en douane pour le compte de la Direction Générale des Impôts sur les produits importés.

Section 6 – Marquage

Art. 374.- 1) Il est institué un marquage à but fiscal sur les produits soumis aux droits d'accises fabriqués localement ou importés au Niger et destinés à la vente sur le marché national.

2) Le marquage à but fiscal consiste en l'apposition de signature digitale ou de timbre d'accises sur l'emballage des produits.

3) L'importation de certains produits soumis au marquage, notamment les boissons alcoolisées, les tabacs, les cigares et les cigarettes, doit être agréée par Décision du Ministre chargé du Commerce.

Art. 375.- La liste des produits concernés, les modalités de mise en œuvre ainsi que les spécifications techniques du dispositif de marquage sont précisées par voie réglementaire.

Art. 376.- Tout fabricant ou importateur soumis à l'obligation de marquage prévu à l'article 374 du présent Code, qui met en vente un produit non marqué ou portant un marquage contrefait, est passible d'une amende de cinq mille (5000) francs CFA par produit, sans préjudice des poursuites pénales.

Chapitre 2 : Taxe spécifique sur l'or et les métaux précieux

Art. 377.- 1) La taxe spécifique sur l'or et les métaux précieux s'applique aux quantités d'or et de métaux précieux destinées à l'exportation.

2) Les quantités destinées à l'exportation, s'entendent également de celles introduites au Niger à quelque titre que ce soit, en vue d'une expédition ultérieure.

Art. 378.- Sont exonérées de la taxe, les exportations effectuées par les in-

dustriels qui acquittent la redevance minière.

Art. 379.- Le taux de la taxe est de 5% ad valorem.

Art. 380.- 1) La taxe est liquidée et reversée par l'expéditeur auprès de la Recette des Impôts territorialement compétente.

2) La quittance délivrée par la Recette des Impôts constitue une pièce du dossier d'exportation.

Chapitre 3 : Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Art. 381.- La taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) s'applique sur toutes les consommations effectuées à titre gratuit ou onéreux et réalisées aux conditions de livraison à l'intérieur du territoire national, des produits suivants :

- 1° super sans plomb ;
- 2° pétrole lampant ;
- 3° gas-oil ;
- 4° fuel-oil léger ;
- 5° fuel-oil lourd I et II ;
- 6° gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
- 7° graisses lubrifiantes ;
- 8° huiles lubrifiantes.

L'Etat rétrocède 50% des droits de la TIPP au Fonds d'Entretien Routier (FER) au titre de la redevance d'usage routier.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 382.- 1) La taxe intérieure sur les produits pétroliers est due :

- a) par le producteur sur le territorial national ;
- b) par le déclarant en douane.

2) Toutefois, le producteur ou le déclarant en douane est tenu à l'obligation de mentionner sur la facture ou la déclaration de mise à la consommation les nom, prénom, profession ou raison

sociale, adresse et Numéro d'Identification Fiscale de l'acheteur ou du destinataire réel.

Art. 383.- Sont exonérés de la taxe :

- a) les produits pétroliers destinés à être placés sous un régime suspensif ;
- b) les produits pétroliers destinés aux aéronefs des compagnies aériennes assurant des liaisons internationales régulières ;

c) les produits pétroliers destinés à l'exportation.

Art. 384.- 1) A la production, le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est fixé à 7,5% pour le Super sans plomb et le Gas-oil. La base taxable est le prix de cession des produits raffinés sortis usine.

2) A l'importation, les tarifs de la taxe intérieure sur les produits pétroliers sont fixés ainsi qu'il suit :

NTS	Produits	Taux
27.10.11.40.00	Super sans plomb	75 F / litre
27.10.19.12.00	Pétrole lampant	0 F / litre
27.10.19.21.00	Gas-oil	29 F / litre
27.10.19.11.00	Carburacteur (Jet A1)	30 F / litre
27.10.11.30.00	Essence aviation (AVGAZ)	85 F / litre
27.10.19.22.00	Fuel-oil domestique	0 F / litre
27.10.19.23.00	Fuel-oil léger	0 F / litre
27.10.19.24.00 27.10.19.25.00	Fuel lourd I et II	0 F / litre
27.10.19.33.00	Graisses lubrifiantes	480 F/ kilogramme/net
27.10.19.31.00 27.10.19.32.00 et 27.10.19.39.00	Huiles lubrifiantes	450 F/ kilogramme/net
27.11	Gaz de pétrole et autres Hydrocarbures gazeux	0 F / kilogramme/net

Art. 385.- 1) Les taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers font l'objet d'ajustements automatiques par voie réglementaire dans tous les cas où l'ajustement des prix à la

pompe, tel que résultant de l'application de la formule de prix également définie par voie réglementaire, est inférieur à cinq (5) francs CFA par litre.

2) Le montant de l'ajustement, à la hausse ou à la baisse, est égal au montant de l'ajustement théorique déterminé par la formule de calcul précitée.

3) Les nouveaux taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers sont ramenés à leur niveau initial lors de la prochaine révision des prix à la pompe

Art. 386.- Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement et de traitement du contentieux de la taxe

ainsi que les obligations et sanctions sont :

- a) les mêmes qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les taxes perçues par le service des impôts sur les produits pétroliers produits au Niger ;
- b) les mêmes qu'en matière de droits et taxes perçus en douane, pour les taxes perçues par le service des douanes sur les produits pétroliers importés.

Titre 3 : Autres contributions et taxes indirectes

Chapitre 1 : Taxe sur les activités financières

Section 1 – Champ d'application

Sous-section 1 – Opérations imposables

Art. 387.- 1) La taxe sur les Activités Financières s'applique aux opérations qui se rattachent aux activités bancaires ou financières et d'une manière générale au commerce des valeurs et de l'argent.

2) Les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les banques, les établissements financiers, les agents de change, les changeurs, escompteurs et remisiers.

Sous-section 2 – Personnes imposables

Art. 388.- Sont assujettis à la Taxe sur les Activités Financières :

- a) les banques et les établissements financiers agréés au Niger ;

- b) les personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations d'intermédiation financière ;
- c) les agents de change, les changeurs, escompteurs et remisiers.

Sous-section 3 – Exonérations

Art. 389.- Sont exonérés de la Taxe sur les Activités Financières :

- 1° les opérations réalisées par la Banque Centrale ;
- 2° les opérations destinées à satisfaire les besoins de trésorerie des banques et des établissements financiers et celles concernant les emprunts à long terme contractés ;
- 3° les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l'État et aux collectivités territoriales ;
- 4° les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser des opérations d'escompte, ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;

5° les intérêts des dépôts à terme de plus de six (6) mois ;

6° les intérêts des obligations ;

7° les intérêts de l'emprunt contracté par les salariés, dans le cadre d'une première acquisition immobilière portant sur un terrain immatriculé au service de la Conservation Foncière. Pour bénéficiaire de l'exonération, le montant de l'emprunt ne doit pas excéder trente millions (30 000 000) de francs CFA ;

8° les intérêts et commissions sur les opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les institutions du système financier décentralisé, telles que définies par la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ;

9° les opérations relatives au mandat postal ;

10° les opérations de leasing et de crédit-bail soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 2 – Assiette, taux, fait générateur, exigibilité et recouvrement

Sous-section 1 – Assiette

Art. 390.- 1) L'assiette de la Taxe sur les Activités Financières est constituée par le montant brut des intérêts,

des agios, des commissions et autres rémunérations, à l'exclusion de la taxe elle-même.

2) Lorsqu'une rémunération est partagée entre des personnes visées à l'article 387 du présent Code, cha-

cune est imposée sur la fraction de la rémunération qui lui est définitivement acquise.

Sous-section 2 – Taux

Art. 391.- Le taux de la Taxe sur les Activités Financières est fixé à 18%.

Sous-section 3 – Fait générateur et exigibilité

Art. 392.- Le fait générateur de la Taxe sur les Activités Financières est constitué par l'accomplissement de la prestation ou l'inscription du montant de la rémunération au compte du bénéficiaire du prêt, des avances, avals et opérations assimilées.

Art. 393.- La Taxe sur les Activités Financières est exigible au plus tard le quinze (15) du mois qui suit celui du fait générateur, sous les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée.

Sous-section 4 – Déclaration et paiement

Art. 394.- Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement et de traitement du contentieux de la

taxe ainsi que les obligations et sanctions sont les mêmes qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 1 bis : Taxe sur les dépôts et transferts d'argent

Section 1 – Champ d'application

Sous-section 1 – Opérations imposables

Art. 394 bis.- La taxe s'applique à l'ensemble des dépôts et transferts d'argent électroniques et physiques réalisés par des opérateurs agréés via :

- les agences de transfert d'argent et finance ;

- les services de mobile money ;
- les plateformes de services financiers et les sociétés spécialisées en transfert rapide d'argent.

Sous-section 2 : Personnes imposables

Art. 394 ter.- Sont assujetties à la taxe, les personnes physiques ou morales, réalisant au Niger des opérations portant dépôts d'argent et transferts d'argent de compte à compte, que ce soit à travers un opérateur de trans-

fert direct d'argent, de transfert rapide d'argent, ou à travers un établissement financier de paiement et un établissement de Monnaie Electronique.

Sous-section 3 : Exonérations

Art.394 quater.- Sont exonérés de la taxe, les transferts de fonds au sein du réseau des personnes assujetties et les fonds destinés aux paiements des

impôts et taxes aux receveurs des impôts et autres comptables publics.

Section 2 : Assiette, taux, fait générateur, exigibilité et recouvrement

Sous-section 1 : Assiette

Art.394 quinquies.- La taxe est assise sur le montant brut du dépôt ou du transfert, avant déduction des frais.

Sous-section 2 : Taux

Art.394 sexies.- Le taux de la taxe est de 0,5% du montant brut déposé ou transféré.

Ce taux est porté à 5% pour les montants supérieurs à deux millions (2.000.000) de francs CFA.

Sous-section 3 : Fait générateur et exigibilité

Art.394 septies.- Le fait générateur est constitué par le dépôt effectif ou l'ordre de transfert d'argent.

Art.394 octies.- L'exigibilité intervient à la suite de la validation de la transaction par l'opérateur.

Sous-section 4 : Déclaration et paiement

Art. 394 nonies.- La taxe est perçue, au moment du dépôt ou du transfert sur un compte, par les personnes visées à l'Article 394 ter ci-dessus et reversée suivant un modèle de déclaration fourni à cet effet par l'Administration fiscale.

Les contribuables assujettis à l'obligation de collecter la taxe sont tenus de paramétrer

leur système d'information dans ce sens.

Les modalités de recouvrement, de contrôle et de sanctions sont, mutatis mutandis,

celles en matière de Taxe sur les Activités Financières.

En tant que de besoin, un acte réglementaire sera pris à cet effet.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Chapitre 1 ter : Taxe sur les paiements en numéraire

Section 1 : Champ d'application

Sous-section 1 : Opérations imposables

Art. 394 decies.- Sont passibles de la taxe, les paiements en numéraire effectués, par les personnes physiques et morales.

Sous-section 2: Personnes imposables

Art. 394 undecies.- Sont chargées de la collecte et du reversement de la taxe, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition.

Sous-section 3 : Exonérations

Art. 394 duodecies.- Sont exonérés de la taxe :

- les paiements de montant inférieur ou égal à cent mille (100.000) francs CFA ;
- les paiements des impôts et taxes.

Section 2 : Assiette, taux, fait générateur, exigibilité et recouvrement

Sous-section 1 : Assiette

Art. 394 terdecies.- La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du paiement effectué.

Sous-section 2 : Taux

Art. 394 quaterdecies.- Le taux de la taxe est de 1%.

Sous-section 3 : Fait générateur et exigibilité

Art. 394 quinquiesdecies.- Le fait générateur de la taxe est constitué par le paiement.

mois qui suit celui du fait générateur, sous les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 394 sexiesdecies.- La taxe est exigible au plus tard le quinze (15) du

Sous-section 4 – Déclaration et paiement

Art. 394 septiesdecies.- Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement et de traitement du contentieux de la taxe ainsi que les obligations et sanctions sont les mêmes qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 394 octiesdecies.- Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition sont tenues de collecter de

reverser la taxe à la recette des impôts de rattachement.

Art. 394 noniesdecies.- En tant que de besoin, des mesures réglementaires sont prises pour l'application des présentes dispositions.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

CHAPITRE 2 : Taxe unique sur les assurances

Section 1 – Champ d'application

Art. 395.- 1) La taxe unique sur les assurances s'applique à toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances, ou avec tout autre assureur nigérien ou étranger, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue.

2) Le paiement de la taxe unique sur les assurances dispense du droit de timbre :

a) les écrits qui constatent la formation, la modification ou la résiliation amiable de la convention d'assurance ou de rente viagère ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, quel que soit le lieu où ils ont été rédigés.

b) de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires.

3) Les actes définis au a) du point 2 du présent article sont enregistrés gratis lorsque la formalité d'enregistrement est requise.

Art. 396.- Sont exonérés de la taxe :

1° les assurances sur la vie et assimilées y compris les contrats de rente différée de trois (3) ans et plus ;

2° les réassurances, sous réserve des dispositions prévues à l'article 397 ci-dessous ;

3° les assurances bénéficiant, en vertu des dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement notamment les actes ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses, les actes exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale gratuite, les assurances passées par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les unions de sociétés de secours mutuels, les actes intéressant les syndicats professionnels ;

4° les contrats d'assurance de toute natures passés au bénéfice des sociétés de prévoyance, des sociétés mutuelles de production rurale et des sociétés mutuelles de développement rural.

Art. 397.- 1) Sont également exonérés de la taxe :

a) les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant au Niger ni domicile, ni résidence habituelle ;

- b) tous autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors du Niger, ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole, sis au Niger. A défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
- 2) Il ne peut être fait usage au Niger de ces contrats, soit par actes publics, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre et de l'enregistrement. Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur

l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.

3) Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés dans un État autre que la République du Niger, la double formalité est donnée gratis si l'assureur est nigérien, ou au tarif réduit de moitié dans le cas contraire.

4) Les réassurances de risques visées aux points a) et b) du paragraphe 1 sont soumises aux dispositions du présent article. Toutefois, l'enregistrement des contrats préalablement à leur usage au Niger ne motive la perception que si et dans la mesure où il n'est pas justifié du paiement de la taxe sur les contrats d'assurances correspondants.

Section 2 – Base d'imposition

Art. 398.- La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont

celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

Section 3 – Taux

Art. 399.- 1) Le tarif de la taxe unique sur les assurances est fixé :

- a) pour les risques de toute nature de la navigation maritime, fluviale ou aérienne : 8% ;
- b) pour l'incendie : 20% ;

- c) pour la rente viagère y compris les contrats de rente différée de moins de trois (3) ans : 9% ;
- d) pour les crédits à l'exportation : 1,20% ;
- e) pour les autres risques : 12%.

2) Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour principal objet des risques de transport, sont compris dans les risques visés aux

points a) ou b) du paragraphe 1 selon qu'il s'agit de transport par eau, par air ou de transport terrestre.

Section 4 – Déclaration et paiement

Art. 400.- Pour les conventions conclues avec les assureurs de toute nationalité ayant dans la République du Niger soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor Public par l'assureur ou son représentant responsable ou par l'apériteur de la police, si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versé par lui auprès de la Recette des Impôts du lieu de situation du siège social, agence ou succursale ou résidence du représentant responsable dans les conditions suivantes :

- a) le montant des taxes liquidées au titre d'un mois sur les sommes stipulées au profit de l'assureur et leurs accessoires, doit faire l'objet d'un versement dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, sur déclaration du redevable;
- b) une déclaration annuelle récapitulative sur un formulaire spécial fourni par l'Administration fiscale intervient au plus tard trois (3) mois après la clôture de chaque exercice.

Art. 401.- Pour les sociétés ou compagnies d'assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, comme un redevable distinct, à

moins que la société ou la compagnie n'ait indiqué, dans ses déclarations, qu'elle entend verser la taxe exigible à la Recette des Impôts du lieu de situation de son principal établissement dans la République du Niger.

Art. 402.- 1) Pour les conventions avec des assureurs n'ayant au Niger ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant au Niger, prête habituellement ou occasionnellement, son entremise pour les opérations d'assurances, la taxe est perçue par l'intermédiaire, pour le compte du Trésor Public, pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la Recette des Impôts de sa résidence sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur. Le versement est effectué au cours du premier mois du trimestre qui suit la production du relevé du répertoire.

2) Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédant une année, comportant la stipulation au profit de l'assureur de sommes ou accessoires venant à échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année si les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire et sur le relevé dudit répertoire.

3) L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.

Art. 403.- Dans les autres cas que ceux visés aux articles 400 à 402 ci-dessus, ainsi que pour les années et périodes pour lesquelles, dans les cas visés à l'article 402 ci-dessus, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe, celle-ci est versée par l'assuré à la Recette des Impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence, ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de l'article 397 du présent Code, dans les trois (3) premiers mois de l'année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l'assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la convention, l'assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires ainsi que la date de leurs échéances.

Art. 404.- 1) Sous réserve des dispositions du point 2 de l'article 780 du présent Code, la taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de ré-

siliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention à concurrence de la fraction afférente :

- a) aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou l'arrêt ;
- b) aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.

2) L'action en restitution prévue par le présent article se prescrit après une année à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive et, en tout état de cause, cinq (5) ans au plus tard après le paiement.

3) Les dispositions du présent article ne font pas échec aux dispositions de l'article 400 du présent Code, relatives à la déduction des sommes stipulées au profit de l'assureur, et de leurs accessoires ayant fait l'objet d'une annulation ou d'un remboursement.

CHAPITRE 3 : Taxe sur l'utilisation des réseaux de télécommunications

Art. 405.- La taxe sur l'utilisation des réseaux de télécommunications s'applique à toute personne physique ou morale qui accède ou utilise un réseau de télécommunications ouvert au public.

Art. 406.- L'assiette de la taxe est constituée par le montant hors taxes payé au titre de l'accès ou de l'utilisation d'un réseau de télécommunications ouvert au public.

Art. 407.- Le taux de la taxe est fixé à 3% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de la prestation fournie par l'opérateur redevable.

Art. 408.- Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement du montant hors taxes.

Art. 409.- Les opérateurs de réseaux des télécommunications fixes ou mobiles ouverts au public sont tenus de collecter la taxe sur l'ensemble des sommes qu'ils perçoivent de leurs clients du fait de l'accès ou de l'utili-

sation du réseau dans les conditions fixées à l'article ci-dessus.

Art. 410.- Les prestations d'interconnexion, telles que définies par le Code des télécommunications, entre les opérateurs visés par l'article précédent, ne sont pas assujettis à la taxe.

Art. 411.- Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement et de traitement du contentieux ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE 4 : Taxe sur les abonnements audiovisuels

Art. 412.- 1) La taxe s'applique aux Abonnements Audiovisuels.

2) La taxe est à la charge du souscripteur de l'abonnement audiovisuel et est prélevée par le fournisseur de service audiovisuel.

Art. 413.- La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'abonnement audiovisuel souscrit par le client.

Art. 414.- Le taux de la taxe est fixé à 10% du montant de l'abonnement quelle que soit la période retenue.

Art. 415.- Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement et de traitement du contentieux ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

CHAPITRE 5 : Taxe sur les loteries et jeux de hasard

Art. 416.- La taxe s'applique aux recettes de loterie ou de jeux de hasard.

Art. 417.- 1) Cette taxe est applicable à tous les jeux de hasard et loteries organisés à but lucratif par les personnes physiques ou morales.

2) La taxe est due par la personne organisatrice de la loterie ou des jeux de hasard alors même que l'activité est promotionnelle ou occasionnelle.

Art. 418.- Cette taxe est assise :

a) pour les loteries, sur le montant

total des sommes engagées sur les tickets du pari mutuel urbain et des autres produits des jeux de la Loterie Nationale du Niger, à l'exception de ceux des paris à cote fixe, pour lesquels la base est la marge brute ;

- b) pour les jeux de hasard, sur les produits bruts des jeux ou sur le chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble des jeux mis à la disposition du public.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 419.- Le taux de la taxe est fixé à :

- 15% des recettes brutes pour les paris mutuels et les autres

jeux mis à la disposition du public ;

- 35% de la marge brute des produits des paris à cote fixe organisés par la Loterie Nationale du Niger.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 420.- Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement et de traitement du contentieux ainsi que les obligations et sanctions sont les mêmes qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE 6 : Taxe à l'embarquement sur le transport aérien de personnes

Art. 421.- La taxe s'applique aux compagnies de transport aérien commercial.

Art. 422.- 1) La taxe est assise sur le nombre de passagers, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

- a) des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres d'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police ;
- b) des enfants de moins de deux (2) ans ;

- c) des passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec le même numéro de vol ;

- d) des passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure ;

- e) des passagers en transit pour une correspondance impliquant un changement d'aéronef et/ou du numéro de vol sans émission d'un nouveau titre de transport.

2) Elle est exigible pour chaque vol commercial.

Art. 423.- Ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

- a) les vols officiels exclusifs ;
- b) les évacuations sanitaires d'urgence ;
- c) l'assistance humanitaire d'urgence.

Art. 424.- La taxe est composée :

- a) d'un droit fixe perçu au profit du budget de l'État ;
- b) d'une surtaxe dont le produit est versé dans un fonds fiduciaire

au titre de la contribution internationale de solidarité sur les billets d'avion dont la gestion relève d'une organisation internationale agréée par les pouvoirs publics et les donateurs.

Art. 425.- Le droit fixe est de cinq mille (5 000) francs CFA par passager, acquitté sur état.

Art. 426.- 1) La surtaxe est liquidée et perçue en même temps que le prix du billet émis. Une mention expresse de la taxe est transcrite sur le billet ou tout document en tenant lieu.

2) Le montant de la surtaxe est fixée comme suit (en francs CFA) :

Désignation	Passagers de la « Première classe » ou classe « Affaires »	Passagers de la classe économique
Pays de la zone UEMOA, sous réserve de réciprocité	2 000	500
Autres destinations	10 000	2 500

Art. 427.- Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement et de traitement du contentieux de la taxe

ainsi que les obligations et sanctions sont les mêmes qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE 7 : Taxe de protection de l'environnement

Art. 428.- 1) La taxe de protection de l'environnement s'applique aux produits et activités polluant ou dégradant l'environnement.

2) L'Etat rétrocède une partie du produit de la taxe aux collectivités territoriales et au fonds national de l'environnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 429.- La taxe est assise sur les produits et activités polluant ou dégradant l'environnement. Les produits et activités polluants ou dégradants se classent en deux (2) catégories :

- a) catégorie I : les matières et produits polluants ;
- b) catégorie II : les activités qui dégradent l'environnement.

Art. 430.- 1) Le taux de la taxe est fixé à 5% de la valeur des produits polluant ou dégradant l'environnement.

2) Toutefois, le taux est de 40% pour les emballages plastiques.

3) Toute personne physique ou morale qui exerce une activité polluante ou dégradante est soumise au paiement d'une taxe forfaitaire de 50 000 francs CFA à 1 000 000 de francs CFA par an, selon le degré de pollution ou de dégradation de l'environnement.

Catégorisation	Montant (en francs CFA)
1ère catégorie	50 000
2ème catégorie	150 000
3ème catégorie	250 000
4ème catégorie	500 000
5ème catégorie	750 000
6ème catégorie	1 000 000

Art. 431.- La taxe est perçue :

- a) pour les produits polluants ou dégradants importés, par les services des douanes pour le compte de la Direction Générale des Impôts ;
- b) pour les entreprises fabriquant les produits ou matières polluant et/ou celles exerçant des activités dégradant l'environnement, par les services des impôts.

Art. 432.- Les produits concernés, les conditions d'appréciation du degré de

pollution ou de dégradation de l'environnement ainsi que les modalités de détermination de la base taxable sont précisées par voie réglementaire.

Art. 433.- Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement et de traitement du contentieux de la taxe ainsi que les obligations et sanctions sont les mêmes :

- a) qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les taxes perçues par le service des impôts ;
- b) qu'en matière de droits et taxes perçus en douane, pour les taxes perçues par le service des douanes.

LIVRE 3 :

Droits d'enregistrement et de timbre

Titre 1 : Droits d'enregistrement

Art. 434.- 1) L'enregistrement est la formalité accomplie par le Receveur des Impôts, qui consiste en l'analyse d'un acte ou d'une opération juridique en vue de percevoir un droit au profit du budget de l'État.

2) L'enregistrement donne date certaine aux actes sous seing privé.

3) Le défaut d'enregistrement des actes translatifs de propriété d'immeubles entraîne leur inopposabilité aux tiers.

Chapitre 1 : Champ d'application

Section 1 – Actes soumis à l'enregistrement

Art. 435.- 1) Sont obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf s'ils en sont exemptés par une disposition législative :

- 1° les mutations d'immeubles ou de droits réels immobiliers ;
- 2° les mutations de meubles ;
- 3° les baux mobiliers et immobiliers, ainsi que le crédit-bail immobilier ;
- 4° les partages de sociétés, d'indivisions ou de communautés ;
- 5° les rentes ;
- 6° la commande publique ;
- 7° les actes de sociétés ;
- 8° les abandons ;
- 9° les contrats de mariage ;
- 10° les actes judiciaires et jugements ;

11° les actes innomés mentionnés à l'article 479 du présent Code ;

12° les actes des notaires et des greffiers ;

13° les exploits et les procès-verbaux des huissiers de justice ;

14° les actes enregistrés en débit ;

15° les contrats entre personnes privées, y compris les ONGs et Association de Développement (AD) ne portant pas sur des livraisons de marchandises.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

2) Les actes autres que ceux énumérés au point 1 du présent article peuvent être présentés volontairement à la for-

malité de l'enregistrement par toute partie intéressée.

Art. 436.- 1) En dehors des cas prévus par la loi, les droits d'enregistrement ne peuvent faire l'objet d'aucune exemption, exonération, modération ou suspension à quelque titre que ce soit.

2) Sauf disposition contraire, les actes exonérés de droit d'enregistrement par une disposition législative ou par un accord international restent soumis à la formalité de l'enregistrement et sont enregistrés gratis.

Section 2 – Exonérations - Exemptions

Art. 437.- Sont exonérés des droits d'enregistrement :

- 1° les actes faits en vertu et pour l'exécution des textes relatifs aux accidents de travail à l'exception des procès-verbaux de conciliation et des décisions définitives des juridictions saisies, lesquels actes sont enregistrés gratis ;
- 2° tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux dénommés dans l'article 481 du présent Code. Les actes passés par les établissements publics et des collectivités territoriales, autres que ceux à caractère scientifique, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance sont assimilés à ceux des entreprises privées ;
- 3° les actes d'avances sur titres de fonds d'État ou valeurs émises par le Trésor Public,

quand la formalité est requise ;

- 4° les actes de naissance, décès, mariage, reçus par les officiers de l'état civil et les extraits qui en sont délivrés ;
- 5° les actes de procédure, à l'exception des jugements, faits à la requête du ministère public, ayant pour objet:
 - i) de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l'état civil d'actes qui intéressent les individus indigents ;
 - ii) de remplacer les registres de l'état civil perdus ou incendiés et de suppléer aux registres qui n'aient pas été tenus. Sont enregistrés gratis les jugements à la requête du ministère public ayant le même objet ;
- 6° les jugements rendus et les procédures introduites à la

- p>requête du ministère public et ayant pour objet de reconstituer les registres de l'état civil détruits, qui sont enregistrés gratis ;
- 7° les marchés passés par le Ministère chargé de la Défense Nationale pour l'entretien des approvisionnements en denrées du service de l'intendance, les clauses qui obligent le nouvel entrepreneur à prendre les approvisionnements déjà en magasin contre remboursement de leur valeur et tous les actes et procès-verbaux passés en exécution de ces clauses ;
- 8° la convention d'affrètement au voyage ;
- 9° toutes pièces relatives à l'application de la réglementation sur les allocations familiales, ainsi que les jugements et arrêts et généralement tous actes de procédure y relatifs ;
- 10° les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires ;
- 11° le contrat d'apprentissage constaté par écrit. Est assimilée dans tous ses effets à un contrat écrit d'apprentissage la déclaration que le père, la mère ou le représentant d'un mineur sont tenus de faire quand ils entendent employer ce mineur comme apprenti ;
- 12° tous les actes faits en exécution des dispositions de la législation du travail et de la prévoyance sociale en matière de différends individuels ou collectifs entre employeurs et employés, ainsi que tous les actes nécessités par l'application des textes sur les procédures de conciliation et d'arbitrage ;
- 13° les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances de prêts et fourniture, billets d'étape, de subsistance et de logement des services de terre et de l'air et tous les actes de ces administrations faits en exécution de la loi sur le recrutement de l'armée ;
- 14° les demandes, certificats, recours, quittances et autres actes, faits en vertu des textes relatifs à la famille et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance à la famille ;
- 15° la demande d'une personne qui sollicite l'assistance judiciaire ;
- 16° les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs au service de l'assistance médicale, sans préjudice du bénéfice des dispositions des textes sur l'assistance judiciaire ;

- 17° les actes et mutations intéressant les associations constituées en vertu de la loi sur les associations dont la dotation originaire ou à défaut de recettes annuelles sont constituées à raison de 80% au moins par des fonds publics. Ces actes et mutations sont enregistrés gratis et mentionnent, outre une référence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au service de s'assurer si les conditions de l'exonération sont remplies.
- 18° les actes des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, constituées, conformément à la loi ;
- 19° les actes de prêts aux sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ;
- 20° les citations devant la délégitation judiciaire ou devant les bureaux de conciliation, à l'exception du droit de signification ;
- 21° les actes de procédure d'avocat à avocat devant les juridictions de tous les ordres, ainsi que les exploits de significations de ces mêmes actes ;
- 22° les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets d'épargne, qui veulent vendre leurs inscriptions, ainsi que les autres pièces à produire pour la vente de certains cas notamment les certificats de propriété, les intitulés d'inventaires, etc. ;
- 23° les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne, ainsi que les certificats de propriétés et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents ;
- 24° les actes, certificats, copies et extraits délivrés par le conservateur du registre public, conformément aux dispositions législatives relatives à la publicité des actes, conventions et jugements en matière de cinématographie ;
- 25° les factures des fournisseurs, ouvriers, pensionnats, orphelinats et autres de même nature, produites comme pièces justificatives de compte ;
- 26° les actes dressés par les conseils d'administration des missions religieuses pour constater l'attribution ou le transfert par leurs détenteurs actuels, de biens meubles et immeubles des missions religieuses, qui sont enregistrés gratis ;
- 27° les procurations relatives aux conseils de famille régies par le Code civil ;

28° les arrêts et jugements des juridictions statuant en matière de :

- i) recouvrement des impôts et taxes assimilées;
- ii) infraction au règlement sur la voie publique et autres infractions dont la répression relève du contentieux administratif;
- iii) contentieux électoral.

En cas d'expertises ordonnées par ces juridictions, la prestation de serment de ou des experts, de l'expédition du procès-verbal, ne donne pas lieu à la perception de droits d'enregistrement et de timbre ;

29° les procédures introduites devant une juridiction statuant en matière coutumière et de droit du travail ;

30° toutes mesures d'instructions ordonnées par le Conseil d'État ;

31° les arrêts du Conseil d'État, intervenus à la suite de :

- i) pourvois dirigés contre les décisions des juridictions ayant statué dans les matières limitativement énoncées à l'article 543 du présent Code et au point 28° du présent article ;
- ii) recours en interprétation ou en appréciation de la

légalité des actes administratifs sur renvoi de l'autorité judiciaire ;

32° les actes des collectivités publiques suivants :

- i) les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des impôts et taxes assimilées ;
- ii) tous les actes de poursuite ou autres ayant pour objet le recouvrement des impôts et taxes et de toutes autres sommes dues au Trésor Public, à quelque titre et quelque objet que ce soit ;
- iii) les quittances des impôts, droits, créances et revenus payés aux collectivités territoriales ;
- iv) les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d'imposition, les quittances y relatives et extraits de celles-ci ;
- v) les récépissés délivrés aux collecteurs, aux Receveurs des deniers publics et de contributions locales et le compte des recettes ou gestions publiques ;

33° tous actes ou transmissions passés pour les besoins de crédit mutuel des coopératives agricoles ;

- 34° les transmissions de biens suite à renonciation d'une succession et les legs effectués au profit des collectivités territoriales ;
- 35° le récépissé de la déclaration d'appel visé par le Code de Procédure Civile, délivré à l'avocat déclarant ;
- 36° les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu de textes sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
- 37° les procès-verbaux rapportés à la requête des Administrations des Douanes et des Impôts ainsi que les soumissions en tenant-lieu ;
- 38° les endossements et acquits de lettres de change, billets à ordre et tous autres effets négociables ;
- 39° les actes de la procédure relatifs aux inscriptions sur les listes électorales, ainsi qu'aux réclamations et aux recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations électorales ;
- 40° le recours au Conseil d'État suite à une réclamation formulée en matière électorale ;
- 41° Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des textes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception des jugements des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité, qui sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité ;
- 42° les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires à l'exclusion des actes portant transfert de biens meubles ou immeubles. Toutefois, ces différents actes continuent à rester soumis à la formalité du répertoire et les quittances de répartitions données par les créanciers restent soumises aux droits de timbre ;
- 43° toutes assignation, citation et notification aux témoins, inculpés ou accusés visés par le Code de justice militaire ;
- 44° les procès-verbaux de cote et paraphe des livres de commerce, quelle qu'en soit la forme ;
- 45° les certificats destinés à constater l'acquittement ou la non-exigibilité des droits de mutation par décès ;
- 46° les passeports ;
- 47° à l'exception des jugements et arrêts, tous les actes, y compris ceux des gendarmes et huissiers, de procédure en matière criminelle et de police, que les procédures intentées aient lieu devant les cours d'assises ou les tribunaux cor-

- p>rectionnels ou de simple police, à la seule condition qu'il s'agisse d'actes effectués à la requête du ministère public et qu'ils n'incombent pas à une partie civile ;
- 48° les actes de prestation de serment des agents salariés de l'État ;
- 49° les certificats de dépôt de dessins et modèles délivrés par les greffiers ou secrétaires des instances de conciliation, en exécution des textes sur la propriété industrielle ;
- 50° les procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des textes régissant les réquisitions militaires et exclusivement relatifs au règlement de l'indemnité ;
- 51° la délégation du Juge au Greffier pour les opérations de scellés ;
- 52° les actes et formalités des sociétés coopératives et leurs unions qui suivent, pour autant qu'elles sont constituées et fonctionnent conformément à la législation en vigueur :
- i) les actes de constitution, de fusion et de dissolution comportant éventuellement dévolution de l'excédent d'actif à des sociétés coopératives agricoles ;
 - ii) la dévolution faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives dissoutes ;
 - iii) le dépôt au greffe de la copie de la délibération de l'assemblée générale constitutive des sociétés coopératives ou des unions de sociétés coopératives ainsi que du double ou de l'expédition de l'acte de société ;
- 53° les actes intéressant les sociétés mutualistes, à l'exclusion des actes portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles ;
- 54° le contrat de travail réglementé conformément au Code de travail, ainsi que les certificats de travail délivrés aux travailleurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues par la loi, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune convention donnant lieu au droit proportionnel et toutes les pièces délivrées pour constater la qualité de salarié ;
- 55° les actes de procédure, les jugements du tribunal du travail et les actes nécessaires à l'exécution de ces derniers ;

56° les jugements, les actes et pièces de procédure des juridictions statuant selon la coutume en matière civile, à l'exception des conventions et jugements comportant transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de droits réels immobiliers ;

57° les délégations de services publics et les contrats de partenariat public-privé ;

58° les bons de commandes d'un montant inférieur à un million (1 000 000) de francs CFA ;

59° les actes de constitution, de prorogation, d'augmentation, de réduction de capital et de dissolution des entreprises d'investissement à capital fixe (SICAF), y compris les prises de participation dans le capital d'autres sociétés.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Section 3 – Territorialité

Art. 438.- 1) Sont obligatoirement soumis à la formalité et aux droits d'enregistrement au Niger, les actes passés hors du Niger et portant sur :

- a) des immeubles, fonds de commerce ou droit au bail sis au Niger ;
- b) des titres miniers de droit nigérien ;
- c) des titres de sociétés immatriculées au Niger.

2) Les actes passés au Niger et portant sur des immeubles, des fonds de commerce, un droit au bail, un titre minier ou des titres de sociétés sis ou immatriculés hors du Niger, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement au Niger.

3) Nonobstant les dispositions du

point 2 du présent article, les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés hors du Niger où les droits d'enregistrement ne sont pas perçus, sont assujettis au Niger.

Art. 439.- 1) Sont soumis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu'elles soient, dépendant d'une succession assujettie à déclaration au Niger, quelle que soit la nationalité du défunt.

2) Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé au Niger ou par acte passé hors du Niger dont il est fait usage au Niger, les transmissions entre vifs à titre gratuit

de biens mobiliers sis hors du Niger, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si

elles avaient pour objet des biens de même nature sis au Niger.

Section 4 – Fait générateur et exigibilité

Art. 440.- Le fait générateur et l'exigibilité des droits d'enregistrement sont constitués par :

- a) pour les cessions et mutations, par le transfert de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;
- b) pour la commande publique et les contrats assimilés, par l'approbation ;
- c) pour les mutations par décès, par le décès de la personne concernée ;
- d) dans tous les autres cas, par la signature de l'acte.

Chapitre 2 : Principes généraux d'assiette

Section 1 – Base d'imposition

Art. 441.- 1) Les droits proportionnels sont assis sur la valeur exprimée dans les actes et déclarations.

2) Toutefois, l'Administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

Art. 442.- 1) La perception des droits est régie d'après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité, ni aux causes quelconques de résolution ou d'annulation ultérieures, sauf

les exceptions prévues par le présent Code.

2) Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative détaillée, certifiée et signée au pied de l'acte.

3) En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se référant à la date de la réalisation de la condition.

Section 2 – Valeur de la nue-propriété et de l'usufruit

Art. 443.- 1) La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit de tous biens est déterminée comme suit :

- a) pour les transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital ;

- b) pour les mutations à titre gratuit et les apports en mariage, la valeur imposable de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée conformément au tableau ci-après :

Age de l'usufruitier	Valeur par rapport à la pleine propriété :	
	Valeur de l'usufruit	Valeur de la nue-propriété
Moins de 20 ans révolus	7/10^e	3/10 ^e
Moins de 30 ans révolus	6/10 ^e	4/10 ^e
Moins de 40 ans révolus	5/10 ^e	5/10 ^e
Moins de 50 ans révolus	4/10 ^e	6/10 ^e
Moins de 60 ans révolus	3/10 ^e	7/10 ^e
Moins de 70 ans révolus	2/10 ^e	8/10 ^e
Plus de 70 ans révolus	1/10 ^e	9/10 ^e

2) Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

Toutefois, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il a payé en moins, si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. L'action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit par deux (2) ans, à compter du jour du décès du précédent usufruitier.

3) Pour les mutations à titre gratuit, si l'usufruit est constitué pour une durée fixe, il est estimé aux deux dixièmes (2/10^e) de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

4) Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit.

Section 3 – Dispositions dépendantes ou indépendantes

Art. 444.- 1) Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu à l'application du tarif le plus élevé.

2) Toutefois, lorsque les dispositions dépendantes sont assujetties à des taux de nature différente, c'est le droit le plus élevé qui est exigible.

Art. 445.- Lorsque dans un acte quelconque, civil, judiciaire ou extra judiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres,

il est dû, pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier.

Art. 446.- 1) Dans les actes civils, judiciaires ou extra judiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel contenues sont affranchies de la pluralité des droits prévue à l'article 445 ci-dessus.

2) Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres au droit fixe, le droit fixe n'est pas perçu, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

Chapitre 3 : Tarifs

Art. 447.- À l'exception des actes enregistrés gratis, il ne peut être perçu moins de six mille (6.000) francs CFA pour l'enregistrement des actes dont les sommes et valeurs ne produiraient pas six mille (6.000) francs CFA de droit proportionnel.

Art. 448.- Sont enregistrés gratis, les actes visés aux points 1°, 5° (ii), 6°, 17°, 26° et 41° de l'article 437 du présent Code.

Section 1 – Mutations à titre onéreux

Art. 449.- Sont considérées comme mutations à titre onéreux, les ventes, adjudications, cessions, échanges, rétrocessions, licitations, apports à titre onéreux en sociétés, datations en

paiement et tous autres actes civils, extrajudiciaires ou judiciaires portant translation de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles.

Sous-section 1 – Mutations d'immeubles ou de droits réels immobiliers

Art. 450.- 1) Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles, l'assiette des droits d'enregistrement est déterminée par le prix exprimé dans l'acte de mutation de l'immeuble en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou par une estimation d'experts.

2) Dans tous les cas où la cession amiable intervenue entre des particuliers porte sur un terrain nu ou sur un terrain ne portant que de faibles aménagements agricoles ou autres, même si les droits cédés ne sont pas représentés par un titre foncier et ne représentent que la cession de droits personnels d'occupation, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle résultant de l'évaluation assignée aux terrains domaniaux de la République du Niger. Cette évaluation forme une base légale minimum.

3) Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers font l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.

4) Les droits de mutation d'immeubles exigibles à l'occasion d'une opération de crédit-bail immobilier sont liquidés sur la base du prix de cession stipulé au contrat.

5) Pour les échanges d'immeubles, le droit est perçu sur la valeur la plus éle-

vée des deux immeubles. Les parties sont tenues de préciser dans l'acte de vente, la valeur de chaque immeuble ainsi que celle de l'éventuelle soulte.

Art. 451.- 1) Les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits réels immobiliers sont assujettis à un droit d'enregistrement de 3%.

2) Les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés hors du Niger où les droits d'enregistrement ne sont pas perçus, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 1%.

3) Les adjudications à la réitération des enchères de biens immobiliers sont assujetties au droit d'enregistrement de 5%, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté. Dans le cas contraire, l'adjudication est soumise à un droit fixe de six mille (6 000) francs CFA.

4) Les déclarations de command par suite d'adjudication ou contrat de vente d'immeubles, si la déclaration est faite plus de trois (3) jours suivant l'adjudication du contrat ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, sont assujetties au droit de mutation immobilière à titre onéreux. Dans le cas contraire, la déclaration de command est soumise à un droit fixe de six mille (6 000) francs CFA.

5) En cas de vente à réméré, les droits proportionnels ne sont dus qu'au moment de la vente initiale. Si le vendeur exerce son droit de retrait dans les délais conventionnels et au maximum sous un délai de cinq (5) ans suivant la date de la vente initiale, l'enregistrement est dû au droit fixe de six mille cinq cent (6 000) francs CFA.

Art. 452.- La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie pour la demande du droit d'enre-

gistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur :

- a) soit par la production d'un titre foncier ;
- b) soit par la production d'un titre de jouissance défini par la réglementation foncière ;
- c) par des baux par lui passés ;
- d) soit par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

Sous-section 2 – Mutations de meubles

Art. 453.- 1) Les mutations à titre onéreux de fonds de commerce, de clientèle, d'un office ou d'une charge sont soumises à un droit d'enregistrement de 10%.

2) Ce droit est perçu sur le prix de vente à l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état distinct dont trois (3) exemplaires doivent être déposés à la Recette des Impôts où la formalité est requise.

3) Les ventes de stock de marchandises corrélatives à la cession d'un fonds de commerce sont exonérées de droits d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cas contraire, ces marchandises sont assujetties à un droit de

10%, à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article, dans un état distinct joint à l'acte enregistré.

4) La mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l'établissement des impôts au nom du nouveau possesseur, sauf preuve contraire.

5) Toute cession intégrale des parts ou d'actions d'une société est assimilée à une vente de fonds de commerce.

Art. 454.- 1) Les mutations à titre onéreux d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle

que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée de cession de pas de porte, d'indemnité de départ ou autrement, est soumise au droit d'enregistrement de 5%.

2) Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

3) Les dispositions du présent article sont applicables à toutes conventions ayant pour effet de résilier un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble pour le remplacer par un nouveau bail en faveur d'un tiers.

4) Le crédit-bail sur fonds de commerce est enregistré gratis. L'acquisition du fonds par le crédit-preneur donne lieu au paiement du droit de mutation de fonds de commerce liquidé sur le prix de cession, quelle que soit la valeur vénale du bien à la date de son acquisition par le locataire.

Art. 455.- 1) Les mutations à titre onéreux de créances sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1%.

2) Pour les créances à terme, leurs cessions et transports et autres actes obligatoires, le droit est liquidé sur le montant de la créance cédée et trans-

portée quel que soit le prix stipulé dans l'acte de cession.

Art. 456.- Les mutations à titre onéreux d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de créances non négociables sont enregistrés au droit fixe de six mille (6 000) francs CFA.

Art. 457.- 1) Sur les mutations à titre onéreux de biens meubles, faits par l'Administration publique, il est perçu un droit en sus de 12% réparti comme suit :

- a) 10% pour les droits d'enregistrement ;
- b) 2% destinés aux droits de timbre et autres frais engagés. En cas d'excédent, il est reversé au Trésor Public.

2) Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

3) Pour les ventes de biens meubles aux enchères publiques effectuées par le ministère d'officiers publics, le droit est perçu sur le montant des sommes cumulées dans le procès-verbal des séances.

Art. 458.- Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis loués sont assujetties à un droit d'enregistrement de 7%.

Art. 459.- Les actes portant cession d'obligations négociables des sociétés, collectivités publiques et établissements publics sont assujettis à un droit d'enregistrement de 1%.

Art. 460.- 1) L'élection ou la déclaration de command ou d'ami sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, faite après les vingt-quatre (24) heures ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou du contrat de vente, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 7%.

2) Le délai de vingt-quatre (24) heures prévu au point 1 du présent article est porté à trois (3) jours en ce qui concerne les adjudications ou ventes de biens domaniaux.

Art. 461.- Sont enregistrés au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA :

- a) les mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit d'aéronefs ainsi que de bateaux servant à la navigation fluviale. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est pas applicable aux mutations à titre onéreux de yachts ou bateaux de plaisance intervenues entre particuliers ;
- b) les mutations de baux de biens meubles de toute nature;
- c) les mutations, directes ou indirectes, de titres de sociétés de droit nigérien.

Sous-section 3 – Mutations simultanées de meubles et d'immeubles

Art. 462.- Lorsqu'une mutation à titre onéreux comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux fixé pour les immeubles, à moins qu'il

ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.

Section 2 – Baux

Art. 463.- 1) Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur est déterminée par le prix annuel exprimé en y ajoutant les charges imposées au preneur.

2) Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le

droit proportionnel est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties.

3) Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle dé-

claration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui sert de base à la liquidation des droits.

4) Pour les déclarations de location verbale, le prix retenu est celui sur lequel les deux parties se sont accordées. La déclaration est faite sur un imprimé spécial fourni par l'Administration.

Art. 464.- 1) Sont assujettis au droit d'enregistrement de 3% :

- a) les baux d'immeubles à durée déterminée, qu'ils soient à durée fixe ou à période, ainsi que les sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux de même nature ;
- b) les baux à construction.

Ce taux s'applique sur le montant cumulé des loyers de toute la période.

En cas de renouvellement du bail, notamment par tacite reconduction, un nouveau droit est dû sur la nouvelle période. Si le bail est stipulé pour une durée supérieure à trois (3) ans, ou pour les baux à période, le droit peut être fractionné conformément aux dispositions de l'article 495 du présent Code.

2) Les baux à vie de biens immeubles et ceux dont la durée est illimitée sont assujettis au droit de 3%, applicable :

- a) pour les baux à vie, sur un capital formé de dix (10) fois le prix annuel charges comprises, en y ajoutant les de-

niers d'entrée et les autres charges ;

- b) pour les baux dont la durée est illimitée, sur un capital formé de vingt (20) fois le prix annuel charges comprises, y compris le droit d'entrée s'il en est stipulé.

3) L'acte constitutif de l'emphytéose est soumis au droit d'enregistrement de 1%. Le droit est liquidé sans fractionnement sur le montant cumulé des redevances pour toute la durée du bail, augmenté des charges additionnelles stipulées au bail, sur déclaration estimative, s'il y a lieu.

4) Le crédit-bail immobilier entraîne également la soumission du droit de bail à un droit d'enregistrement de 1% payé annuellement sur le montant des loyers stipulés.

Art. 465.- 1) Les baux de biens meubles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 3% quelle que soit leur durée.

2) Toutefois :

- a) les baux de biens meubles soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés d'enregistrement. Cette exonération ne s'applique pas aux baux passés par marché public et soumis au droit prévu par l'article 470 du présent Code ;
- b) les contrats de crédit-bail mobilier ne sont soumis ni au droit de bail, ni au droit de mutation lors de l'acquisition des biens par le locataire.

Section 3 – Partages

Art. 466.- 1) Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, sont soumis à un droit d'enregistrement de 1%. Le droit est liquidé sur le montant de l'actif net partagé.

2) En cas de soulte ou de retour de partage de biens meubles, le droit exigible est de 7%.

3) En cas de soulte ou de retour de partage de biens immeubles, le droit exigible est celui des mutations à titre onéreux applicable au bien concerné.

Art. 467.- Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage, faites par actes entre vifs, par les père et mère ou autres ascendants, ainsi qu'aux partages testamentaires selon la réglementation en la matière.

Art. 468.- 1) Dans les partages de succession, comportant l'attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles ou immeubles composant une exploitation agricole unique d'une valeur n'excédant pas un million (1 000 000) de francs CFA, la valeur des parts et portions de ces biens, acquises par le copartageant attributaire, est exonérée de droits de soulte et de retour si, lors de l'ouverture de la succession, l'attributaire habitait l'exploitation et participait effectivement à la culture.

2) Toutefois, si dans le délai de cinq (5) ans, l'attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers ne la continuent, ou si l'exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers, dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation deviennent exigibles.

Section 4 – Rentes

Art. 469.- 1) Sont assujettis à un droit de 1%, les constitutions de rentes perpétuelles ou viagères, ou de pensions à titre onéreux, leurs cessions, transports et autres mutations, ainsi que les remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature.

2) La base d'imposition est déterminée par le capital constitué. Les rentes et

pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d'après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l'acte.

3) Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, ladite

valeur est déterminée à raison d'un capital formé de vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement. Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé de vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension,

un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution.

4) Les contrats de rentes viagères passés par les sociétés d'assurance sont exemptés de la formalité de l'enregistrement, ainsi que tous les actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats.

Section 5 – Commande publique

Art. 470.- 1) La commande publique est assujettie à un droit de 5%. Sont notamment réputés commande publique, les bons de commande, les marchés publics, les délégations de services publics, les contrats de partenariat public-privés passés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte, les projets et toutes les personnes bénéficiant du concours financier de l'État.

2) Le droit est liquidé sur le prix hors taxe sur la valeur ajoutée ou sur l'évaluation hors taxes des travaux, fournitures, ouvrages ou services imposés à l'contribuaire qui en règle le montant.

3) Par dérogation aux dispositions de l'article 457 du présent Code, sont également soumis à ce droit :

- a) les marchés d'approvisionnement de fournitures ou de transport, à l'exception des

secteurs dont les prix sont homologués ;

- b) les marchés portant louage d'ouvrage ou louage d'industrie et de services dont le prix doit être payé par le Trésor Public, sur les crédits budgétaires des collectivités publiques ou tout autre mode de financement.

- 5) Les contrats entre personnes privées sont assujettis à un droit de 2% sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, y compris ceux des Organisations Non Gouvernementales et les Associations de Développement (ONG/AD) qui sont assimilées à des personnes privées.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 471.- Lorsque le titulaire d'un marché sous-traite tout ou partie de son contrat et que le marché principal prévoit la sous-traitance, le contrat de

sous-traitance doit être enregistré au droit fixe de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Section 6 – Contrats de mariage

Art. 472.- 1) Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs époux, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 1%.

2) le droit est liquidé sur le montant net des apports personnels des futurs époux.

3) Si les futurs époux sont dotés par leurs ascendants ou s'il leur est fait donation par des collatéraux ou autres personnes non parentes, les droits sont perçus ainsi qu'il est déterminé

pour les mutations entre vifs à titre gratuit. Donnent ouverture au droit fixé par le paragraphe 1 tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.

Art. 473.- Les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs époux, sans constater de leur part aucun apport, ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé sont enregistrés au droit fixe de six mille (6 000) francs CFA.

Section 7 – Actes judiciaires – Jugements

Art. 474.- 1) Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit est perçu indépendamment de celui dû pour l'arrêt ou le jugement qui a prononcé la condamnation.

2) Dans cette hypothèse, le droit de titre n'est dû que dans la mesure où le tribunal a reconnu l'existence de la convention et l'a rendue obligatoire. Il

ne peut être exigé si la convention n'est pas contestée dans son principe.

Art. 475.- 1) Les ordonnances de référé, les jugements, les sentences arbitrales et les arrêts sont passibles, sur le montant de condamnations prononcées y compris les dommages et intérêts, d'un droit d'enregistrement de 5%, sauf enregistrement provisoire au droit fixe minimum de jugement en matière d'accidents.

2) Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui peut intervenir n'a lieu que sur le complément des condamnations prononcées. Il en est de même pour les jugements et arrêts rendus sur appel.

3) Pour les arrêts rendus en appel, la base est celle prononcée par le jugement de première instance si elle n'a pas été modifiée.

Art. 476.- 1) Sont enregistrés au droit fixe de six mille (6 000) francs CFA :

- a) les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas au minimum de perception ;
- b) les jugements de simple police et des juges, les ordonnances de référé, lorsque ces jugements et ordonnances ne peuvent pas donner lieu au droit proportionnel, ou donnent lieu au paiement d'un droit inférieur à six mille (6 000) francs CFA.
- c) les ordonnances portant injonction de payer, qu'il y ait titre ou non.

2) Sont enregistrés au droit fixe de dix mille (10 000) francs CFA :

- a) les jugements en matière gracieuse, les jugements de la

police correctionnelle et les jugements de première instance en premier et en dernier ressort contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ;

- b) les arrêts sur les jugements en matière gracieuse, ou les arrêts sur appels d'ordonnances, de toute nature lorsqu'ils ne peuvent donner lieu au droit proportionnel. Si toutefois le Trésor Public est condamné, il est dispensé du paiement des droits ;
- c) les jugements et arrêts rendus sur incidents en cours d'instance et sur les exceptions prévues au titre du Code de procédure civile ;

2) Sont enregistrés au droit fixe de vingt mille (20 000) francs CFA, les jugements des tribunaux criminels, les arrêts des Cours de justice contenant les dispositions qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel, ou donnent lieu à moins de vingt mille (20 000) francs CFA de droit proportionnel.

3) Sont enregistrés au droit fixe de vingt mille (20 000) francs CFA, les jugements de première instance prononçant un divorce.

4) Sont enregistrés au droit fixe de trente-cinq mille (35 000) francs CFA, les arrêts des cours d'appel prononçant un divorce.

Art. 477.- 1) Les jugements des tribunaux en matière fiscale, les autres sommes dues aux collectivités territoriales et établissements publics, sont assujettis aux mêmes droits d'enregistrement que ceux rendus entre particuliers.

2) Les décisions judiciaires auxquelles est partie le Trésor Public sont enregistrées en débet.

3) Les droits d'enregistrement liquidés par les Receveurs des Impôts suivent le principal de la condamnation.

Art. 478.- Les sentences arbitrales, les accords survenus en cours d'instance, en cours ou en suite d'expertises ou d'arbitrages, donnent ouverture aux droits prévus par les articles qui précèdent pour les jugements et arrêts selon le degré de la juridiction saisie du litige ou normalement compétente pour connaître de l'affaire, soit en premier, soit en dernier ressort.

Section 8 – Actes divers

Art. 479.- Sont enregistrés au droit fixe de six mille (6 000) francs CFA, les actes innomés, à savoir :

- 1° les certificats de propriété ;
- 2° Les actes de crédit-bail immobilier ;
- 3° les acceptations ou renonciations pure et simple d'une succession, d'un legs ou d'une communauté de biens ;
- 4° les actes et écrits qui ont pour objet la constitution d'association en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à la condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
- 5° les actes sous-seing privés relatifs à la vente à crédit des véhicules ;

- 6° les concessions de licences d'exploitation, de brevets et de marques ;
- 7° les inventaires de meubles, objets mobiliers et titres. Il est dû un droit pour chaque vacation. Toutefois, les inventaires dressés après faillite dans les cas prévus par la réglementation en matière de commerce, ne sont assujettis qu'à un seul droit fixe d'enregistrement de six mille (6 000) francs CFA quel que soit le nombre des vacations ;
- 8° les clôtures d'inventaires ;
- 9° les prisées de meubles ;
- 10° les testaments et tous autres actes de libéralités qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès du disposant ;

11° les actes passés par les commerçants dans l'exercice de leur activité, dans le but normal de vendre à tempérament certains biens dits de consommation durable, même si l'opération du départ, pour les raisons de sûreté des sommes impayées, est présentée sous la forme d'un louage assorti d'une promesse de vente, ou autre formule ayant le même objectif ;

12° les contrats d'hypothèque, les accords à l'amiable, les nantissements ;

13° les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, qui ne contiennent aucune disposition pouvant donner lieu au droit proportionnel ;

14° les actes de complément ou d'exécution notamment les

bordereaux de prix, devis descriptifs ou estimatifs, annexés aux marchés de fournitures ou de travaux, ainsi que toutes les annexes aux actes portés à la formalité de l'enregistrement ;

15° tout acte non tarifé, présenté volontairement à la formalité de l'enregistrement.

Art. 480.- Sont également enregistrés au droit fixe de six mille (6 000) francs CFA, les actes des sociétés portant sur :

1° l'augmentation de capital ;

2° la fusion ;

3° la cession partielle d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de créances non négociables ;

4° le crédit-bail mobilier.

Chapitre 4 : Recouvrement

Section 1 – Délais pour enregistrer

Art. 481.- 1) Les actes soumis à la formalité de l'enregistrement doivent être enregistrés dans un délai d'un (1) mois.

Pour les actes notariés et ceux des huissiers, le délai court du jour où la convention est devenue parfaite à l'égard des contractants. Pour la com-

mande publique, le délai court à compter de la date d'approbation.

2) Par dérogation aux dispositions du point 1 du présent article, doivent être enregistrés dans un délai :

a) de deux (2) mois à compter de la date de leur signature : les actes obligatoirement sou-

- mis à l'enregistrement passés hors du territoire national ;
- b) de trois (3) mois suivant le décès des testateurs, pour les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus ;
- c) de six (6) mois après le jour du décès pour les mutations par décès. Ce délai est porté à un an lorsque le décès est survenu hors du territoire national.

3) Le jour de l'ouverture du point de départ du délai n'est pas compté.

Art. 482.- À défaut d'actes, les mutations à titre onéreux et les baux font l'objet dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur lesquelles seront calculés les droits.

Section 2 – Service des impôts compétent

Art. 483.- 1) Les actes sont enregistrés au service des impôts dont dépend la personne qui procède à l'enregistrement, notamment en ce qui concerne les notaires, greffiers et huissiers. Les huissiers peuvent également faire enregistrer leurs actes au service des impôts du lieu où ils ont été faits.

2) Toutefois, la formalité s'accomplit :

- a) pour les actes portant mutation d'immeubles, de droits réels immobiliers, de droit au bail ou de fonds de commerce, à la Recette des Impôts dans le ressort territorial duquel se trouve le bien ;
- b) pour les actes constitutifs ou modificatifs de société ainsi que les actes portant mutation de titres de sociétés, à la Recette des Impôts dont dépend la société ;
- c) pour les actes sous seing privé autres que ceux visés aux

points a) et b), à la Recette des Impôts du domicile de l'une des parties contractantes ;

- d) pour les procès-verbaux de ventes publiques de biens meubles, à la Recette des Impôts où les déclarations ont été produites ;
- e) pour les mutations par décès, à la Recette des Impôts du domicile du défunt, quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. À défaut de domicile au Niger, la déclaration est faite à la Recette des Impôts du lieu du décès ou, si le décès n'est pas survenu au Niger, à toute Recette des Impôts ;
- f) pour les actes passés à l'étranger, dans toutes les Recettes des impôts indistinctement.

3) Les testaments faits hors de la République du Niger ne peuvent être

exécutés sur les biens situés au Niger qu'après avoir été enregistrés à la Recette des Impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à la Recette des Impôts de son dernier domicile connu au Niger. Dans le cas

où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la Recette des Impôts de la situation de ces immeubles ; ce deuxième enregistrement est fait gratis.

Section 3 – Redevables des droits

Art. 484.- Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :

- a) par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
- b) par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;
- c) par les greffiers ou secrétaires pour les actes et jugements passés et reçus aux greffes et secrétariats des juridictions ;
- d) par les secrétaires de l'administration territoriale pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ;
- e) par les nouveaux possesseurs, pour les droits des actes comportant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de meubles ou immeubles. Toutefois, les droits sont dus par le bailleur en cas de bail consenti à l'État, aux collectivités territoriales ou à toute personne morale bénéficiaire d'une exonération de droits d'enregistrement ;

f) par les parties :

- 1° pour les actes sous seing privé et ceux passés à l'étranger qu'elles ont à faire enregistrer ;
- 2° pour les ordonnances, sur requête ou mémoire, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ;
- 3° pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres ;

g) par les héritiers et légataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et mutations par décès ;

h) par le donataire, pour les mutations entre vifs.

Art. 485.- 1) Les parties sont solidaires vis-à-vis du trésor public pour le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.

2) Toutefois :

- a) le demandeur est seul débiteur de l'impôt, si le jugement ou arrêt le déboute entièrement de sa demande.

- b) les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité, une pension, une rente ou des dommages-intérêts en matière d'accidents sont également seules débitrices des droits. Dans ce cas, les parties non condamnées aux dépens peuvent faire enregistrer les décisions moyennant le paiement du droit fixe prévu pour l'enregistrement des jugements non sujets au droit proportionnel. Ce droit fixe

est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens.

Art. 486.- Les cohéritiers sont solidairement responsables du paiement des droits de mutation par décès.

Art. 487.- Les officiers publics qui, aux termes de l'article 484 du présent Code, auraient fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement, pourront en poursuivre le paiement conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Section 4 – Modalités de paiement

Sous-section 1 – Paiement intégral et préalable des droits

Art. 488.- 1) Les parties présentent au moins deux (2) originaux et des copies, timbrés, pour enregistrement. Une copie est conservée par le service des impôts.

2) Pour les actes rédigés dans une langue autre que le français, une traduction complète et exacte doit accompagner chaque original et chaque copie.

3) Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits ou copies.

Art. 489.- Les notaires, huissiers et greffiers sont tenus chaque fois qu'ils présentent des actes à la formalité de l'enregistrement, de déposer un bordereau récapitulatif de ces actes établis par eux en double exemplaire.

Art. 490.- La mention de l'enregistrement peut être octroyée de façon électronique. Le cas échéant, elle produit les mêmes effets juridiques que la formalité d'enregistrement et de timbre accomplie sur les actes établis sur support papier. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 491.- 1) Les droits d'enregistrement sont payés intégralement avant l'enregistrement, sous réserve de la possibilité du fractionnement.

2) Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous quelque motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.

Art. 492.- 1) Lors de l'enregistrement, après paiement des droits, il est délivré une quittance dont les mentions sont reportées sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur. Le Receveur des Impôts y mentionne la date de l'enregistrement, le numéro du folio du registre, le numéro du bordereau des actes déposés et, en toutes lettres, la somme des droits perçus et des pénalités s'il y a lieu.

2) Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions donnant lieu chacune à un droit particulier, le Receveur des Impôts les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement le montant de chaque droit perçu.

Art. 493.- 1) Les Receveurs des Impôts ne peuvent sous aucun prétexte différer l'enregistrement des actes et mutations déposés pendant les heures légales d'ouverture de la Recette des Impôts et dont les droits ont été payés si,

par ailleurs, ces actes et déclarations présentent les conditions de forme édictées par le présent titre.

Art. 494.- 1) Les Receveurs des Impôts ne peuvent pas suspendre ou arrêter les cours de procédure en retenant des actes ou exploits. Cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou si un exploit contient des renseignements dont la trace peut être utile pour la découverte des droits éludés, le Receveur des Impôts a la faculté d'en faire copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté.

2) En cas de refus, il ne pourra conserver l'acte que pendant vingt-quatre (24) heures seulement pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.

3) Cette disposition est applicable aux actes sous-seing privés qui sont présentés à l'enregistrement.

Sous-section 2 – Fractionnement des droits

Art. 495.- 1) Le droit proportionnel exigible sur les baux peut être fractionné :

- a) s'il s'agit d'un bail à durée fixe, en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;
- b) s'il s'agit d'un bail à périodes, en autant de paiements que le bail comporte de périodes. Toutefois, si la période dépasse trois (3)

ans, le fractionnement triennal peut être requis pour chaque période ;

2) Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulées pour la période à laquelle il s'applique ;

3) Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou de la dé-

claration. Le droit afférent à chaque période suivante est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire ou du locataire. Il est perçu d'après le tarif en vigueur au commencement de la nouvelle période.

Art. 496.- 1) Sur la demande du légataire, donataire ou de l'un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu au plus tard trois (3) mois après la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de cinq (5) ans après l'expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession.

2) Le nombre de ces versements est fixé par la décision accordant l'autorisation, sans qu'il puisse, en aucun cas, être supérieur à dix (10). Toutefois, en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus, les droits en suspens deviennent immédiatement exigibles, sans aucune mise en demeure.

3) Les intérêts sur les droits différés sont calculés au taux légal et ajoutés à chaque versement sous les imputations de droit, tout mois commencé comptant pour un mois entier. En cas de paiement par anticipation, les intérêts non échus ne sont pas dus.

4) La demande de délai est adressée à la Recette des Impôts où la succession doit être déclarée. Elle n'est re-

cevable que si elle est accompagnée d'une déclaration de succession complète et régulière et si les redevables fournissent des garanties suffisantes.

Ces garanties consistent, soit en hypothèque de premier rang sur des immeubles immatriculés situés au Niger, soit en nantissement de valeurs mobilières cotées en bourse d'une valeur au moins égale au double de la créance du Trésor Public.

La valeur des titres de rente sur l'état et des actions et obligations est déterminée par leur cours moyen à la bourse à la date de la demande de délai.

Les sûretés ci-dessus prévues peuvent être remplacées par l'engagement personnel d'acquitter les droits différés, contractés par un ou plusieurs établissements bancaires agréés par l'Administration.

L'Administration fiscale peut à tout moment, exiger un complément de garanties. Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée, les droits deviennent immédiatement exigibles.

5) Les actes constatant la constitution de garanties, la mainlevée des inscriptions d'hypothèques, la déclaration ou la restitution des valeurs mobilières données en gage sont signés pour l'Administration à la Recette des Impôts à laquelle les droits sont exigibles. Ils sont dispensés des droits de timbre, d'enregistrement et de conservation foncière.

6) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits dus à raison des omissions ou insuffisances constatées.

7) Sous ces conditions, le paiement des droits pourra être différé à due

concurrence pour les biens recueillis en nue-proprieté, jusqu'à un délai de six (6) mois après la réunion de l'usufruit à la nue-proprieté. La déclaration devra être enregistrée dans les délais et les intérêts payés tous les six (6) mois.

Section 5 – Restitution

Art. 497.- 1) Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des dispositions légales en la matière.

2) Toutefois, en cas d'annulation partielle ou totale du marché ou du contrat du fait de l'administration et sans faute du cocontractant, il est fait remboursement des frais d'enregistrement perçus. Les frais de timbre supportés à l'occasion de cette formalité restent acquis au Trésor Public.

3) En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion ou d'annulation d'une

vente pour cause de vices cachés et au surplus dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de la chose jugée.

4) L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.

Chapitre 5 : Obligations

Section 1 – Obligations des redevables

Art. 498.- 1) Dans tout acte ayant pour objet une mutation à titre onéreux entraînant l'application d'un droit proportionnel d'enregistrement, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, co-partageants, tuteurs ou administrateurs légaux, est tenu de terminer

l'acte ou la déclaration par une affirmation manuscrite ainsi conçue : « La partie soussignée affirme, sous les peines édictées par le Code pénal, que le présent acte ou la présente déclaration, exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue ».

2) Le notaire qui reçoit un acte visé au paragraphe 1 est tenu de donner lecture aux parties de ce paragraphe. Il est tenu de mentionner cette lecture dans l'acte et y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

3) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux adjudications publiques.

Art. 499.- 1) Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'enregistrement ou de la publicité foncière, il est apposé la mention suivante, à la diligence du notaire : « quittance de règlement numéro des Droits d'Enregistrement d'un montant de (montant en lettres et en chiffres) francs CFA ». Cette mention est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.

2) Le notaire ne peut délivrer copie de l'expédition ou de la minute sans avoir recouvré les droits mentionnés dans l'acte.

3) Ces droits sont reversés sur état à la Recette des Impôts du lieu de situation de la conservation foncière dont dépend l'immeuble.

Art. 500.- 1) Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom de la Recette des Impôts où il a été acquitté.

2) En cas d'omission et lorsqu'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le Receveur des Impôts exige le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans sa Recette, sauf restitution dans le délai prescrit s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

Section 2 – Obligations des officiers ministériels

Sous-section 1 – Dispositions générales

Art. 501.- 1) Les notaires, huissiers, greffiers, avocats-défenseurs et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, l'annexer, le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait ou copie, avant qu'il n'ait été enregistré,

alors même que le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré. Cette interdiction ne vise pas les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties par affiches et proclamation.

2) Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en conséquence

d'actes dont le délai d'enregistrement n'est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu'il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquels cet acte peut se trouver assujéti.

Art. 502.- Il est défendu à tout notaire ou greffier, de recevoir un acte en dépôt sans dresser acte de dépôt.

Art. 503.- 1) Il est fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.

2) Pareille mention est faite dans les originaux des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous seing privé ou passés hors du Niger et qui sont soumis à l'enregistrement.

Art. 504.- Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail, doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.

Art. 505.- Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et l'indication de la Recette des

Impôts compétente en matière d'enregistrement où il a été acquitté.

Art. 506.- Pour les actes extra-judiciaires soumis à la formalité de l'enregistrement, conformément à l'article 481, la quittance est donnée pour l'ensemble des actes présentés en même temps à la Recette des Impôts sur l'un des exemplaires du bordereau visé à l'article précédent qui est restitué à l'huissier.

Art. 507.- Les parties qui rédigent un acte sous-seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui reste déposé à la Recette des Impôts lorsque la formalité est requise.

Art. 508.- Le notaire qui dresse un inventaire après décès, est tenu, avant la clôture dudit inventaire, d'affirmer qu'au cours des opérations, il n'a constaté l'existence d'aucune valeur ou créance autres que celles portées dans l'acte, ni d'aucun compte en banque hors du Niger, et qu'il n'a pas découvert l'existence, hors du Niger, d'un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, d'un compte indivis ou collectif avec solidarité.

Art. 509.- 1) Les Receveurs des Impôts ne peuvent délivrer d'extrait de leurs registres que sur une ordonnance du juge compétent, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par l'une des parties contractantes ou leurs ayants-cause. La disposition qui précède cesse d'être applicable aux registres

terminés depuis plus de cent (100) ans, lesquels registres sont obligatoirement versés au dépôt des archives nationales.

2) Il est appliqué un droit fixe de dix mille (10 000) francs CFA pour tout extrait de registre.

Sous-section 2 – Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs

Art. 510.- 1) Les notaires, huissiers, greffiers et commissaires-priseurs tiennent des répertoires à colonnes dans lesquels ils inscrivent au jour le jour, sans blanc ni rature, ni interligne et par ordre de numéro, les mentions suivantes :

- 1° pour les notaires, tous les actes et contrats qu'ils reçoivent ;
- 2° pour les huissiers, tous leurs actes et exploits ;
- 3° pour les greffiers et assimilés, tous les actes et jugements qui doivent être enregistrés ;
- 4° pour les commissaires-priseurs, les procès-verbaux de vente de meubles et de marchandises et les actes faits en conséquence de ces ventes.

2) Les conditions particulières de tenues de ces répertoires sont fixées par les règles propres à chaque profession.

Art. 511.- Les répertoires doivent être présentés dans les quinze (15) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, au Receveur des Impôts, qui les vise et qui énonce dans leur visa le nombre des actes inscrits.

Art. 512.- Les répertoires sont cotés et paraphés :

- a) pour les notaires et les huissiers par un juge du tribunal de première instance de leur résidence ;
- b) pour ceux des greffiers des Cours et Tribunaux, par le Président de leur juridiction.

Sous-section 3 – Ventes publiques

Art. 513.- 1) Les biens meubles ne peuvent être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officier public ayant qualité pour y procéder.

2) Il en est de même pour les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les dispositions légales en matière de commerce.

Art. 514.- 1) Aucun officier public ne peut procéder à une vente publique par enchères d'objets mobiliers, sans qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration à la Recette des Impôts dans le ressort duquel la vente a lieu.

2) La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l'officier public. Elle contient les nom(s), prénom(s), qualité et domicile de l'officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier est mis en vente, l'indication de l'endroit où se fait la vente et celle du jour et de l'heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est dénommé et doit être remise ou parvenir au service des impôts au moins un (1) jour franc avant la date fixée pour la vente.

3) Sont dispensés de la déclaration :

- a) les agents publics qui procèdent aux ventes de mobilier de l'État ;

- b) les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions d'agents publics et des successions gérées par la curatelle d'office.

Art. 515.- 1) Chaque objet adjudgé est porté au procès-verbal ; le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

2) Chaque séance est close et signée par l'officier public.

3) Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement.

Art. 516.- Les Receveurs des Impôts doivent se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques par enchères et s'y faire présenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables.

Chapitre 6 : Dispositions particulières aux mutations à titre gratuit

Art. 517.- 1) Sont considérées comme mutations à titre gratuit :

- a) les mutations entre vifs ou donations. Les dons manuels qui consistent à transmettre un bien de la main à la main sont assimilés à des donations ;

- b) les mutations par décès ou successions.

2) Les mutations à titre gratuit sont soumises aux règles générales prévues par le présent titre, sous réserve de l'application des dispositions particulières énoncées dans le présent chapitre.

Section 1 – Détermination de l'assiette

Sous-section 1 – Principes généraux

Art. 518.- 1) La valeur des biens meubles transmis à titre gratuit est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans déduction des charges, sauf ce qui est prévu aux articles 439, 518, 519 et 520 du présent Code.

2) Pour les valeurs mobilières de sociétés nigériennes ou étrangères admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. S'il s'agit de valeurs non cotées en bourse, le capital est déterminé par la déclaration estimative des parties conformément au point 1 du présent article ;

3) La valeur des biens immeubles transmis à titre gratuit est déterminée d'après la déclaration détaillée et estimative des parties sans déduction des charges sauf éventuellement celles prévues aux articles 526 et suivants du présent Code.

Néanmoins, si, dans les deux (2) années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, l'immeuble transmis a fait l'objet d'une adjudica-

tion, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance de l'immeuble a subi, dans l'intervalle, des transformations qui en ont modifié la valeur.

Art. 519.- 1) Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

- a) par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux (2) années du décès ;
- b) à défaut d'acte de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires dressés après décès ;
- c) à défaut des bases d'évaluation établies par les points a) et b), par la déclaration détaillée et estimative des parties. Toutefois, la valeur imposable des meubles meublants ne peut être inférieure à 5% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession.

2) En ce qui concerne les bijoux, pierres, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut être inférieure à 60% de l'évaluation faite dans les contrats d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de dix (10) ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire. S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances, rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.

4) Les dispositions des points 1 et 3 du présent article sont applicables à la liquidation et au paiement des droits de mutation entre vifs à titre gratuit toutes les fois que les meubles transmis sont vendus dans les deux (2) ans de l'acte de donation ou que, s'agissant de bi-

joux, de pierreries, d'objets d'art ou de collection, ils font l'objet d'une assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix (10) ans.

Art. 520.- 1) Par dérogation à l'article 519 ci-dessus, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties, en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, liquidation judiciaire ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.

2) Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations, les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment en ce qui concerne les délais, les pénalités de retard et la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

Sous-section 2 – Dispositions propres aux mutations par décès

1. Présomption de propriété

Art. 521.- 1) Sauf preuve contraire, sont réputés faire partie de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble, appartenant pour l'usufruit au défunt et, pour la nue-propriété, à ses héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclus par testament, ses donataires ou légataires institués

même par testament postérieur ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois (3) mois avant le décès.

2) Sont réputées des personnes interposées :

- a) les père et mère ;
- b) les enfants et descendants ;
- c) le conjoint de la personne incapable ;
- d) les enfants de l'un ou l'autre conjoint ;
- e) les frères et sœurs.

3) Toute réclamation est prescrite dans un délai de quatre (4) ans à compter de l'ouverture de la succession.

4) Lorsque la nue-propriété provient, à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée, d'une vente ou d'une donation consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigibles à raison de l'incorporation des biens dans la succession.

Art. 522.- Sauf preuve contraire, sont présumés, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d'un (1) an avant son décès.

Art. 523.- Les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au point 1 de l'article 538 du présent Code et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité, sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux pour

une part virile sauf preuve contraire réservée tant à l'Administration qu'aux redevables et résultant, pour ces derniers, soit des énonciations du contrat par dépôt, soit des titres prévus à l'article 527-2 du présent Code.

Art. 524.- 1) Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort, loué conjointement à plusieurs personnes, sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession.

2) Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

Art. 525.- Les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un assureur, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, c'est-à-dire de la personne sur la tête de laquelle l'assurance a été contractée, ne donnent ouverture aux droits de mutation par décès que si le capital est réputé faire partie de la succession selon les règles du droit civil.

II. Déduction des dettes et charges

Art. 526.- 1) Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

2) S'il s'agit de dettes commerciales, l'administration pourra exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.

3) S'il s'agit d'une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l'usufruit, le droit de mutation est perçu sur l'actif de la succession diminué du montant de la dette, dans les conditions définies au point 4) ci-dessous.

4) Sur justifications fournies par les héritiers, les frais de dernière maladie du défunt sont déduits de l'actif de la succession, dans la limite d'un maximum de cinq millions (5 000 000) de francs CFA.

5) Les impositions établies après le décès d'un contribuable et dues par les héritiers du défunt, constituent une dette déductible de l'actif successoral.

Art. 527.- Toutefois, ne sont pas déduites :

- 1° les dettes échues depuis plus de trois (3) mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article précédent ;
- 2° les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées conformément aux dispositions légales. Néan-

moins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing-privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les personnes réputées interposées, ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

- 3° les dettes reconnues par testament ;
- 4° en cas de dettes garanties par une inscription hypothécaire, si le chiffre en principal de la garantie a été réduit, le solde garanti est seul déduit, s'il y a lieu ;
- 5° les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l'étranger à moins qu'ils n'aient été rendus exécutoires dans la République du Niger, celles qui sont hypothéquées exclusivement sur des immeubles situés à l'étranger, celles enfin qui grèvent des successions d'étrangers à moins qu'elles n'aient été contractées au Niger envers des étrangers, ou envers des sociétés étrangères ayant un établissement stable au Niger.
- 6° les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai est prescrit, à moins qu'il ne

soit justifié que la prescription a été interrompue.

Art. 528.- Lorsqu'une succession grevée d'un passif comprend à la fois des biens imposables au Niger et des biens imposables dans d'autres États, ce passif est déduit proportionnellement à la valeur des biens imposables au Niger.

Art. 529.- 1) Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées article par article, dans un inventaire déposé à la Recette des Impôts lors de la déclaration de la succession et certifié par le déposant.

2) L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes pourra être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

Art. 530.- 1) Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession, ne pourra être écartée par l'administration, tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est simulée. L'action pour prouver la simulation est prescrite après

quatre (4) ans, à compter du jour de la déclaration.

2) Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de deux (2) ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer sous les justifications prescrites ci-dessus, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et obtenir le remboursement des droits payés en trop.

Art. 531.- Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particulier et sommes d'argent non existant dans la succession et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ce legs. Conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers s'imputent sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.

Section 2 – Tarif et liquidation des droits

Art. 532.- 1) Les droits de mutation à titre gratuit, entre vifs ou par décès, sont fixés, pour la part nette recueillie par chaque ayant droit, selon le tarif du tableau ci-après :

Tarif applicable à la fraction de part nette comprise entre (en franc CFA) Degré de parenté	1 à 1.000.000	1.000.001 à 2.000.000	2.000.001 à 5.000.000	5.000.001 à 10.000.000	Au-delà de 10.000.000
Premier degré : en ligne directe et entre époux	0%	1%	2%	3%	4%
Deuxième degré : en ligne collatérale entre frères et sœurs	2%	3%	4%	5%	6%
Troisième degré : entre oncles et tantes, neveux ou nièces	4%	5%	6%	7%	8%
Quatrième degré : entre grands oncles ou grands-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, cousins germains	5%	7%	7%	8%	9%
Au-delà du quatrième degré : entre personnes non-parentes	15%	16%	17%	18%	19%

2) En cas de donation par contrat de mariage et de donation-partage faite conformément aux dispositions légales en la matière, les droits liquidés sont réduits de 25%.

Art. 533.- Les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

Art. 534.- 1) Au cas où il n'y aurait pas partage immédiat de succession, il est déposé à la Recette des Impôts, une provision de 15% sur l'actif net recueilli.

2) La régularisation est effectuée au moment du partage qui doit intervenir dans une période d'un (1) an, à compter de la date de perception de la provision.

3) En cas d'indivision et à défaut de partage dans les conditions sus-in-

diquées, les droits de mutation sont liquidés au taux de 25% sur l'actif net recueilli.

Art. 535.- Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée s'il avait accepté.

Section 3 – Obligations

Art. 536.- 1) Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés au Niger et dépendant d'une succession ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts et constatant, soit l'acquiescement soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

Quiconque contrevient aux dispositions de ce paragraphe est personnellement tenu au paiement des droits, pénalités et amendes exigibles sauf recours contre le redevable.

2) Le notaire qui a reçu un acte constatant l'acquisition de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce dépendant d'une succession est solidairement responsable du paiement des droits, pénalités et amendes.

3) L'inscription aux livres fonciers d'actes ou écrits constatant la transmission par décès de droits réels immobiliers ou l'inscription au registre de commerce de la transmission des fonds, ne pourra être effectuée que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts, constatant l'acquiescement ou la non-exigibilité des droits de mutation par décès.

4) Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances nigériens ou étrangers, ainsi que leurs établissements, agences, succursales, directions régionales ou locales au Niger, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié au Niger ou hors du Niger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat constatant l'acquiescement du droit de mutation par décès. Ils peuvent tou-

tefois, sur la demande écrite des bénéficiaires établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au Receveur des Impôts compétent pour recevoir la déclaration de succession. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré n'excédant pas un million (1.000.000) de francs CFA reviennent au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe n'ayant pas hors du Niger un domicile de fait ou de droit.

Art. 537.- Les agents publics compétents pour recevoir des actes d'état civil fournissent aux Receveurs des Impôts, sur papier non timbré, dans le courant des mois de janvier, avril, juillet et octobre, les relevés par eux certifiés des actes de décès du trimestre écoulé.

Art. 538.- 1) Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui sont dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils savent ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations au Receveur des Impôts de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est

donné récépissé.

2) En outre, les personnes visées au paragraphe 1 doivent dans les trois (3) mois au plus tard de l'ouverture d'un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître au Receveur des Impôts de leur résidence, les nom, prénoms, Numéro d'Identification Fiscale et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte et adresser la liste des titres, sommes ou valeurs.

Art. 539.- 1) Les héritiers, donataires ou légataires dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou l'incendie, en cours au jour du décès ou de l'acte et le cas échéant, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale, le domicile et, s'il y a lieu, le Numéro d'Identification Fiscale de l'assureur, ainsi que le montant des risques.

2) Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende égale au double des droits éludés.

Art. 540.- Les sociétés, compagnies d'assurance et tous autres assureurs nigériens ou étrangers qui ont assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection situés au Niger et dépendant d'une succession qu'ils savent

ouverte ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils savent décédée, doivent dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser au Receveur des Impôts de leur résidence une déclaration faisant connaître :

- 1° les noms, raison sociale, domicile et Numéro d'Identification Fiscale de l'assureur ;

- 2° les noms, prénoms, domicile de l'assuré, éventuellement son Numéro d'Identification Fiscale ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;
- 3° le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

Titre 2 : Droits de timbre

Chapitre 1 : Champ d'application

Section 1 – Actes soumis au droit de timbre

Art. 541.- Le droit de timbre est établi au profit du budget de l'État sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires, les correspondances adressées à l'État, à ses démembrements, aux établissements publics, aux sociétés d'État et aux sociétés d'économie mixte, ainsi que sur les écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.

Art. 542.- Tout acte passé en pays étranger où le timbre n'a pas été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait un usage au Niger dans un acte public, dans une déclaration quelconque, devant une autorité judiciaire ou administrative.

Section 2 – Exemptions

Art. 543.- Sont dispensés du droit de timbre :

- 1° tous les actes exemptés de la formalité de l'enregistrement ou enregistrés gratis ;

- 2° tous les actes, arrêtés, décisions et registres des autorités administratives, à l'exception de ceux qui sont visés aux points 1°, 7°, 8° et 27° de l'article 548 du présent Code ;

- 3° les registres de l'état civil, les tables annuelles et décennales de ces registres, ainsi que les extraits des actes de l'état civil de toute nature délivrés aux particuliers ;
- 4° les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, à l'exception du droit de timbre de quittances ;
- 5° la délivrance prévue par la réglementation en vigueur :
 - i) du certificat de jaugeage ;
 - ii) du permis de navigation ;
 - iii) du certificat de capacité pour conduite des bateaux à propulsion mécanique.
- 6° les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne ;
- 7° les quittances des indemnités pour incendies, inondations, épizooties et autres cas fortuits ;
- 8° les certificats de maladie délivrés par les médecins assermentés ;
- 9° les certificats d'origine des produits nationaux destinés à l'exportation ;
- 10° les chèques postaux, les chèques et ordres de virement en banque ;
- 11° les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, certificats, copies, extraits, tenus ou dressés en exécution de dispositions de la loi relative à la publicité des actes, conventions et jugements en matière de cinématographie, ainsi que les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées à ladite loi et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination ;
- 12° tous les comptes-rendus produits par les comptables publics, les doubles autres que celui du comptable, de chaque compte de recettes ou gestion particulière ou privée, ainsi que les registres des comptables publics et autres préposés ;
- 13° les copies certifiées conformes des pièces destinées à être notifiées aux parties en cause, qui accompagnent les requêtes présentées soit par des particuliers, soit par l'Administration, dans les procédures suivies devant les juridictions ayant compétence pour statuer en matière administrative ;
- 14° les pièces et actes relatifs aux commandements, saisies et ventes des collectivités publiques ayant pour objet le recouvrement des impôts et taxes assimilées, ainsi que les quittances ou récépissés délivrés aux collecteurs et comptables publics et celles que ces derniers délivrent aux contribuables ;

- 15° tous les actes judiciaires en matière électorale ;
- 16° les livres de commerce ;
- 17° les déclarations de marchandises qui doivent être fournies à l'administration des douanes ;
- 18° les relevés trimestriels d'actes de décès que les Maires, fournissent aux Receveurs des Impôts, ainsi que les récépissés de ces relevés ;
- 19° les certificats de l'autorité militaire ou civile, relatifs à l'application des exonérations en matière de droit de mutation par décès accordées aux victimes de guerre. L'inventaire des dettes et l'attestation des créanciers, pour la déduction des dettes dans les déclarations de successions, sont exonérés de droits de timbre. La copie collationnée du titre de la dette est exonérée de droits de timbre tant qu'il n'en est pas fait usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée ;
- 20° le registre des inscriptions tenu par le greffier en exécution de la loi relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, les bordereaux d'inscription, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les extraits et copies dressés en exécution de ladite loi, ainsi que les pièces produites pour obtenir l'accomplissement d'une formalité et qui restent déposés au greffe et les copies qui en sont délivrées, à la condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination ;
- 21° les certificats de vie ou autres, délivrés par les maires ou les notaires aux titulaires de pensions ou à leurs représentants légaux ;
- 22° les pétitions de toute nature adressées aux autorités constituées, ainsi que les mémoires, factures et décomptes de créances dont le prix doit être payé par les collectivités publiques ;
- 23° les registres et livres, de toute nature, tenus à la Conservation Foncière, ainsi que les reconnaissances de dépôt remises aux requérants et les états, certificats, extraits ou copies dressés par les Conservateurs, à l'exception des copies d'actes délivrées aux particuliers ;
- 24° les répertoires que les huissiers et les greffiers tiennent et sur lesquels ils inscrivent tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement ou enregistrés en débit ;
- 25° les répertoires que tiennent les personnes ou sociétés se

livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les biens dont elles deviennent propriétaires en vue de les revendre ;

26° les billets et les tickets utilisés par la Loterie Nationale du Niger ;

27° les passeports diplomatiques et ceux délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger ;

28° les récépissés délivrés aux greffiers par les Receveurs des Impôts et les extraits de jugements que lesdits greffiers doivent fournir en exécution de la réglementation de l'enregistrement ;

29° les paiements effectués au moyen d'un instrument ou procédé scriptural ;

30° les factures d'un montant inférieur à cinq mille (5 000) francs CFA toutes taxes comprises.

Section 3 – Redevables

Art. 544.- Le droit de timbre de tous les actes entre l'État du Niger et les citoyens est à la charge de ces derniers.

Art. 545.- Sont solidaires pour le paiement du droit de timbre et des amendes :

- tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
- les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;
- les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

Art. 546.- Le droit de timbre est à la charge du débiteur. Néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge, en infraction aux dispositions de l'article 509 du présent Code est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement du montant des droits, frais et amendes.

Art. 547.- L'infraction est suffisamment établie par la présentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les agents des impôts, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique et les agents des douanes sont autorisés à dresser.

Chapitre 2 : Actes soumis aux droits de timbre et tarifs

Section 1 – Timbres de dimension

Sous-section 1 – Champ d'application

Art. 548.- Sont soumis au droit de timbre de dimension :

- 1° les actes des notaires, les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés, à l'exception des statuts portant création de société ;
- 2° les actes des huissiers qui ne sont pas déjà assujettis à un droit d'enregistrement et les copies et expéditions qu'ils en délivrent ;
- 3° les actes et procès-verbaux de tous les autres employés ou agents ayant droit de verbaliser et les copies qui en sont délivrées ;
- 4° les actes et jugements des délégations judiciaires et des bureaux de conciliation, de la police, des tribunaux et des arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;
- 5° les actes particuliers des juges, des greffiers et ceux reçus aux greffes ou par les greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui s'en délivrent ;
- 6° les actes des avocats et mandataires agréés près les tribunaux et les copies et expéditions qui en sont faites ou signifiées ;
- 7° les actes des autorités constituées, administratives qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorités qui sont délivrées aux citoyens ;
- 8° les bons de commandes d'un montant inférieur à un million (1 000 000) francs CFA ;
- 9° les actes des autorités administratives et des établissements publics, portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance ;
- 10° les actes entre particuliers sous-seing privés et les doubles des comptes de recettes ou gestion particulière ;
- 11° les actes inscrits sur les registres de l'autorité judiciaire et sujets à l'enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffes en matière civile et commerciale ;

- 12° les actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense ;
- 13° les actes des administrations locales tenus pour objets qui leur sont particuliers et n'ayant point de rapport à l'Administration générale et les répertoires de leurs secrétaires ;
- 14° les actes des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;
- 15° les actes des compagnies et sociétés d'actionnaires ;
- 16° les actes des établissements particuliers et maisons particulières d'éducatives ;
- 17° les actes des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures ;
- 18° les actes des banquiers, négociants, marchands, fabricants, commissaires, agents de change, courtiers ;
- 19° les livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres ;
- 20° les expéditions destinées aux parties des ordonnances de nomination des notaires, avocats, greffiers, huissiers, courtiers et commissaires-priseurs ;
- 21° l'un des deux (2) exemplaires de la déclaration que tout officier public doit déposer à la Recette des Impôts avant de procéder à une vente publique et par enchère d'objets mobiliers : l'exemplaire soumis au timbre est celui destiné à être annexé au procès-verbal de la vente ;
- 22° les demandes adressées par les contribuables aux greffes en matière d'impôts et taxes ;
- 23° les mandats afférents aux réclamations introduites ou soutenues pour autrui en matière fiscale ;
- 24° les récépissés sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux conformément aux textes prévus en la matière ;
- 25° les procurations données par le créancier saisissant ;
- 26° les certificats de parts non négociables en sociétés de caution mutuelle dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions législatives en vigueur ;
- 27° les recours portés devant la juridiction compétente contre les actes des autorités administratives pour incompétence ou excès de pouvoir ;

- 28° les recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre des liquidations de pensions ;
- 29° les certificats de nationalité ;
- 30° les certificats d'inscription, modification ou radiation au registre de commerce et de crédit mobilier ;
- 31° le duplicata de reçu de la vignette délivrée par l'Administration fiscale ;
- 32° les feuillets des attestations et documents délivrés par les Administrations fiscale et douanière autres que le certificat du Numéro d'Identification Fiscale et les attestations d'exonération visées à l'article 567 du présent Code ;
- 33° l'original de l'attestation de régularité fiscale.

Art. 549.- Sont également soumis au droit de timbre de dimension :

a) les demandes adressées aux administrations publiques de l'Etat et ses démembrements ainsi qu'aux établissements publics et offices, sociétés d'Etat et sociétés d'économie mixte, sous peine de rejet ;

b) toute légalisation de document ou de signature quel que soit le fonctionnaire ou l'officier ministériel qui a procédé à la légalisation.

Art. 550.- Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies respectant les critères prévus par l'article 454 du présent Code, sont soumises à un droit de timbre.

Art. 551.- Les actes non expressément visés par la présente section peuvent être soumis au droit de timbre sur présentation volontaire.

Sous-section 2 – Tarifs

Art. 552.- Le droit de timbre est fixé à :

- a) mille cinq cents (1 500) francs CFA par page d'écritures, pour les actes, demandes et autres documents visés à l'article 548 du présent Code, quelle que soit la dimension du papier ;

- b) deux cents (200) francs CFA pour les actes, demandes et autres documents visés aux articles 549, 550 et 551 ci-dessus, quelle que soit la dimension du papier.

Sous-section 3 – Modalités de perception

Art. 553.- 1) Les timbres sont collés sur la première page de chaque feuille et oblitérés conformément aux règles générales posées par l'article 589 et suivants du présent Code.

2) Les timbres des copies des exploits et des significations de toutes décisions judiciaires sont acquittés par apposition par l'officier ministériel avant toute signification, à la marge gauche de la première page de l'original. Les copies des exploits, celles des significations de tous jugements, actes ou pièces doivent être correctes, lisibles et sans abréviation.

Art. 554.- Indépendamment des mentions prescrites par le Code de procédure civile, les huissiers et les notaires sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :

- a) le nombre de feuilles de papier employées tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces significatives ;
- b) le montant des droits de timbre.

Section 2 – Timbre proportionnel sur les effets

Sous-section 1 – Champ d'application

Art. 555.- 1) Sous réserve des exceptions prévues aux articles 584 et 585 du présent Code, sont assujettis au droit de timbre :

- a) les billets à ordre ou au porteur, les prescriptions, mandats, lettres de change, mandats, ordonnances et tous autres effets négociables ou de commerce ;
- b) les billets et obligations non négociables et les mandats à terme ou de place à place sont assujettis au timbre pro-

portionnel comme il en est usé pour les billets à ordre, lettres de change et autres effets négociables ;

- c) les billets, obligations, délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient d'ailleurs leur forme ou leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place à place ;
- d) les warrants et les warrants agricoles.

2) Le droit de timbre est applicable aux effets :

- a) souscrits en République du Niger et payables hors du territoire national et réciproquement ;
- b) tirés de l'étranger et négociés, acceptés ou acquittés en République du Niger.

Art. 556.- 1) Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent, quoi qu'étant écrites sur papier non timbré être présentées à la Re-

cette des Impôts dans le cas de protêt, sans qu'il y ait lieu au droit de timbre et à l'amende, pourvu que la première écrite sur papier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement à la Recette des impôts.

2) Toutefois, si la première timbrée ou visée pour timbre, n'est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par le présent Code.

Sous-section 2 – Tarifs

Art. 557.- Le tarif du timbre proportionnel sur les effets est fixé à :

- a) 1% pour les lettres de change, billets à ordre ou au porteur et tous effets négociables ou de commerce, les billets et obligations non négociables, les délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination ;
- b) 2,5% pour les lettres de change, billets à ordre ou au

porteur et tous effets négociables ou de commerce tirés de l'étranger et circulant dans la République du Niger, de même que tous les effets de même nature tirés de l'étranger et payables au Niger ;

- c) 0,25% pour les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit, même s'ils sont tirés hors du Niger.

Sous-section 3 – Modalités de perception

Art. 558.- Le droit de timbre sur les effets est perçu par l'apposition de timbres.

Art. 559.- 1) Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré, conformément à l'article 557 du présent Code,

est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze (15) jours de sa date ou avant l'échéance, si cet effet a moins de quinze (15) jours de date et, dans tous les cas, avant toute négociation.

2) Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s'il avait été régulièrement

acquitté et qui s'ajoute au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire.

Section 3 – Timbre – quittance

Art. 560.- 1) Le droit de timbre-quittance s'applique sur :

a) les titres comportant reçu pur et simple, libération ou déclaration de titres, valeurs ou objets ;

b) les reçus constatant un dépôt d'espèces à la banque, à un établissement financier, à un courtier en valeurs mobilières ou à une caisse de crédit agricole.

2) Le droit de timbre-quittance est fixé à deux cents (200) francs CFA par facture. Il n'est applicable qu'aux actes faits sous seing-privé.

3) Le droit de timbre-quittance est acquitté soit par apposition d'un timbre, soit sur état mensuel. En cas de paiement sur état, les titres et reçus doivent revêtir la mention « Timbre fiscal acquitté » imprimée en caractères apparents.

Section 4 – Timbres d'actes

Sous-section 1 – Carte d'identité, passeports, visas, carnets de séjour et de voyage

Art. 561.- Le droit de délivrance de la carte d'identité nationale est fixé à cinq cents (500) francs CFA. Ce droit est acquitté par l'apposition d'un timbre fiscal.

Art. 562.- 1) Le droit de timbre est de vingt mille (20 000) francs CFA par passeport délivré au Niger et de cinquante mille (50 000) francs CFA lorsque la délivrance est effectuée à l'étranger.

2) Ces montants sont réduits de moitié lorsque le requérant est mineur, élève ou étudiant.

3) La prorogation du passeport donne lieu à la perception des mêmes droits dans les mêmes conditions.

4) En sus du droit prévu au point 1 du présent article, un droit de timbre de cinq mille (5 000) francs CFA est perçu au titre de frais de dossier pour l'établissement de passeport.

Art. 563.- 1) Les droits de visa de passeports étrangers sont perçus au moyen de l'apposition de timbre fiscal.

2) Sous réserve de réciprocité, chaque visa de passeport étranger donne lieu à la perception d'un droit de timbre de :

- a) vingt mille (20 000) francs CFA lorsque la durée de séjour est inférieure ou égale à un (1) mois ;
- b) quarante mille (40 000) francs CFA lorsque la durée est supérieure à un (1) mois et inférieure ou égale à six (6) mois ;
- c) soixante-dix mille (70 000) francs CFA lorsque la durée est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an.

3) Quand un passeport ou un visa est accordé gratuitement par l'autorité administrative, après justification de l'indigence des bénéficiaires ou par courtoisie donnée au fonctionnaire ou autorité étrangère, la gratuité est expressément mentionnée sur le passeport ou à côté du visa.

Art. 564.- 1) Les droits de délivrance et de renouvellement des carnets de séjour et des carnets de voyage ainsi que leur visa annuel sont fixés comme suit :

a) carnet de séjour :

- 1° taxe de délivrance et de renouvellement : cinquante mille (50 000) francs CFA ;
- 2° taxe de visa annuel : vingt mille (20 000) francs CFA.

b) carnet de voyage :

- 1° taxe d'établissement : dix mille (10 000) francs CFA ;
- 2° taxe de prorogation : dix mille (10 000) francs CFA.

c) en faveur des membres étrangers des missions religieuses installées sur le territoire de la République du Niger, les taux des droits perçus à l'occasion des délivrances des carnets de séjour et des visas sont fixés comme suit :

- 1° délivrance et renouvellement : cinq mille (5 000) francs CFA ;
- 2° visa annuel : trois mille (3 000) francs CFA.

2) Ces taxes sont acquittées par apposition de timbres fiscaux par le service chargé du contrôle des étrangers.

Sous-section 2 – Titres de transport

Art. 565.- La délivrance des titres de transport donne lieu à la perception

d'un droit de timbre de trois mille (3 000) francs CFA.

Sous-section 3 – Attestations des administrations fiscale et douanière

Art. 566.- Le droit de timbre que les usagers sont autorisés à acquitter eux-mêmes ou qu'ils font acquitter est fixé à cinq mille (5 000) francs CFA pour les attestations d'exonération délivrées par les administrations fiscale et douanière

Art. 567.- Il est apposé un timbre fiscal de cent mille (100 000) francs CFA sur les attestations délivrées par l'Administration fiscale en matière de :

- a) dispense de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée ; et
- b) dispense du précompte de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques.

Art. 568.- Il est apposé un timbre fiscal de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour les attestations d'exonération délivrées au titre de la taxe professionnelle du secteur des transports.

Sous-section 4 – Opérations du commerce extérieur

Art. 569.- Il est apposé un timbre fiscal de trois mille (3 000) francs CFA par feuillet établi à l'occasion des formalités portant sur les opérations du

commerce extérieur. La nature des documents exigés pour ces formalités est déterminée par voie réglementaire.

Sous-section 5 – Autorisations d'exercice

Art. 570.- Les autorisations d'exercice délivrées par les autorités compétentes aux personnes physiques ou morales étrangères ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale donnent lieu à la perception d'une taxe de :

- a) cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les personnes physiques ;
- b) un million (1 000 000) francs CFA pour les Sociétés Anonymes ;
- c) cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les autres formes de sociétés.

Sous-section 6 – Carnets de transit routier

Art. 571.- Il est apposé un timbre de cinq mille (5 000) francs CFA sur les carnets de transit routier et les copies des déclarations de réexportations re-

latifs aux véhicules de toutes catégories destinés au transit et à la réexportation lors de leur établissement dans les unités douanières.

Sous-section 7 – Escortes obligatoires

Art. 572.- Il est apposé un timbre fiscal de sept mille (7 000) francs CFA sur les procès-verbaux dits « escortes obligatoires ».

Sous-section 8 – Timbre des contrats de transport

Art. 573.- Le droit de timbre applicable aux lettres de voitures, aux lettres de transport aérien et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu est fixé uniformément à deux cents (200) francs CFA, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire.

Art. 574.- 1) Le même droit est dû pour tout acte, reçu, décharge ou quittance. Il n'est applicable qu'aux actes faits sous seing-privé.

2) Sont dispensés du droit de timbre édicté par l'article 573 ci-dessus, les quittances de toutes autres natures

données ou reçues par les comptables publics.

Art. 575.- Les redevables, qui, pour s'affranchir de l'obligation d'apposer et d'oblitérer les timbres fiscaux, veulent soumettre aux timbres les formules destinées à la rédaction des lettres de voitures ou autres écrits en tenant lieu, sont tenus de déposer ces formules et d'acquitter les droits à la Recette des Impôts de leur résidence ou à celle qui est désignée par l'Administration s'il existe plusieurs Recettes des Impôts dans la même localité.

Sous-section 9 – Véhicules à moteur

1. Carte grise

Art. 576.- 1) La délivrance du permis de circulation pour les véhicules automobiles et motocyclettes appelé

carte grise donne lieu à la perception d'un droit de timbre progressif suivant la puissance fiscale et le genre de véhicule, tourisme ou utilitaire, fixée comme suit :

- a) cinq mille (5 000) francs CFA pour les véhicules d'une puissance de 1 à 5 CV ;
- b) dix mille (10 000) francs CFA pour les véhicules d'une puissance de 6 à 10 CV ;
- c) dix-sept mille (17 000) francs CFA pour les véhicules d'une puissance de 11 à 16 CV ;
- d) vingt-sept (27 000) francs CFA pour les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV ;
- e) douze mille (12 000) francs CFA pour les remorques et les semi-remorques ;
- f) dix-sept mille (17 000) francs CFA pour les récépissés de déclaration de mise en circulation des séries W et WW ;
- g) dix mille (10 000) francs CFA sur les certificats d'immatriculation internationaux ou cartes grises internationales.

2) La délivrance d'un duplicata en cas de perte ou d'usure des cartes grises donne lieu à la perception d'un droit de timbre de cinq mille (5 000) francs CFA.

II. Visites techniques

Art. 577.- Les visites techniques donnent lieu à la perception :

- a) d'un droit de cinq mille (5 000) francs CFA pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge ainsi que les remorques et les semi-remorques ;

- b) d'un droit de cinq mille (5 000) francs CFA pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge excepté les remorques et les semi-remorques ;
- c) d'un droit de trois mille (3 000) francs CFA pour chaque contre visite technique.

Les droits qui précèdent sont acquittés par voie d'apposition de timbres de la série unifiée sur la carte grise ou la pièce intéressée.

III. Inscription en gage

Art. 578.- La procédure de gage sur vente à crédit d'un véhicule automobile donne lieu à la perception des taxes suivantes acquittées par l'apposition de timbres :

- a) inscription de gage : cinq mille (5 000) francs CFA ;
- b) attestation de non gage : cinq mille (5 000) francs CFA ;
- c) radiation de gage : cinq mille (5 000) francs CFA.

IV. Permis de conduire

Art. 579.- 1) La délivrance du permis de conduire donne lieu à la perception

- a) d'un droit d'inscription initial de cinq mille (5 000) francs CFA ;
- b) d'un droit de dix mille (10 000) francs CFA perçu pour :
 - 1° toute demande pour l'obtention d'un permis de conduire pour une ou plusieurs catégories ;

2° la délivrance d'un permis international ;

3° l'obtention d'un permis de conduire à partir d'un permis délivré par l'autorité militaire, d'un permis international ou d'un permis de conduire délivré par un pays ayant signé la Convention de Genève.

c) d'un droit de cinq mille (5 000) francs CFA perçu par catégorie pour le droit d'examen ;

d) d'un droit de sept mille (7 000) francs CFA à reverser en cas d'échec au code ou à la conduite, dans la période ne dépassant pas douze (12)

mois à compter de la date du dépôt du dossier.

2) La délivrance d'un duplicata en cas de perte ou d'usure du permis de conduire donne lieu à la perception d'un droit de cinq mille (5 000) francs CFA.

V. Autorisations de transport public

Art. 580.- Un droit de cinq mille (5 000) francs CFA est perçu pour une demande d'autorisation de transport et pour la revalidation annuelle. Les véhicules concernés sont les véhicules de transport public ou privé de personnes et les véhicules de transport public et privé de marchandises à partir de 3,5 tonnes.

Sous-section 10 – Bulletins de casier judiciaire

Art. 581.- Il est apposé un timbre fiscal de mille (1 000) francs CFA sur les bulletins de casier judiciaire délivrés par les tribunaux de première instance.

Art. 582.- Il est apposé un timbre fiscal de cinq mille (5 000) francs CFA sur les bulletins de casier judiciaire délivrés par la Cour d'Appel.

Art. 583.- En sus des droits dus en vertu des dispositions des articles 581 et 582 ci-dessus, un droit de timbre de deux cents (200) francs CFA est perçu au titre de frais de signature des casiers judiciaires.

Sous-section 11 – Autres actes et formalités

Art. 584.- Il est apposé un timbre fiscal de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA sur les originaux ou exemplaires uniques :

a) de tous les actes administratifs conférant agrément, au-

torisation, permis, certificat à caractère professionnel, délivrés par les administrations publiques de l'Etat et de ses démembrements, les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés d'éco-

nomie mixte et les sociétés privées concessionnaires de service public.

Toutefois, les droits de timbres relatifs à l'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier sont plafonnés à onze mille cinq cents (11 500) francs CFA en application du point 30° de l'article 548 du présent Code et du point 1° du f) du paragraphe 1 de l'article 585 ci-dessous ;

- b) des carnets de transit routier, relatifs aux véhicules de toutes catégories destinées au marché nigérien lors de leur établissement dans les unités douanières ;
- c) des plans de bâtiments, d'ouvrages, documents d'urbanisme opérationnel, et autres dessins et schémas destinés aux appels d'offres, d'autorisation de construire ;
- d) des permis et autorisation de chasse, de capture d'animaux et oiseaux sauvages ;
- e) des actes et formalités relatifs aux marchés publics de toute nature, à savoir l'original du marché et l'original des procès-verbaux de réception définitive.

Art. 585.- 1) En sus des droits déjà existants, un droit de timbre est perçu sur les actes et formalités suivantes au tarif de :

- a) deux cents (200) francs CFA au titre de frais de signature des certificats de nationalité ;
- b) deux cents (200) francs CFA au titre des frais de légalisation des actes ou copie d'actes ou au titre de toute forme d'authentification des actes de toute nature ;
- c) cinq cents (500) francs CFA pour :
 - 1° l'établissement des certificats de résidence ;
 - 2° les déclarations de perte ou de vol ;
 - 3° les attestations de sinistre.
- d) mille (1 000) francs CFA pour les copies ou extraits des procès-verbaux des conseils de famille ;
- e) cinq mille (5000) francs CFA pour :
 - 1° les procès-verbaux des constats d'accident de circulation routière ;
 - 2° les copies des procès-verbaux de prestation de serment ;
 - 3° l'attestation de vérification INTERPOL par véhicule ;
 - 4° la copie de l'autorisation de port ou de détention d'arme à feu ;
 - 5° la délivrance des copies ou exemplaires des arrêts et jugements rendus par les Cours et tribunaux.

f) dix mille (10 000) francs CFA :

- 1° au titre des frais de signature de certificat d'inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier, certificat d'inscription modificative au Registre du commerce et du crédit mobilier, certi-

ficat de radiation du Registre du commerce et du crédit mobilier ;

- 2° pour la délivrance de certificat de non-faillite ou de non-liquidation.

2) Les actes sus visés sont réputés non authentifiés et de nul effet lorsqu'ils ne sont pas timbrés.

Chapitre 3 : Paiement

Section 1 – Dispositions générales

Art. 586.- 1) Le paiement du droit de timbre est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques.

2) Les timbres fiscaux peuvent être compostés par procédé électronique. La liste des entreprises autorisées à composer par procédé électronique est déterminée par voie réglementaire.

3) L'Administration fiscale peut, dans certaines conditions, autoriser les redevables soit à s'acquitter des droits sur états, soit, d'après un système forfaitaire, à substituer aux figurines des empreintes imprimées à l'aide de ma-

chines spéciales.

Art. 587.- Les quotités du modèle unique de timbre mobile pour l'acquittement de toutes les taxes ou contributions dont la perception est autorisée par l'apposition de timbres mobiles sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 588.- En cas de nécessité, le Ministre chargé des Finances ordonne la surcharge de tous timbres en stock à de nouveaux taux, étant spécifié que, dans aucun cas, la nouvelle valeur ne pourra être supérieure à la valeur primitive.

Section 2 – Modes d'oblitération des timbres fiscaux

Art. 589.- Les timbres mobiles sont oblitérés au moment même de l'emploi par apposition à l'encre du cachet ou de la griffe.

Art. 590.- Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels

le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.

Section 3 – Paiement sur états

Art. 591.- 1) Des contribuables acquittent certains droits de timbre sur état.

2) Les personnes physiques ou morales concernées par cette obligation sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 592.- Les billets de place délivrés par les compagnies et les entrepreneurs de transport et dont le prix excède mille (1 000) francs CFA peuvent, si la demande est faite, être acquittés sur état.

Section 4 – Emploi des machines à timbrer

Art. 593.- 1) Sont désignés sous le nom de machines à timbrer, les appareils destinés à apposer sur les documents ci-après énumérés, les empreintes représentatives de divers droits de timbre perçus par les Recettes des Impôts, dont ces documents sont passibles.

2) L'emploi de machines à timbrer est autorisé pour le timbrage :

- a) des actes soumis au timbre de dimension ;
- b) des lettres de voiture ;
- c) des quittances ;
- d) des effets de commerce.

3) Les conditions d'utilisation des machines à timbrer sont définies par voie réglementaire.

Art. 594.- 1) L'utilisateur de la machine à timbrer est tenu de verser, le premier de chaque mois, à la Recette des impôts dont il relève et désignée à cet effet dans le contrat de mise à disposition, les droits représentant la valeur des empreintes apposées.

2) Le versement est accompagné d'une fiche indiquant pour chaque machine :

- a) le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
- b) la lettre et le numéro de la machine ;
- c) la nature du timbre imprimé par la machine ;
- d) les renseignements précisés pour chaque type de machine par l'Administration au moment de l'autorisation.

Art. 595.- Il est accordé par la Recette des Impôts aux utilisateurs de la machine à timbrer, une remise sur le montant des taxes perçues par l'apposition d'empreinte au moyen des machines qui est calculée et payée dans les conditions posées à l'article 607 du présent Code.

Art. 596.- 1) Est réputé non timbré :

- a) tout document portant une empreinte de machine à timbrer et émanant d'une personne non autorisée à utiliser

- cette machine ;
- b) tout document revêtu d'une empreinte dont le montant ne serait pas représenté par la provision de garantie ou l'engagement de la caution.

2) Les manquements aux dispositions de la présente section sont passibles des sanctions prévues à l'article 836.6 du présent Code.

Chapitre 4 : Obligations

Section 1 – Obligations générales

Art. 597.- L'empreinte du timbre ne doit ni être couverte d'écriture ni altérée.

Art. 598.- Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte, même si le premier n'a pas été achevé.

Art. 599.- Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire, à l'exception :

- a) des ratifications des actes passés en l'absence des parties ;
- b) des quittances des prix de ventes et celles de remboursements de contrats de constitution et obligation ;
- c) des inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vocation ;
- d) des procès-verbaux de reconnaissance et levée des scellés ;

- e) des significations des huissiers qui peuvent être également écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie.

Art. 600.- 1) Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, aux juges de prononcer un jugement et aux administrations publiques de rendre un arrêté sur un acte, un registre ou un effet de commerce non timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre.

2) Le juge ou l'officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujéti au timbre, si les pages écrites n'en sont pas timbrées.

Art. 601.- Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers et notaires doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours le montant des droits payés au Trésor Public.

Art. 602.- Lorsqu'un effet, titre, livre, bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné

dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être présenté à nouveau au Receveur des Impôts lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou officier ministériel, est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

Art. 603.- Il est également fait défense à tout Receveur des Impôts :

- a) d'enregistrer un acte qui n'est pas timbré du timbre prescrit ou qui n'a pas été visé pour timbre ;
- b) d'admettre au droit de timbre ou à la formalité de l'enregistre-

ment les protêts d'effets négociables sans se faire présenter ces effets en bonne forme.

Art. 604.- Il est interdit à toute personne, à toute société, à tout établissement public d'encaisser ou de faire encaisser, pour son compte ou pour le compte d'autrui, même sans son acquit, des effets de commerce ou toutes autres valeurs visés à l'article 555 du présent Code non timbrés ou non visés pour timbre.

Art. 605.- Toute mention ou convention de retour sans frais soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

Section 2 – Distributeurs auxiliaires de timbres

Art. 606.- 1) Sous peine de sanctions prévues à l'article 836.5 du présent Code, la vente ou distribution des timbres fiscaux mobiles ou par machines à timbrer est sujette à l'agrément du Ministre chargé des finances. Les dispositions pratiques sont définies par voie réglementaire.

2) Toutefois, les Receveurs des Impôts et les Receveurs des Douanes sont habilités, de plein droit, à vendre ou distribuer des timbres, papiers et impressions.

Art. 607.- 1) Les distributeurs auxiliaires des timbres mobiles payent au comptant leurs commandes de timbres auprès des Recettes des Impôts de leur ressort.

2) Une remise de huit pour cent (8%) sur le montant de leur achat leur est accordée. Cette remise s'opère par déduction au moment de l'achat.

3) Pour les distributeurs habilités de plein droit, la remise est de trois pour cent (3%). Elle est retenue mensuellement sur le montant total des débite.

4) Le montant total des débite est constitué du montant total des ventes faites par les distributeurs habilités et du montant total des achats réalisés par les distributeurs auxiliaires de timbres mobiles hors remise de 8%.

5) Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Titre 3 : Visa pour timbre et enregistrement en débet

Chapitre 1 : Assistance judiciaire

Art. 608.- 1) L'assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor Public pour droits d'enregistrement, de timbre et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

2) Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers et aux officiers ministériels pour droits, émoluments et salaires.

3) Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté donnent lieu à la liquidation en débet. Les jugements et arrêts sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

4) Sont également visés pour timbre et enregistrés en débet, s'il y a lieu, les actes et titres produits par l'assisté pour justification de ses droits et qualités dans tous les cas où l'enregistrement est obligatoire dans un délai déterminé en vertu de la présente codification. Les droits de timbre et d'enregistrement ainsi liquidés deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.

5) Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a d'effet quant aux actes et titres pro-

duits par l'assisté, que pour les procès dans lesquels la production a eu lieu.

Art. 609.- En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la somme exigible comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'y avait pas eu l'assistance judiciaire.

Art. 610.- 1) Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et le titre exécutoire est délivré au nom de l'Etat. Le recouvrement en est poursuivi comme en matière d'enregistrement, par la Recette des Impôts sauf le droit pour l'assisté de concourir aux actes de poursuite conjointement avec ledit service lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.

2) Les frais, faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire, des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discontinués ou suspendus pendant plus d'une année, sont réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. Le titre exécutoire est délivré conformément au point ci-dessus.

3) Il est délivré un titre exécutoire au représentant de l'Etat pour les droits qui, ne devant pas être compris dans le titre exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au Trésor Public, conformément au point 4 de l'article 608 du présent Code.

4) La Recette des Impôts fait, immédiatement aux divers ayants droit, la distribution des sommes recouvrées. Les sommes à répartir entre les officiers ministériels d'une part, pour les honoraires et le budget, de l'autre pour les droits d'enregistrement et de timbre, dont la perception a été différée, sont mandatées au profit des ayants droit sur les crédits du budget intéressé.

5) La créance du Trésor Public, en premier lieu pour les avances qu'il a faites, en second lieu, pour tous droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, à la préférence sur celles des autres ayants droit.

Art. 611.- En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor Public, en vertu des dispositions de l'article 608 du présent Code.

Art. 612.- 1) Le retrait de l'assistance a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l'assisté avait été dispensé.

2) Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, la juridiction est tenue d'en informer immédiatement le Receveur des Impôts qui procédera au recouvrement et à la répartition suivant les dispositions de l'article 610 du présent Code.

Art. 613.- L'action tendant au recouvrement du titre exécutoire délivré à la Recette des Impôts, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix (10) ans.

Chapitre 2 : Actes autres que ceux relatifs à l'assistance judiciaire

Art. 614.- 1) En dehors des actes désignés par une loi ou par un décret, les seuls actes à viser pour timbre et à enregistrer en débet, sont ceux énumérés aux articles 615 à 621 ci-dessous.

2) Lorsqu'aux termes desdits articles, l'enregistrement est prévu en débet,

cela doit s'entendre de tous les cas où la formalité de l'enregistrement est obligatoire. De même, la présente disposition ne déroge pas en ce qui concerne les actes extrajudiciaires.

Section 1 – Aliénés mentaux

Art. 615.- Sont visés pour timbre et enregistrés en débet, la requête, le jugement et les autres actes auxquels peuvent donner lieu les réclamations

prévues par la réglementation en vigueur contre l'internement des aliénés mentaux.

Section 2 – Rectification de casier judiciaire

Art. 616.- Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure organisée par la loi pour la rectification des men-

tions portées aux casiers judiciaires sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Section 3 – Responsabilité civile des communes

Art. 617.- 1) Les communes sont exonérées provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor Public pour droits d'enregistrement et de timbre en raison des actions en responsabilité civile concernant les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés et non armés.

2) Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

3) Les droits dont le paiement a été différé deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l'égard des communes.

Section 4 – Contentieux administratif

Art. 618.- Sauf les exonérations prévues à l'article 543 et au point 28° de l'article 437 du présent Code sont soumises aux droits de timbre, mais en-

registrées en débet, toutes décisions rendues par les juridictions statuant en matière administrative.

Section 5 – Conseil d'État

Art. 619.- Bénéficient des mêmes exonérations que ci-dessus, les arrêts du Conseil d'État intervenus dans la limite de ses compétences.

Section 6 – Faillite - Jugement déclaratif - Insuffisance des deniers

Art. 620.- 1) Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent couvrir immédiatement les frais de jugement de déclaration de la faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés, d'arrestation et incarceration du failli, l'avance de ces frais est faite sur l'ordonnance du juge

commissaire par le Trésor Public qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements sans préjudice du privilège du propriétaire.

2) La disposition prévue au point 1 ci-dessus est applicable à la procédure d'appel du jugement de faillite.

Section 7 – Police simple, correctionnelle et criminelle

Art. 621.- 1) Les jugements et arrêts en matière de simple police, correctionnelle ou criminelle sont visés pour timbre et enregistrés en débet, avec ou sans constitution de partie civile.

2) Il en est de même des arrêts de la Cour de Cassation statuant dans les mêmes matières.

LIVRE 4 :
Procédures fiscales

Art. 622.- 1) Les dispositions du présent livre régissent les procédures fiscales applicables à tous les impôts, droits et taxes. Le terme « impôts, droits et taxes » s'entend de tous les impôts, taxes, redevances, prélèvements de toute sorte, produits et revenus de toute nature qui sont régis par le présent code.

2) Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives à l'assistance administrative mutuelle incluses dans les accords et conventions internationales dont la République du Niger est partie.

Art. 623.- Au sens du présent livre le terme « Administration fiscale » ou « Administration » s'entend uniquement de la Direction Générale des Impôts de la République du Niger.

Art. 624.- 1) Les délais exprimés en jour par le présent Livre sont des délais calendaires à moins qu'il n'en soit disposé autrement, et le premier jour n'est pas décompté.

2) Les délais exprimés en mois sont calculés de quantième à quantième.

3) Lorsque le jour de l'expiration d'un délai ou la date d'échéance d'une obligation déclarative ou de paiement coïncide avec un jour non ouvrable, le jour ou la date d'échéance est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

4) Pour la liquidation des impôts, droits et taxes, autres que ceux régis au livre 2 du présent Code, la base imposable

est arrondie au millier de francs CFA inférieur.

5) Le montant des cotisations exigibles pour chaque impôt, droit ou taxe et celui des frais accessoires est arrondi à la dizaine de francs CFA la plus proche.

Art. 625.- 1) Sauf disposition contraire, toute communication officielle entre l'Administration fiscale et le contribuable ou toute autre personne visée par les dispositions du présent livre se fait par l'un des moyens suivants :

- a) une lettre recommandée adressée au lieu du domicile, de la résidence, du principal établissement, du siège social du contribuable ou à l'adresse que ce dernier a fait connaître à l'Administration fiscale ;
- b) un acte ou une communication écrit remis ou envoyé contre accusé de réception ou décharge administrative, au contribuable, ou à toute autre personne visée par les dispositions du présent Code, ou dans les locaux de l'Administration ;
- c) un écrit électronique conforme aux dispositions de la législation sur le numérique et répondant aux exigences équivalentes à celles de l'écrit non-électronique. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions et modalités d'échange d'informations sous forme d'écrits électroniques entre l'Administration fiscale et les usagers.

2) Tout changement d'adresse du contribuable, y compris l'adresse électronique, doit être communiqué à l'Administration fiscale. Si aucun changement d'adresse n'a été communiqué à l'Administration fiscale, toute communication est envoyée à la dernière adresse connue. Si un contribuable ou toute autre personne n'a pas d'adresse connue, l'Administration fiscale publie, sous réserve du respect du secret professionnel, toutes les communications concernant ledit contribuable ou ladite personne par voie de presse ou par affichage à la mairie de sa dernière résidence.

3) En cas de refus par le contribuable de prendre connaissance d'un acte

ou d'une communication écrite remis en mains propres par l'Administration fiscale, l'agent compétent dresse un procès-verbal de constat de refus. Ce refus n'a, sauf disposition contraire, aucune conséquence sur les suites de la procédure engagée.

Art. 626.- Le dépôt de toute demande dans les locaux de l'Administration fiscale fait l'objet d'une décharge ou d'un récépissé délivré au demandeur.

Art. 627.- Les autorités civiles et les forces de défense et de sécurité doivent prêter main forte aux agents de l'Administration fiscale dans l'exercice de leurs fonctions.

Titre 1 : Contrôle fiscal

Art. 628.- 1) Au sens du présent titre, le terme « agent » s'entend de tout fonctionnaire de l'Administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, chargé de la mise en œuvre de toutes les procédures de contrôle fiscal.

2) Pour la mise en œuvre des procédures prévues au présent titre et nécessitant une intervention sur place, les agents doivent être assermentés et porteurs de leurs commissions.

Art. 629.- 1) Lorsqu'une vérification ou un contrôle requiert des connais-

sances techniques particulières, l'Administration fiscale peut faire appel aux conseils techniques d'experts mandatés par le Directeur Général des Impôts.

2) L'Administration fiscale peut également, dans le cadre de l'exercice de son droit de contrôle, intervenir conjointement avec d'autres administrations ou faire appel à des experts internationaux dans le cadre des accords et conventions internationaux dont la République du Niger est partie.

Chapitre 1 : Moyens de contrôle judiciaire

Section 1 – Demande de renseignements, d'éclaircissements et de justifications.

Article 630.- 1) L'Administration fiscale peut demander au contribuable, verbalement ou par écrit, des renseignements, des éclaircissements ou justifications qu'elle juge utiles.

En cas de décès du contribuable, les demandes peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.

2) Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l'Administration fiscale comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l'Administration fiscale doit renouveler sa demande par écrit.

3) Toutes les demandes écrites doivent:

- a) indiquer explicitement les points sur lesquels l'agent juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements ou des justifications ;
- b) assigner au contribuable, un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la demande pour fournir sa réponse ;
- c) indiquer au contribuable les sanctions qui lui sont applicables pour défaut de réponse ou réponse insuffisante.

4) Les explications orales obtenues lors d'une audition de l'intéressé dans les locaux de l'Administration fiscale font l'objet d'un procès-verbal d'audition.

Section 2 – Droit de communication

Art. 631.- 1) L'Administration fiscale a le droit d'obtenir communication de documents, informations ou renseignements détenus par des tiers, à des fins fiscales internes ou pour le compte d'une Administration fiscale étrangère dans le cadre de l'échange de renseignements à des fins fiscales prévu par une convention internatio-

nale en vigueur, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

2) Les personnes soumises au droit de communication sont notamment :

- a) les officiers publics et ministériels ;

- b) les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, toute entreprise, établissement ou organisme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
- c) les groupements, collectivités et associations à but lucratif ou non ;
- d) les Organisations Non Gouvernementales ;
- e) les entreprises privées quel que soit leur objet ;
- f) les sociétés quelle que soit leur forme ;
- g) les banques et établissements assimilés, ainsi que la Banque centrale ;
- h) les assureurs, les représentants, courtiers et intermédiaires ;
- i) les membres des professions libérales ;
- j) les personnes intervenant dans les entités et constructions juridiques étrangères ;
- k) les gestionnaires des awqaf constitués au Niger.

3) Si les documents présentés ne sont pas tenus en langue officielle de travail, une traduction par un service de l'État ou un traducteur agréé doit être fournie.

4) Ce droit de communication peut être exercé par voie écrite ou sur place. La demande de communication par

écrit est réalisée conformément aux prescriptions du point 3 de l'article 630 ci-dessus. L'exercice du droit de communication sur place fait l'objet d'une remise à la personne concernée, ou à son représentant, d'un avis de passage qui précise la nature des documents qui doivent être mis à la disposition de l'Administration fiscale et porte la mention expresse qu'il s'agit de l'exercice du droit de communication et non d'une vérification de comptabilité ;

5) L'Administration peut prendre copies des documents matérialisés ou dématérialisés soumis au droit de communication.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 632.- Tous les agents dûment commissionnés de la Direction Générale des Impôts sont autorisés à exercer le droit de communication.

Art. 633.- Le refus de communiquer les documents, informations ou renseignements sur lesquels porte le droit de communication est constaté par procès-verbal et fait l'objet des amendes prévues à l'article 829.4.

Art. 634.- L'autorité judiciaire donne connaissance à l'Administration fiscale de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'assiette ou le recouvrement de l'impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale

ou d'une information criminelle, même terminée par un non-lieu.

Art. 635.- 1) L'Administration fiscale est autorisée à collecter et échanger des informations dans un but fiscal dans les conditions posées aux articles 684 et suivants du présent Code.

2) L'échange de renseignements entre l'Administration fiscale du Niger et celle des autres pays ou entités est mis en œuvre conformément aux conventions préalablement signées à

cet effet. A ce titre, le Ministre chargé des finances est l'autorité compétente pour la mise en œuvre des procédures d'échange d'informations à des fins fiscales. Il délègue cette compétence au Directeur Général des Impôts. Les renseignements peuvent être échangés même s'ils ne présentent pas un intérêt pour l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts au Niger.

Section 3 – Droit d'enquête

Art. 636.- 1) Pour la recherche des manquements aux règles de facturation, de tenue de comptabilité et de déclarations auxquelles sont soumis les assujettis aux impôts, droits et taxes prévus au présent Code, les agents de l'Administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres matériels ou immatériels et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation et s'assurer de la destination finale des biens et services ayant bénéficié d'une exonération de droits et taxes indirects.

Lorsque les factures sont émises au moyen de procédés électroniques, les agents peuvent accéder également à

l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'informations et à la documentation décrivant leur modalité de réalisation.

2) Les agents peuvent avoir accès de huit (8) heures à dix-neuf (19) heures ou durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti :

- a) aux locaux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts ;
- b) aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, au lieu où s'exerce cette activité ;
- c) aux locaux et aires des gares, des ports, des aéroports et des sociétés de transport.

L'accès aux locaux servant exclusivement à l'habitation est régi par les dispositions prévues au point 2 de l'article 637 ci-dessous.

3) Un avis d'enquête est remis lors de la première intervention ou convocation. En l'absence de l'assujetti ou de son représentant, l'avis est remis à la personne qui reçoit les agents.

4) Les agents peuvent se faire délivrer copies des pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur enquête.

5) Les agents peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les explications orales obtenues lors d'une audition du contribuable dans les locaux de l'Administration fiscale font l'objet d'un compte rendu d'audition.

6) Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant tous les faits et éléments constatés sur place. Il est daté et contresigné par l'agent et le contribuable.

7) La durée des interventions sur place dans le cadre du droit d'enquête ne peut excéder trois (3) jours ouvrables à compter de la date de remise de

l'avis d'enquête. Toutefois, en cas de contrôle de stock, ce délai est porté à dix (10) jours, renouvelable une fois.

8) À l'issue d'une enquête, les agents établissent :

- 1° un procès-verbal de synthèse des interventions consignant les constatations opérées, les manquements relevés ou l'absence de manquements ;
- 2° un compte rendu d'audition du contribuable ou de son représentant, le cas échéant ;
- 3° une liste des documents dont une copie leur a été délivrée est annexée s'il y a lieu.

Le contribuable, son représentant et la personne recevant les agents, sont invités à contresigner le procès-verbal ou le compte rendu d'audition. En cas de refus, mention expresse en est faite au procès-verbal.

9) Les constatations et informations recueillies ne peuvent être exploitées par l'Administration fiscale que dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure de contrôle prévue par l'article 644 du présent Code.

Section 4 – Droit de visite et de saisie

Art. 637.- 1) Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de législation fiscale, les agents des impôts peuvent effectuer des visites en tous lieux où les pièces, docu-

ments, marchandises ou produits se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.

Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire et au besoin de toute autre personne dont la présence est jugée utile par le Directeur Général des Impôts.

2) Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation doivent être autorisées par une ordonnance du président de la juridiction territorialement compétente qui fixe les conditions d'exercice du droit de visite.

3) Les interventions ne peuvent être entamées ni avant six (6) heures, ni après vingt et une (21) heures, sauf dérogation expresse de la juridiction territorialement compétente. Dans les lieux ouverts au public, les interventions sont effectuées pendant les heures d'ouverture de l'établissement.

4) La visite est opérée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité pour eux d'être présents, il est requis deux témoins indépendants.

5) Les agents peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents quel qu'en soit le support, ainsi que des marchandises ou produits. Au cas où les documents à saisir seraient sur support informatique, le contribuable doit, sur réquisition des agents, en reproduire copie séance tenante. Il doit également communiquer la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis

sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

6) Au terme de l'intervention, un procès-verbal mentionnant les conclusions de l'opération et les documents éventuellement saisis est dressé et signé par les agents et par le contribuable ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal dont l'original est remis au contribuable ou à son représentant ou à la personne ayant assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de réceptionner, mention en est faite au procès-verbal.

7) Lorsque la visite procède d'une ordonnance délivrée par un juge, les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire lui sont adressés. Une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou aux témoins visés au point 4 du présent article.

8) Les informations recueillies ne peuvent être exploitées par l'Administration fiscale qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en œuvre d'une procédure de contrôle prévue par l'article 644 du présent Code.

Section 5 – Procédure d'identification des marchandises et magasins

Art. 638.- 1) Les services de la Direction Générale des Impôts sont habilités, en collaboration avec les services de la Direction Générale des Douanes, à procéder, après accomplissement des formalités douanières, à l'identification des marchandises sortant des bureaux de dédouanement et des magasins et entrepôts dans lesquels elles sont stockées.

2) Dans ce cadre, les agents des impôts munis de leurs commissions d'emploi servent, in situ, une fiche faisant ressortir les renseignements suivants :

- 1° l'identification de l'importateur ;
- 2° l'identification du transitaire ;
- 3° le numéro de la déclaration de mise à la consommation ou du permis d'enlèvement immédiat ;
- 4° la nature et la valeur des marchandises ;
- 5° les droits acquittés.

3) La fiche ainsi établie est datée et signée par les agents qui ont procédé à l'identification.

4) Les marchandises ainsi identifiées sont accompagnées jusqu'à leur lieu de déchargement.

5) Après déchargement des marchandises, les renseignements suivants

- 1° l'identité du propriétaire du magasin ou de l'entrepôt ;
- 2° les références cadastrales du magasin ou de l'entrepôt ;
- 3° le quartier, les numéros de rue et de porte.

6) Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 639.- 1) En cas de contrôle au niveau des magasins ou des points de vente, lorsque le contribuable ne justifie pas le stock de ses marchandises avec des factures certifiées ou des documents douaniers d'importation, celles-ci sont alors considérées comme frauduleusement acquises ou entrées sur le territoire national.

2) Un Procès-verbal de constat est dressé par l'agent des impôts et transmis, sans délai, à la Douane afin qu'elle procède immédiatement à la saisie des marchandises en cause. Une copie du Procès-verbal de saisie est transmise à la Direction Générale des Impôts.

3) Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Section 6 – Flagrance fiscale

Art. 640.- 1) Dans le cadre des procédures prévues aux articles 636, 637 et 646 du présent Code, les agents peuvent dresser à l'encontre d'un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues au présent Code n'est pas échue, un procès-verbal de flagrance fiscale s'ils constatent l'un au moins des faits suivants :

- a) l'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à l'Administration fiscale, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;
- b) la délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ;
- c) la déduction de factures afférentes à des livraisons de biens, de prestations de services ou d'immobilisations qui ne correspondent pas à des opérations réelles ;
- d) des agissements de nature à priver la comptabilité de valeur probante à savoir :
 - 1° les opérations de ventes sans délivrance de factures ;

- 2° l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse et de procédés frauduleux de nature à entraîner la dissimulation des chiffres d'affaires réalisés ;
- 3° les importations de marchandises sous de fausses identités ;
- 4° la détention de stocks de matières ou de marchandises sans facture d'achat.

2) Pour engager cette procédure, l'Administration fiscale doit apporter la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale.

3) Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents et par le contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est conservé par l'Administration fiscale et copie est remise au contribuable, à son représentant ou à la personne recevant les agents.

4) La procédure de flagrance fiscale ne constitue pas une vérification de comptabilités au sens de l'article 647 du présent Code.

Art. 641.- 1) La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article 722 du présent Code, à concurrence des montants d'impôts compromis majorés des amendes et pénalités dues.

2) Les agents peuvent utiliser pour la détermination du montant des impôts compromis les informations recueillies au cours de cette procédure ou auprès de tiers.

Art. 642.- 1) La procédure de flagrance fiscale peut être suspendue à la demande écrite du contribuable s'il propose de régulariser sa situation fiscale au regard de ses obligations déclaratives et de se libérer immédiatement des impositions dues majorées des amendes et pénalités prévues au présent Code.

2) En aucun cas, la régularisation ne doit entraîner des pertes de droits à percevoir.

Chapitre 2 : Formes et modalités de contrôle judiciaire

Art. 643.- L'Administration fiscale contrôle les déclarations des contribuables ainsi que les actes et docu-

ments utilisés pour l'établissement de l'ensemble des impôts, droits ou taxes mis à leur charge.

Section 1 – Contrôle formel

Art. 644.- 1) Le contrôle formel consiste en un examen destiné à recueillir les erreurs matérielles apparaissant dans les déclarations souscrites.

2) Il ne peut, en aucun cas, se traduire par la modification des chiffres déclai-

rés. Il prépare le contrôle sur pièces.

3) Les agents qui reçoivent les déclarations des contribuables procèdent, de leur bureau, au contrôle de ces déclarations.

Section 2 – Contrôle sur pièces

Art. 645.- 1) L'Administration fiscale contrôle les déclarations qui lui sont remises par le contribuable, en vue d'apprécier l'exactitude et la sincérité dans les locaux de l'Administration sans l'envoi d'un avis préalable.

2) À cette fin, elle peut demander au contribuable tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés dans les conditions posées à l'article 630 du présent Code.

3) Lorsque la demande de justification est utilisée dans le cadre du contrôle sur pièces, elle est limitée à la sollicitation des seules copies des pièces et justificatifs ayant servi à l'établissement de la déclaration, d'une formalité ou du paiement d'un impôt, droit ou taxe ou pour l'obtention d'une dispense ou d'un titre d'exonération. Les demandes de justifications ne peuvent

porter que sur un seul exercice comptable. Elles ne peuvent en aucun cas se muer en une demande de la comptabilité de l'entreprise.

4) L'Administration fiscale peut rectifier les déclarations dans le respect des procédures et des garanties décrites au présent livre.

Section 3 – Contrôle ponctuel

Article 646.- 1) L'Administration fiscale peut effectuer des contrôles ponctuels qui ne constituent pas une vérification de comptabilité.

2) Les agents ne peuvent intervenir sur place qu'après en avoir informé le contribuable au moyen d'un avis de contrôle ponctuel respectant les conditions fixées au point 3 de l'article 649 du présent Code.

Cet avis est notifié au contribuable deux(2) jours avant la date retenue pour l'intervention. Toutefois, le contrôle ponctuel peut démarrer de manière inopinée le jour de la remise de l'avis de contrôle, dans les conditions prévues à l'article 650 du présent Code.

3) Le contribuable qui fait l'objet d'un contrôle ponctuel bénéficie des garanties prévues en matière de vérifications de comptabilité.

4) La durée de l'intervention sur place ne peut dépasser quinze (15) jours.

5) Les rectifications notifiées dans le cadre d'un contrôle ponctuel ne peuvent concerner que les impôts à paiement mensuel ou trimestriel, les impôts sur les revenus ou sur les bénéfices dont les déclarations sont souscrites au cours de l'année de contrôle et du dernier exercice clos, y compris les droits d'enregistrement.

Section 4 – Vérification de comptabilité

Sous-section 1 – Dispositions générales

Art. 647.- 1) Les agents peuvent vérifier la comptabilité et les documents détenus par les contribuables, per-

mettant d'asseoir et de contrôler les impôts, droits et taxes.

2) La vérification de comptabilité peut être limitée à un ou plusieurs impôts déterminés ou porter sur l'ensemble des obligations fiscales du contribuable, même si, n'étant pas régies par le présent Code, elles résultent d'un texte législatif ou réglementaire qui permet de les contrôler et de les poursuivre dans les mêmes conditions que certaines catégories d'impôts.

Art. 648.- Une vérification de comptabilité sur place ne peut être engagée du seul fait de la régularisation d'une déclaration lorsque celle-ci est soumise conformément à l'article 784 ou de la rectification spontanée réalisée dans les conditions de l'article 667 du présent Code.

Art. 649.- 1) Sous peine de nullité de la procédure, une vérification de comptabilité sur place ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé au moyen d'un avis de vérification accompagné d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié.

2) L'avis de vérification est notifié au contribuable vérifié sept (7) jours au moins avant la date retenue pour la première intervention.

3) L'avis de vérification doit préciser, sous peine de nullité de la procédure :

- 1° les impôts et taxes concernés par la vérification ;
- 2° la période concernée ;
- 3° la date et l'heure de la première intervention de l'agent des impôts ;

- 4° les noms, prénoms et signatures du ou des agent(s) ou ceux du chef de service ;
- 5° la faculté dont dispose le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix.

4) Le contribuable vérifié peut demander à l'Administration fiscale le report de la date de la première intervention dans un délai de deux (2) jours à compter de la réception de l'avis de vérification. L'Administration fiscale répond au contribuable deux (2) jours avant la première intervention.

5) Lorsque le report du contrôle est à l'initiative de l'Administration fiscale, le contribuable en est informé deux (2) jours avant la date de la première intervention.

Art. 650.- Par dérogation aux dispositions de l'article 649 ci-dessus, la vérification de comptabilité peut commencer de manière inopinée le jour de la remise de l'avis de vérification, dans les conditions suivantes :

- a) la vérification porte uniquement sur le constat matériel des documents disponibles, les modalités d'exercice de l'activité, l'effectif salarié présent, la consistance des stocks, l'encaisse du jour, le relevé passif des prix, à l'exclusion de toute opération d'examen critique de la comptabilité ;
- b) les constatations opérées lors de cette première inter-

vention font l'objet d'un procès-verbal dressé en double exemplaire, signé par l'agent et le contribuable ; en cas de refus, mention expresse en est faite au procès-verbal ;

- c) l'examen au fond de la comptabilité ne peut intervenir qu'après un délai de sept (7) jours à compter de la date de la première intervention.

Art. 651.- 1) La vérification de comptabilité se fait au siège de l'entreprise ou au lieu de son principal établissement.

2) Dans l'hypothèse où le contrôle ne peut s'effectuer en ces deux lieux, le contribuable demande par écrit qu'il se déroule soit dans les bureaux de son conseil, soit dans les locaux de l'Administration fiscale.

Art. 652.- 1) Sous peine de nullité de la procédure, les interventions sur place ne peuvent s'étendre sur une durée supérieure à :

- a) trois (3) mois, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel déclaré ne dépasse pas cinq cents millions (500 000 000) de francs CFA ;
- b) six (6) mois dans le cas contraire prévu au point a) ci-dessus.

2) Cette durée peut être prolongée de six (6) mois en cas :

- a) de difficultés techniques particulières ;
- b) de contrôle des prix de transferts ; ou

- c) de mise en œuvre de la procédure d'échange de renseignements prévue par les accords et conventions internationaux dont la République du Niger est partie.

3) La prolongation des interventions sur place est notifiée au contribuable au moins huit (8) jours avant l'échéance de la première période d'intervention. La notification doit être motivée.

Art. 653.- 1) Au cours de la procédure de vérification de comptabilité, les agents peuvent :

- a) examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et/ou professionnels et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes ne constituent le début d'une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle ;
- b) obtenir copie dans un délai de deux (2) jours, tout reçu, déclaration, quittance, contrat, ou pièce justificative nécessaire à l'accomplissement de leurs activités de contrôle. Cette remise de document donne lieu à une décharge remise au contribuable.

2) Toute pièce ou tout document non présenté ou rejeté lors des opérations de contrôle sur place donne lieu à l'éta-

blissement d'un procès-verbal. Cette pièce ou ce document ne peut plus être opposable à l'Administration fiscale.

Art. 654.- 1) Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le présent Code ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

2) Le contribuable remet, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé des finances, une copie du fichier des écritures comptables telles que requises à l'article 69 du présent Code.

3) L'Administration fiscale peut effectuer des tris, classements ainsi que tous les traitements et calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements concourant à la formation du résultat comptable et les déclarations fiscales du contribuable.

Art. 655.- 1) La fin des opérations de contrôle sur place doit être constatée par une synthèse des points d'accord et de désaccord avec le contribuable vérifié.

2) Cette réunion donne lieu à l'établissement par les agents d'un procès-verbal de clôture indiquant, sous peine de nullité de la procédure :

- a) les noms et qualités des agents ;
- b) le nom ou la dénomination sociale du contribuable vérifié, son identifiant fiscal unique son adresse, et éventuellement le nom du conseil qui l'a assisté ;
- c) la date de la première intervention sur place ;
- d) la date de la réunion de synthèse ;
- e) les principaux points fiscaux sur lesquels des échanges ont eu lieu avec le contribuable et la liste des documents que le contribuable n'a pas présentés au cours de la vérification.

3) Le procès-verbal est signé par les agents ainsi que par le contribuable vérifié ou son représentant ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.

Art. 656.- 1) Lorsqu'une vérification de comptabilité est achevée, l'Administration fiscale ne peut procéder ni à une vérification pour la même période, ni à des redressements pour les mêmes impôts, droits et taxes, sous peine de nullité de la procédure.

2) Toutefois, il est fait exception à cette règle :

- a) lorsque le contribuable a fourni des éléments incomplets ou inexacts ;

- b) lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;
- c) en cas d'agissements frauduleux de la part du contribuable vérifié.

Sous-section 2 – Dispositions spécifiques

1. Contrôle des prix de transfert

Art. 657.- 1) Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions de l'article 33 du présent Code, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

- a) la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors du territoire national ou sociétés ou groupement établis hors de la République du Niger ;
- b) la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au a) ci-dessus et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
- c) les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au a) ci-dessus qui sont liées aux opérations visées au b) ci-dessus ;

- d) le traitement fiscal réservé aux opérations visées au b) ci-dessus et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors du Niger ou par les sociétés ou groupements visés au a) ci-dessus dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

2) Les demandes visées au point 1 ci-dessus doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause.

Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui est de vingt (20) jours, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trente (30) jours.

3) Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'Administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de huit (8) jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse.

II. Actes anormaux de gestion

Art. 658.- 1) L'Administration fiscale peut rejeter toute dépense ou perte à la charge de l'entreprise qui ne se rattacherait pas à une gestion normale ou n'aurait pas été exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise.

Elle peut aussi réintégrer dans les bénéfices imposables tout produit qui aurait dû être réalisé dans le cadre d'une gestion normale, mais qui n'a pas été comptabilisé.

2) La charge de la preuve du caractère anormal incombe à l'Administration fiscale.

Section 5 – Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle

Art. 659.- 1) L'Administration fiscale peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard des impôts et taxes dont elles sont personnellement redevables, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en République du Niger, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de ces impôts, droits et taxes.

L'Administration fiscale contrôle la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du contribuable.

2) Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification établi dans les conditions fixées à l'article 649 du présent Code.

L'avis de vérification est notifié au contribuable à son domicile, au lieu d'exercice de son activité profession-

nelle, au siège social de l'entreprise dont il détient des actions ou des parts sociales ou à toute adresse où il est propriétaire d'un immeuble.

3) L'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle se déroule dans les locaux de l'Administration fiscale. Celle-ci entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsque ceux-ci demandent à fournir des explications orales, et en dresse procès-verbal.

4) Sous peine de nullité de la procédure, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à six (6) mois à compter de la réception de l'avis de vérification.

Cette période est portée à un (1) an en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte au sens du point 2 de l'article 679 du présent Code.

Cette période est prorogée des délais accordés pour l'exercice par l'Adminis-

tration fiscale des moyens de contrôle prévus aux articles 630 et 631 du présent Code.

Art. 660.- 1) Au cours d'une procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'Administration fiscale peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et/ou professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité.

2) L'Administration fiscale peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure, conformément aux seules règles applicables à cette dernière.

Art. 661.- 1) Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, il est constaté une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable vérifié et ses revenus déclarés, le montant total de ses impôts personnels sur le revenu ne peut être inférieur à un impôt de référence déterminé sur la base des éléments du train de vie.

2) Pour l'application du point 1 ci-dessus du présent article, il est entendu par impôts personnels, la somme de l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques, de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de l'impôt sur les plus-values, de l'impôt sur les revenus locatifs et de l'impôt sur les traitements et salaires acquittés au titre d'une même année.

3) L'impôt de référence est calculé en appliquant le taux de l'impôt sur les bénéfices d'affaires sur les personnes physiques sur les éléments du train de vie déterminés forfaitairement comme suit :

Éléments du train de vie	Revenu forfaitaire annuel correspondant
1) Résidences principales et secondaires en République du Niger ou hors du Niger, dépenses d'entretien et occupation. Cette valeur est majorée si la résidence comporte des piscines : - par piscine	Trois fois la valeur locative mensuelle 500 000 FCFA
2) Verger	200 000 FCFA par hectare
3) Gardien, cuisinier, jardinier et autres	400 000 FCFA par personne

4) Voitures automobiles de tourisme : a) de puissance supérieure à 20 CV, par voiture b) de puissance comprise entre 15 et 20 CV, par voiture c) d'une puissance inférieure à 15 CV, par voiture Ces valeurs subissent un abattement de 20% après un an d'usage et de 10% supplémentaires par année pendant les quatre années suivantes sans pour autant être inférieures à 500 000 FCFA. Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié, pour les voitures qui sont affectées à titre exclusif à un usage professionnel.	3 000 000 FCFA 2 500 000 FCFA 2 000 000 FCFA
5) Bateaux de plaisance à voiles : a) jusqu'à trois tonneaux b) par tonneau au-dessus de trois jusqu'à dix c) au-dessus de dix tonneaux	200 000 FCFA 5 000 FCFA 100 000 FCFA
6) Bateaux de plaisance à moteur fixe hors-bord : - pour les 20 premiers chevaux - par cheval-vapeur supplémentaire	300 000 FCFA 20 000 FCFA
7) Chevaux de course :	1 000 000 FCFA par tête
8) Chameaux :	100 000 FCFA par tête
9) Vaches :	50 000 FCFA par tête
10) Avions de tourisme	20 000 000 FCFA
11) Voyages à l'étranger : le revenu à retenir sera fonction du coût du voyage et de la durée du séjour	Frais réels par jour
12) Frais de subsistance	Trois fois le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
13) Frais de scolarité pour les enfants inscrits à l'étranger	Frais réels

Les éléments du train de vie sont ceux dont le contribuable a disposé pendant la ou les années dont les revenus sont examinés. La valeur locative à retenir pour les résidences principales ou secondaires est la valeur locative réelle ou estimée.

4) En cas d'application des dispositions du présent article, l'Administration fiscale prend en compte les revenus expressément exonérés d'impôt qu'aurait perçus le contribuable vérifié.

Chapitre 3 : Procédures de rectification des impositions

Art. 662.- A l'issue du contrôle, l'Administration fiscale peut, soit soumettre à l'impôt les contribuables qui s'y étaient soustraits, soit apporter aux impositions antérieures entachées

d'insuffisances, d'erreurs ou de dissimulations, les rectifications ou redressements destinés à rétablir l'exacte application de la loi fiscale, sans préjudice des sanctions légales prévues.

Section 1 – Procédure de rectification contradictoire

Sous-section 1 – Procédure de rectification contradictoire à la suite d'un contrôle

Art. 663.- 1) Lorsque l'Administration fiscale constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits et taxes, ou de sommes quelconques dus en vertu de la législation en vigueur, les rectifications correspondantes sont effectuées selon la procédure de rectification contradictoire.

2) La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable en cas de taxation d'office.

3) Dans le cas où le contrôle de l'Administration fiscale ne conduit à aucune

rectification, le contribuable en est informé par une notification de non-rectification qui doit lui parvenir dans les délais fixés au point 1 de l'article 664 ci-dessous.

Art. 664.- 1) L'Administration fiscale adresse au contribuable une notification de rectification qui doit lui parvenir, sous peine de nullité de la procédure, dans le délai de :

- a) deux (2) mois suivant la clôture de la vérification de comptabilité ;
- b) quinze (15) jours suivant la clôture du contrôle ponctuel.

2) La notification doit indiquer :

- 1° la nature et le montant des rectifications ;
- 2° la période au titre de laquelle les rectifications sont établies ;
- 3° les dispositions du présent Code ou de toute autre base légale ayant fondé en droit la rectification ;
- 4° le montant des droits et pénalités à payer.

3) La notification de rectification est motivée de manière à permettre au contribuable de présenter ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la notification.

4) L'absence de réponse du contribuable dans le délai prévu au paragraphe 2 est considérée comme une acceptation tacite des rectifications.

5) Le contribuable qui accepte formellement ou tacitement les rectifica-

tions conserve le droit de réclamation contre l'imposition, après sa mise en recouvrement, mais la charge de la preuve lui incombe.

Art. 665.- 1) Lorsque l'Administration fiscale reçoit les observations du contribuable à l'issue d'une proposition de rectification, elle est tenue de confirmer les rectifications qu'elle entend maintenir dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception desdites observations. À défaut, les observations formulées par le contribuable sont considérées comme acceptées dans leur intégralité. Ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période d'un (1) mois par l'Administration fiscale de manière expresse.

2) Lorsque l'Administration fiscale rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.

Art. 666.- La notification de rectification a pour effet d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription de même nature et de même durée.

Sous-section 2 – Procédure de rectification spontanée

Art. 667.- 1) Le contribuable de bonne foi qui désire spontanément réparer une omission, rectifier une erreur ayant conduit à une insuffisance dans les éléments servant de base au calcul des impôts dont il est redevable, peut saisir l'Administration fiscale en vue de

lui soumettre les déclarations rectificatives appropriées.

2) Cette procédure n'est applicable que si :

- a) le contribuable ne fait l'objet d'aucune procédure de

redressement sur les points soumis à rectification spontanée ;

b) le contribuable n'a pas reçu un avis de vérification.

3) Dans le cas où l'Administration accepte les rectifications proposées, aucune pénalité, ni intérêt de retard n'est due et le contribuable acquitte immédiatement les droits simples.

Sous-section 3 – Procédure d'évaluation immobilière

Art. 668.- 1) L'Administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier ayant servi de base à la perception d'un impôt, droit ou taxe lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale de ces biens.

2) La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire, l'Administration fiscale étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

Art. 669.- 1) L'Administration fiscale peut exercer au profit du Trésor Public un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou de clientèle, droit au bail ou au bénéfice d'une promesse au bail portant sur tout ou partie d'un immeuble dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants-droits le montant de ce prix majoré d'un dixième et augmenté du coût de l'acte.

2) La préemption s'exerce dans un délai de six (6) mois à compter de la date à partir de laquelle l'Administration fiscale a eu connaissance de l'acte.

Sous-section 4 – Procédure de répression des abus de droit

Art. 670.- 1) Ne peuvent être opposés à l'Administration fiscale, les actes qui ont un caractère fictif ou qui recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs avec le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées, si ces actes n'avaient pas été réalisés.

2) L'Administration fiscale est en droit de restituer à l'opération litigieuse son véritable caractère et d'en tirer toutes les conséquences fiscales, sans préjudice des sanctions applicables en vertu du titre 5 du présent livre.

3) Il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve du caractère fictif des éléments mis en cause ou de l'intention du contribuable d'éluder ou d'atténuer l'impôt.

Section 2 – Procédure de taxation d'office

Art. 671.- L'Administration arrête d'office la base des impositions des contribuables qui :

- a) n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'ils sont tenus de souscrire ;
- b) n'ont pas tenu de comptabilité ou ont tenu une comptabilité irrégulière ou non probante ;
- c) se sont abstenus de répondre dans les délais légaux à une demande de renseignements, d'éclaircissements ou de justifications ou qui l'ont fait d'une manière évasive, imprécise ou ambiguë ;
- d) n'ont pas satisfait dans le délai de trente (30) jours à la demande de l'Administration fiscale les invitant à désigner un représentant en République du Niger ;
- e) ont changé de lieu de résidence ou de principal établissement sans en informer le service des impôts compétent ;
- f) s'oppose au contrôle fiscal directement ou du fait de tiers.

Art. 672.- 1) La procédure d'imposition d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification d'une mise en demeure de régularisation.

2) Toutefois, il n'y a pas lieu de notifier une mise en demeure de régularisation :

- a) si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ;
- b) si le contribuable a transféré son domicile à l'étranger ;
- c) si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
- d) si un contrôle sur place est engagé ;
- e) si le contribuable n'a pas répondu à une demande de renseignements ou de justificatifs dans le délai légal qui lui a été accordé.

Art. 673.- 1) La taxation d'office doit être notifiée au contribuable dix (10) jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

2) La notification de taxation d'office doit indiquer le montant, les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office.

Art. 674.- 1) Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office peut présenter une réclamation dans les conditions fixées à l'article 693 du présent Code.

2) La charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition d'office incombe au contribuable.

Chapitre 4 : Garanties du contribuable

Section 1 – Conséquences des irrégularités de la procédure

Art. 675.- 1) Dans le cas où l'Administration fiscale a commis des irrégularités qui entraînent la nullité de la procédure de vérification de comptabilité ou d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, les droits réclamés sont annulés. Ces irrégularités font obstacle à la possibilité pour l'Administration de procéder à de nouvelles rectifications au titre de la

même période d'imposition pour les mêmes impôts, droits ou taxes.

2) Les irrégularités de la procédure autres que celles visées au point 1 ci-dessus peuvent être réparées par l'Administration fiscale dans le respect du droit de reprise. A défaut de régularisation, elles entraînent décharge des amendes et pénalités, à l'exception des intérêts de retard.

Section 2 – Délais de reprise

Art. 676.- 1) Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des impôts, droits et taxes, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'Administration fiscale dans les conditions et dans les délais suivants :

- a) pour les impôts directs, jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
- b) pour les impôts indirects, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- c) pour les droits d'enregistrement, de timbre et taxes assimilées :

- i) jusqu'à la quatrième année à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou d'une déclaration qui révélerait suffisamment l'exigibilité de ces droits, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. La date des actes sous-seing privés n'est opposable à l'Administration fiscale que s'ils ont acquis une date certaine par les moyens légaux ;
- ii) jusqu'à la vingtième année à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit d'une omission de

biens dans une déclaration de succession ;

- iii) jusqu'à la vingtième année à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées ;

Toutefois, et sans qu'il puisse en résulter une prolongation de délai, les prescriptions prévues au ii) et iii) ci-dessus sont réduites à quatre (4) ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants-droits. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité.

Les prescriptions sont interrompues par les demandes signifiées par le versement d'un acompte ou par le dépôt d'une pétition en remise de pénalités ;

- iv) jusqu'à la trentième année pour les droits de mutation par décès des inscriptions de rentes sur

l'état et les peines encourues en cas de retard ou d'omission de ces valeurs dans la déclaration des héritiers, légataires ou donataires ;

- v) jusqu'à la quatrième année à compter du jour de la déclaration pour l'action visant à prouver la simulation d'une dette dûment constatée par acte authentique, non échue à la date de l'ouverture d'une succession.

2) Par dérogation au point 1 ci-dessus, la durée du délai de reprise pour les adhérents des Centres de Gestion Agréés est limitée à deux (2) ans et ne concerne que l'exercice en cours et les deux derniers exercices clos.

3) Les impositions établies en vertu du présent article sont déterminées suivant les règles en vigueur au 1er janvier de chacune des années auxquelles elles s'appliquent. Elles supportent, s'il y a lieu, les pénalités prévues par les dispositions relatives à l'impôt qu'elles concernent.

Art. 677.- Nonobstant les dispositions de l'article 676 ci-dessus, une vérification de comptabilité peut remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite :

- a) lorsque ces exercices sont déficitaires, dès lors que les déficits réalisés au titre d'un exercice sont reportables et s'imputent sur les résul-

tats bénéficiaires du premier exercice non prescrit dont ils constituent des charges ;

- b) lorsque ces exercices font apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté sur la première déclaration de la période non prescrite.

Art. 678.- Même si les délais de reprise prévus à l'article 676 du présent Code sont écoulés :

- a) toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu de l'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes ci-dessus visés, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale ;
- b) toute erreur ou omission commise peut, sans préjudice du délai fixé au paragraphe précédent, être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale ;
- c) toute omission ou insuffisance d'imposition relevée par une instance devant les tribunaux répressifs peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos cette instance.

Art. 679.- 1) Lorsque l'Administration fiscale découvre qu'un contribuable se livre à des agissements frauduleux, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

2) Les agissements frauduleux sont constitués, dans le cadre du présent article, seulement dans les faits de l'exercice effectif d'activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ou s'il s'est livré à une activité illicite.

Art. 680.- Lorsque l'Administration fiscale découvre qu'un contribuable commet des infractions de grande criminalité, notamment le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux ou toutes autres formes assimilables, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la onzième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

Art. 681.- 1) Lorsque l'Administration fiscale a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable,

elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

2) Le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de deux (2) mois suivant son envoi, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre État ou territoire dans le délai de deux (2) mois suivant sa réception par l'Administration fiscale.

Section 3 – Opposabilité de la doctrine fiscale

Art. 682.- Il n'est procédé à aucun redressement d'impositions antérieures lorsque le contribuable établit qu'il s'est conformé de bonne foi à une in-

terprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'Administration fiscale.

Section 4 – Rescrit fiscal

Art. 683.- 1) L'Administration fiscale peut délivrer un rescrit fiscal exposant sa position concernant l'interprétation d'un texte fiscal ou l'application de la législation fiscale à une situation proposée par un contribuable.

2) La demande doit être formulée, selon le cas :

- a) soit avant la date d'expiration du délai dont dispose le contribuable pour faire sa déclaration ;
- b) soit en l'absence d'obligation déclarative, avant la date d'exigibilité de l'impôt concerné.

3) La demande de rescrit doit être adressée par écrit au Directeur Géné-

ral des Impôts et contenir les informations suivantes :

- a) le nom et l'adresse du demandeur ;
- b) une présentation précise, complète et sincère de la situation présentée à l'Administration fiscale ;
- c) la question précise à laquelle le contribuable souhaite obtenir une position de l'Administration fiscale ;
- d) le texte fiscal sur la base duquel le demandeur saisit l'Administration fiscale pour qu'elle prenne position et l'analyse que le demandeur en fait.

4) En cas de demande incomplète, l'Administration fiscale peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires.

5) L'Administration fiscale répond dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande ou, en cas de demande incomplète, suivant réception des compléments d'informations demandés.

6) Le rescrit fiscal obtenu sur la situation du contribuable est opposable à l'Administration fiscale si les trois conditions suivantes sont remplies :

- a) le contribuable suit la position ou les indications communiquées par l'Administration fiscale ;
- b) le contribuable est de bonne foi ;
- c) la situation du contribuable est identique à celle sur laquelle l'Administration fiscale a pris position.

7) La garantie prévue au paragraphe précédent cesse si :

- a) la situation du contribuable n'est plus identique à celle qu'il a présentée dans sa demande ;

b) la législation applicable à la situation du contribuable a évolué ;

c) l'Administration fiscale modifie son appréciation sur la situation qui lui a été présentée par le contribuable. L'appréciation antérieure n'est plus valable à partir du jour où le contribuable a été informé de ce changement, et seulement pour l'avenir.

8) Le rescrit peut prendre la forme d'un accord avec le contribuable sur la détermination du prix de pleine concurrence concernant une ou plusieurs transactions conformément aux dispositions de l'article 33 du présent Code. L'accord validé par l'Administration fiscale lui est opposable au titre de l'exercice au cours duquel l'accord a été donné et pour les trois (3) exercices suivants. L'Administration fiscale se réserve le droit de dénoncer cet accord lorsqu'il s'avère qu'il a été conclu sur la base d'informations erronées ou incomplètes.

9) La prise de position de l'Administration s'applique seulement à la situation individuelle du demandeur et n'est pas opposable par un tiers.

Section 5 – Secret professionnel

Art. 684.- Est tenue au secret professionnel, tel que défini et sanctionné par le code pénal et l'article 837 du

Code Général des Impôts, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir

dans la mise en œuvre des règles d'assiettes, de liquidation, de contrôle, d'enquête, de recouvrement ou de contentieux prévues par le Code Général des Impôts. La même obligation s'applique à toute personne qui, en raison de sa relation contractuelle avec l'Administration fiscale, a accès à des renseignements ou documents tenus par l'Administration fiscale quel qu'en soit le support.

Toute personne qui accède illégalement aux renseignements ou données détenus par l'Administration fiscale, quel qu'en soit le support, est passible de sanctions prévues en matière de cybercriminalité au Niger.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 685.- 1) Nonobstant les dispositions de l'article 684 ci-dessus, l'Administration fiscale peut échanger des renseignements avec :

- a) les directions en charge des douanes, du trésor et de la comptabilité publique, de la statistique et toute autre administration financière de l'État ;
- b) la Banque centrale ;
- c) les collectivités territoriales, en vue de l'établissement des impôts locaux.

2) Toutefois, l'Administration fiscale ne peut pas fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter at-

teinte à la sécurité ou à l'ordre public.

De même, l'Administration ne peut échanger les renseignements reçus d'une Administration fiscale étrangère dans le cadre de l'échange de renseignements prévu par une convention internationale régulièrement ratifiée par le Niger que dans les conditions prévues par les dispositions de ladite convention.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 686.- 1) Par dérogation aux dispositions de l'article 684, l'Administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel :

- a) au juge d'instruction qui l'interroge sur des faits faisant l'objet d'une plainte régulière qui a été portée par l'Administration fiscale contre un redevable et qui a entraîné l'ouverture d'une information ;
- b) aux agents chargés de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions à la législation douanière, économique, des prix et de la sécurité sociale ;
- c) aux agents du service des mines, en ce qui concerne la situation des exploitants miniers ;
- d) aux Administrations fiscales des États ayant avec la République du Niger une convention d'assistance réciproque en matière d'impôt.

2) Les informations transmises ne doivent concerner que les contribuables directement visés par les demandes formulées par les personnes

listées au point 1, a), b) et c) du présent article.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Titre 2 : Règlement des litiges

Chapitre 1 : Procédures non contentieuses

Section 1 – Demandes en remise ou modération d'impôt

Art. 687.- 1) Sont admis à solliciter une remise ou une modération du montant des droits et des pénalités qui s'y rattachent, tous les contribuables qui, par suite de gêne ou d'indigence, ne peuvent acquitter tout ou partie de leur dette fiscale. Cette demande ne peut en aucun cas porter sur les impôts indirects et ceux retenus à la source.

Le demandeur apporte la preuve des circonstances le mettant dans l'impossibilité de régler tout ou partie de sa dette fiscale.

2) La demande est adressée au Ministre chargé des finances.

3) Les demandes peuvent être présentées sans limitation de délai.

4) Le Ministre chargé des finances dispose, pour répondre à la demande, d'un délai de six (6) mois à compter de sa réception.

5) Lorsqu'une remise ou modération est accordée, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise par le contribuable pour remettre en cause le solde de l'impôt laissé à sa charge. En cas de rejet de la demande, aucun recours ne peut être élevé contre la décision du Ministre chargé des finances.

Art. 688.- 1) Les demandes en remise ou modération de pénalités sont présentées dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la confirmation de rectification.

2) Les seuils de compétence sont fixés par voie réglementaire.

3) Les demandes sont instruites dans un délai de deux (2) mois à compter de leur date de réception.

Art. 689.- 1) Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle d'impôts, taxe ou droits pré-

vus par le présent Code, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsable.

2) Sont punis des peines prévues par le Code pénal tous détenteurs de l'au-

torité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise d'impôts, taxes ou droits prévus par le présent Code.

Section 2 – Transaction

Art. 690.- 1) L'Administration fiscale peut accorder sur la demande du contribuable par voie de transaction, une atténuation des amendes, pénalités et majorations fiscales, moyennant le paiement immédiat des sommes laissées à sa charge, lorsque ces amendes, pénalités et majorations et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent, ne sont pas définitives ou après la mise en recouvrement lorsque celles-ci sont susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux.

2) La demande est adressée dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la confirmation de rectification au Directeur Général des Impôts. Il peut déléguer son pouvoir aux directeurs centraux et régionaux des impôts. Si le montant concerné par la transaction est supérieur à cinq cents millions (500 000 000) de francs CFA, la demande est adressée au Ministre

chargé des finances.

3) Le demandeur est avisé par écrit de la suite réservée à sa requête.

4) La transaction est sanctionnée par un engagement écrit co-signé par les deux parties.

5) Lorsqu'une transaction a été conclue, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise par le contribuable pour remettre en cause les pénalités et amendes fiscales visées dans l'acte de transaction.

6) En cas de non-respect total ou partiel des obligations mises à la charge du contribuable, la transaction devient caduque. L'Administration fiscale poursuit alors le recouvrement intégral et immédiat des pénalités, amendes fiscales et des droits légalement exigibles.

Section 3 – Dégrevement d'office

Art. 691.- 1) Le Ministre chargé des finances délègue son pouvoir au Directeur Général des Impôts qui prononce

d'office le dégrèvement des impositions ou fractions d'imposition qui n'étaient pas dues, sur proposition de

l'Administration fiscale ou à l'initiative du contribuable.

2) A l'occasion du contrôle fiscal, le service des impôts rétablit l'imposi-

tion exacte de certains contribuables surtaxés par erreur et prononce, le cas échéant, les dégrèvements d'office correspondants.

Section 4 – Admission en non-valeur des créances irrécouvrables

Art. 692.- 1) Les Receveurs des impôts chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le présent Code peuvent, à l'expiration de la quatrième année suivant celle de la prise en charge des impositions dans leurs écritures, demander l'admission en non-valeur des impositions dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause de disparition, d'insolvabilité ou d'indigence des contribuables.

2) Les Receveurs des impôts doivent justifier à l'appui de leur demande qu'ils ont, en temps utile, pris toutes les mesures nécessaires pour garantir et assurer le recouvrement des impositions en cause.

3) Les demandes d'admission en non-valeur sont accompagnées d'un exposé sommaire des motifs d'ir-récouvrabilité ainsi que des pièces pouvant permettre d'apprécier ou de justifier l'impossibilité réelle, pour le comptable, de recouvrer les créances présentées en non-valeur.

4) Le pouvoir de statuer est dévolu au Ministre chargé des finances.

5) L'admission en non-valeur décharge le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Toutefois, elle ne libère pas le redevable qui peut être poursuivi postérieurement, notamment s'il est à nouveau identifié ou redevu solvable.

Chapitre 2 : Procédures contentieuses

Section 1 – Contentieux de l'assiette

Sous-section 1 – Réclamation préalable devant l'Administration fiscale

Art. 693.- 1) Le contribuable qui conteste le bien-fondé d'une imposition et en sollicite la décharge ou la

réduction, adresse une réclamation au Directeur Général des Impôts ou son représentant.

2) Le délai de réclamation est de deux (2) mois à compter de la date :

- a) de la notification de l'avis de mise en recouvrement ;
- b) du versement de l'impôt, droit ou taxe contesté lorsque cet impôt, droit ou taxe n'a pas donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ;
- c) du versement des retenues à la source lorsqu'il s'agit de contestations relatives à ces retenues.

3) Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :

- a) mentionner le ou les impôts, droits et taxes contestés ;
- b) être accompagnée d'une copie de l'avis de mise en recouvrement ou d'une quittance dans le cas où l'impôt, droit ou taxe n'a pas donné lieu à l'établissement d'un titre de perception ;
- c) être appuyée des justificatifs du paiement de la partie non contestée ;
- d) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions du requérant appuyés des pièces justificatives suffisantes ;
- e) mentionner l'intention du requérant de formuler une demande de sursis de paiement prévue à l'article 694 ci-dessus ;

- f) être timbrée ;
- g) être datée et signée du réclamant ou de son mandataire ;
- h) être appuyée des justificatifs du paiement d'une caution représentant la somme de 10% de la partie contestée.

4) L'Administration fiscale peut, avant de répondre à la réclamation, demander au contribuable la production de pièces complémentaires. La réponse à cette demande doit lui parvenir dans un délai de huit (8) jours après la notification de celle-ci. À défaut, le service chargé du contentieux traite le dossier en l'état.

5) Le Directeur Général des Impôts ou son représentant statue sur les réclamations dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de leur présentation. La demande de pièces complémentaires visée au point 4 ci-dessus suspend ce délai pour une durée de huit (8) jours. Le défaut de réponse dans le délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet de la réclamation.

Art. 694.- 1) Les réclamations ne sont pas suspensives du paiement des impositions et pénalités y afférentes.

2) Toutefois, le contribuable peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation, surseoir au paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes à condition :

- a) de préciser le montant ou les bases du dégrèvement qu'il sollicite ;

- b) d'avoir acquitté l'intégralité des impositions non contestées.
- 3) Le sursis de paiement cesse d'avoir effet à compter de la date de la notification de la décision du Directeur Général des Impôts ou en cas de saisine du Ministre chargé des finances.
- 4) Les montants payés au cours de la procédure contentieuse sont intégralement remboursés par le Trésor public dans un délai maximum de trois (3) mois lorsque l'autorité saisie accède à la requête du réclamant.

Sous-section 2 – Recours devant le Ministre chargé des finances

Art. 695.- 1) Lorsque la décision du Directeur Général des Impôts ou de son représentant ne donne pas entière satisfaction au réclamant, celui-ci peut adresser sa réclamation au Ministre chargé des finances.

2) Le délai de réclamation est de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision contestée du Directeur Général des Impôts.

3) La saisine du Ministre chargé des finances ne suspend pas les poursuites et l'action en recouvrement sauf si le réclamant a obtenu un sursis de paiement dans les conditions fixées à l'article 694 ci-dessus.

4) La réclamation adressée au Ministre chargé des finances doit, sous peine

d'irrecevabilité, remplir les conditions fixées au point 3 de l'article 693 du présent Code à l'exception du montant de la caution qui est fixé à 15% de la partie contestée.

5) Le Ministre chargé des finances statue sur les réclamations dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de leur présentation. A l'expiration de ce délai, le contribuable peut saisir la juridiction compétente.

6) Les montants payés au cours de la procédure contentieuse sont intégralement remboursés par le Trésor public dans un délai maximum de trois (3) mois lorsque l'autorité saisie accède à la requête du réclamant.

Sous-section 3 – Recours juridictionnel

Art. 696.- 1) Lorsque la décision du Ministre chargé des finances ne donne pas entière satisfaction au réclamant, ou en cas de décision implicite de re-

jet, celui-ci peut adresser sa réclamation devant la juridiction administrative compétente.

2) Le délai de réclamation est d'un (1) mois à compter de la notification de la décision contestée ou de la décision implicite de rejet.

3) La saisine de la juridiction administrative ne suspend pas les poursuites et l'action en recouvrement sauf si le réclamant a obtenu un sursis de paiement dans les conditions fixées à l'article 694 du présent Code. Toutefois, lorsque le réclamant a saisi la juridiction administrative sans avoir exercé au préalable un recours devant le Ministre chargé des finances, le montant du cautionnement fixé à l'article 694 du présent Code est porté à 50% des montants contestés.

4) La juridiction saisie statue sur la réclamation dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de leur présentation. Si aucun jugement n'est

prononcé dans ce délai, le réclamant perd le bénéfice du sursis de paiement et l'administration fiscale peut reprendre les poursuites et l'action en recouvrement.

5) Les montants payés au cours de la procédure contentieuse sont intégralement remboursés par le Trésor public dans un délai maximum de trois (3) mois lorsque la juridiction saisie accède à la requête du réclamant.

Art. 697.- 1) Dans tous les cas où le contribuable saisit la juridiction compétente, soit au fond, soit en référé même à bref délai, il sera permis à l'Administration fiscale d'apporter ses moyens de défense.

2) La présente disposition s'étend au contentieux en matière foncière, domaniale et cadastrale.

Sous-section 4 – Compensation d'assiette

Article 698.- 1) Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'Administration fiscale peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

2) La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts

d'État, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année. Les impôts et taxes collectés pour le compte de l'État en sont exclus.

3) Les compensations de droits prévues au présent article sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'Administration fiscale effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.

Sous-section 5 – Substitution de base légale

Art. 699.- Lorsque la même base imposable reste soumise au même impôt non pas en vertu de la disposition légale initialement invoquée mais sur le fondement d'une autre disposition

légale, l'Administration a la faculté, à tout moment du contrôle ou du contentieux, d'invoquer cette nouvelle base légale en vue de justifier le bien-fondé de l'imposition contestée.

Section 2 – Contentieux du recouvrement

Art. 700.- 1) Les contestations relatives au paiement des impôts, droits et taxes doivent être adressées, appuyées de toutes les justifications utiles, au service des impôts compétent dont relève la Recette des Impôts qui exerce les poursuites.

2) La contestation ne peut porter que sur :

- a) la régularité en la forme de l'acte ou des mesures de poursuites engagées ;
- b) l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette compte tenu des paiements déjà effectués ;
- c) l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

3) Les contestations sont formulées par le redevable ou la personne solidaire dans les deux (2) mois à partir de la notification de l'acte incriminé.

4) Le directeur du service fiscal de rattachement saisi se prononce dans un délai de deux (2) mois à partir du dépôt de la réclamation dont il accuse réception.

5) Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable peut porter l'affaire devant la juridiction compétente dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de la décision du directeur du service des impôts ou de l'expiration du délai de deux (2) mois qui lui est accordé pour prendre sa décision.

6) La juridiction compétente se prononce uniquement au vu des pièces justificatives qui ont été présentées par le directeur fiscal de rattachement.

7) Les contestations ne sont pas suspensives du paiement des impositions et pénalités y afférentes. Toutefois, le contribuable peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation, surseoir au paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités dans les conditions fixées à l'article 694 du présent Code.

8) La saisie est exécutée nonobstant toutes contestations.

Art. 701.- 1) Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement d'impôts, droits et taxes, il est formulé une demande en revendication d'objets saisis, cette demande, appuyée de toutes justifications établissant que les biens n'appartiennent pas à la personne saisie ou qu'ils sont insaisissables, doit être soumise au Receveur des Impôts.

2) Sous peine de nullité, la demande doit être formulée dans les vingt (20) jours à compter de la date à partir de

laquelle le revendicateur a eu connaissance de la saisie.

3) Le Receveur des Impôts statue dans le délai d'un (1) mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, ou dans le cas où la décision ne lui donne pas satisfaction, le revendicateur peut assigner le Receveur des Impôts devant la juridiction compétente.

L'assignation lancée avant l'expiration du délai d'un (1) mois est irrecevable.

4) La juridiction compétente statue exclusivement à partir des justifications soumises au Receveur des Impôts.

Titre 3 : Recouvrement de l'impôt

Art. 702.- 1) Le recouvrement des impôts, droits et taxes est assuré par les receveurs des impôts.

2) Les receveurs des impôts ont la qualité de comptable des administrations financières.

3) Les règles relatives aux obligations et responsabilités des comptables

publics leur sont applicables. Ils sont, notamment, personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des impôts, droits et taxes qu'ils ont effectivement pris en charge.

4) Ils exercent toute poursuite en vue du recouvrement de ces impôts, droits et taxes sans avoir à solliciter d'autorisation préalable.

Chapitre 1 : Exigibilité

Art. 703.- 1) Sauf disposition expresse contraire, les impôts, droits et taxes sont exigibles dans les dix (10) jours suivant la notification de l'avis de mise en recouvrement.

2) Toutefois, entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt, droit ou taxe :

- a) les émissions consécutives à des redressements notifiés

- par l'Administration fiscale en cas de flagrance fiscale ;
- b) la vente volontaire ou forcée ;
- c) la cession ou cessation d'entreprise ;
- d) la faillite, le règlement préventif, le redressement judiciaire, la liquidation des biens ;
- e) le déménagement hors du territoire national.

Chapitre 2 : Paiement de l'impôt

Section 1 – Titres exécutoires

Art. 704.- 1) Les impôts, droits et taxes sont recouverts soit par paiement spontané, soit par ticket-valeur, soit par avis de mise en recouvrement.

2) Le paiement spontané s'effectue sur déclaration ou bordereau-avis sans avertissement préalable, dans les délais impartis pour le dépôt de la déclaration.

3) Les tickets-valeurs sont placés auprès des recettes des impôts pour y être débités directement.

4) L'avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire par lequel il est notifié au contribuable la dette fiscale mise à sa charge.

Art. 705.- 1) L'avis de mise en recouvrement est nominatif et comporte, à peine de nullité :

- a) l'identité complète et l'adresse du contribuable ;
- b) les indications nécessaires à la connaissance des impôts, droits, taxes et redevances ou autres sommes faisant l'objet du recouvrement ;

c) la période à laquelle se rapporte l'imposition ;

d) l'année au cours de laquelle l'imposition est établie ;

e) le numéro d'ordre de l'avis de mise en recouvrement ;

f) le montant des droits et pénalités ;

g) le Numéro d'Identification Fiscale pour les contribuables immatriculés ;

h) la date de mise en recouvrement ;

i) la date d'exigibilité ;

j) la date de majoration ;

k) les signatures des personnes habilitées.

2) L'avis de mise en recouvrement est notifié par le Receveur des Impôts au contribuable, à ses ayants-droits ou à son représentant. En cas de refus de décharge, l'agent de poursuite dresse un procès-verbal de constat de refus. Nonobstant ce refus, la procédure de recouvrement suit son cours normal.

3) La prise en charge intervient :

- a) dès que le Receveur des Impôts reçoit un avis de mise en recouvrement provenant d'un service d'assiette ou de contrôle, dès lors qu'il est revêtu de la signature du chef du service émetteur et de celle du directeur hiérarchiquement compétent ;
- b) à l'initiative du Receveur des Impôts, lorsqu'il constate lui-même le défaut de paiement à la date d'exigibilité, à la condition qu'il ait connaissance du montant exigible.

4) La date de notification de l'avis de mise en recouvrement constitue le point de départ des délais de recouvrement, de prescription, de réclamation et de péremption du privilège du trésor sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent Code.

5) La notification marque le début de la période de quatre (4) ans sur laquelle porte le privilège du trésor.

Art. 706.- Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut demander, sur justification de ses qualités, copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette fiscale.

Section 2 – Modalités de paiement

Sous-section 1 – Moyens de paiement

Art. 707.- 1) Les impôts, droits et taxes, y compris les pénalités, amendes, majorations et intérêts de retard, sont payables auprès du Receveur des Impôts du lieu de résidence fiscale du contribuable par versement d'espèces, chèque, virement bancaire, ou tout autre mode légalement admis.

2) Les contribuables peuvent payer les montants dont ils sont redevables au moyen de procédés électroniques de télépaiement, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

3) Un comptable public du Trésor destinataire d'une contrainte extérieure

délivrée par un autre comptable public, engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en payant un créancier de l'Etat sans s'être assuré au préalable que ce créancier est à jour dans le paiement de ses impôts et taxes.

Art. 708.- 1) Tout versement d'impôt, droit ou taxe donne obligatoirement lieu à délivrance d'une quittance manuelle ou informatisée.

2) La quittance de paiement peut être délivrée par voie électronique.

Art. 709.- 1) Le paiement de l'impôt forfaitaire des contribuables visés aux

articles 128 et 123 donne lieu à la délivrance d'un ticket-valeur qui doit être présenté à toute réquisition des agents habilités, notamment au moment du recensement et au cours des opérations de contrôle ou d'enquête.

2) Un duplicata est délivré en cas de destruction, de perte ou de vol dûment attesté du ticket- valeur sur demande écrite du contribuable adressée au service qui l'a délivré. Le duplicata du ticket-valeur délivré est d'une valeur faciale de dix mille (10 000) francs CFA.

Art. 710.- 1) La compensation légale prévue par l'article 698 du présent Code s'applique en matière de recouvrement de l'impôt.

2) Les contribuables ne peuvent se prévaloir d'une créance sur le Trésor public pour refuser d'acquitter leurs impôts ou en différer le règlement.

3) Le comptable public du Trésor doit opposer la compensation aux impositions dues par un créancier de l'État à l'occasion de chaque règlement qu'il effectue.

Sous-section 2 – Règlement des difficultés de paiement

Art. 711.- 1) Le contribuable peut demander au Receveur des Impôts un plan de règlement de sa dette fiscale.

2) Le plan de règlement ne peut pas dépasser douze (12) mois et demeure subordonné à la production par le redevable de garanties constituées par des cautions solidaires, nantisements, hypothèques conventionnelles, dépôt de titres et valeurs ou de

toute autre garantie, laissée à l'entière appréciation des receveurs.

3) Le non-respect par le contribuable des conditions du plan de règlement entraîne l'obligation du paiement immédiat du solde dû, sauf dans des circonstances justifiées et appréciées par le directeur du service fiscal de rattachement.

Section 3 – Prescription de l'action en recouvrement

Art. 712.- 1) L'action en recouvrement des impôts, droits et taxes, y compris les amendes, pénalités, majorations, intérêts de retard et frais de poursuite, se prescrit par quatre (4) ans à partir de la date de mise en recouvrement.

2) Cette prescription est interrompue par :

- a) la mise en demeure ou commandement ;
- b) les actes de poursuite, notamment l'avis à tiers détenteur, la fermeture des locaux professionnels ou encore la saisie.
- c) la citation en justice ;

- d) tous actes du contribuable comportant reconnaissance de la dette et d'une manière générale par tous actes de droit commun interruptifs de la prescription ;
 - e) la réclamation du contribuable.
- 3) La prescription de l'action en recouvrement ne s'applique pas dans le cas des impôts retenus à la source ou

ceux dont le redevable n'est que collecteur.

Art. 713.- L'action de l'Administration fiscale pour le recouvrement de la taxe et/ou les pénalités à la charge des assureurs, courtiers ou intermédiaires qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 779 du présent Code est prescrite par un délai de trente (30) ans à compter de leur exigibilité.

Section 4 – Paiement indu d'impôt, droit ou taxe

Art. 714.- 1) Si le contribuable a payé plus d'impôt, droit ou taxe qu'il aurait dû, ou s'il a payé un impôt, droit ou taxe qu'il ne devait pas, ce surplus ou cette imposition indûment perçue est pris en compte pour le paiement des obligations fiscales antérieures ou futures, à moins que le contribuable en demande par écrit le remboursement. La demande de restitution est formulée dans les conditions fixées à l'article 693 du présent Code.

2) Les dispositions du point 1 ne s'appliquent pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont les crédits sont remboursés conformément aux dispositions des articles 349 et suivants du présent Code.

3) L'action des redevables contre le Trésor en restitution des taxes indûment perçues n'est soumise à aucun délai.

Chapitre 3 : Poursuites

Section 1 – Dispositions communes aux poursuites

Sous-section 1 – Engagement des poursuites

Art. 715.- 1) Les règles ci-après sont applicables au recouvrement forcé des impôts, droits et taxes prévus par le présent Code, à l'exclusion de tout autre texte.

2) Tout acte de poursuites fait contrairement aux formalités prescrites par le présent Code peut donner lieu à poursuites contre ceux qui y ont procédé et les frais restent à leur charge.

3) Toutes les formalités relatives aux poursuites sont prévues à peine de nullité. Toutefois, la nullité ne sera prononcée que s'il est résulté de l'omission ou de l'irrégularité constatée, un préjudice pour la partie qui l'invoque.

Art. 716.- 1) Sont susceptibles de poursuites en recouvrement forcé, tout contribuable, ses représentants ou ses ayants droit qui n'ont pas acquitté, à la date légale, le terme échu, les impôts, droits et taxes de toutes natures perçus au profit du budget de l'État ou des collectivités territoriales.

2) Les poursuites peuvent porter sur tout élément de l'actif du patrimoine du contribuable, de ses représentants ou de ses ayants-droits.

Art. 717.- 1) Le Receveur des Impôts doit déclencher les poursuites et décerner contrainte contre les contribuables retardataires, afin d'obtenir le paiement des sommes exigibles, à moins que ce dernier n'ait obtenu un sursis de paiement en vertu de l'article 694 du présent Code.

2) Aucune autorité publique ou administrative ne peut faire suspendre ou différer le recouvrement des impôts, droits et taxes et autres créances ou en entraver le déroulement normal sous peine d'engager sa responsabilité personnelle pécuniaire.

3) Les comptables chargés du recouvrement qui ont laissé passer le délai de prescription sans engager d'actions en recouvrement ou qui après les avoir commencées, les ont

abandonnées jusqu'à prescription des créances qui leur sont confiées pour recouvrement, sont déchus de leurs droits contre les redevables, mais demeurent responsables vis-à-vis des organismes publics concernés.

Art. 718.- 1) Tout acte de poursuites est établi en original et en autant de copies qu'il y a de destinataires.

2) Les notifications sont faites à la personne du contribuable qui en accuse réception. Dans le cas où la notification à personne s'avère impossible, l'acte est remis sous pli fermé, au domicile du contribuable, entre les mains des parents, serviteurs, employés ou de toute autre personne habitant à même demeure.

3) La personne qui reçoit l'acte en accuse réception. Si le contribuable ou la personne rencontrée refuse de recevoir l'acte, mention en est faite sur l'original et l'agent de poursuites délaisse néanmoins l'acte sous pli fermé en faisant mention sur l'original et la copie du refus à lui opposé.

4) Si la remise de l'acte n'a pu être effectuée parce que le redevable n'a pas été rencontré ni personne pour lui à son domicile ou sa résidence, l'acte est considéré comme ayant été valablement notifié le dixième jour qui suit la date de son affichage au dernier domicile figurant sur l'avis de mise en recouvrement du redevable. Copie de l'acte est déposée au secrétariat de la mairie du lieu de situation du dernier domicile connu.

5) La voie postale peut être utilisée pour la notification des actes de poursuites lorsque le redevable est domicilié en dehors des limites territoriales du poste comptable. L'acte de poursuites est placé sous enveloppe fer-

mée portant au recto le numéro d'ordre de l'acte à notifier ainsi que l'adresse du redevable et au verso le timbre du comptable qui exerce les poursuites. Le cachet de la poste fait foi.

Sous-section 2 – Agents habilités à poursuivre

Art. 719.- 1) Les poursuites sont exercées par les receveurs des impôts et les agents, assermentés et commissionnés, placés sous leur responsabilité, éventuellement assistés d'agents de la force publique.

2) Le Receveur des Impôts peut, après avoir requis l'avis conforme de son supérieur hiérarchique, recourir à des huissiers de justice, commissionnés et porteurs de contrainte. Les huissiers reçoivent une indemnité en sus payée sur les frais de poursuite par acte de

poursuite notifié et recouvré.

Art. 720.- 1) Les agents chargés des poursuites sont protégés par la loi dans l'exercice de leurs fonctions.

2) En cas d'injures, menaces, violences ou rébellion, ils doivent en dresser procès-verbal qui est visé par l'autorité de police et est remis au Directeur Général des Impôts ou à son représentant qui porte plainte auprès de la juridiction compétente en vue de l'application des articles 163 et 164 du Code pénal.

Sous-section 3 – Mise en demeure de payer

Art. 721.- 1) A défaut de paiement des sommes dues dans le délai fixé à l'article 703 et en l'absence d'un sursis de paiement accordé conformément à l'article 694 du présent Code, le Receveur des Impôts notifie au contribuable un avis de mise en demeure de payer les sommes réclamées dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de remise de l'avis, avant engagement des poursuites.

2) L'avis de mise en demeure comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes :

- a) les références du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
- b) le décompte distinct des sommes réclamées en principal et accessoires ;
- c) le commandement d'avoir à payer la dette fiscale dans le

délai posé au paragraphe 1, sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit ;

d) la signature de l'agent de poursuites.

Sous-section 4 – Mesures conservatoires

Art. 722.- 1) Avant l'émission d'un avis de mise en recouvrement, s'il est notoirement établi qu'un contribuable ne se conforme pas à la législation fiscale ou lorsque sa situation fiscale présente des insuffisances caractérisées au regard des divers impôts, droits et taxes assimilables à la fraude, ou lorsqu'il fait l'objet d'un rappel d'impôts suite à l'engagement d'une procédure de flagrance fiscale, l'Administration fiscale est autorisée à prendre toutes les mesures conservatoires d'usage pour procéder immédiatement à la détermi-

nation et au recouvrement des sommes susceptibles d'être dues conformément à la législation en vigueur.

2) Dans ces conditions, l'action de l'Administration fiscale ne peut être enfermée dans des délais tels que prévus en matière de contrôle, vérification et recouvrement.

3) En tant que de besoin, les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Section 2 – Mesures de poursuites de droit commun

Art. 723.- Les mesures de poursuites de droit commun sont entreprises dans l'ordre ci-après :

- 1° la saisie administrative ;
- 2° la vente.

Sous-section 1 – Saisie administrative

Art. 724.- La saisie administrative est une mesure de poursuite exécutée par un agent de recouvrement ou un porteur de contraintes visant les biens meubles corporels, les fruits, les récoltes et les immeubles appartenant à un contribuable défaillant en vue de leur vente.

I. Saisie des biens meubles corporels

Art. 725.- 1) Dix (10) jours après la notification d'une mise en demeure revenue infructueuse, l'agent chargé des poursuites peut procéder à la saisie des objets saisissables dans les formes prescrites par les règles de

droit commun applicables en matière de saisie-exécution.

2) Par dérogation au point 1 ci-dessus, la saisie-exécution des biens meubles d'un débiteur forain peut être réalisée sans notification préalable d'un avis de mise en demeure. Est considérée comme débiteur forain, toute personne n'ayant pas de domicile connu dans le ressort géographique de la Recette des Impôts.

3) Si le contribuable offre de se libérer, en présentant des garanties suffisantes et pérennes, le Receveur des Impôts doit suspendre la saisie.

Art. 726.- 1) Avant de procéder à l'inventaire des meubles par procès-verbal, l'agent chargé des poursuites doit faire entière lecture de l'avis de mise en demeure au contribuable ou au tiers poursuivi.

2) L'opposition d'un tiers ne fait pas obstacle à la saisie. Toutefois, l'intéressé peut formuler une demande en revendication d'objets saisis dans les conditions fixées à l'article 701 du présent Code.

Art. 727.- 1) Les objets qui ne peuvent faire l'objet de saisie sont :

- a) les effets ou objets de première nécessité tels que les vêtements, la literie, les ustensiles de ménage strictement indispensables à la vie du débiteur et des membres de sa famille vivant habituellement avec lui ;

- b) les instruments de travail indispensables à la pratique de la profession ;
- c) les provisions nécessaires à son alimentation et à celle des membres de sa famille vivant habituellement avec lui.

2) Toutefois, ces effets ou objets mobiliers perdent leur caractère d'insaisissabilité :

- a) s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement ;
- b) s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté ou de leur caractère luxueux ;
- c) s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.

Art. 728.- 1) L'agent chargé des poursuites ou l'huissier qui ne trouve aucun objet saisissable, dresse un procès-verbal de carence.

2) Les agents chargés des poursuites peuvent être habilités par le Receveur des Impôts et, sous sa responsabilité, à recevoir des fonds en paiement des impôts, droits et taxes pour lesquels il signifie des actes contre remise d'un reçu.

Art. 729.- 1) Si au moment de la saisie, le contribuable ne paye pas, l'agent chargé des poursuites procède à l'inventaire des objets à saisir se trouvant dans les locaux et les meubles qu'il

peut se faire ouvrir et en dresse procès-verbal.

2) Le procès-verbal de saisie administrative comprend :

- a) la description des biens saisis ;
- b) l'indication de la date de la vente ;
- c) la désignation du gardien.

2) Lorsque l'agent chargé des poursuites ne peut pas désigner un gardien présentant toutes les garanties, il peut appréhender les objets pour les déposer dans les locaux administratifs spécialement désignés au procès-verbal de saisie après accord du Receveur des Impôts. Dans ce cas, l'agent de poursuite peut être désigné gardien.

3) Les véhicules automobiles ayant fait l'objet d'une saisie pourront être appréhendés et conduits par des chauffeurs administratifs à la Recette des Impôts ou en des locaux administratifs appropriés. Dans ce dernier cas, le chef du local, désigné gardien, ne libérera le véhicule que sur mainlevée du Receveur des Impôts.

Art. 730.- 1) Le détournement des objets saisis est assimilé à un vol s'il est commis par un tiers désigné gardien, et est, à ce titre, puni par l'article 307 du Code pénal.

2) Il est assimilé à un abus de confiance s'il est réalisé par le contribuable saisi constitué lui-même gardien et puni à ce titre par l'article 338 du Code pénal.

3) Dans le cas où il est amené à constater la disparition du bien saisi, l'agent de poursuite dresse un procès-verbal

qui permet de faire constater le délit par le Parquet.

4) Le détournement d'objets saisis constitue un délit même si la saisie était nulle pour vice de forme.

Art. 731.- Le Receveur des Impôts peut pratiquer une saisie-arrêt, selon les règles prévues au Code de procédure civile, afin de faire procéder à la saisie des objets mobiliers ou de deniers que le débiteur ne détient pas mais qui sont entre les mains d'un tiers.

Art. 732.- Le Receveur des Impôts peut pratiquer une saisie-revendication pour appréhender des biens mobiliers qui ont été détournés et sont parvenus chez un tiers après avoir fait l'objet d'une saisie-exécution.

II. Saisie des immeubles

Art. 733.- Le Receveur des Impôts, à défaut de paiement à l'échéance, procède à la saisie et à la vente des immeubles du débiteur à l'exception de sa résidence principale et après autorisation du Directeur Général des Impôts.

Art. 734.- 1) La saisie immobilière est précédée d'un commandement afin de saisie immobilière signifié au débiteur par le Receveur des Impôts dans un délai de quinze (15) jours après la notification d'une mise en demeure prévue à l'article 721 du présent Code revenue infructueuse.

2) Le commandement afin de saisie immobilière indique :

- a) la nature et le montant des dettes fiscales ;

- b) les références de l'avis de mise en recouvrement ou tout autre titre exécutoire ;
- c) le numéro du titre foncier, les références cadastrales ou tout autre élément d'identification et la consistance de l'immeuble sur lequel porte la saisie ;
- d) la mention qu'à défaut de paiement dans un délai de trente (30) jours, à compter de sa notification, il sera procédé à la saisie de l'immeuble du débiteur.

Art. 735.- 1) A la requête du Receveur des Impôts, le commandement, établi en trois (3) exemplaires, est visé, dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de sa réception, sous peine de nullité, par le conservateur de la propriété foncière.

2) L'original est adressé au débiteur. Une copie est remise au conservateur, pour inscription sur le feuillet foncier. L'autre copie est conservée par le Receveur des Impôts.

3) Lorsque l'immeuble n'a pas fait l'objet d'immatriculation, le Receveur des Impôts peut provoquer la procédure

d'immatriculation auprès du conservateur de la propriété foncière, en vue de procéder à la saisie immobilière postérieurement à cette formalité. Les frais d'immatriculation sont à la charge du débiteur.

Art. 736.- 1) En cas de non-paiement dans le délai de trente (30) jours, le commandement inscrit au livre foncier vaut saisie immobilière.

2) L'immeuble et ses revenus sont réputés immobilisés au profit du Trésor Public.

3) Tous les actes inscrits postérieurement à la date de l'inscription du commandement sur le titre foncier sont, de plein droit, sans effets vis-à-vis des tiers.

Art. 737.- En cas de paiement avant la vente, l'inscription du commandement est radiée par le conservateur de la propriété foncière sur une main levée donnée par le Receveur des Impôts.

III. Saisie des fonds de commerce

Art. 738.- Le Receveur des Impôts doit pratiquer la saisie des éléments corporels du fonds de commerce avant de procéder à la vente globale du fonds de commerce.

Sous-section 3 – Vente

I. Vente des biens meubles corporels

Art. 739.- 1) La vente des biens meubles saisis ne peut s'effectuer qu'en vertu d'une autorisation du Di-

recteur Général des Impôts sur proposition du Receveur des Impôts.

2) Elle ne peut avoir lieu que huit (8) jours après l'autorisation visée ci-des-

sus, sauf autorisation spéciale du Directeur Général des Impôts lorsqu'il y a lieu de craindre le déperissement des objets saisis.

3) La vente doit être précédée d'une publicité trois (3) jours avant, par les moyens appropriés.

Art. 740.- 1) La vente est faite par les agents de poursuite ou par huissier de justice, en présence du Receveur des Impôts ou de son représentant, dans la forme des ventes qui ont lieu par autorité de justice.

2) Le choix du lieu de la vente est laissé à l'appréciation du Receveur des Impôts.

3) La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les contributions exigibles au jour de la vente ainsi que l'ensemble des frais de poursuite. Dans ce cas, le reste des objets saisis est remis au contribuable.

4) Le produit de la vente est immédiatement versé au Receveur des Impôts qui délivre une quittance au saisi.

5) A l'issue de la vente, un procès-verbal constate la nature des objets vendus et leur prix. La vente peut être suspendue si des enchères sérieuses ne sont pas portées.

II. Vente des immeubles

Art. 741.- A partir de la date d'effet de la saisie immobilière, le Receveur des Impôts procède, par le service des domaines, à la vente aux enchères

publiques de l'immeuble saisi, après autorisation du Directeur Général des Impôts.

Art. 742.- 1) La vente doit être précédée, au moins quinze (15) jours à l'avance, d'une publicité par apposition d'affiches à la conservation de la propriété foncière, au bureau du Receveur des Impôts poursuivant, au tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble, à la mairie du lieu de situation de l'immeuble et par voie de presse.

2) Les publications doivent contenir les renseignements suivants :

- a) le numéro du titre foncier ;
- b) les références cadastrales ;
- c) la consistance de l'immeuble ;
- d) la date, l'heure et le lieu de la vente ;
- e) le montant de la mise à prix.

Art. 743.- 1) La vente du bien immobilier est faite par les agents de poursuite ou par huissier de justice, en présence du Receveur des Impôts ou de son représentant, dans la forme des ventes qui ont lieu par autorité de justice.

2) Le choix du lieu de la vente est laissé à l'appréciation du Receveur des Impôts.

Art. 744.- 1) A défaut d'enchères, à l'issue de la dernière mise à prix, le Trésor Public est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.

2) L'immeuble adjugé au Trésor Public est pris en charge par le Receveur des

Impôts qui a la faculté de le remettre en vente comme bien domanial.

3) Le débiteur saisi est libéré à concurrence de la mise à prix ou de la partie de cette somme attribuée au Trésor Public lorsque celle-ci doit être répartie entre plusieurs créanciers.

4) Si la vente de l'immeuble par le Receveur des Impôts produit un prix supérieur à la mise à prix, l'excédent du prix constitue une recette domaniale. Si au contraire, la vente produit un prix inférieur à la mise à prix, la différence reste à la charge du Trésor Public qui

peut en demander l'annulation au Ministre chargé des finances.

III. Vente des fonds de commerce

Art. 745.- Par dérogation aux règles de droit commun, le Receveur des Impôts fait ordonner, par le Président du Tribunal compétent, la vente du fonds de commerce dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le Président du tribunal exerce à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les dispositions du Code de procédure civile.

Section 3 – Mesures particulières de poursuites

Sous-section 1 – Avis à tiers détenteur

Art. 746.- 1) Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant aux redevables d'impôts, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor Public, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, sous forme d'avis à tiers détenteur, de verser, en lieu et place du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables.

Cette obligation s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

2) L'avis à tiers détenteur est valable pour toutes sommes présentes et à venir en l'absence d'une mainlevée dûment délivrée par le Receveur des Impôts.

3) Tout redevable d'impôts et taxes poursuivi par le Receveur des Impôts au moyen d'un avis à tiers détenteur doit en être informé après l'engagement de l'action par le biais d'une notification d'avis à tiers détenteur.

Art. 747.- 1) L'avis à tiers détenteur appréhende toutes les sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où il le reçoit, ainsi que toutes celles dont il deviendra détenteur ou

débiteur et dans la limite des sommes à recouvrer.

Il s'étend aussi aux créances à exécutions successives.

2) Les sommes qui sont dues ou détenues par le tiers au moment de la saisie ou qui sont à venir ainsi que les créances à exécutions successives sont, immédiatement ou au fur et à mesure de leur entrée à la disposition du tiers ou de leur échéance, versées au comptable saisissant, nonobstant toute contestation. Le versement ainsi effectué libère le tiers détenteur vis-à-vis du redevable.

3) Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis, établis au nom du même redevable, émanant de plusieurs comptables publics ou agents dûment habilités, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en fonction de leur ordre d'arrivée.

Art. 748.- Lorsque, après la notification d'un avis à tiers détenteur, le redevable n'est plus débiteur des impositions réclamées, le Receveur des Impôts doit donner mainlevée de l'opposition.

Art. 749.- Le tiers saisi est considéré comme débiteur solidaire s'il n'exécute pas l'avis à tiers détenteur dès réception.

Sous-section 2 – Fermeture d'établissement et publications dans la presse

Art. 750.- 1) Lorsque dans les dix (10) jours suivant une mise en demeure, le redevable n'a pas acquitté les sommes qui lui sont réclamées ou présenté des garanties suffisantes, le Receveur des Impôts peut faire procéder par un agent de poursuite ou par un huissier de justice, à la fermeture provisoire pour non-paiement d'impôts, des locaux à usage professionnel.

2) La fermeture est accompagnée d'une notification au redevable pour non-paiement d'impôts. Une affiche indiquant les motifs de la fermeture est apposée à la devanture de l'établissement.

3) Les contribuables ne disposant pas de locaux à usage professionnel

sont considérés comme « fermés pour non-paiement d'impôts » lorsque la notification de fermeture leur a été remise en mains propres.

4) En cas de refus par le contribuable de prendre la notification de fermeture, l'agent de poursuite dresse un procès-verbal de constat de refus. Nonobstant ce refus, la fermeture est considérée comme effective.

5) Pendant la période de fermeture, le propriétaire de l'établissement est d'office constitué gardien.

6) La fermeture provisoire d'un établissement prend fin immédiatement avec le paiement intégral ou partiel assorti d'un plan de règlement des sommes dues.

Art. 751.- 1) Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 191 et 192 du Code pénal, les bris de scellés ou des affiches apposées lors de la fermeture des locaux sont sanctionnés par l'application d'une amende fiscale de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.

2) En cas de récidive, l'amende est portée au double.

Art. 752.- Sur proposition du Directeur Général des Impôts, le Ministre chargé des finances peut procéder à la publication, par voie de presse écrite, orale et télévisée, de la liste des contribuables qui ont fait l'objet d'une mise en demeure et qui ne se sont pas acquittés de leurs dettes fiscales dans les délais impartis.

Sous-section 3 – Blocage des comptes

Art. 753.- Pour assurer le recouvrement des impositions établies par taxation d'office au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, le

Receveur des Impôts est autorisé à prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable, notamment à faire procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôt ou d'avance ouverts au nom de l'intéressé.

Sous-section 4 – Recouvrement des impôts à l'étranger

Art. 754.- Hormis le cas où il fait l'objet d'une convention d'assistance administrative réciproque, le recouvrement à l'étranger des créances fiscales s'ef-

fectue par voie de contrainte extérieure, par le biais des chancelleries auprès des ambassades du Niger à l'étranger.

Section 4 – Frais de poursuites

Art. 755.- 1) Les frais de poursuite à la charge du redevable en retard dans le paiement de ses impôts sont calcu-

lés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :

Nature des actes	Tarif
Commandement	3%
Fermeture des locaux à usage professionnel	2%
Saisie	3%
Signification de vente	1,5%
Affiches	1,5%
Procès-verbal de vente	1%
Saisie interrompue par versement immédiat et dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc	1%

2) Ces frais comportent un minimum de cinq mille (5 000) francs CFA, pour le commandement et de dix mille (10 000) francs CFA, pour les autres actes de poursuite.

3) La dette du redevable prise en considération pour le calcul des frais de poursuite comprend le principal de l'impôt, la majoration de 10% et les frais des actes de poursuite antérieurement signifiés.

Art. 756.- 1) Chacun des actes de poursuites délivrés par les porteurs de contraintes, sous peine de nullité, mentionne le prix auquel il a été taxé.

2) Ces actes sont exemptés de la formalité de timbre et de l'enregistrement, tant pour les originaux que pour les copies des actes accessoires.

Chapitre 4 : Garanties du recouvrement

Section 1 – Privilège du Trésor

Art. 757.- 1) Le privilège du Trésor Public, reconnu aux receveurs des impôts, lui permet d'être préféré aux autres créanciers et garantit le recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances, produits et revenus de toute nature, pénalités, majorations et frais de poursuite qui sont perçus

ou non par voie de titres exécutoires en vertu des dispositions du présent Code.

2) Un privilège général s'exerce :

- sur les meubles et effets mobiliers appartenant au rede-

vable, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

- b) lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque le matériel est réputé immeuble par destination au sens du Code civil ;
- c) sur toute habitation pouvant être transportée sans occasionner de démolition.

3) Un privilège spécial s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles, en garantie des impôts assis sur ces immeubles. Il confère un droit de suite au Receveur des Impôts.

4) Le privilège du Trésor Public s'exerce avant tout autre pendant une période de quatre (4) ans, à compter de la mise en recouvrement.

5) Le privilège peut être exercé tant que la créance privilégiée n'est pas éteinte par la prescription.

6) Le privilège du Trésor Public prend rang après :

- a) le privilège des frais de justice ;
- b) le privilège de la part insaisissable des salaires des trois derniers mois en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, et ;
- c) le privilège du créancier nanti sur le matériel d'équipement.

Art. 758.- L'ordre des privilèges fiscaux est le suivant :

- a) privilège de la taxe sur la valeur ajoutée, des impôts directs et des autres impôts indirects ;
- b) privilège des impôts directs perçus au profit exclusif des collectivités territoriales ;
- c) privilège accordé pour le recouvrement des droits d'enregistrement et des taxes perçues selon les mêmes règles ;
- d) privilège des autres impôts, droits, taxes et redevances.

Art. 759.- 1) Par dérogation aux dispositions du droit commun, le Receveur des Impôts peut procéder à la publicité des privilèges sur les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et des personnes morales de droit privé même non commerçantes.

2) L'inscription est requise au greffe du Tribunal de Grande Instance ou d'Instance compétent.

Art. 760.- 1) Le privilège est exercé sur le gage et conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.

2) La demande par avis à tiers détenteur a le même effet qui s'étend aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l'encontre du tiers détenteur, quelle que soit la date à laquelle ces créances deviendraient effectivement exigibles.

Art. 761.- 1) Dans tous les cas où le Releveur des Impôts estime que le privilège du trésor se trouve menacé du fait du contribuable par des changements fréquents ou fortuits de domicile, le risque d'organisation d'insolvabilité lorsqu'une procédure de rectification est en cours, ou par le constat d'autres risques, il est autorisé à prendre les mesures provisoires suivantes :

- a) l'inscription provisoire d'hypothèque sur les biens immeubles ;
- b) la saisie provisoire sur les biens meubles, sur les biens placés dans un coffre-fort, sur les créances, sur les droits d'associés et sur les valeurs mobilières ;
- c) le blocage des comptes dans les conditions fixées à l'article 753 du présent Code.

2) Toute saisie ou inscription provisoire d'hypothèque devient définitive lors de la mise en recouvrement de l'impôt ou de son exigibilité.

3) Ces mesures sont signifiées par écrit.

Art. 762.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le Releveur des Impôts :

- a) conserve la faculté de poursuivre, directement, le recouvrement de la créance privilégiée sur l'ensemble de l'actif sur lequel porte le privilège.
- b) exerce son droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déferé dans le délai d'un (1) mois à une sommation de régler les créances fiscales sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.

Section 2 – Hypothèque légale du Trésor

Art. 763.- 1) Pour le recouvrement des impositions de toute nature, amendes et frais y afférents, le Trésor Public dispose d'une hypothèque légale sur tous les biens immobiliers appartenant au redevable de l'impôt.

2) L'hypothèque légale peut atteindre les immeubles successoraux pour le recouvrement des droits de mutation par décès. L'inscription hypothécaire est prise à la requête du Releveur des Impôts, au bureau de la conservation

de la propriété foncière du lieu de situation de l'immeuble.

Art. 764.- 1) L'hypothèque légale du Trésor Public prend rang à la date de son inscription au bureau de la conservation de la propriété foncière, mais elle prend rang après le privilège des frais de justice et des salaires dispensés d'inscription.

2) Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable

a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.

Art. 765.- Pour garantir les créances, le Receveur des Impôts peut, également, avoir recours à l'hypothèque judiciaire.

Section 3 – Solidarité de paiement

Art. 766.- Le titre de perception établi est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais aussi contre ses représentants ou ayants-droits.

Art. 767.- Chacun des époux, est tenu, solidairement, responsable du paiement de tous les impôts lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens.

Art. 768.- Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de tous les impôts et taxes établis à raison de l'exploitation de ce fonds, à concurrence des sommes dues par l'exploitant.

Art. 769.- 1) Tout cessionnaire d'un fonds de commerce, d'un immeuble, d'une charge, d'un office, d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale est responsable, avec le cédant ou les ayants droit de celui-ci, du paiement des impôts y afférents dus jusqu'à la date de la cession et ce, nonobstant toute convention particulière.

2) Le cessionnaire ne peut être mis en cause que pendant un délai de six (6) mois qui commence à courir au jour de la cession ou de la mutation.

3) Toute transaction immobilière passée devant un notaire est subordonnée à la présentation par le cessionnaire ou son représentant d'un quitus fiscal attestant que l'immeuble objet de la transaction est quitte de toute dette fiscale, notamment les impôts fonciers et les droits d'enregistrement relatifs aux transactions antérieures. Ce quitus fiscal est délivré par le Directeur Régional des Impôts de la situation géographique de l'immeuble.

Art. 770.- A défaut de paiement spontané, sont poursuivis et personnellement contraints au paiement forcé par toutes voies de droit prévues par le présent Code, au même titre et selon la même procédure qu'à l'encontre des contribuables figurant nominativement sur les titres de perception :

- a) les tiers solidaires tenus au paiement de l'impôt en vertu des dispositions de droit commun ou de la législation fiscale;
- b) les dépositaires publics et liquidateurs de sociétés dissoutes visés à l'article 773 du présent Code qui se sont dessaisis des deniers affectés au privilège du trésor sans avoir réglé les impôts dus par les personnes du chef desquelles lesdits deniers provenaient ;

- c) les associés, gérants, administrateurs, directeurs et liquidateurs de sociétés qui n'ont pas acquitté à la date d'exigibilité ou aux échéances prescrites, les impôts à régler par la société qu'ils ont administrée ou liquidée ou dont ils ont perçu des rémunérations, dividendes, avances ou bénéfices;
- d) les tiers détenteurs qui, requis de payer en lieu et place des redevables, s'abstiennent de le faire dans les cinq (5) jours de la notification de l'avis à tiers détenteur visé à l'article 746 du présent Code. Ce paiement devant être effectué nonobstant toute opposition, ils deviennent solidairement responsables des sommes dont les redevables ont éludé le versement.

Art. 771.- 1) Le propriétaire ou ses représentants qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par

les conventions verbales, donné avis au Receveur des Impôts du déménagement de leurs locataires, peuvent, en cas de complicité manifeste ou prouvée être déclarés solidairement responsables des sommes dues par ceux-ci au titre de la taxe professionnelle, de l'impôt forfaitaire et de la contribution des licences assises sur les activités exercées dans le local objet du bail.

2) La part de la contribution mise à la charge du propriétaire ou de son représentant comprend seulement la fraction afférente à l'exercice de la profession du semestre précédent et du semestre en cours.

Art. 772.- Toute personne condamnée comme complice de contribuables s'étant frauduleusement soustraits à l'impôt, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle par d'autres manœuvres au paiement de l'impôt, est tenue, solidairement avec les redevables légaux, au paiement de ces impôts.

Section 4 – Obligations des dépositaires publics de fonds

Article 773.- 1) Les huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, notaires, syndics de faillite, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des impôts sur les revenus dus par les personnes du chef des-

quelles lesdites sommes seront provenues.

2) Sont autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les impôts qui se trouveraient dus avant de procéder à la délivrance des deniers.

3) Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.

4) Les obligations imposées aux tiers tenus au paiement en vertu des dispositions du présent article s'étendent, avant la mise en recouvrement des

titres exécutoires, au règlement de toutes les sommes qui doivent être payées spontanément par les contribuables au titre des retenues à la source et des versements à effectuer par anticipation ou par acomptes provisionnels ou en vertu de dispositions fiscales particulières.

Titre 4 : Obligations des contribuables

Chapitre 1 : Identification des contribuables

Section 1 – Déclaration d'existence et immatriculation fiscale

Art. 774.- Toute personne physique ou morale, assujettie à un impôt, droit ou taxe prévu par le présent Code est tenue de souscrire, auprès du service des impôts territorialement compétent, une déclaration d'existence dans les trente (30) jours du commencement de son activité. La déclaration d'existence doit indiquer l'identité complète accompagnée des pièces justificatives (prénom, nom, date de naissance, lieu de résidence, nationalité) des actionnaires, associés, fondateurs, membres de conseil de fondation ou dirigeants d'associations, ainsi que celle de leurs bénéficiaires effectifs.

Les gestionnaires de trusts, fiducies ou constructions juridiques similaires étrangers domiciliés au Niger ainsi que

les gestionnaires de awqaf privés (ou de famille) constitués au Niger sont tenus de déposer dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le trust, la fiducie, la construction juridique ou le waqf a été créé ou de la date à laquelle le gestionnaire a été désigné, une déclaration mentionnant l'identité des personnes liées auxdits trusts, fiducies, constructions juridiques ou awqaf privés (ou de famille), et celle de leurs bénéficiaires effectifs, ainsi qu'aux avoirs desdits trusts, fiducies, constructions juridiques ou awqaf privés (ou de famille).

Toute modification ultérieure des informations ci-dessus communiquées, doit être notifiée à l'Administration fiscale dans un délai de quinze (15) jours. *(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)*

Art. 775.- 1) Toute personne physique ou morale qui exerce au Niger une activité permanente ou occasionnelle ou qui est prise en compte par une administration financière est attributaire d'un Numéro d'Identification Fiscale (NIF) unique, exclusif et invariable.

2) Le Numéro d'Identification Fiscale ne peut servir qu'à celui à qui il est attribué.

3) Le Numéro d'Identification Fiscale est :

- a) mentionné dans toutes les formalités administratives et notamment lors des déclarations fiscales ou douanières ;
- b) porté sur les lettres, factures, quittances et reçus rédigés ou établis par les personnes visées au point 1 du présent article ;
- c) indiqué à la suite du nom, de la raison sociale ou dénomination sociale sur les déclarations, enseignes, pièces, actes ou tous autres documents produits, émis ou passés par lesdites personnes dans leurs relations avec les tiers.

4) En cas de non-respect des obligations fiscales par le contribuable, l'Administration procède à une suspension

provisoire du Numéro d'Identification Fiscale concerné. La réactivation est subordonnée à la régularisation de sa situation fiscale.

5) Ce numéro donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation fiscale.

6) Les conditions d'attribution, d'utilisation et de retrait dudit numéro sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Art. 776.- 1) Le Numéro d'Identification Fiscale est attribué par le service compétent de la Direction Générale des Impôts à l'initiative de l'Administration fiscale ou à la demande du contribuable.

2) Le contribuable doit mentionner son Numéro d'Identification Fiscale :

- a) lors des démarches entreprises auprès des administrations ;
- b) sur les déclarations fiscales et douanières ;
- c) sur les factures délivrées à ses clients ;
- d) sur les documents professionnels remis à des tiers ;
- e) lors de l'ouverture de comptes, par les professionnels, auprès des établissements bancaires ou financiers.

Art. 777.- 1) Nul ne peut exercer la profession d'importateur, d'exportateur ou de réexportateur, ou obtenir de

licences ou autorisation d'importation, d'exportation ou de réexportation, s'il n'est pas attributaire d'un Numéro d'Identification Fiscale relevant du régime réel d'imposition et à jour dans ses obligations déclaratives et de paiement.

2) Le Numéro d'Identification Fiscale est personnel et ne doit être utilisé que par son attributaire pour l'enlèvement de ses propres marchandises et autres biens.

3) En cas d'usage frauduleux du Numéro d'Identification Fiscale pour l'importation de marchandises, le commissionnaire agréé en douane ou toute autre personne est solidairement responsable du paiement des impositions subséquentes, sans préjudice des sanctions prévues au point 2 de l'article 818 du présent Code et des poursuites pénales à l'encontre des auteurs.

Art. 778.- 1) Doivent faire l'objet d'une déclaration de modification, selon le modèle établi par l'Administration fiscale, dans un délai de trente (30) jours qui suit le changement :

- a) pour les personnes morales : toute modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège social ou du lieu de son principal établissement ; d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, d'émission, de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par

des titres négociables, de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou plusieurs associés ;

- b) pour les personnes physiques: toute cession, cessation, et/ou changement du lieu d'exercice de l'activité.

2) La déclaration prévue au point 1 ci-dessus doit être adressée ou remise au service des impôts dont relève le demandeur.

Art. 779.- 1) Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires visés à l'article 402 du présent Code sont tenus de déposer une déclaration d'existence auprès des services des impôts dont ils relèvent dans le délai de trente (30) jours du début de l'activité.

2) Les sociétés et compagnies d'assurances ayant plusieurs agences sont tenues de souscrire une déclaration distincte auprès des services des impôts dont elles relèvent, en précisant l'identité des responsables des agences.

3) Cette déclaration doit, entre autres éléments, énoncer la nature des opérations et les noms du ou des responsable(s) de la société ou de l'établissement.

Art. 780.- 1) Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, de faire agréer par le Ministre chargé des Finances de la République du Niger un représentant personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

2) Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au journal officiel de la République du Niger, à la diligence conjointe de la Direction Générale des Impôts et de la Direction du Contrôle des Assurances.

De même, elles publient, chaque année au journal officiel la liste des assureurs étrangers ayant un représentant au Niger à la date du 31 décembre précédent.

Section 2 – Représentation des contribuables

Art. 781.- 1) Toute personne autorisée à représenter un contribuable en vertu des dispositions du présent Code remplit les déclarations d'impôt, présente les états financiers, paye les impôts et se conforme à toutes les obligations imposées au contribuable.

2) Les personnes visées au présent article sont :

- a) le tuteur, le curateur ou toute autre personne qui a la garde d'un mineur ou de toute autre personne privée de capacité légale ;
- b) l'administrateur légal ou judiciaire d'un bien foncier ou d'un legs, ou les héritiers de ce bien ;
- c) le propriétaire d'une entreprise ;
- d) les membres d'un partenariat dont la responsabilité est illimitée ;
- e) le président, les gérants, l'administrateur ou tout autre représentant d'une société ou de toute autre personne morale ;

- f) le représentant d'une société ou de toute autre personne morale en liquidation ;
- g) toute autre personne mandatée pour représenter ou assister le contribuable.

3) Toute personne visée aux a), b), e), f) ou g) du point 2 ci-dessus, est tenue de communiquer la nouvelle compétence ou désignation à l'Administration fiscale dans le délai de quinze (15) jours qui suit ladite compétence ou désignation.

4) Les personnes visées au g) du point 2 ci-dessus doivent justifier d'un mandat régulier dûment enregistré. La production d'un mandat n'est pas exigée d'un avocat régulièrement inscrit au barreau et constitué à cet effet.

Art. 782.- 1) Les entreprises qui exercent des activités en République du Niger ou y possèdent des biens sans y avoir leur siège social, et qui y sont imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques, sont tenues de désigner un représentant en République du Niger nanti des pouvoirs en vue de les représenter valablement.

2) Le représentant ainsi désigné est tenu à toutes les obligations déclaratives et de paiements des impôts, droits et taxes dus par l'entreprise représentée.

3) Le représentant présente, à toute réquisition de l'Administration fiscale, les documents dont la tenue est prescrite par la législation fiscale.

4) A défaut de désignation d'un représentant, ces entreprises encourent la procédure de taxation d'office sans préjudice des sanctions fiscales prévues au point 6 de l'article 829 du présent Code et des sanctions pénales applicables.

Chapitre 2 : Obligations déclaratives

Section 1 – Dispositions générales

Art. 783.- 1) Les déclarations prévues par le présent Code peuvent être transmises sur support papier ou par voie électronique avec la télé-déclaration.

2) Les déclarations électroniques produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d'après un imprimé-mo-dèle de l'Administration.

Art. 784.- 1) Les déclarations mensuelles et trimestrielles prévues par

le présent Code sont susceptibles de régularisations dans les quinze (15) jours qui suivent le délai légal de leur souscription.

2) Les déclarations annuelles prévues par le présent Code sont susceptibles de régularisation dans les deux (2) mois qui suivent le délai légal de leur souscription.

Section 2 – Déclarations annuelles

Sous-section 1 – Déclaration annuelle des sommes versées aux tiers non salariés

Art. 785.- 1) Une déclaration annuelle doit être souscrite, auprès de l'Administration fiscale dont elle relève, par toute personne qui paye à des tiers ne faisant pas partie de son personnel sa-

larié, des sommes qui entrent dans les catégories suivantes :

- a) commissions, courtages, ristournes commerciales ou

autres, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations assimilées ;

b) droits d'auteur ou d'inventeur.

2) Les sommes versées aux tiers sont à déclarer si elles répondent aux conditions suivantes :

a) ne pas représenter une diminution de prix consentie par les entreprises à leurs clients en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec ces derniers ;

b) ne pas revêtir le caractère d'acte de commerce ;

c) dépasser cinquante mille (50 000) francs CFA toutes taxes comprises par an pour un même bénéficiaire.

3) Pour satisfaire à l'obligation de déclaration, la partie versante doit souscrire, selon les modèles conçus à cet effet par l'Administration fiscale :

- a) une déclaration récapitulative;
- b) un bulletin individuel par bénéficiaire.

4) Ces déclarations doivent être souscrites, auprès du service des impôts territorialement compétent, avant le 1^{er} février de chaque année, pour les sommes versées au cours de l'année précédente. Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, une seule déclaration regroupant l'ensemble des tiers bénéficiaires doit être souscrite.

5) Tout manquement à l'obligation de déclaration visée au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l'article 810 du présent Code.

Art. 786.- 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, les parties versantes doivent souscrire, auprès du service des impôts territorialement compétent, les déclarations des sommes versées du 1^{er} janvier de l'année à la date de la cession ou cessation, dans un délai de dix (10) jours à compter de cette dernière date.

2) En cas de décès, la déclaration des sommes payées par le défunt pendant l'année au cours de laquelle le décès a eu lieu, doit être souscrite par les héritiers dans les six (6) mois du décès. Ce délai ne peut toutefois s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.

Sous-section 2 – Déclaration annuelle des salaires

Art. 787.- 1) Toute personne physique ou morale employant des salariés est tenue de remettre, au plus tard le 1^{er} février de chaque année, un état global présentant pour chacune des per-

sonnes qu'il a occupée au cours de l'année précédente, selon le modèle fourni par l'Administration fiscale.

2) Ce même état est remis dans les mêmes délais par tout contribuable domicilié en République du Niger qui reçoit des salaires, traitements, rentes viagères ou pensions :

- a) de débiteurs domiciliés ou résidents hors du territoire national ;
- b) de missions diplomatiques et organisations internationales établies en République du Niger.

3) Cette déclaration doit être soumise, auprès du service des impôts

territorialement compétent, avant le 1er février de chaque année, pour les sommes versées au cours de l'année précédente. Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, une seule déclaration regroupant l'ensemble des salariés doit être souscrite.

4) Tout manquement à l'obligation de déclaration visée au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l'article 810 du présent Code.

Sous-section 3 – Déclaration annuelle des revenus de capitaux mobiliers versés à leur bénéficiaire

Art. 788.- 1) Toute personne qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef, aucun paiement, ni ouvrir aucun compte, sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile.

2) Elle est tenue de remettre au service des impôts territorialement compétent le relevé des sommes payées sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

3) Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom, prénoms et domicile ainsi que le montant net des sommes encaissées.

4) Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.

5) Tout manquement à l'obligation de déclaration visée au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l'article 810 du présent Code.

Art. 789.- 1) Les coupons présentés sont réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant ses nom, prénoms et domiciles, les nom, prénoms et domiciles des propriétaires réels, ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.

2) L'établissement payeur annexe cette liste au relevé fourni.

3) Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent, sous réserve des sanctions prévues

à l'article 825 du présent Code, être conservés dans le bureau de l'agence ou de la succursale où ils ont été établis et tenus à la disposition des agents des impôts, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués.

Sous-section 4 – Déclaration annuelle des sommes versées aux associés

Art. 790.- 1) Toute personne passible de l'impôt sur les sociétés est tenue de fournir à l'Administration fiscale, en même temps que la déclaration annuelle de résultats, un état spécifique indiquant la répartition des bénéfices entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants ou membres du conseil d'administration.

2) Cet état doit mentionner :

- 1° l'identité complète des bénéficiaires : notamment nom, prénom(s), domicile, date de naissance et, s'il y a lieu, le Numéro d'Identification Fiscale ;
- 2° leur qualité : notamment associé-gérant, membre du conseil d'administration, associé en nom ou commandité ;
- 3° le nombre de parts que possède chaque bénéficiaire dans la société ;

4° le montant des sommes versées à chacun d'eux, par nature (traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations) ;

5° le montant de la retenue à la source pratiquée le cas échéant.

3) Le défaut de déclaration de l'état spécifique ne fait pas obstacle à l'imposition au nom des bénéficiaires, des sommes allouées ou distribuées.

4) Tout manquement à l'obligation de déclaration visée au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l'article 810 du présent Code.

Sous-section 5 – Déclaration annuelle et documentation des prix de transfert

Art. 791.- 1) Les personnes morales établies au Niger réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA et placées sous la dépendance ou possédant le contrôle d'entreprises situées hors du Niger au sens de l'article 33, doivent, au titre de l'exercice précédent, transmettre dans les délais prévus à l'article 68 du présent Code :

- a) une déclaration simplifiée des prix de transferts, selon le modèle d'imprimé mis à leur disposition par l'Administration fiscale ;
- b) une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées, établies ou constituées hors du Niger.

2) La déclaration et la documentation mentionnée au point 1 ci-dessus sont rédigés en langue de travail du Niger et transmis dans les conditions de l'article 783 du présent Code.

3) La déclaration et la documentation ne se substituent pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.

Art. 792.- La déclaration annuelle des prix de transfert mentionnée au a) du point 1 de l'article 791 ci-dessus doit comporter, a minima, les informations suivantes :

- a) des informations générales sur le groupe d'entreprises multinationales auquel l'entreprise déclarante appartient :
 - 1° La dénomination et l'adresse du siège social de l'entité mère ultime du groupe ;
 - 2° Une description des principales activités du groupe ;
 - 3° Une description générale de la politique de prix de transfert appliquée par le groupe et en relation avec l'entreprise déclarante ainsi que des changements intervenus au cours de l'exercice ;
 - 4° Une liste des actifs incorporels détenus par le groupe, la dénomination sociale des entreprises propriétaires ou copropriétaires de ces actifs et leur Etat d'implantation ;
 - 5° Une brève description des restructurations opérées au sein du groupe qui ont affecté l'entreprise déclarante au cours de l'exercice et leurs conséquences en matière de réallocation des fonctions, risques ou actifs.

b) Des informations spécifiques concernant l'entreprise déclarante :

- 1° Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
- 2° Un état récapitulatif des opérations réalisées avec des entreprises liées ;
- 3° Des informations sur les prêts et emprunts avec des entreprises liées ;
- 5° Des informations sur les transactions réalisées avec des entreprises liées qui font l'objet d'accords préalables de prix ou de

rescrits fiscaux conclus avec un autre État.

Art. 793.- 1) La documentation mentionnée au b) du point 1 de l'article 791 du présent Code est composée d'un fichier principal contenant des informations normalisées relatives à l'ensemble des membres du groupe d'entreprises multinationales considéré et d'un fichier local contenant des informations sur les transactions réalisées par l'entreprise exploitée au Niger avec des entreprises liées.

2) Le contenu de la documentation comprend, a minima, les informations figurant dans un arrêté du Ministre chargé des finances.

Sous-section 6 – Autres déclarations annuelles

Art. 794.- 1) Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont tenus, avant le 1er février de chaque année, d'adresser au service des impôts territorialement compétent un avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.

2) Cet état indique les nom, prénoms et adresses des titulaires des comptes.

3) Il est envoyé dans les quinze (15) premiers jours du mois qui suit ce-

lui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.

4) Chaque année, avant le 1er février, les établissements visés au paragraphe 1, sont tenus d'adresser au service des impôts territorialement compétent, le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.

5) Tout manquement à l'obligation de déclaration visée au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l'article 810 du présent Code.

Art. 795.- 1) Les Organisations Non Gouvernementales et autres Associations de Développement sont tenues de déposer auprès du service des impôts territorialement compétent, au plus tard le 30 avril, le rapport d'exécution de leur programme d'activités et les états financiers de l'année précédente, auquel est annexé un état récapitulatif des exonérations obtenues et des retenues et versements opérés au titre des divers impôts et taxes.

2) Les états financiers comprennent :

- 1° le bilan ;
- 2° le compte de résultat ;
- 3° le tableau de flux de trésorerie ;
- 4° les notes annexes ;
- 5° le registre des donataires comprenant la déclaration des sources de financement et les montants.

3) Le défaut de production du rapport d'exécution et des états financiers entraîne la déchéance du contrevenant du bénéfice des exonérations, sans préjudice de l'application des sanctions pécuniaires prévues à l'article 809 du présent Code.

4) Le défaut de production de la déclaration de sources de financement est pris en charge par les autorités compétentes.

5) En tant que de besoin, les dispositions ci-dessus sont précisées par voie réglementaire.

Art. 796.- 1) Les fabricants, importateurs, grossistes et toutes entreprises effectuant des opérations de gros et demi-gros doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultat, la liste de leurs clients, comportant pour chacun d'eux :

- 1° l'indication de l'identité et de l'adresse précise ainsi que le numéro de la boîte postale ;
- 2° le Numéro d'Identification Fiscale ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce, suivi du nom de la localité où est réalisée l'inscription ou le cas échéant, la mention « néant » ;
- 3° le montant total des achats effectués au cours de l'année précédente ;
- 4° le montant total de la retenue à la source prélevé par le commerçant grossiste et reversé mensuellement.

2) Toute infraction constatée dans la communication des renseignements visés ci-dessus est sanctionnée dans les conditions prévues par l'article 821 du présent Code.

Art. 797.- 1) Les entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultat, un état précisant l'identité et l'adresse exacte de leurs sous-traitants ainsi que le montant et la nature des travaux qui leur ont été confiés l'année précédente.

2) Toute infraction constatée dans la communication des renseignements visés ci-dessus est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article 821 du présent Code.

Art. 798.- 1) Les entreprises de téléphonie installées en République du Niger doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultat, un état comprenant les informations suivantes :

- a) les plans tarifaires ;
- b) les accords d'interconnexion avec les opérateurs locaux et extérieurs ;
- c) les accords de roaming ;
- d) la documentation sur les formats.

2) Toute décision de changement de paramètres dans les documents visés au paragraphe 1 ci-dessus, doit impérative-

ment être notifiée à l'Administration fiscale par l'opérateur concerné, au moins huit (8) jours, avant la mise en oeuvre des modifications de ces paramètres.

3) Ces entreprises sont tenues de communiquer à l'Administration fiscale, à sa demande, sur support magnétique, un état comprenant les informations suivantes :

- a) les comptes rendus d'appels nationaux et internationaux post payés, prépayés valorisés dont rechargement, interconnexion et roaming ;
- b) les comptes rendus des transactions de rechargement.

4) Toute infraction constatée dans la communication des renseignements visés ci-dessus est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article 821 du présent Code.

Chapitre 3 : Obligations comptables

Section 1 – Tenue de la comptabilité

Art. 799.- 1) Toute entreprise exploitée en République du Niger doit y tenir sa comptabilité. Si l'entreprise est exploitée par un non-résident, une comptabilité distincte doit être tenue pour les activités réalisées en République du Niger.

2) l'obligation de tenue de la comptabilité au Niger s'impose également à tout gestionnaire d'un waqf privé (ou de fa-

mille) constitué au Niger, ainsi qu'à tout administrateur d'une construction juridique étrangère qu'il soit professionnel ou non, dès lors qu'il est résident au Niger.

3) La comptabilité doit être tenue en langue de travail. Pour les établissements stables de sociétés étrangères, si la comptabilité est tenue en une autre langue, une traduction par

un service de l'État ou un traducteur agréé doit être fournie.

4) La comptabilité doit être conforme aux dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

5) Les entreprises qui n'entrent pas dans le champ d'application du système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires prévu par l'Acte uniforme visé au point 3 du présent article, doivent tenir une comptabilité conforme au système comptable particulier prévu pour leur secteur professionnel ou par leur statut juridique spécifique. Cette disposition s'applique notamment aux banques, établissements financiers et compagnies d'assurances.

6) Les sociétés et établissements financiers de capital-risque ou d'investissement en fonds propres qui se livrent à des activités annexes ou connexes doivent tenir une comptabilité séparée desdites activités, soumises d'office au régime fiscal de droit commun.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 800.- 1) Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal compétent.

2) Les livres doivent être cotés et paraphés avant qu'aucune écriture n'y soit portée.

3) Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de journal et de livre d'inventaire. Dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés, dès leur établissement, par des moyens légaux offrant toute garantie du respect de la chronologie des opérations, de l'irréversibilité et de la durabilité des renseignements.

4) En cas de dissolution volontaire ou judiciaire d'une société commerciale, les dirigeants ou liquidateurs doivent transmettre à l'Administration fiscale, dans un délai de trente (30) jours une déclaration de l'identité complète des actionnaires ou associés, des bénéficiaires effectifs accompagnée des pièces justificatives ;

5) En cas de cessation :

a) d'activité d'une fondation, d'une association, d'un organisme à but non lucratif, d'un waqf privé (ou de famille) constitué au Niger ou d'un trust, fiducie ou construction juridique similaire étranger dont le gestionnaire est résidant au Niger ;

b) de fonction d'un gestionnaire de waqf privé (ou de famille) constitué au Niger, ou d'un gestionnaire résidant au Niger d'un trust, fiducie ou construction juridique similaire étranger ;

Les dirigeants, responsables légaux ou gestionnaires doivent transmettre à l'Administration fiscale, dans un dé-

lai de trente (30) jours une déclaration de l'identité complète des fondateurs, membres de conseil de fondation ou dirigeants d'associations ou des personnes liées audit waqf privé (ou de famille) constitué au Niger ainsi qu'aux trusts, fiducies ou constructions juri-

diques similaires étrangers, des bénéficiaires effectifs, accompagnée des pièces justificatives.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Section 2 – Conservation des documents comptables

Art. 801.- 1) Les documents comptables doivent être conservés en République du Niger pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée ou de la date à laquelle les documents ont été établis y compris en cas de cessation d'activité de l'entité concernée.

Cette obligation couvre notamment :

- a) les livres comptables et documents de synthèse dont le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires impose la tenue ;
- b) les copies des factures, mémoires, marchés, feuilles d'honoraires, bons de commande, bons de livraison ;
- c) les documents et registres dont la tenue est prescrite par les actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatifs au droit des sociétés commerciales et au droit commercial général ;

d) pour les sociétés ayant un commissaire aux comptes, le rapport prévu par l'article 715 de l'Acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif au droit des sociétés commerciales ;

e) pour les sociétés d'assurance, les états prévus par la réglementation de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance ;

f) toutes autres pièces justificatives des éléments contenus dans les déclarations souscrites au titre de l'exercice de référence.

2) La même obligation de conservation s'applique lorsque la comptabilité est informatisée. Le déclarant est en outre tenu :

- a) de mettre en place des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité, de sécurité, de permanence et de contrôle

requis conformé-
ment aux
dispositions des articles 22
et 67 de l'Acte uniforme de
l'Organisation pour l'harmo-
nisation en Afrique du droit
des affaires relatif au droit
comptable et à l'information
financière ;

- b) de mettre, à toute réquisition
de l'Administration fiscale, à
sa disposition les sources du
logiciel utilisé.

3) Pour les entreprises soumises
à l'impôt forfaitaire, l'obligation de
conservation porte sur les documents
suivants :

- a) un registre ou cahier des achats
et des dépenses, renseigné
chronologiquement ;
- b) un registre ou cahier des ventes
et des prestations de services
renseigné chronologiquement.

Chapitre 4 : Obligations de facturation

Section 1 – Obligation de facturation

Art. 802.- 1) Sauf dérogation expresse
accordée par le Directeur Général des
Impôts, toute opération réalisée par
une personne physique ou morale
soumise à l'impôt sur les sociétés,
à l'impôt sur les bénéfices d'affaires
des personnes physiques, à l'impôt
forfaitaire ou assujettie à la taxe sur la
valeur ajoutée doit faire l'objet d'une
facture certifiée ou d'un document en
tenant lieu.

2) La forme et les caractéristiques de
la facture certifiée sont précisées par
voie réglementaire.

3) Tout client effectuant des opéra-
tions d'achats de biens et services

auprès des personnes visées au para-
graphe 1 est tenu d'exiger et de se faire
délivrer, à l'occasion de ces achats, la
facture certifiée.

Art. 803.- Les factures émises par les
personnes disposant de système élec-
tronique certifié de facturation, qui
ne sont pas délivrées par ce système,
n'ouvrent pas droit à déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée se rapportant
aux biens et services facturés et ne
constituent pas une charge déductible
en matière d'impôt sur les sociétés ou
d'impôt sur les bénéfices d'affaires
des personnes physiques.

Section 2 – Système électronique certifiée de facturation

Art. 804.- 1) La facture certifiée est une facture émise via un système électronique certifié de facturation par la Direction Générale des Impôts. Le Directeur Général des Impôts définit par note circulaire, la notion de document tenant lieu de facture certifiée et y précise selon le cas, les mentions obligatoires minimales qu'il doit comporter.

2) Un système électronique certifié de facturation est une unité de facturation ou un système de facturation d'entreprise homologué par la Direction Générale des Impôts relié à un module de contrôle de facturation.

3) L'unité de facturation et le module de contrôle de facturation sont soumis à une procédure de certification de la Direction Générale des Impôts à l'issue de laquelle un certificat de conformité est délivré.

4) Le système électronique certifié de facturation peut être également présenté sous une version dématérialisée.

5) Les logiciels de facturation ou systèmes de facturation d'entreprise

doivent satisfaire aux spécifications techniques émises par la Direction Générale des Impôts et respecter les critères d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'Administration fiscale. Ils sont autorisés à être commercialisés quand ils obtiennent l'attestation de conformité délivrée par la Direction Générale des Impôts pour chaque logiciel ou système de facturation d'entreprise.

6) L'assujetti qui utilise son propre système de facturation électronique doit satisfaire à la procédure d'auto-déclaration de son système de facturation et obtenir une attestation de conformité.

7) Le défaut de présentation de l'attestation prévue aux points 3, 5 et 6 du présent article est sanctionné par l'amende prévue à l'article 828 du présent Code.

8) En tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Chapitre 5 : Attestation de régularité fiscale et autres attestations

Art. 805.- 1) Les contribuables ou leurs représentants dûment mandatés sont autorisés à se faire délivrer par l'Administration fiscale une attestation de régularité fiscale, à la condition qu'elle

soit relative à leur propre situation fiscale.

2) L'attestation de régularité fiscale est un document qui certifie que le contri-

buable s'est conformé à ses obligations fiscales.

3) L'attestation de régularité fiscale est valable pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours en son original ou en sa copie légalisée.

4) L'attestation de régularité fiscale est obligatoire pour les commerçants, importateurs, industriels, producteurs, entrepreneurs de travaux publics et bâtiments, prestataires de services, pour tout dossier :

- a) d'agrément ;
- b) de soumission à un marché public ;
- c) d'attestation d'exonération fiscale ;
- d) de concours bancaire ;
- e) de commandes publiques ;
- f) de dispense de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- g) de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- h) de remboursement d'impôt et taxes indûment perçus par l'État ;
- i) d'octroi, de renouvellement, de transfert de titres miniers et pétroliers, ainsi que les autorisations diverses délivrées par les services du Ministère chargé des mines, de l'Energie et du Ministère chargé du pétrole ;

- j) d'octroi d'agrément ou d'autorisation délivré par les services du Ministère chargé du Commerce et de l'Industrie, du Ministère chargé des finances ou toute autorité gouvernementale habilitée.

5) L'attestation de régularité fiscale est également obligatoire pour :

- a) les personnes physiques ou morales, se livrant aux opérations d'exportation, de réexportation ou de transit ;
- b) les exportateurs de bétail pour leurs formalités en douane ;
- c) les transitaires, les commissionnaires et autres déclarants en douane réalisant des opérations pour le compte des tiers, pour leurs opérations en douanes ;
- d) tout candidat à un mandat électif ;
- e) les Organisations Non Gouvernementales et Associations de Développement à l'occasion des demandes d'exonération fiscale ;
- f) de toute personne ayant son domicile fiscal en République du Niger mais quittant définitivement ce pays.

Art. 806.- Les contribuables ou leurs représentants dûment mandatés à l'occasion des transactions immobilières et les candidats à un mandat électif sont autorisés à se faire délivrer par l'Administration fiscale, dans des

cas expressément prévus par le présent Code, un quitus fiscal destiné à prouver qu'ils sont en conformité avec leurs obligations fiscales.

Art. 807.- 1) Les contribuables ou leurs représentants dûment mandatés sont autorisés à se faire délivrer par l'Administration fiscale une attestation de résidence fiscale.

2) L'attestation de résidence fiscale est délivrée aux personnes résidant fiscalement sur le territoire national au sens des articles 10 et 142 du présent Code, afin de prouver auprès des tiers leur résidence fiscale en République du Niger.

Titre 5 : Sanctions

Chapitre 1 : Constatation des manquements et infractions

Section 1 – Déclaration d'existence et immatriculation fiscale

Art. 808.- 1) Les agents de l'Administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur ou habilités par le Directeur Général des Impôts peuvent constater par procès-verbal, dont copie est remise à l'intéressé, tout manquement à l'une des obligations visées au présent Code.

2) Doivent notamment faire l'objet d'un procès-verbal :

- a) l'exercice d'une activité sans déclaration d'existence et sans posséder un Numéro d'Identification Fiscale ;
- b) le défaut de déclaration du changement de domicile ou d'adresse ;
- c) le défaut de déclaration du changement des caractéristiques de l'exploitation tel que le changement de lieu du siège ou l'ouverture d'un nouvel établissement ;
- d) l'opposition à un contrôle fiscal ou au contrôle de la facture certifiée ;
- e) la mention d'un faux Numéro d'Identification Fiscale ou d'une fausse adresse ;
- f) la mauvaise tenue, la non tenue ou la destruction d'un document comptable, avant l'expiration du délai de conservation ;

- g) le refus de présentation de tout document dont la production est exigée ;
 - h) le défaut de réponse à une demande écrite dans le délai légal ;
 - i) la mention d'un impôt indirect indu sur une facture ou un document en tenant lieu ;
 - j) le refus de décharger une correspondance administrative ;
 - k) le refus d'exécuter un avis à tiers détenteur ;
 - l) le défaut de délivrance de facture certifiée et tous autres manquements dont peuvent être auteurs les importateurs, fournisseurs, distributeurs de machines électroniques certifiées de facturation, les éditeurs de logiciels et les personnes visées à l'article 802 du présent Code.
 - m) l'usurpation d'identité d'autrui à des fins d'émission de factures certifiées frauduleuses ou falsifiées ;
 - n) tout autre manquement faisant l'objet de sanctions prévues au présent Code.
- 3) Le procès-verbal contient, à peine de nullité, les mentions suivantes :
- a) les nom(s) et prénom(s) et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ;
 - b) le lieu, la date et l'heure auxquels il a été rédigé et achevé ;
 - c) les nom et prénoms ou la raison sociale de la personne verbalisée et son adresse ;
 - d) la nature de la constatation ou du manquement, de manière précise ;
 - e) l'indication des dispositions appliquées ;
 - f) la signature de l'agent verbalisateur ;
 - g) la signature du contribuable ou l'indication qu'il a refusé de signer le procès-verbal. Cette mention n'est obligatoire que lorsque le procès-verbal est établi à la suite d'une constatation faite ou d'un manquement relevé durant une intervention sur place.

Chapitre 2 : Sanctions fiscales

Section 1 – Pénalités d’assiette

Sous-section 1 – Défaut ou retard de déclaration

Art. 809.- 1) Le défaut de production dans les délais prescrits ou la production hors délai d’une déclaration prévue au présent Code ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt donne lieu, lorsque la déclaration ne comporte pas de droits, à l’application :

- a) d’une amende fiscale de deux cent mille (200 000) francs CFA lorsqu’il s’agit d’une déclaration annuelle et cinquante mille (50 000) francs en cas de déclaration mensuelle ou trimestrielle ;
- b) d’une astreinte de cinq mille (5 000) francs CFA par jour de retard. Le montant journalier de ces astreintes est porté à dix mille (10 000) francs CFA, si le retard persiste au-delà d’un (1) mois. Les astreintes ne peuvent excéder le double de l’amende. Elles prennent fin à la date de réception des déclarations.

2) lorsque la déclaration comporte des droits, il est fait application des pénalités de 20%. Le montant des pénalités obtenues ne doit en aucun cas être inférieur aux amendes ci-dessus.

Sous-section 2 – Insuffisance de déclaration

Art. 810.- 1) Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou dans un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une pénalité d’assiette de 20% aux droits non déclarés.

2) Cette pénalité est portée à 40% :

- a) en cas d’inexactitude relevée dans les documents et renseignements écrits fournis à l’appui de la déclaration du bénéfice réel ;
- b) si le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

3) Cette pénalité est portée à 70% :

- a) en cas de manœuvres frauduleuses prouvées ;

- b) en cas de facturation illégale ou de détournement de destination de biens ou services acquis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;
 - c) en cas de taxation d'office.
- 4) L'annulation ou la rectification d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée suite à un contrôle fiscal, entraînent l'application d'une amende fiscale égale à 80% du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursé.
- 5) En matière de droits d'enregistrement et de timbres, le montant des pénalités ne peut pas être inférieur à six mille (6 000) francs CFA.
- 6) Excepté le cas où le cumul est expressément prévu, une infraction ne peut donner lieu qu'à une seule amende fiscale, la plus importante.
- 7) Lorsque les omissions ou les inexactitudes relevées dans toute déclaration n'entraînent pas les pénalités

proportionnelles prévues au point 1 du présent article, il est fait application, pour chaque renseignement omis ou inexact, d'une amende fixe de vingt mille (20 000) francs CFA.

8) Tout contribuable qui n'a pas payé dans les délais légaux les impôts, droits et taxes exigibles, doit verser, indépendamment des pénalités prévues par les articles précédents, un intérêt de retard de 0,25% par mois ou fraction de mois. Cet intérêt court à compter du premier jour du mois suivant celui de l'exigibilité de l'impôt. L'intérêt est calculé sur le montant des droits simples.

Art. 811.- Toute dissimulation dans le prix d'une vente d'immeuble ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soule d'un échange ou d'un partage est punie d'une amende égale à la moitié de la somme dissimulée et payée équitablement et solidairement.

Section 2 – Pénalités de recouvrement

Art. 812.- 1) Tout contribuable qui, à l'expiration des délais fixés par le présent Code, n'a pas intégralement payé les impôts, droits et taxes dont il a reçu l'avis de mise en recouvrement ou qu'il doit régler spontanément, doit, sans préjudice des frais afférents aux poursuites dont il aurait pu être l'objet, acquitter sur la portion non soldée, une majoration de 10%.

2) En cas d'émission de chèque sans provision, ou de compte invalide ou inexistant, la pénalité est de 25% du montant du chèque émis.

3) Tout retard dans le paiement de l'un quelconque des acomptes prévus dans le présent Code donne lieu à l'application d'une majoration de 10% du montant des sommes dont le versement est différé.

4) Les remises ou modérations, ainsi que les dégrèvements accordés au contribuable dans le cadre des procédures non-contentieuses et contentieuses prévues au titre 2 du présent livre entraînent de plein droit l'annulation proportionnelle de la pénalité.

Art. 813.- 1) Tout retard dans le paiement de la vignette automobile est sanctionné par l'application au montant dû d'une pénalité de 25% du montant de la vignette.

2) Pour les véhicules mis en circulation au cours de l'année, la pénalité est due le premier jour du trimestre suivant celui de l'exigibilité des droits.

3) Le défaut de paiement de la vignette automobile entraîne l'immobilisa-

tion du véhicule avec le concours des agents chargés de constater les infractions à la circulation routière et sa restitution est subordonnée au règlement de l'impôt dû, y compris les arriérés, le cas échéant.

Art. 814.- 1) Le non-accomplissement des formalités d'exonération prévues au point 4 de l'article 1^{er} est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 810 du présent Code.

2) La base de l'indemnité de retard est constituée du montant de l'exonération en cause. L'indemnité est décomptée du jour du paiement, en hors taxe, de la facture devant faire l'objet de la formalité d'exonération.

Section 3 – Sanctions relatives aux retenues à la source

Art. 815.- 1) Toute personne qui n'a pas opéré une retenue à la source prévue au présent Code ou qui a opéré une retenue insuffisante est passible d'une amende égale au montant de la retenue non effectuée ou insuffisante. Cette amende est due en sus du montant de la retenue non effectuée. En outre, cette personne perd, le cas échéant, le droit de porter les montants correspondant aux retenues non effectuées dans ses charges professionnelles.

2) Toute personne qui a opéré une retenue à la source prévue au présent Code, sans la déclarer et la reverser

au Trésor Public dans le délai légal, est passible d'une amende égale à deux (2) fois le montant de la retenue effectuée. Cette amende est due en sus du montant de la retenue effectuée.

3) Tout manquement relatif aux retenues à la source prévues au présent Code donne lieu à l'application d'un intérêt de retard calculé conformément au point 8 de l'article 810 du présent Code.

Section 4 – Sanctions relatives à l'enregistrement et au timbre

Sous-section 1 – Sanctions relatives aux droits d'enregistrement

Art. 816.- 1) Sont punis d'une amende de cent mille (100 000) francs CFA pour chaque infraction constatée :

- a) le non-respect des dispositions des articles 501 à 504, 510 à 512, 536, et 554 du présent Code ;
- b) concernant les ventes publiques :
 - i) toute vente à laquelle procéderait un officier public ou ministériel sans en avoir fait la déclaration à la Recette des impôts ;
 - ii) chaque article adjudgé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit ;
 - iii) chaque altération du prix des articles adjudgés faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux ;

iv) les personnes vendant publiquement ou faisant vendre publiquement et par enchères, sans le ministère d'un officier public ;

- c) la présentation hors délai d'un acte soumis à la formalité «*grat*is ».

2) Quiconque a contrevenu aux obligations prévues par l'article 536 du présent Code est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf son recours contre le redevable. Le notaire qui reçoit un acte constatant l'acquisition de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce dépendant d'une succession est solidairement responsable des droits et pénalités. Il en est de même du notaire qui prête son ministère à une simulation ayant pour effet d'amoindrir l'assiette ou la liquidation de l'impôt ou des droits à percevoir sur l'acte secret.

Sous-section 2 – Sanctions relatives aux droits de timbre

Art. 817.- 1) Toute contravention en matière de droits de timbre est passible de l'une des amendes suivantes :

- a) insuffisance de paiement des droits : 10.000 francs CFA ;
- b) défaut de paiement des droits : 15 000 francs CFA ;

- c) récidive dans l'un ou l'autre cas : 20 000 francs CFA.

Dans tous les cas, le montant des droits exigibles est dû.

- 2) Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant

pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie d'une amende égale à 20% du montant des droits éludés, avec un minimum d'un million (1 000 000) de francs CFA, sans préjudice du paiement des droits éludés.

Section 5 – Sanctions relatives au non respect des obligations des contribuables

Sous-section 1 – Sanctions relatives au non respect des obligations d'identification des contribuables

Art. 818.- 1) Une amende de cent mille (100 000) francs CFA est applicable :

- a) en cas de défaut ou refus de présentation du certificat d'immatriculation fiscale, aux réquisitions des agents de l'Administration fiscale ;
- b) en cas d'absence du Numéro d'Identification Fiscale là où il est requis. Cette amende est portée à deux cent mille (200 000) francs CFA lorsque le contribuable ne régularise pas sa situation dans un délai de trente (30) jours suivant une mise en demeure.
- c) à tout contribuable qui n'a pas souscrit ou a souscrit hors délai la déclaration d'existence prévue aux articles 774 et 779 du Code Général des Impôts. Cette amende est portée à

deux cent mille (200 000) francs CFA en cas de défaut de souscription de la déclaration dans un délai de trente (30) jours suivant une mise en demeure et en cas de défaut de notification des informations et documents requis à l'article 774 du Code Général des Impôts ainsi que des modifications intervenues. *(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)*

- 2) Une amende d'un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA est applicable à tout contribuable qui aura utilisé son Numéro d'Identification Fiscale à des fins frauduleuses, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi. En cas d'utilisation frauduleuse du Numéro d'Identification Fiscale à l'insu de son attributaire, les auteurs,

co-auteurs et complices sont solidai-
rement responsables du paiement de

l'amende, sans préjudice des sanc-
tions pénales prévues par la loi.

Sous-section 2 – Sanctions relatives au non respect des obligations déclaratives

Art. 819.- Une amende de cent mille (100 000) francs CFA est applicable à toute entreprise bénéficiaire d'un régime dérogatoire qui n'a pas souscrit ou qui a souscrit hors délai la déclaration des résultats de l'année ou de l'exercice précédent.

Art. 820.- Le défaut de production, ou la production d'une manière incomplète ou inexacte, dans le délai prescrit, de la déclaration annuelle et de la documentation des prix de transfert prévues au point 1 de l'article 791 du présent Code, entraîne l'application d'une amende égale à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes déclaré de l'entreprise par mois de retard avec un maximum de 5 %.

Art. 821.- 1) Toute personne qui se soustrait à la communication des renseignements énumérés à l'article 796 du présent Code, ou qui communique des renseignements inexacts ou insuffisants, est passible d'une amende fiscale égale à 10% du montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées, avec un minimum de cinq cent mille (500 000) francs CFA. Elle est tenue solidairement responsable du paiement des impôts en cause.

2) Cette amende n'est applicable qu'après le défaut de régularisation dans les dix (10) jours d'une mise en demeure adressée au contribuable.

3) L'application de cette amende ne fait pas obstacle à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire.

Art. 822.- 1) Tout retard, omission ou inexactitude constaté dans la communication des renseignements visés aux articles 797 et 798 du présent Code est sanctionné par une amende fiscale de cent mille (100 000) francs CFA augmentée de cinquante mille (50 000) francs CFA par mois ou par fraction de mois de retard.

2) Dans tous les cas, le montant total de l'amende fiscale ne peut excéder un million (1 000 000) de francs CFA.

Art. 823.- 1) Toute infraction à la législation régissant l'impôt forfaitaire et la taxe professionnelle du secteur transport est sanctionnée d'une pénalité égale à 25% des droits compromis.

2) La pénalité est liquidée sur le montant semestriel à payer.

Sous-section 3 – Sanctions relative au non respect des obligations comptables

Art. 824.- 1) Les entreprises qui n'ont pas tenu une comptabilité régulière ou qui n'ont pas satisfait à la présentation des documents comptables énumérés à l'article 69 du présent Code, sont passibles d'une amende d'un million (1 000 000) de francs CFA par exercice comptable.

2) En cas de récidive, l'amende est portée à deux millions (2 000 000) de francs CFA par exercice comptable.

Art. 825.- 1) Tout agent d'affaires, expert ou toutes autres personnes, associations, groupements ou sociétés faisant profession de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, qui apporte son concours à l'établissement ou à l'utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts, est passible d'une amende fiscale fixée à trois cent

mille (300 000) francs CFA pour la première infraction relevée à sa charge, cinq cent mille (500.000) francs CFA pour la deuxième infraction, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou plusieurs contribuables soit successivement, soit simultanément.

2) Le contrevenant et le client complice sont tenus solidairement au paiement de l'amende.

Art. 826.- Tout manquement à l'obligation de paraphe de documents comptables prévue à l'article 800 du présent Code est sanctionné par une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA par document.

Art. 827.- La destruction, avant l'expiration du délai de dix (10) ans, d'un des documents visés à l'article 801 du présent Code, donne lieu à une amende d'un million (1 000 000) francs CFA.

Sous-section 4 – Sanctions relatives au non-respect des obligations de facturation

Art. 828.- 1) Toute personne soumise à l'obligation d'utiliser les systèmes électroniques certifiés de facturation qui vend des biens et des services sans délivrer une facture certifiée établie dans les conditions définies aux articles 802 et suivants du présent Code ou qui fraude le système électronique certifié, est passible d'une

amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA.

2) Toute personne soumise à l'obligation d'utiliser les systèmes électroniques certifiés de facturation qui vend des biens et/ou des services sans délivrer une facture certifiée établie dans les conditions définies à l'article 804

du présent Code ou délivre une facture certifiée de valeur ou de quantité minorée est passible d'une amende égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant de cette amende ne peut être inférieur à cent mille (100 000) francs CFA par facture ou opération incriminée.

3) En cas de récidive, les sanctions suivantes s'appliquent de façon cumulative :

- a) une amende dont le montant est égal à quatre millions (4 000 000) de francs CFA ;
- b) la fermeture administrative de l'entreprise prévue à l'article 750 du présent Code ;
- c) les poursuites pénales prévues à l'article 831 du présent Code.
- d) lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont les dirigeants sont de nationalité étrangère, l'interdiction de séjour en République du Niger est faite à ces dirigeants. La procédure d'interdiction de séjour est mise en œuvre sur demande du Ministre chargé des finances.
- b) cause un dysfonctionnement au système de facturation électronique ;
- c) fait intrusion et/ou se maintient frauduleusement dans le système électronique certifié de facturation de l'entreprise ou dans les serveurs de l'Administration ;
- d) porte atteinte au fonctionnement ou modifie le contenu et les données du système électronique certifié de facturation de l'entreprise après émission du certificat de conformité ;
- e) accède par effraction numérique à la base de données logée dans les serveurs informatiques de l'Administration ;
- f) vend à des personnes assujetties des systèmes électroniques de facturation non homologués ou permissifs. Une récidive vaut retrait systématique et définitif du titre de commercialisation desdits systèmes au Niger.

4) Sans préjudice des sanctions pénales applicables en matière de cybercriminalité, il est également appliqué une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à toute personne qui :

- a) fait une transaction et délivre une facture certifiée de valeur ou de quantité minorée ;

5) Toute modification du système de facturation d'entreprise ou l'usurpation d'identité d'autrui à des fins d'émission de factures certifiées frauduleuses ou falsifiées est passible d'une amende d'un million (1 000 000) de francs CFA par facture, sans préjudice des sanctions pénales.

6) Les fournisseurs de système de facturation d'entreprises et les éditeurs de logiciels qui ne satisfont pas

à l'obligation d'homologation prévue à l'article 802 du présent Code sont passibles d'une amende d'un million (1 000 000) de francs CFA. En cas de récidive, l'amende est portée à dix millions (10 000 000) de francs CFA, sans préjudice des sanctions pénales.

La même sanction est applicable aux entreprises qui ont développé leur propre système de facturation électronique sans avoir satisfait à l'obligation d'homologation.

7) Tout manquement non spécifié à la réglementation relative aux systèmes électroniques certifiées de facturation est passible d'une amende d'un million (1 000 000) de francs CFA.

8) L'application des sanctions prévues au présent article ne fait obstacle ni au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée éluée et des pénalités y relatives, ni aux poursuites pénales contre les auteurs et leurs complices sur le fondement de l'article 831 du présent Code.

Section 6 – Autres sanctions fiscales

Art. 829.- 1) Toute contravention à une disposition d'un impôt, droit ou taxe visé par le présent Code et non soumise à une amende spécifique est punie d'une amende de cent mille (100 000) francs CFA.

2) Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, est puni d'une amende fiscale de cinq cent mille (500 000) francs CFA. Cette amende est indépendante de l'application des autres sanctions prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.

3) Le défaut de réponse ou la réponse incomplète à la mise en demeure prévue à l'article 657 du présent Code entraîne l'application pour chaque exercice vérifié, d'une amende égale

à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à la disposition de l'Administration fiscale après mise en demeure, avec un minimum de dix millions (10 000 000) de francs CFA par exercice.

4) Toute entrave à l'exercice du droit de communication, après une première sommation restée sans suite, entraîne l'application d'une amende de cinq millions (5 000 000) francs CFA assortie d'une astreinte journalière de cinquante mille (50 000) francs CFA, sans préjudice des sanctions disciplinaires, administratives, notamment le retrait d'agrément ou d'autorisation d'exercice et s'il y a lieu, des poursuites pénales à l'encontre du contrevenant.

5) Toute entrave au droit d'enquête, notamment le refus de communiquer les documents prescrits ou toute voie

de fait à l'encontre des inspecteurs ou agents habilités, est sanctionnée par une amende de 1% du dernier chiffre d'affaires déclaré ou du chiffre d'affaires reconstitué.

6) Tout manquement à l'obligation de nommer un représentant fiscal en vertu des articles 364, 780 et 782 du présent Code entraîne l'application d'une amende de cinq millions (5 000 000) francs CFA. Après une mise en demeure de dix (10) jours restée sans suite, l'amende est portée à dix millions (10 000 000) francs CFA.

7) Les infractions à la réglementation de l'attestation de régularité fiscale donnent lieu à l'application d'une amende d'un million (1 000 000) francs CFA applicable aussi bien aux entreprises attributaires qu'aux destinataires complices.

Art. 830.- Toute dissimulation dans le prix d'une vente d'immeuble ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soule d'un échange ou d'un partage est punie d'une amende égale à la moitié de la somme dissimulée et payée équitablement et solidairement.

Chapitre 3 : Sanctions pénales

Section 1 – Définition des infractions

Art. 831.- Sera puni, sans préjudice des sanctions fiscales, d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) francs CFA à deux cent mille (200 000) francs CFA, quiconque se sera frauduleusement soustrait ou tenté de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt, soit qu'il ait volontairement omis de souscrire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou fait obstacle par des manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute manière frauduleuse.

Art. 832.- Sont passibles des peines prévues à l'article 831 ci-dessus :

- a) les dépositaires de deniers visés à l'article 773 du présent Code qui n'ont pas acquitté la totalité des impôts dus par les personnes du chef desquelles lesdits deniers étaient provenus avant de s'en dessaisir ;
- b) les tiers détenteurs ou tiers saisis qui n'ont pas obtempéré aux avis qui leur ont été notifiés en vertu de l'article 746 du présent Code ;
- c) quiconque a facturé illégalement la taxe sur la valeur ajoutée ou s'est abstenu de

la reverser dans les délais légaux. Constituent notamment des facturations illégales de la taxe sur la valeur ajoutée, la mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture par un non assujetti, la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée pour un produit exonéré et l'application d'un taux supérieur au taux légal ;

- d) quiconque en vue de s'assurer le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, a produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ou de fausses déclarations ;
- e) quiconque a usé de son influence, de sa fonction ou de sa position sociale pour faire échec à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt au bénéfice de tiers ou à son propre profit ;
- f) quiconque aura incité le public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt ;
- g) quiconque aura délivré, utilisé ou présenté une fausse quittance ou une quittance falsifiée pour échapper au paiement de l'impôt ;
- h) quiconque tient une comptabilité irrégulière, soit en omettant sciemment de passer ou de faire passer tout ou partie des écritures requises, soit en faisant passer ou en passant sciemment des écritures

inexactes ou fictives, soit en ne tenant pas ou en détruisant avant les délais légaux les documents dont la tenue est obligatoire, soit par tout autre procédé, notamment en minorant de façon notable les sommes à déclarer.

Art. 833.- Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à douze (12) mois, et d'une amende de 10 000 francs CFA à 100 000 francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, quiconque a opéré les retenues à la source de tout impôt, droit ou taxe et s'est abstenu de les reverser dans les délais légaux.

Art. 834.- En cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 831 et 833 ci-dessus, l'Administration fiscale doit apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.

Art. 835.- Les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres sont portées par l'Administration fiscale auprès du parquet dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.

Art. 836.- 1) Seront punis des peines prévues à l'article 185 du Code pénal :

- a) ceux qui, par violences, voies de faits, menaces ou manœuvres concertées, auront organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de payer l'impôt ;
- b) ceux qui auront refusé collectivement le paiement de l'impôt.

2) Sera puni des peines prévues à l'article 349 du Code pénal, sans préjudice des sanctions fiscales prévues à l'article 812 du présent Code :

- a) celui qui, de mauvaise foi, aura, soit émis un chèque sans provision ou avec provision inférieure au montant du chèque, soit retiré après l'émission du chèque tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer ;
- b) celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions visées ci-dessus.

3) Sera puni des peines prévues à l'article 184 du Code pénal, toute personne qui aura refusé de déférer aux réquisitions légales du conservateur de la propriété foncière prévues au présent Code.

4) Sera punie des peines prévues à l'article 392 du Code pénal, toute personne qui aura altéré des titres fonciers, des copies de ces titres ou des certificats d'inscription dans les conditions déterminées par cet article.

5) Sera puni des peines prévues aux articles 191 et 192 du Code pénal, toute

personne qui aura effectué des bris de scellés ou d'affiches dans les conditions prévues par ces articles.

6) Sera punie des peines prévues à l'article 142 du Code pénal, toute personne qui aura vendu, distribué ou fait usage de papiers, effets, timbres, mar-teaux ou poinçons falsifiés ou contre-faits.

Art. 837.- 1) Toute personne intervenant directement ou indirectement dans le contrôle ou le recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le présent Code, qui viole le secret professionnel est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de dix mille (10 000) à deux cent mille (200 000) ou de l'une de ces deux peines seulement.

2) Constitue une violation du secret professionnel, le fait pour une personne dépositaire d'information à caractère secret, soit par état ou par profession, soit en raison d'une mission ou d'une fonction temporaire, de la divulguer hormis les cas où la loi en impose ou en autorise la révélation.

3) En outre, la violation du secret professionnel par un agent de l'Administration fiscale est considérée comme une faute grave passible des procédures disciplinaires prévues par le statut général de la fonction publique.

4) Les peines prévues au présent article s'appliquent à toute personne qui viole le secret des renseignements ou documents détenus par l'Administration fiscale auxquels elle a accès

en raison de sa relation contractuelle avec l'Administration fiscale.

(Modifié par Ordonnance N° 2025-44

du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Section 2 – Engagement des procédures pénales

Art. 838.- Les poursuites pénales sont engagées sur plainte du Directeur Général des Impôts sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de mettre au préalable l'intéressé en demeure de compléter sa déclaration.

Art. 839.- Les infractions prévues au présent chapitre sont prouvées par tous les moyens de droit prévus par le Code de procédure pénale. Elles sont constatées par procès-verbal ou dans la proposition de rectification.

LIVRE 5 :

Incitations fiscales et régimes spéciaux

Titre 1 : Régime fiscal applicable aux investissements

Art. 840.- 1) Toute entreprise agréée au régime des investissements bénéficie de :

- a) l'exonération totale des droits et taxes perçus par l'État à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations de services et de la taxe sur les activités financières (TAFI) ;
- b) l'exonération totale des droits et taxes de Douanes, y compris la TVA, à l'exclusion de la Redevance Statistique, des prélèvements communautaires sur les matériels, matériaux, équipements et outillages importés et concourant directement à la réalisation du programme d'investissement agréé.

2) Toutefois, en cas de disponibilité des produits équivalents fabriqués localement, l'importation des matériels, matériaux, outillages et équipements ne donne pas lieu à l'exonération.

Art. 841.- 1) Les entreprises visées au paragraphe 1 de l'article 840 bénéficient de l'exonération totale des impôts directs et taxes ci-dessous :

- a) l'Impôt Minimum Forfaitaire ;
- b) la Taxe Professionnelle ;
- c) la Taxe Immobilière et l'impôt sur les revenus locatifs.

2) La durée de l'exonération prévue au paragraphe 1 ne saurait excéder la phase d'exploitation.

Art. 842.- Il est accordé aux sociétés de transport de voyageurs, de marchandises, d'hydrocarbures, gaz et toute autre substance, un abattement de cinquante pour cent (50%) de la base taxable pour l'extension, la diversification et la modernisation du parc.

Art. 843.- Les entreprises existantes n'ayant jamais bénéficié des avantages prévus aux articles 840 et 841 peuvent en bénéficier pour la phase de réalisation de nouveaux investissements.

Titre 2 : Régime fiscal applicable aux Contrats de partenariat public-privé

Art. 844.- 1) En phase de conception et/ou de réalisation, les projets de type partenariat public privé bénéficient pour leurs opérations d'une exonération totale des droits et taxes perçus par l'État à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services et de la TAFI.

2) Toutefois, les parties et pièces de rechange ainsi que les matières premières destinées aux projets ne bénéficient d'une exonération des droits et taxes de douane que lorsqu'elles ne sont pas disponibles au Niger.

3) En phase de conception et/ou de réalisation, les projets de type partenariat public privé bénéficient de l'enregistrement gratuit des conventions et tous les actes passés par l'autorité contractante et le cocontractant dans le cadre du projet.

Art. 845. - En phase d'exploitation et/ou de gestion, les projets de type partenariat public privé visés à l'article 844 bénéficient des avantages fiscaux suivants :

- a) exonération de l'Impôt Minimum Forfaitaire :
 - i) pendant les deux (2) premières années d'exercice, y compris celle prévue à l'article 60 du présent

Code, pour les contrats dont la durée est égale à cinq (5) ans ;

- ii) pendant les cinq (5) premières années pour les contrats dont la durée est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à quinze (15) ans,
- iii) pendant les sept (7) premières années pour les contrats dont la durée est supérieure à quinze (15) ans, y compris celle prévue à l'article 60 du présent Code ;
- b) exonération totale de la taxe immobilière et l'impôt sur les revenus locatifs pendant toute la durée du contrat ;
- c) exonération totale de la taxe professionnelle :
 - i) pendant les deux (2) premières années d'exercice pour les contrats dont la durée est égale à cinq (5) ans ;
 - ii) pendant les cinq (5) premières années pour les contrats dont la durée est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à quinze (15) ans ; et

- iii) pendant les sept (7) premières années pour les contrats dont la durée est supérieure à quinze (15) ans.
- e) non-application des impôts et taxes à caractère fiscal dont la création est inter-

venue après la signature du contrat, sauf en ce qui est profitable au délégataire.

Art. 846.- Toutes les obligations de déclaration et de retenue à la source prévues par le présent Code ainsi que ses textes d'application s'imposent au cocontractant.

Titre 3 : Régime fiscal applicable aux marchés publics financés sur fonds extérieurs

Art. 847.- Dans le cadre du financement des marchés publics sur fonds extérieurs, les accords ou conventions portant sur des dons ou des subventions non remboursables peuvent prévoir des clauses d'exonération, à l'exception du cas où le don ou la subvention vient compléter un financement budgétaire ou un emprunt extérieur. Dans cette hypothèse, la prise en charge des droits et taxes est assurée par le budget de l'Etat.

Art. 848.- 1) Les exonérations ou les prises en charge sur le budget de l'Etat prévues par les accords ou conventions visés à l'article 847 ci-dessus ne peuvent porter que sur les impôts et taxes indirects à savoir :

- a) la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
- b) tous droits et taxes de douane à l'exception de la redevance statistique et des prélèvements communautaires.

2) Les prélèvements communautaires ne sont pas acquittés par l'adjudicataire du marché financé en totalité ou en partie sur fonds extérieurs au cas où une clause expresse exonératoire est prévue par la Convention ou l'Accord de financement.

3) Elles ne peuvent en aucun cas concerner les taxes ou droits intérieurs rémunérant une prestation de services, les impôts directs et taxes assimilées résultant des revenus acquis ou des profits tirés par les sociétés et entreprises individuelles ayant exécuté des marchés de travaux, d'études de fournitures ou services réalisés sur dons ou aides non remboursables.

Art. 849.- Les procédures d'octroi d'exonérations ou de prises en charge prévues par les accords ou les conventions sont effectuées auprès des services en charge de la fiscalité intérieure et de la fiscalité de porte.

Art. 850.- En aucun cas, les matériels, outillages lourds, pièces de rechange pour engins, véhicules ou autres biens d'équipement appartenant à l'adju-

dicataire ne peuvent bénéficier d'une exonération, d'une détaxation ou d'une prise en charge budgétaire par la partie nigérienne ou le bailleur de fonds.

Titre 4 : Régime fiscal applicable aux organismes à caractère coopératif

Art. 851.- Les coopératives rurales et artisanales bénéficient des avantages du régime des investissements.

Titre 5 : Régime fiscal applicable aux Organisations Non Gouvernementales, Associations de Développement et Regroupements Légalement Reconnus

Art. 852.- 1) Les Organisations Non Gouvernementales, les Associations de Développement ou les Regroupements Légalement Reconnus ayant signé le protocole d'accord type avec le Gouvernement nigérien sont exonérés, durant la période de validité du Protocole, des droits et taxes suivants :

- a) droits et taxes de douanes sur les équipements, le matériel et les dons en nature, à l'exception des pièces de rechange, importés au Niger dans le cadre des actions concourant directement à la réalisation de son programme au profit des populations, à

l'exception des taxes pour services rendus, la redevance statistique et les prélèvements communautaires.

- b) tous impôts et taxes indirects sur les biens dans le cadre des actions concourant directement à la réalisation de son projet.
- c) de la taxe sur la valeur ajoutée relative à tout contrat, marché ou acte de toute nature, signé en vue de l'exécution de projets ou programmes d'assistance.

2) Ces exonérations ne concernent que les activités des Organisations Non Gouvernementales, Associations de Développement et regroupements

légalement reconnus financées par les fonds extérieurs. Les financements nationaux sont soumis au régime du droit commun.

Titre 6 : Régime fiscal applicable aux combustibles utilisés par la NIGELEC

Art. 853.- 1) La NIGELEC bénéficie, à l'exclusion de la Redevance Statistique (RS) et des prélèvements communautaires, de l'exonération totale des droits et taxes sur :

- a) les combustibles achetés auprès du producteur national ;
- b) les combustibles importés.

2) La NIGELEC est tenue d'accomplir toutes les formalités de la détaxe auprès des services compétents.

Titre 7 : Régime fiscal applicable à la Centrale d'Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles (CAIMA)

Art. 854.- 1) Les activités conduites par la Centrale d'Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles du Niger sont exonérées, dans le cadre de ses missions, des impôts, droits et taxes énumérés ci-après :

- a) la taxe professionnelle ;
- b) l'impôt minimum forfaitaire ;
- c) la taxe sur la valeur ajoutée ;
- d) les droits d'enregistrement et de timbre lorsque les formalités incombent à la Centrale d'Approvisionnement en In-

trants et Matériels Agricoles du Niger ;

- e) la taxe immobilière ;
- f) les impôts, droits et taxes au cordon douanier à l'exception de la redevance statistique à l'importation et les prélèvements communautaires.

2) Toutefois, la Centrale d'Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles du Niger est tenue au respect des obligations déclaratives ainsi que celles relatives aux diverses retenues à la source en matière fiscale.

Titre 8 :

Régime fiscal applicable au Programme Kandadji

Art. 855.- Les marchés exécutés dans le cadre du programme Kandadji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du Niger, sont exonérés des impôts et taxes ci-après :

- a) les droits d'enregistrement et de timbre ;
- b) la taxe sur la valeur ajoutée.

Titre 9 :

Régime fiscal applicable à l'Office des Produits Vivriers du Niger

Art. 856.- 1) Les activités entrant dans le cadre de missions principales de l'Office des Produits Vivriers du Niger sont exonérées des impôts, droits et taxes ci-après :

- a) la Taxe Professionnelle ;
- b) l'impôt minimum forfaitaire ;
- c) la taxe immobilière ;
- d) la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
- e) les droits d'enregistrement et de timbre, lorsque les formalités incombent à l'office ;
- f) les impôts, droits et taxes au cordon douanier à l'exception de la RSI et des prélèvements communautaires.

2) Les exonérations prévues au point 1 du présent article concernent les produits et matériels ci-après :

- a) les céréales acquises dans le cadre de la réalisation des activités à caractère social ou

humanitaire pour le compte de l'Etat et des partenaires ;

- b) les produits et matériels de conservation des stocks (produits phytosanitaires, bâches, sacs vides, fils et ficelles, matériels de traitement, palette et bascules) ;
- c) les camions et les engins de manutention ;
- d) les véhicules utilitaires légers ;
- e) les pièces de rechange, les moteurs, les boîtes de vitesse, les boîtes de transfert et les ponts et essieux pour les camions, les engins de manutention les véhicules utilitaires légers ;
- f) les pneumatiques et accessoires de pneumatiques pour camions, les engins de manutention, les véhicules utilitaires légers.

3) Nonobstant les exonérations prévues au présent article, l'OPVN est tenu au respect des obligations décla-

ratives ainsi que celles relatives aux diverses retenues à la source en matière fiscale.

Titre 10 : Régime fiscal applicable au Fonds d'Entretien Routier

Art. 857.- 1) Le fonds d'entretien routier est exonéré de l'impôt sur les sociétés, de l'Impôt Minimum Forfaitaire, de la Taxe Immobilière ainsi que de la Taxe Professionnelle.

2) Nonobstant les exonérations prévues au présent article, le fonds d'entretien routier est tenu au respect des obligations déclaratives ainsi que celles relatives aux diverses retenues à la source en matière fiscale.

Titre 11 : Régime fiscal applicable aux institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit

Art. 858.- 1) Les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit.

2) Les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les

paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution.

3) Nonobstant les exonérations prévues au présent article, les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit sont tenues au respect des obligations déclaratives ainsi que celles relatives aux diverses retenues à la source en matière fiscale.

Titre 12 : Régime fiscal applicable aux entreprises pétrolières

Art. 859.- 1) Les fournitures de biens et les prestations de services, qui se rapportent directement à l'exécution des

opérations pétrolières ou des opérations de transport au sens des dispositions du code pétrolier, sont exonérées

de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes taxes assimilées.

2) Nonobstant les dispositions du point 1 du présent article, ne sont pas exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les achats et les importations de véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour transporter des personnes ou pour des usages mixtes. Il en est de même des éléments constitutifs de pièces de rechange et accessoires à ces véhicules et engins. Aussi, la taxe ayant grevé les achats et les importations des matériels cités au présent paragraphe n'ouvre pas droit à déduction.

3) Les sous-traitants du Titulaire bénéficient des dispositions prévues au présent article.

Art. 860.- 1) A l'exclusion des droits fixes prévus à l'article 90 du code pétrolier, de la redevance ad valorem, de la redevance superficielle, de la part de Profit Oil revenant à l'État, des droits de timbre et d'enregistrement, de la taxe d'abattage des arbres et de tous autres impôts et taxes prévus par le présent code, le titulaire d'une autorisation minière d'hydrocarbures est exonéré de tous impôts et taxes intérieurs, notamment :

- a) l'impôt sur les sociétés ;
- b) l'impôt minimum forfaitaire ;
- c) la taxe d'apprentissage ;
- d) la taxe professionnelle ;
- e) la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les activités financières sur les intérêts et autres produits des sommes empruntées par le titulaire pour les besoins des opérations pétrolières ;
- f) la taxe immobilière, à condition de construire un siège dans les cinq (5) premières années à compter de la date de première production, matérialisée par un arrêté du Ministre chargé du pétrole.

2) Les exonérations visées au point 1 du présent article ne s'appliquent pas aux redevances pour services rendus, notamment la redevance pour la Radio-Télévision du Niger (RTN) et les péages routiers.

Art. 861.- Les exonérations et régimes suspensifs prévus à l'article 860 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants d'un Titulaire, sous réserve que la liste de leurs importations destinées aux opérations pétrolières soit visée par ledit titulaire.

Titre 13 : Régime fiscal applicable aux entreprises minières

Chapitre 1 : Généralités

Art. 862.- 1) Les dispositions du présent titre définissent les obligations fiscales applicables aux opérations minières. Elles définissent également les conditions dans lesquelles les personnes exerçant des opérations minières peuvent bénéficier de mesures d'incitations fiscales.

2) Toute personne exerçant des opérations minières directement ou par l'entremise d'une autre personne est tenue de payer tous frais, tous impôts, toutes taxes et tous droits définis par le présent code sous réserve des mesures d'incitations fiscales évoquées à l'alinéa 1 ci-dessus.

Chapitre 2 : Droits, taxes et redevances minières

Art. 863.- Redevance superficielle annuelle

1) Tout titulaire ou amodataire d'un droit minier est soumis au paiement d'une redevance superficielle annuelle.

2) Les montants et les modalités de paiement de la redevance superficielle annuelle sont fixés par voie réglementaire.

3) La liquidation de la redevance superficielle est effectuée par le Ministère en charge des Mines et le recouvrement par le Ministère en charge des Finances.

Art. 864.- Redevance minière

1) Le titulaire d'un permis pour grande exploitation minière ou d'un permis pour petite exploitation minière ou

d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation industrielle de carrière, est assujéti au paiement d'une redevance minière assise sur le chiffre d'affaires hors TVA de l'exploitation ;

2) Le chiffre d'affaires prévu à l'alinéa précédent est la valeur marchande du produit liquidée à l'occasion de la sortie de stock en vue de la vente ;

3) La redevance minière sur les exploitations de mines est calculée en pourcentage de la valeur du chiffre d'affaires telles que définies et fixées ainsi qu'il suit :

- a) 7% pour l'uranium ;
- b) 7,5% pour les diamants ;
- c) 6% pour les pierres précieuses ;

- d) 4,5% pour les métaux de base et les autres substances minérales ;
- e) 5,5% à 7% pour l'or en fonction du cours de l'onçe d'or établi par le London Métal Exchange (LME) à raison de :
 - i) 5,5 % si le prix de l'onçe d'or est inférieur ou égal à 1300 \$ US ;
 - ii) 6% si le prix de l'onçe d'or est supérieur à 1300 \$ US et inférieur à 2000 \$ US ;
 - iii) 7 % si le prix de l'onçe d'or est supérieur ou égal à 2000 \$ US.

6) La redevance minière est une charge déductible pour le calcul du bénéfice imposable ;

7) La liquidation de la redevance minière est effectuée par le Ministère en charge des Mines et son recouvrement par le Ministère en charge des Finances ;

8) Les échantillons de substances minérales destinés aux essais, aux analyses ou aux autres examens ne sont pas soumis au paiement de la redevance minière.

Art. 865.- Taxe d'exploitation

1) Les titulaires d'autorisations d'exploitation minière artisanale, d'autorisations d'exploitation minière semi-mécanisée ou d'autorisations d'exploitation des haldes, des terrils et des résidus d'exploitation de mines sont assujettis au paiement de la taxe

d'exploitation dont le taux est fixé à deux et demi pour cent (2,5%) de la valeur du produit minier ;

2) La liquidation de la taxe d'exploitation est effectuée par le Ministère en charge des Mines et le recouvrement par le Ministère en charge des Finances.

Art. 866.- Taxe de commercialisation

1) Les personnes physiques et morales agréées à la commercialisation des substances minérales sont assujetties au paiement de la taxe de commercialisation dont le taux est fixé à trois pour cent (3%) de la valeur du produit à exporter.

2) La liquidation de la taxe de commercialisation est effectuée par le Ministère en charge des Mines et le recouvrement par le Ministère en charge des Finances.

Art. 867.- Taxe annuelle sur les équipements

1) Les détenteurs d'équipements destinés aux prestations de service sur les sites d'exploitation minière ou de carrière artisanale, d'exploitation semi-mécanisée de mines ou de carrière ou d'exploitation des haldes, des terrils et des résidus d'exploitation de mines ou de carrière, sont assujettis au paiement d'une taxe annuelle sur les équipements dont les taux sont fixés dans la loi de finances ;

2) La liquidation de la taxe sur les équipements de prestation de service est effectuée par le Ministère

en charge des Mines et le recouvrement par le Ministère en charge des Finances.

Art. 868.- Taxe d'extraction

1) Le titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation artisanale ou semi-mécanisée de carrière ou d'une autorisation d'exploitation des haldes, des terrils et des résidus d'ex-

ploitation de carrière est soumis au paiement d'une taxe d'extraction dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par la loi de finances selon le type d'exploitation ;

2) La liquidation et le recouvrement de la taxe d'extraction de carrière sont effectués par le Ministère en charge des Mines au profit des collectivités territoriales concernées.

Chapitre 3 : Exonérations

Art. 869.- Les entreprises titulaires de titres miniers ou de carrière sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les activités financières dus sur les intérêts et autres produits des sommes empruntées pour les besoins de leur équipement ou de leur exploitation.

Art. 870.- 1) En période de recherche, les titulaires de permis de recherche et les sociétés de géo-services bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

a) les titulaires de permis de recherche bénéficient, dans le cadre de leurs activités spécifiques de recherche, de l'exonération de :

i) la taxe sur la valeur ajoutée sur :

- les importations et les acquisitions en régime intérieur des biens nécessaires à la réalisation des activités minières à l'exclusion des

biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du présent Code ;

- les services fournis par les entreprises de géo-services agissant en qualité de sous-traitant.

ii) l'impôt sur les sociétés ;

iii) l'impôt minimum forfaitaire ;

iv) la taxe d'apprentissage ;

v) la taxe professionnelle ;

vi) la taxe immobilière.

b) les sociétés de géo-services offrant des services liées aux activités de recherche minière habilitées par le Ministère chargé des mines et travaillant exclusivement pour les sociétés minières, bénéficient de la fiscalité prévue au présent paragraphe à condition qu'elles agissent en qualité de sous-traitant.

2) L'exonération des différents impôts et taxes ci-dessus ne fait pas obstacle à l'obligation d'accomplir les formalités de déclaration prévues par la réglementation fiscale en vigueur.

Art. 871.- 1) Pendant la phase de construction de la mine dont la durée ne peut excéder trois (3) ans, les titulaires de titres d'exploitation bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres impôts

dans les conditions prévues par l'article 863 ci-dessus ;

2) Les sous-traitants bénéficient des avantages liés à la phase de construction de la mine dans les mêmes conditions pour autant qu'ils répondent aux conditions fixées par la Loi minière ;

3) Dans tous les cas, ces exonérations prennent fin à la date de la première production commerciale si celle-ci intervient avant l'expiration du délai de trois (3) ans.

Chapitre 4 : Stabilisation du régime fiscal

Art. 872.- 1) La stabilité du régime fiscal est garantie au titulaire de titres d'exploitation pendant la durée de validité de la convention et/ou du cahier des charges ;

2) Pendant cette période, les règles d'assiette et de liquidation des impôts, des droits et taxes demeurent telles qu'elles existent à la date de signature de la convention ou du cahier des charges ;

3) Cette stabilisation ne s'applique pas aux droits fixes et frais d'instruction de dossiers ;

4) Sont également exclus du champ de stabilité, les dispositions relatives aux droits humains, à la santé, à la sécurité, à l'emploi, aux aspects environnementaux et sociaux et tous les droits, impôts et taxes y afférents ;

5) Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'adoption d'un régime fiscal plus favorable, le titulaire du titre d'exploitation peut opter pour ce régime à condition qu'il l'adopte dans sa totalité.

Titre 14 : Régime fiscal applicable à la Société Nigérienne de Charbon (SONICHAR)

Art. 873.- La SONICHAR-SA bénéficie pendant toute la durée de la convention de concession de l'exonération des impôts et taxes suivants :

a) l'impôt minimum forfaitaire ;

- b) la taxe sur la valeur ajoutée sur les matériels, matériaux, fournitures, produits, équipements, engins, machines et véhicules destinés exclusivement aux opérations minières, à la production d'énergie électrique ou à la réalisation des missions confiées par l'État ;
- c) la taxe immobilière ;
- d) la taxe unique sur les contrats d'assurances sur les installations fixes, les bâtiments, les véhicules et engins destinés exclusivement aux opérations minières ;
- e) les droits et taxes, à l'exclusion de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, sur :
 - i) les combustibles achetés auprès du producteur national ;
 - ii) les combustibles importés.
- f) la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les activités financières sur les intérêts et autres produits des sommes empruntées par la SONI-CHAR-SA pour les besoins d'investissements ou de son exploitation ;
- g) la réduction de cinquante pour cent (50%) de la taxe d'apprentissage.

Art. 874.- Les dépenses engagées dans le cadre des missions confiées par l'Etat, y compris la cité des agents sont exclues de la base de détermination de la taxe sur certains frais généraux des entreprises.

Art. 875.- Nonobstant ces exonérations, la SONICHAR est soumise aux obligations déclaratives et celles de retenues à la source.

Titre 15 : Régime fiscal applicable aux auxiliaires de justice

Art. 876.- 1) Les avocats installant un cabinet principal dans le ressort de la Cour d'appel installé hors de Niamey bénéficient pendant cinq (5) ans de l'exonération des impôts et taxes suivants :

- a) l'impôt sur les bénéfices d'affaires des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés ;
 - b) l'impôt minimum forfaitaire ;
 - c) la taxe immobilière ;
 - d) la taxe professionnelle.
- 2) L'exonération est réduite à deux (2) ans pour l'installation des cabinets secondaires.

Titre 16 :

Régime fiscal applicable aux mutuelles de santé

Art. 877.- 1) Les mutuelles de santé bénéficient de l'exonération des impôts et taxes suivants :

- a) l'impôt sur les sociétés ;
- b) l'impôt minimum forfaitaire ;
- c) la taxe immobilière ;
- d) la taxe professionnelle ;
- e) les droits d'enregistrement ;

- f) la taxe d'apprentissage ;
- g) la taxe sur la valeur ajoutée ;
- h) l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers.

2) Nonobstant ces exonérations, les mutuelles de santé sont soumises aux obligations déclaratives et celles de retenues à la source.

LIVRE 6 :
Impôts et taxes des collectivités territoriales

Titre 1 : Dispositions générales

Art. 878.- Les ressources nécessaires à l'exercice des missions des collectivités territoriales sont dévolues par :

- a) la fiscalité rétrocédée par l'État ;
- b) la fiscalité propre à ces collectivités ; et
- c) les recettes non fiscales.

Art. 879.- Les taux des impôts et taxes des collectivités territoriales sont fixés chaque année par leur instance de délibération conformément à la loi de finances.

Art. 880.- Le défaut de délibération entraîne l'application par les services chargés de l'assiette des tarifs et barèmes de l'année précédente.

Art. 881.- Toute exonération d'impôt ou de taxe revenant aux collectivités territoriales, autre que celles prévues

par le présent Code et les conventions internationales, doit faire l'objet d'une compensation financière intégrale et concomitante par l'Etat.

Art. 882.- Les impôts et taxes propres aux collectivités territoriales sont recouvrés par les régisseurs des recettes.

Art. 883.- Les impôts, taxes et redevances relevant des collectivités territoriales sont fixés dans le présent Code.

Art. 884.- 1) Sauf dispositions spécifiques du présent Code, les procédures fiscales applicables aux impôts, droits, taxes et redevances de l'État sont applicables aux impôts, taxes et redevances des collectivités territoriales.

2) Ces impôts, taxes et redevances peuvent faire l'objet de recouvrement par voie électronique.

Titre 2 : Ressources fiscales des communes

Chapitre 1 : Recettes fiscales de l'État rétrocédées aux communes

Art. 885.- Il est alloué, chaque année, au budget des collectivités territoriales les recettes suivantes :

- a) 50% du produit de l'impôt sur les revenus locatifs ;
- b) 100% du produit de la taxe professionnelle ;

- c) 40 % du produit de l'impôt forfaitaire ;
- d) 100% du produit de la contribution des licences.

- e) 15% des recettes minières et pétrolières.

Les modalités de ce prélèvement au profit du budget des collectivités territoriales sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 2 : Impôts et taxes propres des communes

Section 1 – Taxe sur la publicité commerciale extérieure

Art. 886.- Il est institué au profit des budgets des communes une taxe sur la publicité commerciale extérieure.

Art. 887.- Le montant maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit :

- a) par prospectus lancés d'un véhicule, d'un aéronef ou distribués sur la voie publique ou dans les établissements publics : mille (1 000) francs CFA par lot de 100 unités distribuées.
- b) par affiches, placards, panneaux publicitaires :
 - i) sur papier ordinaire non protégé par un moyen quelconque : mètre carré ou fraction de mètre carré : dix mille (10 000) francs CFA par an ;
 - ii) de toute autre nature : toile, bois, porcelaine, papier protégé par vitre (y compris banderoles, véhicules, objet artisanal exposé) par mètre carré ou fraction de mètre carré : cinq cents (500) francs CFA par mois ou quinze mille (15 000) francs CFA par an.
- c) par annonces lumineuses et affiches éclairées la nuit : mètre carré ou fraction de mètre carré : deux mille (2 000) francs CFA par an.
- d) par projection ou annonce dans les salles de spectacles ou établissements publics : cinq cents (500) francs CFA par opération.
- e) par haut-parleurs donnant sur la voie publique :
 - i) fixes : deux cents (200) francs CFA par haut-parleur et par jour ;

- ii) mobiles : quatre cents (400) francs CFA par haut-parleur et par jour.
(Modifié par Ordonnance N° 2025-44 du 31 décembre 2025 portant Loi de Finances pour l'année budgétaire 2026.)

Art. 888.- 1) Les montants de la taxe sont quadruplés lorsque la publicité concerne les films et spectacles interdits aux moins de douze (12) ans.

- 2) Ils sont sextuplés lorsqu'elle concerne les films et spectacles interdits aux moins de 16 ans.

Art. 889.- Les agents collecteurs perçoivent une remise sur les montants recouverts et reversés, fixée conformément aux textes en vigueur.

Art. 890.- Le régisseur de la commune et les agents collecteurs sont chargés du recouvrement de la taxe.

Section 2 – Taxe de résidence

Art. 891.- 1) Il est institué au profit des budgets des communes une taxe de résidence.

2) Est assujetti à la taxe de résidence, tout habitant âgé de plus de dix-huit (18) ans et résidant dans une commune, un village ou une tribu composant une commune, au 1er janvier de l'année d'imposition.

3) Sont exonérés de la taxe les enfants poursuivant des études jusqu'à vingt-cinq (25) ans et les appelés sous le drapeau.

Art. 892.- Le montant maximum de la taxe de résidence est fixé par an et par personne imposable ainsi qu'il suit :

- a) mille (1 000) francs CFA pour les communes rurales et les villages et tribus rattachés aux communes urbaines ;
- b) trois mille (3 000) francs CFA pour les centres urbains des communes urbaines.

Art. 893.- 1) Le redevable de la taxe de résidence est le chef de famille.

2) Cette taxe fait l'objet d'un avis d'imposition par le Maire, approuvé et rendu exécutoire par l'instance délibérante.

Art. 894.- Le régisseur de la commune et les chefs de quartier, tribu ou village sont chargés du recouvrement de la taxe de résidence.

Art. 895.- Les chefs traditionnels qui concourent au recouvrement de la taxe perçoivent, conformément aux textes en vigueur :

- a) une remise sur les montants recouverts pour les chefs de quartier, de village ou de tribu ;
- b) une prime de rendement sur les montants recouverts pour les chefs de groupement, de canton et les sultans.

Section 3 – Taxe sur le transport

Art. 896.- Il est institué au profit des budgets des communes une taxe sur le transport.

Art. 897.- 1) Le montant maximum de la taxe sur le transport pour les embarcations est fixé à :

- a) dix mille (10 000) francs CFA pour les embarcations à moteur et à usage commercial ;
- b) cinq mille (5 000) francs CFA pour les embarcations sans moteur et à usage commercial ;
- c) trente mille (30 000) francs CFA pour les embarcations de plaisance.

2) Le montant maximum de la taxe sur le transport pour les charrettes est fixé à :

- a) deux mille cinq cents (2 500) francs CFA pour les charrettes asines ;
- b) trois mille cinq cents (3 500) francs CFA pour les charrettes bovines ;
- c) quatre mille cinq cents (4 500) francs CFA pour les charrettes équestres ;
- d) cinq mille cinq cents (5 500) francs CFA pour les charrettes camélines.

3) Le montant maximum de la taxe sur le transport pour les cycles est fixé à :

- a) cinq cents (500) francs CFA par bicyclette ;

- b) mille (1 000) francs CFA par bicyclette à moteur ;
- c) deux mille (2 000) francs CFA par cycle à moteur de cylindrée inférieure à 125 cm³ ;
- d) deux mille cinq cents (2 500) francs CFA par cycle à moteur, de cylindrée supérieure ou égale à 125 cm³, dont la puissance est inférieure à 1 cheval vapeur.

4) Le montant maximum de la taxe sur le transport pour les taxis urbains est fixé à :

- a) taxis à 4 places : deux cents (200) francs CFA par jour ;
- b) mini-bus supérieur à 4 places et inférieur à 20 places : sept cents (700) francs CFA par jour ;
- c) mini-bus supérieur à 20 places : mille (1 000) francs CFA par jour ;
- d) taxis-moto de deux (2) roues : cinq mille (5 000) francs CFA par mois et par moto ;
- e) taxis-moto de trois (3) roues : dix mille (10 000) francs CFA par mois et par moto.

5) Le montant maximum de la taxe sur le transport pour le droit de sortie, par opération, des véhicules de transport public de personnes ou de marchandises est fixé à :

Moyens de transport utilisés et chargeant dans les gares publiques ou privées	Montant maximum de la taxe par sortie (en francs CFA)
Taxi collectif de 1 à 9 places assises	500
Taxi collectif de 10 à 20 places assises	1 000
Taxi collectif de 21 à 40 places assises	1 500
Taxi collectif de 41 à 70 places assises	2 000
Autocar de plus de 70 places assises	2 500
Transport de marchandises ou hydrocarbure/véhicule de 0 à 10 tonnes ou 10 m3	1 000
Transport de marchandises ou hydrocarbure/véhicule de 11 tonnes ou 11m3 à 25 tonnes ou 25m3	1 500
Transport de marchandises ou hydrocarbure/véhicule de 26 tonnes ou 26m3 à 35 tonnes ou 35m3	2 500
Transport de marchandises ou hydrocarbure/véhicule de plus de 35 tonnes ou 35m3	3 500
Transport de bois et carrière de 1m3 à 3 m3 par véhicule	500

6) Le montant maximum de la taxe sur le transport pour les gares routières publiques, et concomitamment avec le droit de sortie des véhicules de transport public de personnes ou de marchandises du paragraphe 5, est fixé à :

Moyens de transport utilisés	Montant maximum de la taxe (en francs CFA)
Taxi collectif de 1 à 9 places assises	300
Taxi collectif de 10 à 20 places assises	700
Taxi collectif de 21 à 40 places assises	1 000
Taxi collectif de 41 à 70 places assises	1 500
Autocar de plus de 70 places assises	2 000
Transport de marchandises ou hydrocarbure/véhicule de moins de 10 tonnes ou 10 m3	700
Transport de marchandises ou hydrocarbure/véhicule de 11 tonnes ou 11m3 à 25 tonnes ou 25m3	1 000
Transport de marchandises ou hydrocarbure/véhicule de 26 tonnes ou 26m3 à 35 tonnes ou 35m3	2 000
Transport de marchandises ou hydrocarbure/véhicule de plus de 35 tonnes ou 35m3	3 000

7) Le montant maximum de la taxe sur le transport pour les parkings non aménagés est fixé à :

- a) bicyclettes : vingt-cinq (25) francs CFA par jour et par unité ;
- b) Motos : cinquante (50) francs CFA par jour et par unité ;
- c) Véhicule de 1 à 10 places ou de moins de 10 tonnes ou 10 m³ : cent (100) francs CFA par jour et par unité ;
- d) Véhicule de 11 à 20 places ou 11 tonnes ou 11 m³ à 25 tonnes ou 25 m³ : deux cents (200) francs CFA par jour et par unité ;
- e) Véhicule de 21 à 50 places ou 26 tonnes ou 26 m³ à 35 tonnes ou 35 m³ : cinq cents (500) francs CFA par jour et par unité ;
- f) Véhicule de plus de 50 places ou plus de 35 tonnes ou 35 m³ : mille (1 000) francs CFA par jour et par unité.

8) Le montant maximum de la taxe sur le transport pour les parkings aménagés est fixé à :

- a) Vélos : cinquante (50) francs CFA par jour et par unité ;

- b) Motos : cent (100) francs CFA par jour et par unité ;
- c) Véhicule de 1 à 10 places ou de moins de 10 tonnes ou 10 m³ : deux cents (200) francs CFA par jour et par unité ;
- d) Véhicule de 11 à 20 places ou 11 tonnes ou 11 m³ à 25 tonnes ou 25 m³ : quatre cents (400) francs CFA par jour et par unité ;
- e) Véhicule de 21 à 50 places ou 26 tonnes ou 26 m³ à 35 tonnes ou 35 m³ : mille (1 000) francs CFA par jour et par unité ;
- f) Véhicule de plus de 50 places ou plus de 35 tonnes ou 35 m³ : deux mille (2 000) francs CFA par jour et par unité.

Art. 898.- Le régisseur de la commune, les agents collecteurs et les chefs de gare fluviale, lacustre ou maraîchère sont chargés du recouvrement de la taxe.

Art. 899.- Les agents collecteurs et les chefs de gare fluviale, lacustre ou maraîchère perçoivent une remise sur les montants recouvrés, fixée conformément aux textes en vigueur.

Section 4 – Taxe sur les activités culturelles et récréatives

Art. 900.- Il est institué au profit des budgets des communes une taxe sur les activités culturelles et récréatives.

Art. 901.- Le montant maximum de la

taxe sur les activités culturelles et récréatives est fixé comme suit :

- a) pour les artistes :
 - i) vingt mille (20 000) francs

- CFA par an et par artiste sans troupe ;
- i) quarante mille (40 000) francs CFA par an et par artiste avec troupe ;
- b) pour les appareils de jeux installés dans les lieux publics :
- i) deux mille (2000) francs CFA par jour et par machine à sous ;
- ii) mille (1000) francs CFA par jour et par appareil de jeux automatique autre que les machines à sous ;
- iii) deux cents (200) francs CFA par jour et par appareil de jeux non automatique ;
- c) vingt mille (20 000) francs CFA par mois pour les établissements de nuit, dancing, discothèques et restaurants avec orchestre et assimilés ;
- d) quarante mille (40 000) francs CFA par an pour l'exploitation des débits de boissons fermentées, spiritueuses ou alcoolisées ;
- e) vingt mille (20 000) francs CFA par an pour l'exploitation de vidéos cassettes et assimilées ;
- f) pour les spectacles, jeux, divertissements et toutes manifestations organisées ou exploitées, soit habituellement, soit occasionnellement dans un but lucratif, selon le barème ci-après :

1^{re} catégorie déterminée sur les recettes brutes tous droits et taxes compris arrondis au francs supérieur	
Exploitation cinématographique	15%
Cirque, attraction et jeux d'adresse	15%
Dancing	15%
Course de chevaux	15%
Course d'automobile	15%
Jeux et spectacle forain	15%
Spectacle de variétés et récital	15%
Rencontre sportive	10%
Théâtre	10%
Concert	10%
2^{ème} catégorie	
Manifestations et réjouissances diverses :	
- en matinée et avant 20 h	3.000 F CFA
(1.000 F CFA par jour supplémentaire jusqu'à 7 jours)	
- en soirée de 20 h à 00 h	4.500 F CFA
- au-delà de 00 h, par heure supplémentaire	2.000 F CFA
3^{ème} catégorie	
Autorisation exceptionnelle d'ouverture au-delà des heures légales	
- café, cabaret, boîte de nuit	4.500 F CFA par jour
- débit de boissons	3.000 F CFA par jour

Art. 902.- 1) Sont exonérés de la taxe sur les activités culturelles et récréatives :

- a) les manifestations agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales dites « foires, salons, expositions » lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique ou qu'il n'y est donné aucune attraction payante et à condition que les objets exposés n'y soient pas vendus ;
- b) dans la limite de quatre (4) par an, les manifestations et spectacles organisés par les associations d'éducation populaire et sportive, constituées conformément à la réglementation en vigueur ;
- c) les séances de cinéma organisées par les ciné-clubs et où ne sont admis que les membres de l'association, porteurs d'une carte en règle, ou leurs invités à titre gratuit ;
- d) les associations bénéficiaires des exonérations prévues aux deux premiers points du présent paragraphe sont tenues de déclarer à l'avance au Ministère chargé de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et à la Mairie, les manifestations et spectacles pour lesquels l'exonération est prévue et de tenir, pendant les douze mois qui suivent la manifestation ou le spectacle, à la disposition des services chargés de la liquidation de la taxe, la

comptabilité des opérations correspondantes ;

- e) les places occupées par les personnes tenues d'assister au spectacle en raison de leurs fonctions ou professions ;
- f) les places offertes gratuitement aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement assistant en groupe aux représentations ;
- g) les réunions à caractère politique, civique, culturel, éducatif et confessionnel.

2) Les manifestations au bénéfice d'une œuvre de bienfaisance pourront être exceptionnellement exonérées de la taxe, sous réserve qu'elles n'excèdent pas le nombre de deux (2) par an pour un même organisme.

3) Toutefois, le Maire de la commune peut exonérer de la taxe sur les activités culturelles et récréatives, les rencontres sportives ou culturelles revêtant un caractère exceptionnel.

Art. 903.- 1) Tout exploitant ou gérant de spectacles est tenu de délivrer à chaque spectateur, contre paiement de la place, un billet de contrôle numéroté, tiré d'un carnet à souche d'un modèle différent selon le prix des places.

2) Il est tenu de conserver et de présenter à toute réquisition de l'administration les souches des billets délivrés et la situation des recettes.

3) Les carnets de billets, les cartes d'abonnement et tickets ne pourront

être utilisés qu'après avoir été estampillés et visés par le Chef de service des spectacles ou tout autre désigné par la Commune.

4) Il sera tenu un registre côté et paraphé sur lequel seront enregistrés les carnets, tickets et cartes d'abonnement présenté à l'estampille.

Art. 904.- Pour les spectacles, jeux, divertissements et toutes manifestations organisées ou exploitées, soit habituellement, soit occasionnellement dans un but lucratif :

- a) les entrées à titre gratuit sont imposées d'après le prix des mêmes places payantes ;
- b) les entrées à titre réduit et les entrées avec les cartes d'abonnement sont imposées d'après les prix des places effectivement payés ;
- c) les cartes d'abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d'entrées sont imposées soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit sur la demande des entrepreneurs, d'après un nombre d'entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables ; dans ce cas, la taxe doit être acquittée au moment de la délivrance des cartes ;
- d) la taxe est payable en totalité dans les huit (8) premiers jours qui suivent la date de

réception par le service compétent de l'état récapitulatif des bordereaux mensuels de liquidation établis par ce service et visé par le Maire ;

- e) tout assujetti qui n'aura pas souscrit ses déclarations dans le délai imparti sera passible d'une pénalité fixée à cinquante mille (50 000) francs CFA ;
- f) après expiration du délai légal, la municipalité avertit le redevable par lettre recommandée avec accusé de réception et l'invite à déposer sa déclaration ;
- g) si dans le délai de huit (8) jours francs à compter de la réception de la lettre par le redevable, la déclaration n'a pas été transmise à la Commune, la taxe due sera liquidée d'office à raison des recettes effectuées, au cours du mois précédent et les droits seront doublés ;
- h) un cautionnement égal au montant de la liquidation de la plus forte recette mensuelle de l'année précédente, sera, en début de chaque année, exigé de chaque exploitant ou gérant de spectacles ;
- i) le paiement de la taxe ne fait pas obstacle à la perception par la commune des droits qui peuvent lui être dus pour la location d'un bâtiment municipal ou l'occupation

temporaire d'une parcelle du domaine public ;

- j) toutes infractions aux présentes dispositions, toutes tentatives ou manœuvres tendant à dissimuler à l'administration tout ou partie du montant des recettes réalisées donnent lieu à l'application d'une pénalité égale à 25 % du montant de la taxe ou des droits compromis.

Art. 905.- 1) Le régisseur de la commune et les agents collecteurs sont chargés du recouvrement de la taxe.

2) les artistes inscrits au Bureau Nigérien des Droits d'Auteur (BNDA) font l'objet de retenue à la source de la taxe au profit des communes de leur résidence.

3) Les agents collecteurs perçoivent une remise sur les montants recouverts, fixée conformément aux textes en vigueur.

Section 5 – Taxe sur les activités commerciales

Art. 906.- 1) Il est institué au profit des budgets des communes une taxe sur les activités commerciales.

2) Le montant maximum de la taxe est fixé comme suit :

- a) trente mille (30 000) francs CFA par an pour les colporteurs et marchands ambulants ;
- b) pour les stationnements et vente sur les marchés non aménagés ou aménagés :
 - i) Pour les marchés non aménagés :
 - 1° cinq cents (500) francs CFA par jour et par véhicule pour les véhicules, en l'absence de gare routière ;
 - 2° deux cents (200) francs CFA par jour pour les produits vivriers en gros et demi-gros (mil, riz, sorgho, maïs, fonio...) ;

3° cent (100) francs CFA par jour pour les produits vivriers au détail (mil, riz, sorgho, maïs, fonio...)

4° cent (100) francs CFA par jour pour les tissus, vélocipèdes, bijouterie, poissonnerie ;

5° trois cents (300) francs CFA par jour pour les vêtements, ouvrages de cuir, literie, ameublement, nattes, objets divers, machines à coudre (tailleurs) ;

6° cent (100) francs CFA par jour pour les viandes, volailles, poissons, pains, gâteaux, légumes, fruits ;

7° cinq cents (500) francs CFA par jour pour les chevaux, bœufs, dromadaires ;

- 8° trois cents (300) francs CFA par jour pour les ânes et porcs ;
 - 9° cent (100) francs CFA par jour pour les moutons et chèvres.
 - ii) Pour les marchés aménagés, les montants maximums ci-dessus sont portés au double ;
 - c) cent (100) francs CFA par jour et par mètre carré de surface couverte pour les marchands occupant des stalles en abris édifiées par l'administration ;
 - d) pour les stationnements et ventes sur les trottoirs et places autres que les marchés, le double des montants définis au point b) ci-dessus ;
 - e) pour les stationnements sur la voie publique des véhicules d'occasion destinés à la vente :
 - i) deux cents (200) francs CFA par jour et par unité pour les voitures de tourisme ;
 - ii) deux cent cinquante (250) francs CFA par jour et par unité pour les autobus et camionnettes ;
 - iii) trois cent cinquante (350) francs CFA par jour et par unité pour les citernes, camions semi-remorques.
- 3) Le régisseur de la commune et les agents collecteurs sont chargés du recouvrement de la taxe.
- 4) Les agents collecteurs perçoivent une remise sur les montants recouvrés, fixée conformément aux textes en vigueur.

Section 6 – Taxe sur le bétail et les produits agricoles

Art. 907.- 1) Il est institué au profit des budgets des communes une taxe sur le bétail et les produits agricoles.

2) Le montant maximum de la taxe est fixé comme suit :

- a) pour l'abattage des animaux de boucherie :
 - i) mille (1000) francs CFA par tête de bovins et camélins ;
 - ii) quatre cents (400) francs CFA par tête de porcins ;
 - iii) deux cents (200) francs CFA par tête d'ovins et caprins ;
- b) pour la production agricole marchande :
 - i) deux cents (200) francs CFA par sac de 100 Kg pour les produits vivriers en gros et demi-gros (mil, riz, sorgho, maïs, niébé, fonio) ;
 - ii) cent (100) francs CFA par Kg de poisson ;

- iii) pour les produits de fermes avicoles :
 - 1° cent (100) francs CFA par unité de volaille ;
 - 2° cent (100) francs CFA par casier de 30 œufs ;
 - iv) pour les produits de rente (oignon, sésame, voandzou, arachide, souchet, gomme arabique, ail, pomme de terre, tomate, poivron, piment, patate douce, canne à sucre) :
 - 1° cent cinquante (150) francs CFA par sac de 100 kg ;
 - 2° cinquante (50) francs CFA par fagot ; et
 - 3° vingt-cinq (25) francs CFA par mesure ;
 - v) animaux sur pied
 - 1° deux cents (200) francs CFA par unité de chevaux, bœufs, dromadaires ;
 - 2° cent cinquante (150) francs CFA par unité d'ânes et porcs ;
- 3° cent (100) francs CFA par unité de moutons et chèvres ;
- c) pour l'identification des animaux :
 - i) quatre cents (400) francs CFA par unité pour les moutons et chèvres ;
 - ii) six cents (600) francs CFA par unité pour les ânes et porcs ;
 - iii) mille (1000) francs CFA par unité pour les chevaux, bœufs et dromadaires.
- 3) Pour l'identification des animaux, la taxe est payée par le vendeur.
- 4) La taxe est payée immédiatement aux agents collecteurs et donne lieu à la délivrance, soit d'un ticket daté pour chaque jour du mois ou de la semaine, soit d'une quittance foraine ou d'une quittance du régisseur de la commune. Cette quittance précise la période qu'elle couvre.
- 5) Les agents collecteurs et le service vétérinaire bénéficient d'une remise fixée sur les montants recouvrés conformément aux textes en vigueur.

Section 7 – Taxe de préservation de l'environnement

Art. 908.- 1) Il est institué au profit des budgets des communes une taxe de préservation de l'environnement.

2) Le montant maximum de la taxe est fixé comme suit :

- a) cinq cents (500) francs CFA par jour pour les garages, les sta-

tions-services et autres établissements similaires ;

- b) mille (1 000) francs CFA par jour pour les usines, tanneries, teintureries, cimenteries, briqueteries et autres établissements similaires ;

- c) pour les pompes d'hydrocarbure et dépôts colis d'hydrocarbure :
 - i) quarante mille (40 000) francs CFA par pompe et par an pour les installations fixes montées sur citerne souterraine ;
 - ii) dix mille (10 000) francs CFA par bidon de 25 litres et par an pour les installations mobiles ;
 - d) dix mille (10 000) francs CFA par an pour l'exploitation des moulins à grain.
- 3) Le régisseur de la commune et les agents collecteurs sont chargés du recouvrement de la taxe.
- 4) Les agents collecteurs perçoivent une remise sur les montants recouvrés, fixée conformément aux textes en vigueur.

Section 8 – Taxe hôtelière

Art. 910.- 1) Il est institué au profit des budgets des communes une taxe hôtelière sur les hôtels de toute catégorie et campings aménagés.

fixé à deux cents (200) francs CFA par nuit et par personne.

2) Le montant maximum de la taxe est

3) Le recouvrement est assuré par le régisseur de la commune.

Section 9 – Redevance des campements

Art. 910.- 1) Il est créé au profit des budgets des communes une redevance des campements.

b) affermage ou concession : la redevance est fixée par le contrat de service.

2) Le montant de la redevance est fixé comme suit :

3) Le régisseur de la commune est chargé du recouvrement de la redevance.

a) en régie : pas de redevance ;

Section 10 – Frais de gardiennage fourrière pour animaux et véhicules

Art. 911.- 1) Il est institué au profit des budgets des communes des frais de gardiennage fourrière pour animaux et véhicules.

2) Le montant maximum des frais est fixé comme suit :

a) animaux :

- i) mouton, chèvre, porcs : cinq cents (1 500) francs CFA par jour et par unité ;
- ii) cheval, bœuf, dromadaire, âne : mille (1 000) francs CFA par jour et par tête.
Il est perçu, en outre, une somme forfaitaire de quatre mille (4 000) francs CFA par animal, à titre de contravention pour divagation en ville.
- b) bicyclette et cyclomoteur :
 - i) bicyclette et vélomoteur : cinq cents (500) francs CFA par jour et par unité ;
 - ii) cyclomoteur de plus de 125 cc et motocyclette : mille (1 000) francs CFA par jour et par unité ;
 - iii) voiture de tourisme : mille
- iv) camionnettes de poids total autorisé en charge de plus d'une (1) tonne et minibus (17-19 places) : deux mille cinq cents (2 500) francs CFA par jour et par unité ;
- v) autobus, camions remorques, etc : quatre mille (4 000) francs CFA par jour et par unité.
Il est perçu en outre une somme forfaitaire de quatre mille (4 000) francs CFA par unité à titre de contravention.

3) Le régisseur de la commune est chargé du recouvrement des frais.

Section 11 – Taxe rémunératoire sur les activités foncières

Art. 912.- 1) Il est institué au profit des budgets des communes une taxe rémunératoire sur les activités foncières.

2) Le montant maximum de la taxe est de :

- a) trente mille (30 000) francs CFA pour les mutations du titre provisoire de propriété d'immeubles non bâtis ;
- b) trente mille (30 000) francs CFA pour les autorisations de

construire ;

- c) pour les constats de mise en valeur, 0,15% de la valeur de l'immeuble figurant sur le constat de mise en valeur.

3) Pour les frais d'établissement de titre de propriété provisoire rurale, les montants maximums sont fixés par commune, conformément aux textes en vigueur.

Section 12 – Frais de signature

Art. 913.- 1) Il est institué au profit des budgets des communes des frais de signature.

2) Le montant des frais est fixé par commune conformément aux textes en vigueur.

3) Le recouvrement des frais est assuré par le régisseur de la commune.

Section 13 – Taxe d'exploitation des carrières

Art. 914.- 1) Il est institué au profit des budgets des communes une taxe d'exploitation des carrières.

2) L'exploitation et le ramassage des substances classées en régime de carrière sont soumis au paiement d'une taxe d'extraction dans les conditions suivantes :

- a) pierre à bâtir, moellons, gravier : mille (1 000) francs CFA par m³ ;
- b) latérite, sable et terre : cinq cents (500) francs CFA par m³ ;

c) sel et natron : cent (100) francs CFA par charge de 50 kg.

3) La liquidation et le recouvrement des sommes dues au titre de l'extraction et du ramassage des substances classées en régime de carrières sont effectués par les communes concernées à leur profit en collaboration, le cas échéant, avec les services déconcentrés du ministère chargé des mines sauf pour les carrières publiques.

Section 14 – Taxe spécifique d'électricité

Art. 915.- 1) Il est institué au profit des budgets des communes une taxe spécifique d'électricité destinée :

- a) à 50% au financement des travaux d'extension de leur réseau de distribution d'électricité ;
- b) à 50% en appui au paiement de leur facture d'électricité et

autres charges de même nature.

2) Le montant de la taxe est fixé à deux (2) francs CFA par KWh.

3) Le recouvrement est assuré par la Société Nigérienne d'Electricité (NIGE-LEC) pour le compte des communes.

Section 15 – Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Art. 916.- 1) Il est institué au profit des budgets des communes urbaines une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

2) Cette taxe est due par tout occupant d'une habitation relevant d'une commune urbaine indépendamment de la taxe de préservation de l'environnement.

3) Le montant maximum de la taxe est

fixé à trois mille (3 000) francs CFA par mois.

4) Le régisseur de la commune et les agents collecteurs sont chargés du recouvrement de la taxe.

5) Les agents collecteurs perçoivent une remise sur les montants recouvrés, fixée conformément aux textes en vigueur.

Titre 3 : Ressources fiscales des régions

Chapitre 1 : Recettes fiscales de l'État affectées aux régions

Art. 917.- 1) Il est attribué, chaque année, au budget des régions les recettes suivantes :

- a) un prélèvement sur le produit de l'impôt sur les revenus locaux ;
- b) un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle ;
- c) un prélèvement sur le produit de l'impôt forfaitaire ;

- d) un prélèvement sur le produit de la contribution des licences ;
- e) un prélèvement sur une part de 15% des recettes minières et pétrolières qui est attribuée aux budgets des collectivités territoriales.

2) Les modalités de ces prélèvements sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 2 : Impôts et taxes des régions

Section 1 – Taxes rémunératoires pour service rendu conformément aux taux applicables dans la commune

Art. 918.- 1) Il est institué au profit des budgets des régions des taxes rémunératoires pour service rendu conformément aux taux applicables dans la commune.

2) Le recouvrement est assuré par le comptable public de la région.

Section 2 – Taxe sur la délivrance du permis de conduire

Art. 919.- 1) Il est institué au profit des budgets des régions une taxe sur la délivrance du permis de conduire.

2) Le montant maximum de la taxe est de deux mille (2 000) francs CFA.

3) Le recouvrement est assuré par le comptable public de la région en relation avec les services compétents du Ministère chargé des transports.

Section 3 – Taxe sur les zoos privés

Art. 920.- 1) Il est institué au profit des budgets des régions une taxe sur les zoos privés.

2) Le montant maximum de la taxe est de trente mille (30 000) francs CFA par an.

3) Le recouvrement est assuré par le comptable public de la région.

Section 4 – Taxe sur les concessions de chasse

Art. 921.- 1) Il est institué au profit des budgets des régions une taxe sur les concessions de chasse.

2) Le montant de la taxe est de vingt millions (20 000 000) francs CFA par saison de chasse.

3) Le recouvrement est assuré par le comptable public de la région.

LIVRE 7 :
Domaines

Titre 1 : La propriété foncière

Chapitre 1 : Confirmation et expropriation des droits fonciers coutumiers

Section 1 – Généralités

Art. 922.- 1) Les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non appropriées selon les règles du Code civil ou du régime de l'immatriculation sont confirmés au Niger.

2) Nul individu, nulle collectivité ne peut être contraint de céder ces droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable compensation.

3) Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois et les règlements.

Art. 923.- 1) Les droits coutumiers susvisés font l'objet d'une procédure publique contradictoire donnant lieu à la délivrance d'un titre foncier opposable aux tiers qui constate l'existence et l'étendue de ces droits.

2) Les chefs de terres et chefs coutumiers qui règlent selon la coutume l'utilisation desdites terres par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer à leur profit personnel d'autres droits sur le sol que ceux résultant d'un faire-valoir

par eux-mêmes, en conformité avec la coutume.

Art. 924.- Des concessions sont accordées après une enquête publique et contradictoire si cette enquête n'a pas fait apparaître l'existence de droits coutumiers sur les terres dont la concession est demandée, ou dans le cas contraire, si les détenteurs des droits coutumiers reconnus y ont expressément renoncé en faveur du demandeur.

Art. 925.- La procédure de constatation des droits fonciers coutumiers exercés par une collectivité ou un individu est introduite par une requête écrite formulée par les intéressés et adressée au Maire de la commune dans laquelle est sis l'immeuble grevé desdits droits selon les procédures définies par voie réglementaire.

Art. 926.- 1) La demande de constatation des droits fonciers est ensuite insérée au Journal officiel ou tout autre journal d'annonces légales, publiée par placards aux lieux accoutumés et la population est avisée suivant le mode de publicité habituellement utilisé dans le terroir.

2) Copie de cet avis est immédiatement transmise avec les observations du Maire de la commune au Ministre chargé des finances pour opposition éventuelle dans l'intérêt du domaine ou pour un motif de légalité.

Art. 927.- Les oppositions ne sont pas recevables après l'expiration d'un délai de trois (3) mois suivant la publication de la demande au Journal officiel ou tout autre journal d'annonces légales.

Art. 928.- 1) Dans la limite du délai précité, au jour fixé, le Maire de la commune réunit les chefs coutumiers et notables du lieu, ainsi que les personnes exerçant des droits sur les terrains limitrophes en vue de vérifier le bien-fondé de la requête et de relever tous les droits qui lui sont opposables.

2) Ainsi, tout opposant présent ou à venir peut faire valoir ses droits en saisissant dans un délai de trois (3) mois, le tribunal compétent.

Art. 929.- 1) Un procès-verbal est dressé, lu, traduit et signé par toutes les parties en présence.

2) Toute opposition reçue sur place y est mentionnée.

Art. 930.- 1) Les jugements rendus en premier ressort par les juridictions compétentes sur oppositions sont communiqués au Procureur de la République.

2) Celui-ci, après avoir consulté le Ministre chargé des finances dans le délai d'un mois courant à compter du jour de la réception au Parquet desdits jugements, interjette appel dans l'intérêt du domaine de l'État, de tout incapable ou pour un motif de légalité.

Art. 931.- En l'absence d'opposition ou après rejet définitif des oppositions par la juridiction compétente, le Maire de la commune, après avoir vérifié la régularité de la requête et des pièces annexées, les adresse à la conservation foncière qui procède à l'immatriculation des terrains au nom de la collectivité ou de l'individu requérant et de la création du ou des titres fonciers de propriété.

Section 2 – L'appropriation collective

Art. 932.- Lorsqu'il s'agit de droits collectifs, la requête est formulée, soit par le chef de terre ou par le chef coutumier, soit par une personne dûment mandatée par la collectivité.

Art. 933.- 1) En ce qui concerne les constatations prévues lors de l'enquête administrative, toutes les par-

ties concernées sont tenues de consigner le mode d'occupation et d'administration qui régit l'immeuble collectif et les droits particuliers qui peuvent être reconnus à certains d'entre eux.

2) A défaut, le litige est porté devant le tribunal compétent.

Art. 934.- Toute modification ou suppression de droit constatée au titre foncier, tout changement de structure de la collectivité ou de représentant,

doivent être constatés par un acte officiel passé et enregistré dans les formes prévues à l'article précédent avant d'être mentionnés au livre foncier.

Section 3 – L'appropriation individuelle

Art. 935.- Lorsqu'il s'agit d'un droit individuel comportant droit de disposition et emprise évidente et permanente sur le sol, celui-ci présuppose comme condition minimum indispensable une mise en valeur sans trouble et effective du terrain revendiqué pendant un délai de dix (10) ans consécutifs.

Art. 936.- Les droits individuels comportant droit de disposition et emprise évidente et permanente sur le sol ne peuvent être aliénés ou grevés de droits nouveaux, au profit de personnes non soumises à un statut coutumier local, que par acte notarié.

Section 4 – L'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. 937.- 1) Le régime de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux droits coutumiers sous réserve des dispositions ci-dessous.

2) Lorsque le périmètre dont l'expropriation est projetée comporte des terrains non appropriés en vertu des règles du Code civil ou du régime de l'immatriculation, l'arrêté de cessibilité est précédé, outre l'enquête de commodo et incommodo, d'une enquête publique et contradictoire destinée à révéler, le cas échéant, l'existence des droits coutumiers qui grèvent ces terrains et leur consistance exacte ainsi que l'identité des personnes qui les exercent.

3) Cette enquête poursuivie d'office par l'autorité expropriante s'effectue selon la procédure de constatation des droits coutumiers prévue aux articles 917 et 918 du présent Code.

4) Les terrains sur lesquels aucun droit n'a été constaté peuvent être occupés immédiatement et immatriculés au nom de l'État avant d'être attribués ou affectés à la collectivité publique ou à l'établissement public pour le compte duquel la procédure est poursuivie. Lorsque l'enquête a constaté l'existence de droits coutumiers, leur expropriation est poursuivie selon la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5) En cas d'expropriation des droits collectifs, le montant de l'indemnité est réparti entre chacun des codétenteurs selon l'accord conclu entre les intéressés et enregistré par le tribunal de droit coutumier, ou à défaut d'accord, par décision de ce tribunal.

6) Si cet accord ou cette décision ne sont pas intervenus à la date où l'expropriation doit prendre effet, le

montant de l'indemnité est consigné jusqu'à leur intervention.

Chapitre 2 : Immatriculation des immeubles

Section 1 – Généralités

Art. 938.- La conservation foncière assure aux titulaires la garantie des droits réels qu'ils possèdent sur les immeubles soumis au régime de l'immatriculation.

Art. 939.- Cette garantie est obtenue au moyen de la publication sur le livre foncier, à un compte ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s'y rapportent ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la justification produite à l'égard des tiers.

Art. 940.- Pour permettre cette publication, les immeubles doivent être préalablement immatriculés sur le livre foncier, en suite d'une procédure spéciale révélant des droits réels déjà constitués.

Art. 941.- L'immatriculation est obligatoire :

- a) pour tout lotissement régulièrement approuvé par l'autorité compétente ainsi que les terrains résultant du morcellement de ce lotissement ;
- b) dans le cas d'aliénation ou de concession des terres domaniales ;

- c) dans le cas où un immeuble, détenu jusque-là dans les formes admises par les coutumes, doit faire, pour la première fois, l'objet d'un contrat écrit, rédigé en conformité des principes du droit civil ;

- d) pour tout détenteur d'acte de cession d'immeuble non bâtis ou d'arrêtés de concession.

Art. 942.- L'immatriculation est définitive ; aucun immeuble immatriculé ne peut être soustrait au régime ainsi adopté, pour être placé à nouveau sous l'empire de celui auquel il était soumis antérieurement.

Art. 943.- Il est créé un bureau de la conservation de la propriété foncière dans chaque ressort du tribunal de grande instance hors classe ou tribunal de grande instance. Néanmoins, lorsque le nombre des affaires est minime, deux ou plusieurs ressorts judiciaires peuvent être compris dans la circonscription d'un même bureau.

Art. 944.- Le Ministre chargé des finances nomme les Conservateurs de la propriété foncière.

Art. 945.- Les Conservateurs de la propriété foncière sont chargés :

- a) de donner suite aux demandes d'immatriculation et de la formalité de l'immatriculation sur le livre foncier ;
- b) de l'inscription, à la suite des titres fonciers et des copies de ces titres, des droits réels constitués sur les immeubles immatriculés et devant, pour ce motif, être publiés ;
- c) de la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés et de la communication au public des renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux propriétés immatriculées.
- d) d'instruire et de suivre les dossiers relatifs à l'exercice du droit de préemption par l'Administration fiscale.

Art. 946.- Les livres fonciers sont affectés à raison d'une feuille ouverte par immeuble.

Art. 947.- 1) L'ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers constitue le titre foncier de l'immeuble auquel elles s'appliquent.

2) Les mentions du titre foncier sont appuyées et complétées par l'adjonction de bordereaux analytiques établis par le Conservateur, des actes et pièces produits comme justification des droits réels publiés.

Art. 948.- À chaque titre foncier correspond, dans les archives de la

conservation, un dossier comprenant :

- 1° Les pièces de la procédure d'immatriculation ;
- 2° Le plan définitif de l'immeuble ;
- 3° La série des bordereaux analytiques successivement établis ;
- 4° Les actes et pièces analysés.

Art. 949.- Outre le livre foncier et les dossiers correspondants, les Conservateurs de la propriété foncière tiennent encore les registres ci-après :

- a) pour la suite de la procédure d'immatriculation :
 - i) le registre d'ordre des formalités préalables à l'immatriculation ;
 - ii) le registre des oppositions.
- b) pour la constatation des demandes d'inscription sur les livres fonciers, le registre des dépôts des actes à inscrire ;
- c) pour la communication des renseignements au public, le répertoire des titulaires de droits réels et la table, par bulletins mobiles, relatif audit répertoire.

Art. 950.- Les livres et registres sont cotés et paraphés, avant tout usage, par le Président du Tribunal de grande instance territorialement compétent.

Art. 951.- Le Ministre chargé des finances, les Procureurs, les juges et les organes de contrôles habilités peuvent obtenir par écrit et gratuite-

ment communication des renseignements consignés aux livres fonciers, aux registres des Conservateurs de la

propriété foncière ou renfermés dans les dossiers correspondant aux titres fonciers.

Section 2 – Les droits réels immobiliers

Art. 952.- Sont applicables aux immeubles immatriculés et aux droits réels qui s'y rapportent, les dispositions du Code civil et le régime de l'immatriculation.

Art. 953.- Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent :

- a) les droits réels immobiliers suivants :
 - 1° la propriété des biens immeubles ;
 - 2° l'usufruit des mêmes biens ;
 - 3° les droits d'usage et d'habitation ;
 - 4° l'emphytéose ou bail emphytéotique ;
 - 5° le droit de superficie ;
 - 6° les servitudes ou services fonciers ;
 - 7° l'antichrèse ou gage immobilier ;
 - 8° les privilèges et hypothèques ;
- b) les actions qui tendent à revendiquer ces mêmes droits réels.

Art. 954.- Les droits réels énumérés à l'article 945 ci-dessus ne se conservent et ne produisent effet à

l'égard des tiers qu'autant qu'ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées au présent Code, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions.

Art. 955.- 1) Le droit de superficie résulte du fait de posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.

2) Le titulaire peut grever de servitudes les biens qui font l'objet de son droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour l'exercice de ce droit.

Art. 956.- Sont dispensées de la publicité, les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi, à l'exception cependant de la servitude de passage pour cause d'enclave, dont l'assiette doit être exactement déterminée, soit au moment de l'immatriculation du fonds grevé, soit lors de la création de la servitude si celle-ci est postérieure à l'immatriculation.

Art. 957.- La faculté accordée aux cohéritiers ou à l'un d'eux d'écarter du partage toute personne non susceptible à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, appartient également aux copropriétaires indivis d'un immeuble, au superficiaire,

pour l'acquisition du sol, et au propriétaire du sol, pour l'acquisition de la superficie ; tout retrait indistinctement doit être exercé dans un délai de deux (2) mois à compter du jour où la vente a été rendue publique.

Art. 958.- Le privilège du vendeur ou du bailleur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix, et celui des cohéritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retour de lots, sont remplacés par une hypothèque forcée.

Art. 959.- Les autres privilèges énumérés aux articles 2101 et 2103 du Code civil, à l'exception toutefois du privilège des frais de justice occasionnés pour la réalisation de l'immeuble et la distinction du prix, ne procurent droit de préférence aux bénéficiaires, appelés à les exercer sur la masse immobilière, que sur les créances chirographaires.

Art. 960.- Le privilège maintenu par l'article précédent est dispensé de toute publication.

Art. 961.- Par dérogation à la règle posée à l'article 946 du présent Code, les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine d'une personne défunte conservent, à l'égard de ses héritiers et représentants, pour exercer leur privilège sur les immeubles héréditaires, le bénéfice du délai de six (6) mois, à compter de l'ouverture de la succession, notwithstanding toute aliénation du chef desdits héritiers ou représentants.

Art. 962.- Sont seuls susceptibles d'hypothèque :

- a) les fonds de terre bâtis ou non bâtis qui sont dans le commerce et, avec eux, leurs accessoires réputés immeubles ;
- b) l'usufruit des mêmes biens, pendant sa durée ;
- c) l'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;
- d) le droit de superficie.

Art. 963.- L'hypothèque forcée est accordée :

- a) au vendeur, à l'échangiste et au copartageant, sur l'immeuble vendu, échangé ou partagé, quand il n'a pas été réservé d'hypothèque conventionnelle pour le paiement du prix ou de la soulte d'échange ou de partage ;
- b) à la masse des créanciers en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.

Art. 964.- 1) Le vendeur, l'échangiste ou le copartageant de biens immeubles peuvent, dans le contrat de vente, d'échange ou de partage, stipuler de leur acheteur, coéchangiste ou copartageant, une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou cédés, pour garantie du paiement total ou partiel du prix ou de la soulte d'échange ou de partage.

2) À défaut de stipulation d'hypothèque conventionnelle, le vendeur, l'échangiste ou le copartageant

peuvent, en vertu d'un jugement du tribunal, obtenir l'hypothèque forcée sur lesdits immeubles.

3) L'action en résolution de l'acte de vente, d'échange ou de partage, pour défaut de paiement du prix ou de la soulte, appartient au vendeur, à l'échangiste ou au copartageant, nanti d'une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée, du fait même de l'obtention de cette garantie et concurremment avec elle.

Art. 965.- Les contrats passés en pays étranger peuvent contenir stipulation valable d'hypothèque sur des immeubles situés en République du Niger, à la condition pour les rédacteurs, d'insérer dans lesdits contrats, quelle qu'en soit la forme, les mentions prescrites par l'article 996 du présent Code.

Art. 966.- L'hypothèque régulièrement publiée conserve son rang et sa validité, sans formalité nouvelle, jusqu'à la publication, dans les mêmes formes, de l'acte libératoire.

Art. 967.- La publication de l'hypothèque conventionnelle peut, dans les cas de prêts à court terme, être différée pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, sans que le créancier soit exposé à perdre le rang qui lui est et demeure acquis, à la condition, par lui, de se conformer aux dispositions de l'article 1018 du présent Code.

Art. 968.- L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert, à concurrence d'une somme déterminée à fournir prend rang à la date de sa publication, sans égard aux époques

successives de l'exécution des engagements pris par le créancier.

Art. 969.- L'hypothèque s'éteint :

- a) par l'extinction de l'obligation dont elle constitue la garantie ;
- b) par la renonciation du créancier à son droit ;
- c) par l'accomplissement de la procédure de purge des hypothèques par le tiers détenteur sur expropriation forcée ou sur expropriation pour cause d'utilité publique ;
- d) par la péremption de l'inscription attestée sous la responsabilité du Conservateur.

Art. 970.- Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur.

Art. 971.- 1) La prescription ne peut, en aucun cas, constituer un mode d'acquisition de droits réels sur des immeubles immatriculés ou de libération des charges grevant les mêmes immeubles.

2) Toutefois, un immeuble immatriculé abandonné pendant trente (30) années consécutives par ses occupants légitimes sera considéré comme vacant et incorporé au domaine privé de l'État par arrêté du Ministre chargé des finances sur la proposition du Conservateur de la propriété foncière.

3) L'indue occupation par un tiers ne justifiant d'aucun titre n'interrompt pas la prescription trentenaire.

Section 3 – La procédure d'immatriculation

Art. 972.- Peuvent requérir l'immatriculation des immeubles sur le livre foncier :

- a) le propriétaire alors même que sa capacité est restreinte aux seuls actes d'administration ;
- b) le copropriétaire chargé de l'administration de l'immeuble indivis ou muni du consentement des autres ayants-droit ;
- c) le titulaire d'un des droits réels énumérés à l'article 945 autre que la propriété, avec le cautionnement du propriétaire ;
- d) le tuteur, administrateur ou curateur d'un incapable ayant l'une des qualités ci-dessus ;
- e) le Receveur des Impôts dans le cadre d'une saisie immobilière.

Art. 973.- 1) Peut également requérir l'immatriculation, le créancier poursuivant l'expropriation d'un immeuble lorsque le tribunal a ordonné l'accomplissement de cette formalité préalablement à la mise en adjudication.

2) Dans ce cas, les frais sont acquittés par le requérant et assimilés aux frais de justice engagés pour parvenir à la mise en vente.

3) Sous réserve de réciprocité, l'immatriculation des immeubles aux livres fonciers n'est autorisée qu'aux propriétaires ou détenteurs de nationalité

nigérienne.

Art. 974.- Sont seuls susceptibles d'immatriculation sur le livre foncier, les fonds de terre bâtis ou non bâtis.

Art. 975.- Il est établi une demande spéciale pour chaque corps de propriété. Sont considérées comme tel, les parcelles constitutives d'un domaine rural.

Art. 976.- 1) Préalablement à toute demande d'immatriculation, l'immeuble non clôturé doit être, par les soins du propriétaire, délimité par des bornes réglementaires.

2) En zone non lotie, outre les bornes, des balises d'au moins un mètre de hauteur de couleur rouge et blanche, doivent y être implantées au voisinage des bornes.

Art. 977.- Sont considérés comme clôture et dispensent de la plantation de bornes, lorsqu'ils servent de limites aux propriétés :

- a) Les cours d'eau et marigots ;
- b) Les murs en pierre, briques cuites ou en matériaux définitifs ;
- c) Les grilles et grillages métalliques, à condition que les montants soient enracinés dans des dés en maçonnerie, présentant au moins les dimensions exigées pour les bornes.

Art. 978.- Tout requérant doit remettre au Conservateur de la propriété foncière, qui lui en donne récépissé, une déclaration écrite, signée et datée de lui ou d'un mandataire contenant :

- 1° ses nom, prénoms, qualité, domicile et son état civil ;
- 2° une élection de domicile dans une localité du ressort judiciaire où se situe l'immeuble à immatriculer, domicile auquel seront valablement effectués, par la suite, toutes notifications, significations et actes de procédure divers ;
- 3° la description de l'immeuble, ainsi que des constructions qui s'y trouvent, avec indication de sa situation, de sa contenance, de ses limites, tenants et aboutissants, et, s'il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ;
- 4° l'estimation de sa valeur vénale ;
- 5° l'estimation de sa valeur vénale, avec rappel des prix des ventes dont il a été l'objet dans les dix (10) dernières années, ou de la dernière seulement, si cette vente remonte à plus de dix (10) ans ;
- 6° un plan de l'immeuble, daté et signé, établi conformément aux normes topographiques, à l'échelle de :
 - 1/100e, 1/200e ou 1/500e pour les terrains urbains et suburbains bâtis ;
 - 1/500e, 1/1 000e, 1/2 000e, 1/5 000e ou 1/10 000e pour les terrains lotis et les terrains ruraux ;

- 1/5 000e ou 1/10 000e pour les concessions minières.

- 7° l'image satellitaire pour les terrains en zones rurales et non loties.

Art. 979.- La réquisition n'est acceptée par le Conservateur de la propriété foncière qu'autant que la régularité en est reconnue par lui. Il s'assure, en conséquence, que les titres produits ou invoqués sont établis dans les formes prescrites par la législation applicable tant au propriétaire qu'à la propriété, sans examiner leur valeur intrinsèque.

Art. 980.- 1) Le Conservateur de la propriété foncière peut exiger au surplus toutes justifications qu'il juge nécessaires sur l'identité et les qualités du requérant.

2) Si la réquisition émane d'une autorité administrative et que le Conservateur de la propriété foncière a des objections à formuler sur la régularité des titres produits ou invoqués, il en fait part à l'autorité requérante. Celle-ci peut passer outre, mais dans ce cas, elle doit confirmer la réquisition par écrit et substitue ainsi sa propre responsabilité à celle du Conservateur quant aux suites de l'immatriculation.

Art. 981.- Enfin, le requérant dépose, en même temps que sa réquisition, une provision égale au montant présumé des frais de la procédure arbitré par le Conservateur de la propriété foncière.

Art. 982.- Dans le plus bref délai possible après le dépôt de la réquisition, un extrait en est inséré à la diligence du

Conservateur de la propriété foncière au Journal Officiel ou d'annonces légales.

Art. 983.- 1) Pendant le délai de trois (3) mois prévu pour l'affichage de la demande en l'auditoire du tribunal de grande instance territorialement compétent, toute personne intéressée peut intervenir en la procédure, à savoir :

- a) par opposition, en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l'immeuble ;
- b) par demande d'inscription, en cas de prétentions élevées à l'exercice d'un droit réel susceptible de figurer au titre à établir.

2) Les déclarations et les lettres souscrites aux effets ci-dessus doivent contenir l'indication des nom, prénoms, domicile des intervenants, une élection de domicile dans la commune de situation de l'immeuble, s'il y a lieu, les causes de l'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées.

Art. 984.- Sont admis à intervenir par voie d'opposition ou de demande d'inscription :

- a) en leur nom propre, toutes les personnes déclarées aptes à requérir l'immatriculation ou ayant passé avec le propriétaire un bail excédant trois (3) années ;
- b) au nom de ces mêmes personnes, leurs créanciers ;

c) au nom des incapables, outre leurs représentants légaux, leurs parents, alliés ou créanciers et le Procureur de la République ;

d) au nom des absents, leurs mandataires, ou à défaut leurs parents, alliés ou créanciers, le Procureur de la République et le curateur aux biens vacants.

Art. 985.- 1) Sauf cas d'absence justifiée, aucune opposition ou demande d'inscription n'est recevable après l'expiration du délai de trois (3) mois.

2) Toutefois, lorsque le bornage n'aura pu être effectué dans ce délai, les personnes intéressées et qui auront été régulièrement convoquées conserveront le droit de former opposition à l'immatriculation jusqu'à la clôture des opérations de bornage qui doit être portée à leur connaissance.

Art. 986.- 1) La date fixée par cette opération doit être portée à la connaissance du public vingt (20) jours au moins à l'avance au moyen :

- a) d'une insertion au Journal Officiel ou dans un journal habilité à publier les annonces légales ;
- b) d'un avis transmis aux fins d'affichage au responsable de la Collectivité Territoriale où se situe l'immeuble ;
- c) d'une invitation adressée, par l'intermédiaire de l'Administration, au chef coutumier,

dans le ressort duquel se trouve l'immeuble, d'assister au bornage ;

- d) d'une représentation de l'Administration, afin de sauvegarder les intérêts de l'État ;
- e) de convocations personnelles, transmises par la voie administrative :
 - i) au requérant ;
 - ii) au propriétaire non requérant ;
 - iii) à chacun des propriétaires limitrophes nommés en la réquisition, à l'effet de s'y trouver également présents ou de s'y faire représenter par un mandataire régulier.

2) Les pièces justificatives de l'accomplissement de ces diverses formalités restent annexées au dossier de la procédure.

Art. 987.- 1) Le bornage est effectué, à la date fixée, par le géomètre désigné à cet effet, en la présence du requérant ou son représentant, du propriétaire ou son représentant, si ce n'est pas lui qui a requis l'immatriculation, du représentant de l'Administration, du chef coutumier, et autant que possible des propriétaires riverains dûment convoqués. La rectification du plan se fait aux frais du requérant.

2) Cette opération comporte expressément la reconnaissance des limites, par bornes ou clôtures, indiquées au plan joint à la réquisition.

3) En même temps, ou dès l'achèvement du bornage, le géomètre vérifie l'exactitude du levé, rectifie, si les erreurs sont de minime importance, le plan joint à la réquisition et procède aux mensurations nécessaires pour le rattachement du plan aux points de la triangulation les plus voisins ou à des points fixes convenablement choisis susceptibles eux-mêmes d'être rattachés à cette triangulation.

4) Le bornage contradictoire et/ou toute rectification éventuelle du plan se font à la charge du requérant ou son représentant.

Art. 988.- 1) Séance tenante, le géomètre dresse un procès-verbal faisant connaître :

- 1° les jour et heure de l'opération ;
- 2° ses nom, prénoms et qualité, avec rappel de sa prestation de serment ;
- 3° les nom, prénoms et qualité des assistants, avec indication des motifs de leur présence ;
- 4° la déclaration que les mesures prescrites en vue de la publicité ont été régulièrement prises ;
- 5° la description des limites reconnues avec mention de la longueur des côtés, chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble étant désigné par un numéro d'ordre ;
- 6° l'énonciation sommaire de la nature et de la consistance de l'immeuble ;

- 7° la description des parcelles spécialement délimitées à raison d'une contestation, ou la déclaration qu'il ne s'est produit aucune contestation.

2) Ce procès-verbal, après clôture, est signé par le géomètre rédacteur et par tous les assistants.

Art. 989.- 1) Si l'exécution du bornage révèle, dans les indications de la réquisition, des inexactitudes telles qu'elles puissent avoir pour effet d'induire en erreur les tiers avertis par la seule publication d'un extrait qui a été faite, l'opération est immédiatement suspendue ; mention des causes de cette suspension est insérée au procès-verbal.

2) Le Conservateur invite alors le requérant à fournir toutes explications ou justifications complémentaires.

3) Suivant les circonstances, la procédure est ensuite reprise, soit à la publication d'un extrait de la réquisition, soit à la publication d'un nouvel avis de bornage.

Art. 990.- 1) Lorsque le bornage d'un immeuble n'a pu être effectué par la faute du requérant, dans un délai maximum d'un (1) an, la réquisition est annulée par le Conservateur, après une mise en demeure par lui adressée audit requérant, à domicile réel ou au domicile élu, et restée sans effet dans les trente (30) jours qui suivent sa notification. Cette annulation est prononcée sans recours possible. Elle est notifiée par le Conservateur à tous les intéressés, et notamment aux opposants, s'il en existe.

2) Il en est de même lorsque le requérant renonce, en cours de procédure, à poursuivre l'immatriculation.

Art. 991.- À l'expiration du délai de trois (3) mois assigné pour la révélation des droits des tiers, ou dès réception du procès-verbal de bornage, si cette formalité n'a pu être accomplie dans ledit délai, après avoir vérifié à nouveau la régularité de la réquisition et des titres qui y sont annexés, constate l'accomplissement de toutes les prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure, en même temps que l'absence d'oppositions ou de demandes d'inscriptions au registre spécial, le Conservateur de la propriété foncière procède, si tout est régulier, à l'immatriculation de l'immeuble sur les livres fonciers.

Art. 992.- Dans le cas contraire et si l'examen du registre spécial fait ressortir l'existence d'oppositions ou de demandes d'inscription, l'immatriculation n'est accordée qu'autant que le requérant rapporte mainlevée de toutes lesdites oppositions et demandes ou déclare y accepter.

À cet effet, une copie de chacune des mentions inscrites au registre des oppositions lui est notifiée par les soins du Conservateur au fur et à mesure de leur inscription.

Art. 993.- Dans tous les cas où une demande d'immatriculation n'est pas recevable, quelle que soit la cause de l'empêchement et à quelque moment de la procédure qu'il se produise, le Conservateur doit inviter les parties à retirer, contre remise du récépissé, les

titres par elles déposés ; il y joint, en opérant la restitution, une déclaration écrite faisant connaître les motifs du rejet.

Art. 994.- 1) Le Conservateur de la propriété foncière constate au registre des dépôts le versement qu'il effectue au dossier, à l'expiration du délai soit d'opposition à la demande, soit du recours contre la décision judiciaire ayant clos le litige, des pièces de la procédure d'immatriculation.

2) Il rédige au vu des déclarations insérées dans la réquisition, des demandes d'inscription et d'opposition acceptées par le requérant et des décisions de justice intervenues sur les oppositions et demandes non acceptées, un bordereau analytique des actes et pièces établissant l'origine et le mode d'exercice de chacun des droits réels et charges qui grèvent l'immeuble.

3) Il dresse sur le livre foncier dans lequel l'immeuble se trouve situé, le titre foncier qui comporte, répartis dans les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants :

- 1° la description de l'immeuble, avec indication de ses consistances, contenance, situation et abornements ;
- 2° la mention sommaire des droits réels existant sur l'immeuble et des charges qui le grèvent ;
- 3° la désignation du propriétaire.

4) Il annule et annexe à ses archives les titres de propriété produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation.

Toutefois, si ces titres concernent, outre la propriété immatriculée, un immeuble distinct de cette propriété, le Conservateur de la propriété foncière remet aux parties le titre commun, dont il conserve une copie qu'il certifie conforme, après avoir apposé sur ledit titre commun une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé.

5) Il établit sur des formules spéciales :

- a) pour le propriétaire requérant ou, s'il y a lieu, mais sur demande expresse, pour chacun des copropriétaires indivis d'un immeuble, une copie exacte et complète du titre foncier, une série de duplicata des bordereaux analytiques et une copie du plan ;
- b) pour chacun des titulaires de charges ou de droits réels, susceptibles de cession et mentionnés, un certificat d'inscription. Les copies de titres et certificats d'inscription emportent exécution parée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire.

Art. 995.- Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il constitue le point de départ de tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.

Art. 996.- 1) Toute action tendant à la revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d'un immeuble immatriculé est irrecevable.

2) Les détenteurs de créances hypothécaires ou privilégiées et les bénéficiaires de charges foncières tenues directement du propriétaire qui a poursuivi l'immatriculation peuvent seuls, en se conformant aux prescriptions du présent Code, requérir, même après achèvement de la procédure, l'inscription de leurs droits sur le titre foncier, sous la double réserve de ne point préjudicier à d'autres droits régulièrement inscrits et de ne prendre rang qu'à compter de leur inscription.

Art. 997.- 1) Les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d'action réelle, mais seulement, en cas de dol, par voie d'action personnelle en indemnité.

2) Le domaine public restant toutefois imprescriptible, toute immatriculation qui aurait pu en être faite est nulle de plein droit.

Art. 998.- En cas de perte par le titulaire d'une copie de titre foncier ou d'un certificat d'inscription, le Conservateur de la propriété foncière n'en peut délivrer un duplicata qu'au vu d'un jugement l'ordonnant, rendu après publication d'un avis inséré dans deux (2) numéros consécutifs du Journal officiel ou d'annonces légales.

Art. 999.- Les titulaires de droits réels garantis par une formalité régulièrement accomplie sous l'empire du droit hypothécaire peuvent obtenir le bénéfice de la conservation de ces mêmes droits par application du présent Code.

Art. 1000.- 1) La réquisition d'immatriculation doit faire connaître, en distinguant pour chacune des parcelles réunies en un corps de propriété, l'origine de la propriété, avec mention précise des nom, prénoms, qualité et domicile des précédents propriétaires et indication des actes translatifs de la propriété.

2) En ce qui concerne le propriétaire ou l'usufruitier requérant, elle doit être complétée par l'énonciation des fonctions par lui remplies et pouvant emporter hypothèque légale.

Art. 1001.- Aucune modification n'est apportée à la procédure décrite aux articles 974 et suivants pour la suite à donner aux réquisitions de l'espèce.

Art. 1002.- 1) À partir du jour du dépôt de la réquisition d'immatriculation à la conservation de la propriété foncière, aucune formalité nouvelle, aucun renouvellement d'une formalité ancienne ne peuvent être requis à la conservation foncière.

2) Les conditions ou transmissions de droits qui pourraient se produire sont publiées, s'il y a lieu, jusqu'à l'achèvement de la procédure d'immatriculation, dans les formes décrites à l'article 1015 du présent Code.

3) En conséquence, le dépôt de la réquisition est constaté par un enregistrement au registre des dépôts et une mention, sous forme d'analyse sommaire de la demande, au registre des transcriptions de la conservation foncière. Cette double formalité a pour ef-

fet de suspendre le délai de péremption des inscriptions hypothécaires pouvant grever l'immeuble immatriculé.

4) Le Conservateur de la propriété foncière mentionne la réquisition d'immatriculation sur tous les états de transcription qui sont désormais requis de lui.

5) Au cas où la réquisition d'immatriculation serait annulée, pour quelque

cause que ce soit, les pièces déposées en vue de la publication prévue à l'article 1015 du Code sont transférées à la conservation foncière ; les conventions et faits publiés sont, préalablement à toute inscription nouvelle, reportés, d'office et sans frais, sur les registres de la conservation foncière dans l'ordre qui leur était assigné.

Section 4 – La publication des droits réels

Sous-section 1 - La formalité de l'inscription

Art. 1003.- 1) La publication au livre foncier des droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation est assurée par la formalité de l'inscription.

2) Tous faits, conventions ou sentences ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en changer le titulaire ou les conditions d'existence, doivent être constatés par écrit.

Art. 1004.- 1) Les actes dressés pour la constatation d'une convention doivent contenir, outre les éléments essentiels des contrats :

- a) l'énonciation conforme aux actes de l'état civil, pour les individus, des nom, prénoms, profession et domicile, ou aux actes constitutifs, pour les sociétés et autres institutions

jouissant de la personnalité civile, des nom ou raison sociale, nature et siège des parties contractantes ;

- b) l'indication de la capacité des contractants et de la qualité en laquelle ils agissent, appuyées de déclarations précises en ce qui concerne l'état civil ;
- c) la désignation par le numéro du titre foncier de l'immeuble que doit affecter l'inscription.

2) Si les actes sont passés sous-seing privés, les signatures doivent être légalisées par les greffiers ou les notaires.

Art. 1005.- La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans les intitulés d'inventaires ou, à défaut, au moyen d'actes de notoriété contenant :

- 1° l'énonciation conforme aux actes de l'état civil, pour les individus, des nom, prénoms, profession et domicile, ou aux actes constitutifs, pour les sociétés et autres institutions jouissant de la personnalité civile, des nom ou raison sociale, nature et siège du défunt et des ayants droits ;
- 2° l'indication, en ce qui concerne le défunt de sa capacité absolue ou relative de disposer par testament ou suivant le droit coutumier ;
- 3° la désignation par les numéros des titres fonciers des immeubles transmis.

Art. 1006.- 1) Toute personne peut requérir du Conservateur de la propriété foncière l'inscription, la radiation ou la rectification de l'inscription d'un droit réel immobilier. Il est nécessaire que l'acte ou le fait sur lequel la réquisition est basée doit émaner du titulaire d'une inscription.

2) Toute demande doit en outre contenir une élection de domicile dans le ressort judiciaire où se trouve situé l'immeuble, domicile auquel pourront être valablement effectués par la suite les notifications, significations et actes de procédure divers.

Art. 1007.- Sont également inscrites aux livres fonciers, aux mêmes requêtes dans le même délai d'un (1) mois, les causes d'indisponibilité des immeubles résultant, soit des dispositifs des jugements portant déclara-

tion de faillite ou de liquidation judiciaire, soit de tous les autres actes ou contrats.

Art. 1008.- Le Conservateur de la propriété foncière doit, au moment de l'inscription d'un jugement, ou, en cas de conversion ou de renvoi devant notaire, d'un procès-verbal d'adjudication, prendre d'office, au profit du débiteur exécuté, des colicitants ou de leurs ayants droit, l'inscription de l'hypothèque forcée du vendeur, si le paiement préalable du prix n'est pas justifié.

Art. 1009.- L'ordre des inscriptions, en matière d'hypothèque, règle le rang de priorité des créanciers.

Art. 1010.- 1) Les pièces établies spécialement en vue de la demande d'inscription, original en surnombre d'un acte sous-seing privé, expéditions d'actes notariés ou judiciaires, copies d'exploits, à l'exclusion cependant des minutes et brevets d'actes publics et des originaux d'exploits, sont exonérés du droit de timbre et de tout impôt de même nature.

2) La même exonération s'applique aux pièces qui seraient spécialement établies pour être produites à l'appui d'une demande d'immatriculation, y compris les états d'inscriptions et de transcriptions.

3) Mention de leur destination est inscrite sur lesdites pièces par les officiers publics et ministériels ainsi que les fonctionnaires chargés de les établir.

Art. 1011.- 1) Le Conservateur de la propriété foncière remet au déposant,

s'il le demande, une reconnaissance contenant le détail des pièces déposées et relatant la date du dépôt.

2) Cette reconnaissance est restituée lors de la remise des copies de titres et certificats d'inscription, ou lors de la remise des pièces de la procédure judiciaire ou extra-judiciaire, lesquelles doivent indiquer les immeubles grevés, transmis ou libérés.

Art. 1012.- Avant de déférer à la demande d'inscription, le Conservateur de la propriété foncière procède à la vérification des pièces déposées et s'assure :

- 1° de l'identité des parties ;
- 2° de leur capacité à demander l'immatriculation ;
- 3° de l'inscription au titre foncier du droit du disposant ;
- 4° de la disponibilité de l'immeuble ;
- 5° de la régularité de l'acte au point de vue de sa forme extérieure.

Art. 1013.- L'identité des parties est garantie :

- a) pour les actes publics, par l'intervention du magistrat ou du greffier ;
- b) pour les actes sous-seing privés, par la formule spéciale de légalisation à inscrire à la suite desdits actes.

Art. 1014.- La capacité des parties est établie :

- a) par les déclarations à insérer dans les actes ;
- b) par la production des justifications relatives aux autorisations légales nécessaires dans certains cas déterminés.

Art. 1015.- L'inscription au titre foncier du droit du disposant ne doit être infirmée par aucune inscription ultérieure, alors même que cette dernière ne figurerait pas encore sur la copie du titre.

Art. 1016.- L'immeuble est tenu pour disponible s'il n'existe aucune mention inscrite dans les bordereaux analytiques du titre foncier affecté aux charges de cette nature ou si toutes les mentions précédemment inscrites ont été radiées.

Art. 1017.- La régularité des actes consiste dans l'observation rigoureuse en ce qui concerne leur forme extérieure des dispositions tant du Code civil que des autres textes en vigueur.

Art. 1018.- Si la vérification révèle l'absence ou l'insuffisance de l'un de ces éléments essentiels pour la validité de l'inscription, le Conservateur de la propriété foncière refuse la formalité et restitue au requérant les pièces déposées revêtues d'un visa « certifié conforme et inaltérable » en y joignant une déclaration écrite dont il conserve minute et par laquelle il fait connaître les causes de son refus.

Art. 1019.- L'inscription au livre foncier des faits ou conventions ayant pour objet la constitution, la transmission, la modification ou l'extinction des droits réels comporte :

- 1° la constatation au registre ad hoc du dépôt effectué par le requérant de l'inscription ;
- 2° la rédaction de bordereaux analytiques rappelant, outre les dispositions inhérentes à la nature du contrat déposé, toutes autres dispositions accessoires soumises à la publicité ;
- 3° la mention sommaire, à la suite du titre foncier de la charge ou du droit constitué ou des mutations opérées, s'il s'agit d'un acte constitutif d'une charge ou d'un droit réel ou transmissif de propriété ;
- 4° la radiation de la mention précédemment inscrite sur le titre foncier, s'il s'agit d'un acte extinctif d'une charge ou d'un droit réel publié ;
- 5° la reproduction des mêmes mentions ou radiation sur la ou les copies du titre foncier et l'annexion à chacune d'un duplicata du bordereau analytique correspondant ;
- 6° l'établissement d'un certificat d'inscription au nom du titulaire du nouveau droit ou l'annulation du certificat d'inscription précédemment établi au nom du titulaire du droit éteint.

Art. 1020.- L'inscription au livre foncier des faits ou conventions ayant simplement pour objet de changer le titulaire ou de modifier les conditions d'exis-

tence d'un droit réel sans aggraver ni atténuer la charge qui en résulte pour l'immeuble est faite dans la même forme ; mais la mention sommaire prévue aux points 3°, 4° et 5° de l'article 1011 ci-dessus au lieu de figurer au titre foncier et sur la ou les copies de ce titre est reportée en forme d'annotation marginale sur les bordereaux analytiques se rapportant à l'inscription initiale du droit modifié et sur le certificat d'inscription correspondant.

Art. 1021.- L'inscription de l'hypothèque conférée sur un droit réel préexistant (usufruit, emphytéose ou superficie) est faite également dans la même forme prévue à l'article 1011 du présent Code sur le titre du bien-fonds démembré ; cependant d'une part, un duplicata supplémentaire du bordereau analytique est annexé au certificat d'inscription détenu par le titulaire du droit réel grevé et d'autre part, la mention sommaire au feuillet foncier est accompagnée d'une référence à la mention antérieure qui constate le démembrement ; enfin, la même mention sommaire est reproduite en forme d'annotation marginale tant sur le certificat d'inscription déjà visé que sur les duplicata du bordereau analytique de l'acte qui opère le démembrement.

Art. 1022.- Lorsque les copies de titres fonciers et certificats d'inscription ne sont pas présentés par le requérant de l'inscription, et si la formalité est destinée à constater un fait ou une convention qui suppose le consentement des porteurs, le Conservateur de la propriété foncière refuse d'y procéder.

Art. 1023.- 1) Lorsque les faits ou conventions susceptibles d'être publiés se produisent ou sont conclus au cours de la procédure d'immatriculation, l'inscription n'en peut être opérée qu'après l'établissement du titre foncier.

2) Toutefois, il est loisible au bénéficiaire du droit à inscrire, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers d'effectuer, sans attendre l'achèvement de la procédure, le dépôt à la conservation des pièces prescrites ; ce dépôt est mentionné au registre des oppositions, et au jour de l'immatriculation, reporté, avec rappel de sa date, au registre des dépôts au rang qui lui est assigné par le premier enregistrement.

3) La validité de ces inscriptions reste soumise aux règles qui régissent le droit commun auquel l'immeuble n'échappe qu'au jour de l'immatriculation, sauf en ce qui concerne le mode de publication des droits réels.

Art. 1024.- Les copies des titres fonciers et certificats d'inscription sont seuls restitués aux parties ; les pièces produites restent déposées aux archives de la conservation foncière et, le Conservateur de la propriété foncière peut, à toute époque, en délivrer aux intéressés des copies certifiées conformes faisant foi de leur contenu.

Art. 1025.- Si l'inscription d'une hypothèque forcée est subordonnée à une décision de justice, il peut être pris, en cas d'urgence et en vertu d'une ordonnance du Président du tribunal de

grande instance territorialement compétent, une inscription conservatoire, laquelle n'a d'effet que jusqu'au jugement définitif ; si ce jugement maintient tout ou partie de l'inscription, ce qui a été maintenu prend rang à la date de l'inscription conservatoire.

Art. 1026.- 1) Si l'inscription d'une hypothèque garantissant un prêt à court terme est différée, l'acte constitutif de cette hypothèque n'en doit pas moins être rédigé dans les formes ordinaires et un original ou une expédition, suivant le cas, en est remis, avec la copie du titre foncier, au créancier hypothécaire ; celui-ci effectue le dépôt à la conservation foncière en faisant défense, par écrit, au Conservateur de déférer à aucune réquisition d'inscription au préjudice de son droit, dans un délai qui ne peut être supérieur à trente (30) jours.

2) Ce dépôt, valable pour ledit délai comme opposition, est inscrit à sa date au registre des dépôts, et mention provisoire en est faite sur le titre foncier, dans le cadre réservé à cet effet. Exceptionnellement, cette mention n'est pas reproduite sur la copie du titre foncier.

3) Si, dans le cours de délai de validité de l'opposition, une nouvelle inscription vient à être requise, le Conservateur de la propriété foncière procède préalablement à l'inscription de l'hypothèque différée qui prend rang du jour du dépôt pour opposition.

4) Dans le cas contraire, à l'expiration du délai de trente (30) jours, le créan-

cier est tenu de retirer les pièces ou de requérir l'inscription régulière de son droit, qui a cessé d'être garanti par le dépôt pour opposition.

Art. 1027.- Les frais de toutes inscriptions sont acquittés par les requérants, sauf règlement ultérieur entre les parties.

Art. 1028.- 1) Les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l'annulation ; mais ces modifications ou annulations, sauf dans le cas où elles sont la conséquence d'une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tiers de bonne foi.

2) Toutefois, l'héritier revendiquant, dans les six (6) mois qui suivent l'ouverture de la succession, tout ou partie de l'hérédité, peut demander, en même

temps que l'annulation de l'inscription prise à son préjudice, celle des droits constitués dans l'intervalle au profit des tiers par l'héritier apparent.

Art. 1029.- 1) Toute demande tendant à obtenir la modification ou l'annulation d'une inscription peut faire l'objet d'une mention sommaire préventive dite prénotation, sur le titre foncier, avant d'être portée devant le tribunal ; cette prénotation doit être autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, rendue sur requête, à charge de lui en référer.

2) La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision judiciaire.

3) A défaut de prénotation, le jugement n'a d'effet à l'égard des tiers que du jour où il est inscrit.

Sous-section 2 - Réunion et division des titres fonciers

Art. 1030.- 1) Lorsque deux ou plusieurs immeubles contigus sont réunis par suite d'une acquisition ou par l'effet de tout autre contrat ou événement entre les mains d'un même propriétaire, celui-ci peut demander, soit au moment de l'inscription du fait juridique générateur du droit, soit ultérieurement, la fusion de ces titres fonciers en un seul.

2) Cette fusion s'effectue soit au moyen de l'annulation des titres anciens et de la création d'un titre nouveau, sur lequel sont reportées les

inscriptions non radiées des titres annulés, soit par l'annulation d'un seul ou plusieurs desdits titres et le report sur le second, indépendamment des mentions relatives à l'augmentation de superficie, consistance et valeur de l'immeuble des inscriptions non radiées au titre annulé.

3) Cette opération n'est cependant admise qu'autant qu'elle ne préjudicie en rien aux droits inscrits sur les titres fonciers fusionnés.

4) Elle peut être étendue au cas de rattachement à un immeuble d'une parcelle détachée d'un autre immeuble contigu ou de réunion de plus de deux (2) immeubles en un seul.

Art. 1031.- 1) Lorsqu'un immeuble est divisé par suite d'aliénations partielles ou de partage, les limites des lots formés doivent être fixées sur le terrain, à défaut de l'un des modes de clôture admis, au moyen des bornes édifiées dans les normes topographiques.

2) Lorsque les cours d'eau et marigots forment limites des propriétés, ils sont considérés comme clôtures et dispensent de l'implantation de bornes.

3) Un plan de lotissement est déposé à la conservation foncière avec les pièces nécessaires à l'inscription ultérieure de l'acte de vente ou de partage à publier.

4) Dans le plus bref délai possible après ce dépôt, le Conservateur de la propriété foncière fait procéder par un géomètre à la vérification du plan fourni et s'il y a lieu à sa rectification aux frais du ou des requérants.

5) La date de cette opération qui doit être faite en présence des parties à l'acte à inscrire est portée à leur connaissance vingt-quatre (24) heures au moins à l'avance par une notification en la forme ordinaire.

6) Les résultats de la vérification sont constatés dans un procès-verbal dressé également en présence des mêmes parties et signé par elles. Ces résultats restent acquis quand même toutes

les parties régulièrement convoquées n'auraient pas assisté à la vérification.

Art. 1032.- 1) Dès que le bornage est achevé, le Conservateur de la propriété foncière annexe le procès-verbal aux pièces déposées et procède à l'inscription de l'acte.

2) Il établit en conséquence au nom de chacun des propriétaires des lots distincts, un nouveau titre foncier sur lequel sont reportées toutes les inscriptions non radiées du titre ancien. Ce dernier, après inscription des mentions relatives à la diminution de superficie, consistance et valeur de l'immeuble, reste aux mains du propriétaire pour la part non aliénée, ou, en cas de partage ou de vente par lots, est remis à l'attributaire ou à l'acquéreur du dernier lot attribué ou vendu.

Art. 1033.- 1) Lorsque les faits ou conventions susceptibles d'être publiées se produisent ou sont conclus au cours d'une procédure de morcellement, l'inscription n'en peut être opérée qu'après l'établissement des nouveaux titres fonciers.

2) Toutefois, il est loisible au bénéficiaire du droit à inscrire pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, d'effectuer, sans attendre l'achèvement de la procédure, le dépôt à la conservation des pièces prescrites. Ce dépôt est mentionné au registre des oppositions, et, au jour du morcellement, reporté, avec rappel de sa date, au registre des dépôts au rang qui lui est assigné par le premier enregistrement.

Sous-section 3 – La communication des renseignements figurant au livre foncier

Art. 1034.- 1) Toute personne peut présenter au Conservateur de la propriété foncière une réquisition rédigée en double exemplaire, et tendant à la délivrance, suivant le cas :

- a) d'un certificat constatant la concordance d'un titre foncier et de la copie dudit titre ;
- b) d'un certificat constatant la concordance d'un certificat d'inscription avec les énonciations du titre foncier relatives au même droit réel ;
- c) de l'état des droits réels appartenant à une personne déterminée ;
- d) de l'état des charges et droits réels grevant un immeuble déterminé ;
- e) de la copie d'un acte déposé au dossier d'un immeuble à l'appui d'une inscription ou

du bordereau analytique qui s'y rapporte.

2) Lesdits certificats, états ou copies, sont établis à la suite de l'une des réquisitions ; la seconde reste aux archives de la conservation foncière.

3) Lorsqu'il est requis du Conservateur de la propriété foncière un état des charges et droits réels grevant un immeuble en cours de morcellement, celui-ci est tenu de faire mention, dans son état, de la procédure de morcellement en cours.

Art. 1035.- Au cas où l'immeuble visé dans une réquisition se trouve grevé d'une hypothèque à inscription différée, mention doit en être faite à la suite de l'état ou du certificat requis, avec indication de la durée de validité de l'opposition, si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.

Section 5 – La responsabilité du Conservateur de la propriété foncière

Art. 1036.- Le Conservateur de la propriété foncière ne peut rejeter la demande, ni retarder l'exécution d'une formalité régulièrement requise, ni, enfin, refuser la délivrance des copies de titres fonciers et certificats d'inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages - intérêts.

Art. 1037.- 1) Dans le cas où, par suite de l'irrégularité de la demande ou de l'insuffisance des titres, le Conservateur de la propriété foncière refuse l'immatriculation d'un immeuble ou l'inscription d'un droit réel, sa décision est susceptible de recours devant le président du Tribunal de Grande Ins-

tance ou du Tribunal d'Instance territorialement compétent.

2) Si le refus d'immatriculer est opposé par le Conservateur, à la suite d'une décision judiciaire, le recours s'exerce devant le président de la Cour ou du Tribunal qui a rendu la décision.

A cet effet, une requête, appuyée des actes restitués et de la déclaration souscrite par le Conservateur, est présentée par la partie au magistrat compétent, qui statue par voie d'ordonnance motivée, sans frais.

3) Le Conservateur est tenu, s'il perd le procès, de se conformer aux dispositions de l'ordonnance, qui est déposée à la conservation foncière avec les pièces justificatives de la formalité requise.

4) Les tiers conservent d'ailleurs la faculté de requérir, dans les conditions déterminées par l'article 1020 du présent Code, la modification ou l'annulation des inscriptions ainsi obtenues.

Art. 1038.- 1) Le Conservateur de la propriété foncière est responsable du préjudice résultant :

- a) de l'omission sur ses registres des inscriptions régulièrement requises en ses bureaux ;
- b) de l'omission sur les copies des inscriptions portées sur le titre, sauf l'hypothèse prévue en l'article 1014 du présent Code ;
- c) du défaut de mention, à savoir :

- i) sur les titres fonciers, des inscriptions affectant directement la propriété ;
- ii) dans les états et certificats d'une ou plusieurs inscriptions, à moins qu'il ne soit exactement conformé aux réquisitions des parties, ou que le défaut de mention ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

2) Hormis le cas de responsabilité personnelle du Conservateur de la propriété foncière, sa responsabilité, pour les préjudices qu'il pourrait causer, de par sa fonction, est partagée avec l'ensemble des agents de l'Administration fiscale.

Art. 1039- Les erreurs, comme l'omission, et dans les mêmes cas que celle-ci, engagent la responsabilité du Conservateur de la propriété foncière qui les a commises, dans la mesure du préjudice qu'elles ont pu causer aux intéressés.

Art. 1040.- 1) L'immeuble à l'égard duquel ont été omis ou inexactement reportés, dans les copies de titres ou dans les certificats d'inscription, un ou plusieurs des droits inscrits qui doivent y figurer légalement, en demeure libéré d'autant dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité du Conservateur de la propriété foncière, s'il y a lieu.

2) Néanmoins, cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers

hypothécaires de se faire colloquer, suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas définitif.

Art. 1041.- Il est perçu au profit du budget national à titre de contribution aux frais généraux de l'administration les montants suivants :

En matière de droits de publicité foncière et hypothécaire :

- a) pour, l'inscription du droit de superficie et la mutation totale :
 - i) inscription de droit de superficie : 0,5 % sur le montant de la mise en valeur constatée par le procès-verbal ;
 - ii) mutation totale de propriété: 1% sur le prix du terrain entendu ;
- b) pour l'octroi de la concession définitive :
 - i) immatriculation :
 - pour les zones industrielles et commerciales : 3% sur la somme du prix du terrain et de la mise en valeur au terrain ;
 - pour les zones d'habitat : 2% sur la somme du prix du terrain et de la mise en valeur du terrain,
 - ii) mutation du titre de propriété : 1 % sur le prix du terrain concédé.

- c) hypothèque et main levée il est dû pour toute hypothèque conventionnelle ou forcée du vendeur ou de la masse des créanciers, d'une subrogation dans le bénéfice d'une obligation hypothécaire nominative, un droit de 1,5% sur le montant des sommes convenues. Il est perçu, pour l'inscription de la main levée de l'hypothèque, un droit fixe de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les droits sont exigibles dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de l'acte d'affectation hypothécaire ;

- d) à l'occasion de :
 - i) la délivrance d'un duplicata de titre foncier, il est dû un droit fixe de cinquante mille (50 000) francs CFA ;
 - ii) la confirmation d'un droit réel sur papier volant, il est dû un droit fixe de dix mille (10 000) francs CFA ;
 - iii) l'établissement d'un certificat de propriété sur imprimé, il est dû un droit fixe de dix mille (10 000) francs CFA ;
- e) à l'occasion de toute autre formalité tendant à inscrire dans les bordereaux analytiques d'un titre foncier, un droit réel autre que ceux cités ci-dessus, il est dû 1,5% sur le montant des sommes stipulées ;
- f) à l'occasion de la délivrance d'un plan de situation, de ren-

seignements, et de toute autre formalité, il est dû un droit fixe de dix mille (10 000) francs CFA ;

- g) par suite de morcellement de titre foncier, il est dû 1 % sur le prix du terrain issu du morcellement ;
- h) pour l'inscription de la radiation des autres droits réels Immobiliers, il est dû un droit fixe de cinquante mille (50 000) francs CFA ;
- i) pour l'inscription des awqaf publics et ceux reconnus d'utilité publique dans les bordereaux analytiques du titre foncier, il est dû un droit fixe de 10.000 francs CFA ;
- j) pour l'inscription du waqf d'intérêt public dans les bordereaux analytiques du titre

foncier, il est dû un droit fixe de 50.000 francs CFA.

Art. 1042.- Si le Conservateur de la propriété foncière refuse de procéder aux rectifications requises ou si les parties n'acceptent pas les rectifications opérées, le Tribunal, saisi par simple requête, statue par jugement en chambre de conseil.

Art. 1043.- 1) Si l'omission ou l'erreur est reconnue par le Tribunal ou par le Conservateur de la propriété foncière, celui-ci fait immédiatement sommation aux détenteurs des copies de titres et certificats d'inscription d'avoir à effectuer, dans un délai de trois (3) jours, le dépôt desdits certificats et copies.

2) Faute de réponse dans ledit délai, la rectification est opérée sur le titre, dans les formes indiquées à l'article 1033 du présent Code.

Chapitre 3 : Les droits de publicité foncière et hypothécaire

Section 1 – Les exonérations

Art. 1044.- 1) L'État du Niger et ses démembrements sont exonérés des droits à payer pour les procédures engagées en vue d'obtenir l'immatriculation, la mutation, et toute inscription, sur des immeubles dépendant de leur domaine privé.

2) Tout autre État, sous réserve de réci-

procité, peut bénéficier de cette même exonération.

3) Néanmoins, les adjudicataires ou les concessionnaires d'immeubles deviennent redevables des frais de l'immatriculation lorsque cette formalité a été requise préalablement à l'attribution de ces immeubles.

Section 2 – La liquidation des droits

Art. 1045.- Les droits perçus au profit du budget de l'État sont de deux (2) sortes :

- a) les droits proportionnels : ils représentent la quote-part de chaque requérant dans les frais généraux du service et sont basés sur l'importance juridique des formalités requises ;
- b) les droits fixes : ils constituent le remboursement forfaitaire du coût de revient pour l'administration de la formalité.

Art. 1046.- Les droits proportionnels sont liquidés comme suit :

- a) en matière d'immatriculation : sur la valeur vénale attribuée aux immeubles dans les réquisitions ou, dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 1036 du présent Code, sur la valeur vénale de l'immeuble au moment de l'attribution à des particuliers ;
- b) en matière d'inscription (constitution, transmission ou extinction de droits réels) sur les sommes énoncées aux actes lorsqu'il s'agit de droits constitués, transmis ou éteints, ou dans le cas contraire, sur estimation fournie par les parties de la valeur vénale des droits constitués transmis ou éteints.

Pour l'inscription d'un bail à loyer, le droit porte sur le montant cumulé des annuités stipulées. Pour la radiation d'un bail à loyer, il porte sur le montant cumulé des annuités restant à courir. Si le bail est arrivé à expiration, il est dû un droit fixe de dix mille (10 000) francs CFA.

Art. 1047.- Lorsque les sommes énoncées aux actes ou les valeurs estimatives données par les parties paraissent inférieures à la valeur réelle des droits constitués, transmis ou éteints, le Conservateur de la propriété foncière est admis à provoquer l'expertise à l'effet de faire déterminer la valeur exacte desdits droits.

Art. 1048.- La procédure en expertise est engagée et suivie dans les formes fixées en matière de droits d'enregistrement.

Art. 1049.- Il est perçu au profit du budget national à titre de contribution aux frais généraux de l'administration les montants suivants :

- a) pour l'inscription du droit de superficie et la mutation totale :
 - i) inscription de droit de superficie : 0,5 % sur le montant de la mise en valeur constatée par le procès-verbal ;

- ii) mutation totale de propriété : 1% sur le prix du terrain entendu.
- b) pour l'octroi de la concession définitive :
 - i) immatriculation :
 - pour les zones industrielles et commerciales : 3% sur la somme du prix du terrain et de la mise en valeur du terrain ;
 - pour les zones d'habitat : 2% sur la somme du prix du terrain et de la mise en valeur du terrain ;
 - ii) mutation du titre de propriété : 1% sur le prix du terrain concédé.
- c) hypothèque et main levée : il est dû pour toute hypothèque conventionnelle ou forcée du vendeur ou de la masse des créanciers, d'une subrogation dans le bénéfice d'une obligation hypothécaire nominative, un droit de 1,50% sur le montant des sommes convenues. Il est perçu, pour l'inscription de la main levée de l'hypothèque, un droit fixe de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les droits sont exigibles dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de l'acte d'affectation hypothécaire ;
- d) à l'occasion de :
 - i) la délivrance d'un duplicata de titre foncier, il est dû un droit fixe de cinquante mille (50 000) francs CFA ;
 - ii) la confirmation d'un droit réel sur papier volant, il est dû un droit fixe de dix mille (10 000) francs CFA ;
 - iii) l'établissement d'un certificat de propriété sur imprimé, il est dû un droit fixe de dix mille (10.000) francs ;
- e) à l'occasion de toute autre formalité tendant à inscrire dans les bordereaux analytiques d'un titre foncier, un droit réel autre que ceux cités ci-dessus, il est dû 1,50% sur le montant des sommes stipulées ;
- f) à l'occasion de la délivrance d'un plan de situation, de renseignements, et de toute autre formalité, il est dû un droit fixe de dix mille (10 000) francs CFA ;
- g) par suite de morcellement de titre foncier, il est dû 1% sur le prix du terrain issu du morcellement.
- h) pour l'inscription de la radiation des autres droits réels immobiliers, il est dû un droit fixe de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Section 3 – La formalité fusionnée

Art. 1050.- 1) Les formalités de l'enregistrement et de mutation sont fusionnées pour les actes portant sur des transactions immobilières.

2) Sont soumis obligatoirement à la formalité fusionnée tous les actes antérieurement soumis d'office à la formalité de l'enregistrement : tel est le cas des actes même assortis d'une condition suspensive portant transmission à titre onéreux des droits réels immobiliers notamment vente, échange, apport en société.

3) La formalité fusionnée est accomplie à la conservation foncière dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'acte.

4) Les droits d'enregistrement relatifs à la formalité fusionnée sont liquidés à la conservation foncière et perçus à la Recette des Impôts du ressort de ladite conservation.

Art. 1051.- 1) Les droits d'enregistrement et de mutation relatifs à la formalité fusionnée sont fixés ainsi qu'il suit :

Tranches (en francs CFA)	Montant en francs CFA
- jusqu'à 5 000 000	150 000
- de 5 000 001 à 10 000 000	250 000
- de 10 000 001 à 20 000 000	450 000
- de 20 000 001 à 30 000 000	750 000
- de 30 000 001 à 50 000 000	1 000 000
- de 50 000 001 à 100 000 000	1 250 000
- de 100 000 001 à 200 000 000	1 500 000
- au-delà de 200 000 000	1% du montant

2) Les droits de timbre relatifs à la formalité fusionnée sont dus conformément aux dispositions de l'article 484 du présent Code.

3) Les personnes physiques ou morales peuvent prétendre au bénéfice

de ce tarif.

4) Les actes concernés sont les actes translatifs de propriété des immeubles bâtis et non bâtis à l'exception des actes de vente d'immeubles domaniaux.

Section 4 – La procédure simplifiée d'établissement de titres fonciers

Art. 1052.- Il est institué une procédure simplifiée d'établissement des titres fonciers.

Art. 1053.- 1) Le titre foncier établi suivant la formalité simplifiée fait l'objet d'une demande adressée au Ministre chargé des finances ou à son représentant.

2) Il est joint à cette demande un dossier comprenant :

- 1° l'acte de cession enregistré ou l'attestation de détention coutumière enregistrée délivrée par les présidents des institutions prévues par le Code rural;

- 2° le plan de situation visé par les services du Cadastre ou toute autre personne agréée, ou l'image satellitaire pour les terrains sis en zones rurales et non loties ;

- 3° la copie légalisée d'une pièce d'état civil.

Art. 1054.- Les droits sont liquidés par les services de la conservation foncière et recouvrés par les Recettes des Impôts.

Art. 1055.- Les droits applicables sont les suivants :

- 1) Droit de publicité foncière :

	Montant en francs CFA
Parcelle nue	15 000
Parcelle clôturée	25 000
Maison en banco	75 000
Maison en semi dur	100 000
Immeuble en dur à un niveau (villa ou ensemble de « célibatériums »)	150 000
Immeuble à deux niveaux (R+1)	300 000
Immeuble à deux niveaux (R +1) et des annexes	400 000
Immeuble à plus de deux niveaux	500 000
Jardin	60 000
Champ	30 000

2) Taxe de bornage :

- a) vingt mille (20 000) francs CFA ;
- b) deux mille (2 000) francs CFA par borne figurée.

3) Frais de publicité au journal d'annonces légales : vingt mille (20 000) francs CFA.

Art. 1056.- L'inscription du droit de superficie se fera sur présentation du

procès-verbal de constat de mise en valeur établi par la Commission des concessions, conformément à la législation en vigueur.

Art. 1057.- En tant que de besoin, un arrêté du Ministre chargé des finances précise les modalités d'application des présentes dispositions.

Section 5 – Salaires et honoraires

Art. 1058.- Sont exonérées d'émoluments de toute nature, les formalités exonérées de droits au profit du budget de l'État.

Art. 1059.- Les salaires établis au profit du Conservateur de la propriété foncière pour le couvrir de sa responsabilité civile envers les parties et intéressés sont soit fixes, soit proportionnels.

Art. 1060.- Les salaires proportionnels dus au Conservateur de la propriété foncière sont liquidés sur les mêmes bases que les droits proportionnels perçus en application des articles 1038 et 1039 du présent Code.

Art. 1061.- En cas d'insuffisance constatée dans les formes réglées par l'article 1020 du présent Code des sommes énoncées aux actes ou des valeurs estimatives en tenant lieu, il est dû un supplément de salaire dans tous les cas où il est dû un supplément de droits.

Art. 1062.- 1) Les émoluments dus aux greffiers consistent uniquement dans les procédures ordinaires en un droit de mille (1 000) francs CFA pour l'affichage de l'extrait de réquisition dans l'auditoire du tribunal ou de la justice à compétence étendue.

2) Tous les autres émoluments exigibles en cas de litige entre requérants et opposants sont réglés selon les formes du droit commun.

Art. 1063.- 1) Il est dû, par les parties et intéressés, au Conservateur de la propriété foncière pour toute procédure d'immatriculation, formalité au livre foncier, confirmation d'un droit réel ou établissement d'un certificat de propriété, un salaire équivalent à 10% de la somme globale perçue au profit du budget de l'État à titre de droits proportionnels et de droits fixes.

2) Ce salaire est versé dans la masse des remises accordées au personnel

de l'Administration fiscale. De ce fait, la responsabilité civile du Conservateur envers les parties et les intéressés est solidairement partagée entre ce dernier et le personnel de l'Administration fiscale.

Art. 1064.- 1) Lorsqu'une inscription doit être faite sur plusieurs titres fonciers dépendant de la même circonscription foncière, le salaire proportionnel n'est dû qu'une fois lors de l'inscription sur le premier titre. Pour l'inscription des autres titres, il n'est dû que le salaire fixe.

2) Si les titres dépendent de plusieurs circonscriptions, chaque Conservateur de la propriété foncière perçoit le salaire proportionnel sur le premier titre dépendant de son ressort.

Art. 1065.- Si la réquisition d'immatriculation demeure sans suite, quelle que soit la cause de la suspension de la procédure, il est prélevé sur la provision versée :

- a) avant bornage, le montant du droit fixe et des salaires fixes prévus tant au profit du greffier que du Conservateur de la propriété foncière, pour les formalités déjà accomplies par leurs soins ;
- b) après bornage, les droits et salaires fixes et la moitié des droits et salaires proportionnels. La différence éventuelle est restituée au requérant qui en a fait l'avance.

Art. 1066.- 1) Les paiements des

droits et salaires réclamés par le Conservateur de la propriété foncière ne peuvent jamais être différés pour quelque motif que ce soit, sauf aux parties versantes à se pourvoir en restitution.

2) Toutefois, lorsque la liquidation des droits dus pour l'octroi d'une concession définitive résulte d'une évaluation d'office, le redevable qui le souhaite peut être autorisé à s'en acquitter par fractionnement dans un délai qui ne saurait dépasser une année, après un premier versement immédiat d'au moins un tiers (1/3) de la somme due.

3) Dans les deux cas, la copie du titre foncier n'est remise à l'intéressé qu'après paiement intégral des droits. Passé le délai d'une année, les montants versés restent acquis au Trésor Public.

Titre 2 : Les domaines privés de l'État et des collectivités Territoriales

Chapitre 1 : Généralités

Art. 1067.- 1) Les pouvoirs de gestion du domaine privé de l'État sont délégués au Ministre chargé des finances.

2) Les pouvoirs de gestion du domaine privé des collectivités territoriales relèvent de la compétence des organes délibérants.

Art. 1068.- Les terrains relevant du domaine privé sont classés et accordés en concession comme suit :

- a) concessions rurales : elles comprennent les terrains situés en dehors des centres urbains et des zones suburbaines, en principe à trois (3) kilomètres du périmètre urbain d'une agglomération lotie ou en voie de lotissement accordés dans un but d'exploitation agricole, zootechnique, forestière ou fermière. Toutefois, sont considérés comme concessions rurales les terrains situés à une distance moindre sur proposition du Maire.
- b) concessions urbaines : elles comprennent les terrains situés dans les centres lotis ou non lotis et à proximité des lotissements (zones suburbaines).

- c) concessions industrielles : elles comprennent les terrains situés soit dans les zones spécialement délimitées à ces fins, soit à proximité des agglomérations ou dans toute autre région et qui sont accordés dans le but d'installer une industrie.
- d) concessions artisanales : elles comprennent les terrains délimités aux fins d'exploitation artisanale.
- e) concessions commerciales: elles comprennent les terrains destinés à l'usage commercial.

Art. 1069.- 1) Les conditions d'exploitation, d'amodiation et d'aliénation des terres concédées sont déterminées tant par l'acte de concession que par les dispositions du présent Code.

2) Les centres urbains sont lotis dans les formes réglementant l'urbanisme.

3) L'avant-projet du plan de lotissement est établi en tenant compte de l'état des lieux des constructions édifiées sur les terrains et des droits coutumiers.

Il est divisé en zones dites commerciale, industrielle, résidentielle, administrative, militaire et d'habitation traditionnelle.

Des lots spécialement désignés sur le plan sont réservés à l'édification de constructions d'intérêt social et culturel.

Art. 1070.- 1) Le plan de lotissement est ensuite appliqué sur le terrain et chaque lot ou parcelle est individualisé par des bornes de type réglementaire.

2) A l'issue d'un délai de trois (3) mois, partant de la clôture de l'enquête de commodo et incommodo, le Conservateur de la propriété foncière requiert l'immatriculation au nom de l'État de l'ensemble du lotissement à l'exception des lots antérieurement concédés à titre définitif.

3) Au cas où il existerait des droits coutumiers ou susceptibles d'être immatriculés à la suite d'une occupation de bonne foi, dûment constatés au cours

de la procédure ci-dessus, l'immatriculation particulière peut être requise dès la clôture de l'enquête et en tout état de cause dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'insertion au Journal Officiel ou d'annonces légales de la réquisition déposée par le Conservateur.

Art. 1071.- 1) A l'occasion de chaque projet de lotissement dans les communes urbaines et rurales, il sera prévu un domaine réservé à l'État et des réserves foncières pour une superficie totale égale à vingt-cinq pour cent (25%) de la surface à lotir répartis comme suit :

a) Domaine privé de l'État : 10%

b) Réserves foncières : 15%

2) L'État doit participer au dédommagement des propriétaires fonciers. Les modalités de cette participation sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre 2 : Les conditions d'occupation des terrains

Section 1 – Occupation des terrains

Art. 1072.- 1) Après l'immatriculation, les lots de terrains sont occupés en vertu des titres administratifs suivants:

- a) titre de propriété ;
- b) arrêté de concession, d'affectation ou d'attribution.

Art. 1073.- 1) Tout occupant d'un lot qui ne justifie pas d'un des titres prévus aux articles ci-dessus, doit libérer ledit lot à la première réquisition de l'Administration.

2) Il peut alors recevoir en compensation un lot déterminé dans la zone ré-

servée à l'habitat traditionnel et, dans le cas d'occupation de bonne foi, une indemnité correspondant à la valeur des constructions édifiées par lui. Cette indemnité est fixée par la commission des concessions de la commune.

Art. 1074.- 1) Dans le cas où l'occupant sans titre n'obtempère pas à l'injonction de déguerpissement dans un délai de trois (3) mois, le Maire de la commune est habilité à faire procéder à l'enlèvement des constructions aux frais de l'occupant. Cet enlèvement ne peut se faire qu'après constat de la commission des concessions.

2) Dans tous les cas, l'indemnité qui est éventuellement due est à la charge du nouveau bénéficiaire du lot.

3) En outre, et en ce qui concerne les occupations temporaires, l'Administration se réserve le droit de reprendre les parcelles de terrains nus qui lui sont nécessaires pour les besoins des services publics ou l'exécution de travaux d'utilité publique. Une expertise est diligentée à la demande de l'une des parties.

4) Toute reprise de terrain accordé à titre définitif se fera suivant les prescriptions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 1075.- Quiconque désire obtenir la concession provisoire d'un terrain relevant du domaine privé de l'État, doit adresser une demande au Ministre chargé des finances.

Art. 1076.- 1) Tout détenteur d'une concession provisoire non mise en

valeur ne pourra obtenir de nouvelle concession tant que la première n'a pas été accordée à titre définitif.

2) Toutefois, le bénéficiaire d'une concession provisoire urbaine pourra obtenir une concession provisoire rurale ou industrielle et inversement.

3) Toute demande ne répondant pas à ces conditions est rejetée.

Art. 1077.- 1) Les concessions sont accordées à titre provisoire et à titre onéreux pour une période déterminée par l'acte de concession.

2) Elles sont soumises aux obligations fixées pour chaque catégorie de concession et ne peuvent faire l'objet d'un titre de propriété définitif qu'après constat de mise en valeur dressé dans les formes prévues par la commission des concessions.

3) Cependant, dans les cas particuliers de régularisation d'occupation, le Ministre chargé des finances peut consentir des cessions à titre définitif après constat de mise en valeur effective.

4) Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette régularisation sont précisées par voie réglementaire.

Art. 1078.- Des concessions urbaines sont accordées, sous réserve de réciprocité, aux États étrangers dans le but d'installer leurs missions diplomatiques et consulaires moyennant un prix de principe de mille (1 000) francs CFA.

Art. 1079.- 1) Le concessionnaire prend le terrain dans l'état où il se

trouve, sans prétendre à aucune garantie ou indemnité, pour vices cachés, dégradations ou erreur de la contenance.

2) La concession comprend le sol et le sous-sol, à l'exception des mines et ressources fossiles minérales dont l'exploitation reste soumise à des règlements particuliers.

3) Le concessionnaire doit subir, le cas échéant, et sans prétendre non plus à indemnité, toute modification de droits ou éviction totale ou partielle qui pourrait se produire pendant la durée de la concession provisoire par suite de revendications reconnues fondées au cours de la procédure d'immatriculation.

4) Il doit subir également sans droit à indemnité ou remboursement toute réduction de la contenance du terrain concédé motivée par les besoins des services publics ou l'exécution de travaux d'intérêt général. Dans ce cas, si la réduction affecte une partie mise en valeur, il est alloué au concessionnaire une indemnité représentative des dépenses faites fixée à l'amiable avec le concessionnaire. En cas de désaccord, il est statué par le Tribunal compétent ; l'expertise est obligatoire si elle est demandée par l'une des parties.

5) Toute reprise effectuée en application du présent article fera l'objet d'un arrêté du Ministre chargé des finances.

Art. 1080.- Pendant la durée de la concession provisoire, aucune opération commerciale, autre que la vente des produits de son exploitation ou de son industrie, ne pourra être installée

par le concessionnaire sur le terrain concédé sous peine de déchéance.

Art. 1081.- 1) Pendant la durée de la concession provisoire, le Maire de la commune est chargé du contrôle de l'exécution des clauses de mise en valeur fixées.

2) Il peut à tout moment provoquer la réunion de la commission des concessions en vue de constater l'inexécution des obligations à lui imposées et transmettre le constat au Ministre chargé des finances avec ses propositions.

3) Les titulaires de concession de terrains domaniaux doivent exploiter ces terrains « en bon père de famille » conformément aux obligations prévues. Ils demeurent garants envers l'Administration des dégradations survenues autrement que par force majeure.

Art. 1082.- 1) Le Maire de la commune doit également veiller au respect de toutes les servitudes de passage ou autres dont sont grevés les terrains concédés même si aucune réserve n'ait été faite à cet égard dans l'acte de concession.

2) Dans tous les cas, la concession n'est accordée que sous réserve de droits des tiers et des emprises du domaine public.

Art. 1083.- Les titulaires de concession provisoire ne peuvent disposer des cours d'eau qui bordent ou traversent la concession pour y pratiquer des prises d'eau ou autres aménagements sans se conformer aux dispositions y relatives.

Section 2 – Délai de mise en valeur et autorisation de construire

Art. 1084.- 1) Tout titulaire de concession est tenu sous peine de déchéance dans un délai maximum de quatre (4) ans à partir de la même date d'octroi de la concession, de mettre le terrain en valeur par l'édification des constructions et la réalisation du programme d'exploitation.

2) Ce dernier délai peut être prévu plus long dans l'acte d'attribution sur demande du concessionnaire et après avis des services techniques.

3) Les plans des constructions à édifier doivent obligatoirement être au préalable agréé par la commission des autorisations de construire. Cette commission est composée au minimum :

- 1° du Maire de la commune (Président) ;
- 2° d'un représentant de la Direction Générale des Impôts ;
- 3° d'un représentant de la Direction de l'Urbanisme ;
- 4° d'un représentant de la Direction de la Construction ;
- 5° d'un représentant de la Direction de l'Hygiène Publique.

Cette commission indique, s'il y a lieu, l'alignement à respecter. Elle se réunira sur convocation de son président.

Section 3 – Fin des concessions provisoires

Art. 1085.- Le stade de concession provisoire prend fin :

- a) par suite de constat de mise en valeur en vue de l'octroi du titre définitif ;
- b) par suite de transfert ;
- c) par suite de renonciation volontaire ;
- d) par suite de retrait prononcé pour cause de déchéance.

Section 4 – Constatation de mise en valeur

Art. 1086.- 1) Lorsque le bénéficiaire d'une concession provisoire a satisfait aux conditions de mise en valeur imposées, il adresse au Ministre chargé des finances une demande de titre définitif.

2) Le Conservateur de la propriété foncière transmet la demande au Maire et requiert alors l'immatriculation du terrain au nom de l'État.

3) En tout état de cause, à la fin du délai de mise en valeur, sur instruction du Ministre chargé des finances, la commission des concessions procède à la constatation des impenses réalisées ou non sur le terrain concédé.

Art. 1087.- 1) La mise en valeur est constatée par une commission dite commission des concessions comprenant :

- 1° le Maire de la commune (Président) ;
- 2° le concessionnaire ou son représentant ;
- 3° un représentant de la Direction de la Construction ;
- 4° un représentant de la Direction de l'Agriculture ;
- 5° un représentant de la Direction Générale des Impôts.

2) Le concessionnaire peut se faire assister par un conseil du secteur privé.

3) Les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par voie réglementaire.

Art. 1088.- Le concessionnaire à titre définitif est tenu sous peine de déchéance de payer tous les droits d'enregistrement et de timbre de l'arrêté de concession.

Art. 1089.- S'il résulte du procès-verbal de constat dressé par la commission des concessions que le concessionnaire n'a pas satisfait aux conditions qui lui ont été imposées, le titre de concession provisoire peut lui être retiré en totalité ou en partie.

Art. 1090.- 1) Ce retrait ne pourra être prononcé que si, après une mise en demeure notifiée par l'autorité administrative, le concessionnaire ne s'est pas conformé, dans les trois (3) mois, aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté ses obligations.

2) A titre exceptionnel, le concessionnaire malheureux et de bonne foi pourra obtenir l'attribution définitive d'une certaine superficie s'il est reconnu qu'il a rempli sur cette superficie les principales obligations imposées et que la parcelle ainsi octroyée est susceptible d'une exploitation normale et rationnelle. La déchéance est prononcée pour le surplus.

Section 5 – Transfert, location

Art. 1091.- Les concessions provisoires sont personnelles. Toute substitution de personne ou de société, tout transfert de droits relatifs aux terrains concédés à titre provisoire, ne peuvent être prononcés que par l'autorité habilitée à accorder la concession et dans

les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de la concession.

Art. 1092.- Sous peine de déchéance, les concessionnaires ne peuvent, avant le constat de mise en valeur, consentir aucune cession totale ou partielle, ni location, ni affectation de leurs droits

à la garantie d'emprunts sans autorisation de l'autorité concédante.

Art. 1093.- 1) En cas de décès, les héritiers du concessionnaire ont la faculté, dans le délai de six (6) mois à compter du décès, de prendre la suite de la concession, en s'engageant à remplir les obligations imposées au concessionnaire primitif, soit de présenter à l'Administration un acquéreur de leurs droits.

2) La même faculté est accordée à l'associé auquel un acte de partage a attribué la concession provisoire.

Art. 1094.- 1) A défaut pour l'héritier ou l'attributaire de faire connaître sa position dans le délai ci-dessus, l'Administration a la faculté de notifier aux intéressés une mise en demeure d'avoir à enlever du terrain, pendant un nouveau délai de six (6) mois, les constructions et aménagements établis par l'ancien concessionnaire.

2) Ce deuxième délai expiré, reprise du terrain est faite par l'Administration sans indemnité, tel qu'il se trouve avec ce qu'il contient, et franc de toutes dettes et charges.

Art. 1095.- 1) Dans tous les cas, le nouveau demandeur devra déposer

conjointement avec le cédant une demande de transfert au Ministre chargé des finances.

2) Un acte sous condition suspensive constatant les modalités de la cession est joint à la demande s'il y a lieu. Cet acte de cession de droit au bail comportant réserve de l'approbation du Ministre chargé des finances et mention expresse du prix de cession est enregistré en même temps que l'arrêté de transfert.

3) En aucun cas, l'indemnité ne pourra être inférieure à la valeur du terrain et des investissements constatés à la date de l'acte.

4) L'insuffisance d'évaluation bénéficiera au budget de l'État dans l'arrêté de transfert.

Art. 1096.- Le transfert est réalisé par un acte de l'autorité concédante portant retrait de la concession initiale du terrain. Le nouvel acte de concession pourra imposer toutes nouvelles obligations qui sont jugées utiles.

Art. 1097.- Si le transfert est refusé, le retrait de la concession peut être prononcé notamment dans le cas de décès ou de dissolution de société.

Section 6 – Renonciation volontaire

Art. 1098.- Tout concessionnaire a le droit de renoncer à ses droits provisoires en prévenant le Ministre chargé des finances de son intention.

Section 7 – Autres causes de déchéance et poursuites

Art. 1099.- En dehors des cas prévus aux articles précédents, le concessionnaire est passible de déchéance pour les causes ci-après :

- a) abandon du terrain pendant une (1) année entière. L'abandon peut résulter du départ du concessionnaire du Niger sans

laisser un représentant et sans informer l'Administration ;

- b) affectation du terrain sans autorisation préalable à un but autre que celui auquel il est destiné ;
- c) faillite ou liquidation judiciaire avant mise en valeur.

Chapitre 3 : Dispositions spéciales

Section 1 – Les concessions rurales

Art. 1100.- L'acquisition d'une propriété foncière rurale résulte de l'un des actes suivants :

- a) l'immatriculation au livre foncier ;
- b) l'acte authentique ;
- c) l'attestation d'enregistrement au dossier rural ;
- d) l'acte sous-seing privé.

Art. 1101.- L'accession à la propriété des terres vacantes se fait par concession rurale conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 1102.- Les concessions provisoires rurales définies à l'article 1060 du présent Code, sont accordées par arrêté du Ministre chargé des finances sur rapport du Conservateur de la propriété foncière.

Art. 1103.- Toute demande de concession est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Maire de la commune.

Art. 1104.- 1) Le Maire de la commune procède à la publication au Journal Officiel ou d'annonces légales d'un avis faisant connaître la demande de concession et indiquant que toutes les oppositions à cette demande sont reçues au chef-lieu de la commune pendant un délai d'un (1) mois à dater de l'insertion.

2) Un avis analogue est affiché à la commune sur le terrain demandé où il devra rester jusqu'à l'expiration du délai précité, pendant lequel la population est également avisée.

3) Cet avis doit comprendre : le nom du demandeur, la nature de l'installation ou l'exploitation projetée, la dési-

gnation du terrain par sa superficie et ses limites et la date d'expiration du délai d'opposition.

Art. 1105.- 1) Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le Maire de la commune, assisté de notables, réunit sur le terrain tous les intéressés des villages voisins de la concession demandée afin de procéder à une enquête publique et contradictoire.

2) Il indique les limites de la concession et fait sommation aux ayants-droit éventuels de se faire connaître.

3) Procès-verbal est dressé des opérations ci-dessus. Les droits et leurs titulaires révélés au cours de l'enquête y sont mentionnés. Puis, le procès-verbal est signé par le représentant de l'Administration, le demandeur de concession et toute personne convoquée présente.

4) Les oppositions qui pourraient être formulées, soit au cours de la palabre, soit pendant le délai de publicité, sont reproduites sur le registre spécial prévu à l'article 1095 du présent Code pour inscription des demandes et dans le cadre réservé à cet effet.

Art. 1106.- 1) A l'expiration du délai de publicité, le Maire de la commune rédige un rapport sur l'instruction de la demande et transmet au Conservateur de la propriété foncière le dossier comprenant :

- 1° la demande de concession et les pièces annexes ;
- 2° un avis de demande de concession ;

3° un certificat d'affichage et de publicité faisant mention de la date de publication au Journal Officiel ou d'annonces légales ;

4° le procès-verbal prévu à l'article 1097 ci-dessus ;

5° un extrait du registre des oppositions accompagné des documents fournis par les opposants ;

6° le procès-verbal de règlement des droits coutumiers ;

7° un rapport qui devra faire connaître l'avis du Maire de la commune sur les pièces fournies, et notamment en ce qui concerne la capacité financière du demandeur et ses propositions en ce qui concerne les conditions de mise en valeur à imposer.

Art. 1107.- 1) Le dossier est alors présenté par le Conservateur de la propriété foncière au Ministre chargé des finances, avec un projet de cahier des charges s'il y a lieu.

2) Après retour du dossier, il est transmis au futur concessionnaire pour signature, avec la mention « lu et approuvé ».

Art. 1108.- 1) L'arrêté d'octroi vise la procédure suivie et indiquera toujours le nombre d'années prévues pour la concession provisoire, la nature de l'exploitation prévue, la superficie du terrain, sa situation, les droits et frais à payer y afférents sous peine de déchéance.

2) Chacune de ces mentions est développée, si besoin est, dans le cahier des charges qui est annexé à l'arrêté avec un exemplaire du plan joint à la demande.

Art. 1109.- Les arrêtés accordant les concessions provisoires sont notifiés aux bénéficiaires par les soins du Conservateur de la propriété foncière qui réclame tous les frais dus.

Art. 1110.- Outre les conditions générales fixées aux articles 1069 et suivants du présent Code, le bénéficiaire d'une concession rurale est soumis aux obligations suivantes :

- 1° pendant la durée du stade provisoire avant le constat de mise en valeur et les formalités prévues pour l'octroi du titre définitif, le terrain occupé doit être délimité et borné par un géomètre à la diligence du Conservateur de la propriété foncière et aux frais de l'occupant, à moins que celui-ci ne fasse procéder à ces opérations par un géomètre privé. Le plan dressé, qui doit répondre aux prescriptions de la réglementation foncière en vigueur, est transmis au Conservateur pour immatriculation du terrain ;
- 2° si la surface relevée est supérieure à la surface accordée au concessionnaire, il est tenu de verser au moment de l'octroi du titre définitif, la différence des frais qui est

ajoutée au prix fixé dans l'acte de cession. Si la différence est en moins, les frais échus restent acquis au Trésor Public.

Art. 1111.- 1) Le stade de concession provisoire prend fin dans le cas et selon les règles prévues aux articles 1077 et suivants du présent Code.

2) En ce qui concerne l'octroi du titre définitif, la commission des concessions, pour constater la mise en valeur, devra vérifier si les limites de la concession ont bien été déterminées comme prévu à l'article 1102 ci-dessus.

Art. 1112.- 1) Au vu du procès-verbal de constat, le Conservateur de la propriété foncière prépare l'arrêté de concession définitive qui est soumis à la signature du Ministre chargé des finances. La mutation n'est effectuée par le Conservateur qu'après paiement intégral des frais.

2) Pendant une période de dix (10) ans à partir de l'octroi du titre définitif, il est interdit au concessionnaire et à ses ayants-cause, sous peine de révocation sans indemnité de la concession, d'exercer tout commerce dans la concession rurale à l'exception de la vente des produits de l'exploitation. Cette réserve est inscrite au livre foncier.

3) En outre, les concessionnaires restent soumis aux dispositions du Code de l'environnement.

Section 2 – Les concessions urbaines

Sous-section 1 – Instruction des demandes et actes d'attribution

Art. 1113.- Les concessions provisoires urbaines des centres lotis sont mises en adjudication, accordées de gré à gré ou affectées aux services par

arrêté pris par le Ministre chargé des finances sur rapport du Conservateur de la propriété foncière.

Sous-section 2 – Procédure d'adjudication

Art. 1114.- 1) L'adjudication des concessions provisoires est fixée par un arrêté du Ministre chargé des finances qui précise :

- a) le lieu, le jour et l'heure de l'opération ;
- b) la désignation des lots et parcelles mis en adjudication ;
- c) la mise à prix et la nature de mise en valeur à effectuer.

2) Il vise également le cahier des charges auquel est soumise l'adjudication.

3) L'adjudication a lieu à la Recette des Impôts de la commune et sous la présidence du Conservateur de la propriété foncière.

Art. 1115.- 1) L'avis de l'adjudication est publié au Journal Officiel ou d'annonces légales par le Conservateur de la propriété foncière deux (2) mois avant la date fixée pour l'opération.

2) Le plan de lotissement et le cahier des charges type sont déposés à la

conservation foncière, au bureau et au siège des chambres de commerce ou d'agriculture et à la mairie du lieu de situation de l'immeuble où ils peuvent être consultés. La publicité est complétée par l'apposition de placards aux lieux accoutumés.

3) Pendant le délai de deux (2) mois prévu pour la publicité, la conservation foncière procède au morcellement des parcelles mises en adjudication en vue de la création des titres fonciers.

Art. 1116.- Aux jour et heure fixés pour l'adjudication et avant ouverture des enchères, il est donné connaissance au public du cahier des charges et, s'il y a lieu, des conditions spéciales concernant les indemnités et frais à payer et éventuellement du droit de préemption de l'occupant.

Art. 1117.- 1) Le procès-verbal d'adjudication est établi séance tenante en trois (3) exemplaires et adressé au Conservateur de la propriété foncière qui le soumet au Ministre chargé des finances pour approbation par arrêté.

2) Il est joint un procès-verbal de paiement des indemnités de déguerpissement s'il y a lieu.

3) Un exemplaire est annexé à l'ampliation de l'arrêté destiné au Maire de la commune. Un autre exemplaire est retourné à la conservation foncière qui en notifie les extraits aux intéressés et réclame le paiement des frais.

4) Tous les droits et taxes y relatifs sont exigibles sous peine de déchéance.

Art. 1118.- Dans les zones suburbaines, il peut être accordé des concessions provisoires dans le but d'édifier des maisons d'habitation de caractère résidentiel.

Section 3 – Les concessions industrielles

Art. 1119.- Les concessions provisoires industrielles sont, en principe, accordées de gré à gré. Cependant, l'adjudication est de droit lorsque,

s'agissant d'un lotissement approuvé, l'Administration est saisie de plusieurs demandes pour un même terrain.

Section 4 – Les affectations

Art. 1120.- 1) Tout service public désirant occuper effectivement et définitivement un terrain doit en faire la demande au Ministre chargé des finances sous couvert de son ministère de tutelle. Cependant, aucune affectation ne peut être prononcée avant immatriculation des terrains au nom de l'État, et sauf en ce qui concerne les services de l'État, mutation au nom de la collectivité publique dont dépend le service demandeur par acte de cession ou titre foncier pour un prix de principe approuvé par la conservation foncière, sous réserve des dispositions propres au domaine militaire.

2) En ce qui concerne les services de l'État, il est procédé, si besoin est, par voie d'arrêté à l'attribution du titre

foncier à l'État et à l'affectation au ministère intéressé pour les besoins du service.

3) En ce qui concerne les communes, les terrains déjà occupés par des constructions municipales sont cédés pour régularisation, après constat de la mise en valeur par la commission des concessions. Par contre, les terrains nus sont concédés suivant le droit commun ou exceptionnellement cédés de gré à gré.

Art. 1121.- 1) Les demandes d'affectation doivent comporter les renseignements suivants :

- 1° appellation des ministères et services intéressés ;

2° description du terrain demandé avec indication de la superficie et de ses limites ou du numéro du lot dans le cas d'un centre loti ;

3° indication de la destination du terrain et des aménagements à y faire.

2) A chaque demande devra être joint un plan du terrain sollicité.

2) S'il s'agit d'un terrain non immatriculé, la demande doit être instruite dans les formes prévues aux articles 1096, 1097, 1098 et 1112 du présent Code.

3) S'il s'agit d'un terrain immatriculé ou d'une parcelle de terrain urbain loti, le Maire transmet simplement la demande et les pièces annexes avec son avis sur l'affectation sollicitée. Il est alors procédé à l'affectation du terrain.

Art. 1122.- 1) Les demandes d'affectation doivent être enregistrées comme prévu à l'article 1095 du présent Code.

Section 5 – Les dispositions diverses

Art. 1123.- 1) Les dispositions qui précèdent ne visent que l'aliénation des terrains domaniaux. L'Administration se réserve la possibilité de donner ces terrains à bail aux conditions spécialement arrêtées pour chaque cas particulier.

2) Les droits et frais sont réglés par les occupants à la Recette des Impôts territorialement compétente.

Chapitre 4 : Les tarifs de base d'aliénation et d'occupation des terrains

Section 1 – Les tarifs d'aliénation

Art. 1124.- 1) Les prix de base d'aliénation des terrains relevant du domaine privé de l'État sont fixés comme suit dans les villes et agglomérations ci-dessous :

1) zone d'habitat traditionnel	
Niamey	10 000 francs CFA le m ²
Maradi-Tahoua-Zinder	6 000 francs CFA le m ²

Diffa-Tillabéri-Birni N'Konni-Dosso-Agadez-Gaya	3 000 francs CFA le m ²
Les localités induites par les activités minières, aurifères et pétrolières	3 000 francs CFA le m ²
Kollo-Mirriah-Doutchi-Tessaoua-Madaoua-Matamèye-Magaria-Malbaza-Téra	2 000 francs CFA le m ²
Les autres communes urbaines	1 500 francs CFA le m ²
2) zone d'habitat résidentiel	
Niamey	30 000 francs CFA le m ²
Maradi-Tahoua-Zinder	15 000 francs CFA le m ²
Diffa -Tillabéri-Birni N'Konni-Dosso-Agadez-Gaya	5 000 francs CFA le m ²
Les localités induites par les activités minières, aurifères et pétrolières	5 000 francs CFA le m ²
Kollo-Mirriah-Doutchi-Tessaoua-Madaoua-Matamèye-Magaria- Malbaza-Téra	3 000 francs CFA le m ²
Les autres communes urbaines	1 000 francs CFA le m ²
3) zone artisanale et commerciale	
Niamey	50 000 francs CFA le m ²
Maradi-Tahoua-Zinder	25 000 francs CFA le m ²
Diffa -Tillabéri-Birni N'Konni-Dosso-Agadez-Gaya	10 000 francs CFA le m ²
Les localités induites par les activités minières, aurifères et pétrolières	10 000 francs CFA le m ²
Kollo-Mirriah-Doutchi-Tessaoua-Madaoua-Matamèye-Magaria- Malbaza-Téra	6 000 francs CFA le m ²
Les autres communes urbaines	1 000 francs CFA le m ²
4) zone industrielle	
Niamey	70 000 francs CFA le m ²
Maradi-Tahoua-Zinder	35 000 francs CFA le m ²
Diffa -Tillabéri-Birni N'Konni-Dosso-Agadez-Gaya	12 500 francs CFA le m ²
Les localités induites par les activités minières, aurifères et pétrolières	12 500 francs CFA le m ²
Kollo-Mirriah-Doutchi-Tessaoua-Madaoua-Matamèye-Magaria- Malbaza-Téra	10 000 francs CFA le m ²

Les autres communes urbaines	5 000 francs CFA le m ²
5) zones rurales	
Niamey	2 500 francs CFA le m ²
Maradi-Zinder	2 000 francs CFA le m ²
Tahoua- Diffa - Tillabéri- Birni N’Konni-Dosso-Agadez-Gaya	1 750 francs CFA le m ²
Les localités induites par les activités minières, aurifères et pétrolières	1 750 francs CFA le m ²
Kollo-Mirriah-Doutchi-Tessaoua-Madaoua-Matamèye-Magaria- Malbaza-Téra	1 500 francs CFA le m ²
Les autres communes urbaines	1 000 francs CFA le m ²
Toutes autres communes rurales et gros villages frontaliers	750 francs CFA le m ²
Tous autres villages	500 francs CFA le m ²

2) Les zones rurales sont situées en dehors des périmètres suburbains.

3) La délivrance des actes de cession est subordonnée au paiement des droits d'enregistrement et de timbre en même temps que le prix du terrain.

4) Nonobstant le barème ci-dessus, il peut être procédé à la cession de lot de terrain par voie de vente aux enchères publiques. En aucun cas, la mise à prix ne doit être inférieure au prix de base d'aliénation ci-dessus.

Section 2 – La redevance d'occupation

Art. 1125.- 1) La redevance annuelle applicable aux occupations du domaine public pour usage commercial est fixée à trois mille (3 000) francs CFA le m².

2) Les redevances annuelles applicables aux occupations du domaine public sur les emprises des routes nationales relèvent de l'État. Il en est de même de l'occupation du domaine public par les stations-services.

Chapitre 5 : Les terrains non mis en valeur ou abandonnés

Art. 1126.- Tout terrain ou immeuble immatriculé, non mis en valeur de manière suffisante ou abandonné depuis plus de dix (10) ans à compter de la date de sa dernière mutation, est considéré comme vacant et incorporé au domaine privé de l'État sans indemnité et libre de toutes charges et dettes.

Art. 1127.- Un arrêté individuel ou collectif désigne les terrains et immeubles faisant retour sans délai au domaine privé de l'État après constat d'abandon ou de non mise en valeur, francs et quittes de toutes charges et dettes.



DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

J'aime mon pays, je paie mes impôts.

Immeuble du Ministère de l'Economie et des Finances - BP : 217 Niamey, Niger

Tél : +227 20 72 23 66/67

Version en ligne disponible sur le site www.impots.gouv.ne